01

내가 겪은 고통과 후회를 물려주지 않겠다는 마음으로

학습 목표

1. 교사들 사이에 소통의 중요성을 말할 수 있다.
2. 각종 매체를 활용하여 교사들과 소통할 수 있다.

학습 내용

교사들 간 소통의 중요성 알아보기

Q. 교사들의 네트워크가 중요한 이유는?

왕건환

내가 겪지 못했던 경험에 대해 미리 대비할 수 있도록 안내가 필요합니다.

초·중·고 교사들 고민의 본질은 유사하기 때문에 초·중·고 교사들 간의 노하우 공유가 절실히 필요합니다! 저도 신규 선생님들의 고민을 접하게 되면, 과거에 실패했던 내용들이 부끄럽지만 털어놓고 조언을 하면서, 결국 제가 가장 많이 발전했던 것 같아요!

[낯선 행동의 예방과 대응법]
http://cafe.naver.com/ket21/119
[돌봄치유교실 카페 온라인 목차 (사이트 맵) 2024] https://cafe.naver.com/ket21/18188

손지선

제 첫 제자들을 보면, 다듬어지지 않았던 시기에 열정으로만 아이들을 대했기 때문에 많은 상처를 주었던 시기인데 다행히도 훌륭한 멘토 선생님을 교직을 시작하면서 만날 수 있었고 여러 가지를 직접 보고 들으며 배울 수 있었어요.

덕분에 많은 시행착오를 줄일 수 있고, 교육철학이나 학생들을 지도할 때 고민했던 것들을 교사들의 네트워크를 통해 같이 고민하면 보다 안전하게 성장할 수 있다는 점이 중요합니다.

강태린

선생님들이 주로 고민하시는 문제들은 사실 매년 비슷한 내용이 많습니다.

그리고 초등학교에서 일어난 일이 중학교에서 일어나고 중학교에서 일어난 일이 고등학교에서도 비슷하게 일어나다 보니, 각 학교급의 교사들이 서로 잘 이해하고 있다면 보다 효과적인 대처도 가능합니다!

Q. 선생님의 교사훈을 소개한다면?

왕건환

① Do not work by yourself but network.
혼자 일하지 말고 네트워크하자.

② Separated we fell; shared we stand!
나뉘어 쓰러진 교단을 공유로 되살리자.

③ Documentate your idea and it will be knowledge.
아이디어를 문서화하면 지식이 될 것이다.

④ Publish your knowledge on the web or perish in the wet.
지식을 인터넷에 공유하자. 그러지 않으면 축축한 곳에서 사라지게 된다.

이 연수는 교육커뮤니티 돌봄치유교실(대표: 송형호)에서 10여 년간 운영해온 네이버 카페와 카카오톡 단체방에서 축적된 노하우를 바탕으로 재구성하여 제작되었습니다.

(https://cafe.naver.com/ket21/119)

주요 정보가 계속 업데이트되고 있으니 참고 바랍니다.

단톡방 링크와 이용 안내: https://cafe.naver.com/ket21/11000

<생활교육>

1. 청소년 정서행동의 이해

청소년 우울증	https://cafe.naver.com/ket21/17204
ADHD	https://cafe.naver.com/ket21/18182
인터넷 중독	https://cafe.naver.com/ket21/17764
분노 조절 장애	https://cafe.naver.com/ket21/17934
학습 무기력	https://cafe.naver.com/ket21/17148
생명존중(자살예방)	https://cafe.naver.com/ket21/13320
학업중단 숙려	https://cafe.naver.com/ket21/17164

2. 돌봄치유 훈육(Proactive Discipline)

낯선 행동의 예방과 대응법	https://cafe.naver.com/ket21/119
인성교육 패러디 송	https://cafe.naver.com/ket21/16818
송샘의 라이프 스킬	https://cafe.naver.com/ket21/13415
학교폭력예방 퀴즈	https://cafe.naver.com/ket21/17205
넛지 효과(Nudge Effect)	https://cafe.naver.com/ket21/17288
돌봄치유 동아리	https://cafe.naver.com/ket21/12982

3. 생활교육

생활교육 업무 전반	https://cafe.naver.com/ket21/17902
위기 상황 소통 시나리오(대본)	https://cafe.naver.com/ket21/18190
안전교육	https://cafe.naver.com/ket21/17469
생명 존중 자살 예방	https://cafe.naver.com/ket21/17466
사안 조사	https://cafe.naver.com/ket21/17573
왕따 따돌림 예방	https://cafe.naver.com/ket21/17544
성폭력 예방	https://cafe.naver.com/ket21/17467
분실 도난 절도 예방	https://cafe.naver.com/ket21/17575
뒷담, 언어폭력(욕, 패드립)	https://cafe.naver.com/ket21/18122
흡연 예방	https://cafe.naver.com/ket21/17667
학교폭력 예방 배너 표어 등	https://cafe.naver.com/ket21/17798

4. 결과 안내 중심 훈육

징계 절차의 혁신	https://cafe.naver.com/ket21/12222
- 편지	https://cafe.naver.com/ket21/11839
- 교내봉사	https://cafe.naver.com/ket21/17287
- 사회봉사	https://cafe.naver.com/ket21/17576
- 특별교육	https://cafe.naver.com/ket21/17544
- 출석정지	https://cafe.naver.com/ket21/17577
- 자퇴	https://cafe.naver.com/ket21/18191
분리조치	https://cafe.naver.com/ket21/18019
교권 보호	https://cafe.naver.com/ket21/17132

<학급경영>

1. 학급규칙	https://cafe.naver.com/ket21/17167
1인 1역과 동료평가	https://cafe.naver.com/ket21/17445
2. 종례신문	https://cafe.naver.com/ket21/17105
3. 주변 동료 평가	https://cafe.naver.com/ket21/14641
4. 선후배 멘토링	https://cafe.naver.com/ket21/17710

<수업운영>

1. 눈높이 기반 수업

기초학력/학습부진	https://cafe.naver.com/ket21/17113
특수반 통합수업	https://cafe.naver.com/ket21/17995
조용히 시키는 방법	https://cafe.naver.com/ket21/15968
재미있는 수업 아이디어	https://cafe.naver.com/ket21/17194
수행평가 기반 추천서	https://cafe.naver.com/ket21/17254

2. 학습 방법의 혁신

어휘 학습의 혁신 타이포사전	https://cafe.naver.com/typotionary
학습자 기반 교수법	https://cafe.naver.com/ket21/17201
학습 스타일 기반 수업	https://cafe.naver.com/ket21/17175
촉각학습자	https://cafe.naver.com/ket21/18186
시각학습자	https://cafe.naver.com/ket21/16870
청각학습자	https://cafe.naver.com/ket21/18187
신체학습자	https://cafe.naver.com/ket21/15318
다중 지능 기반 수업	https://cafe.naver.com/ket21/17203
참여소통 수업	https://cafe.naver.com/ket21/17195
페이스북 라이브 수업	https://cafe.naver.com/ket21/17243

<학부모와 한편 되기>

육아코칭 Q & A	https://cafe.naver.com/ket21/17834
담임 명함 만들기	https://cafe.naver.com/ket21/9330
담임 소개서	https://cafe.naver.com/ket21/15733
학부모총회	https://cafe.naver.com/ket21/15667
상담	https://cafe.naver.com/ket21/16702
학부모 연수: 자녀와의 소통법	https://cafe.naver.com/ket21/17842
학부모 연수: 자녀의 강점 강화	https://cafe.naver.com/ket21/16773

<교사 소진의 예방과 대응법>

1. 리더십, 팔로워십

팔로워십	https://cafe.naver.com/ket21/18185
교장 교감의 리더십	https://cafe.naver.com/ket21/17846
부장 교사의 리더십	https://cafe.naver.com/ket21/18142
갑질하는 상사에 대응하는 법	https://cafe.naver.com/ket21/15927

2. 소진 회복의 자구 노력

당일치기 힐링여행	https://cafe.naver.com/halfkorea
교사의 시테크	https://cafe.naver.com/ket21/16845
마음의 면역력 10계	https://cafe.naver.com/ket21/17226
교사 소진 예방 강의 목록	https://cafe.naver.com/ket21/17011
국외자율연수	https://cafe.naver.com/ket21/7906
자율연수휴직	https://cafe.naver.com/ket21/9394
공무상 병가	https://cafe.naver.com/ket21/11873

3. 제도 변화 노력

시간선택제	https://cafe.naver.com/ket21/11956
대체교사풀제	https://cafe.naver.com/ket21/17178
자율연수휴직 확대	https://cafe.naver.com/ket21/14666
언론 독자 투고와 인터뷰	https://cafe.naver.com/ket21/15668

4. 갈등 해결의 기술

I-메시지	https://cafe.naver.com/ket21/17786
치유적 거짓말	https://cafe.naver.com/ket21/17796
갈등 해결의 지혜	https://cafe.naver.com/ket21/2112
교직 사회 갈등 해결 Q & A	https://cafe.naver.com/ket21/17938

02

조회 시간부터 종례 시간까지 자는 학생을 어떻게 해야 할까요?

학습 목표

1. 수업 중 수면의 원인을 설명할 수 있다.
2. 무기력한 학생을 효과적으로 지도할 수 있다.

학습 내용

수업 중 상습 수면하는 학생 지도하기

오늘의 사연

제 수업 때 30명 중에 26명이 자고 있어요.
깨어있는 2명은 그냥 멍하게 있고요.
그나마 남은 2명은 저를 애처롭게 쳐다보고 있어요.
수업을 할 기운이 나지 않습니다. 여러분도 그런가요?

Q. 초중고에서 수업 중 수면하는 학생의 모습은 어떨까?

강태린

학교에 따라 차이가 있지만, 그래도 한 학년에 1~2명 정도 지속적으로 자는 아이들이 있기도 해요.

사실 초등학교에서 자는 학생은 거의 없다고 보시면 되는데요. 그래서 수업 중 계속 잠을 잔다면 주의 깊게 바라볼 필요가 있습니다. 약한 체력, 낮잠 자는 습관이 안 고쳐진 경우, 기면증, 청각 이상 등 건강 상의 문제일 가능성도 있어요.

손지선

중학교에서는 에너지가 넘쳐서 떠들거나 방해하는 아이도 많지만, 자는 아이도 종종 있어요. 여러 가지 이유가 있겠지만 가정불화나 성적비관 등으로 인한 우울증, 게임중독의 연장선으로 나타나기도 합니다.

왕건환

학교급이 올라갈수록 아이들이 무기력해지고 그 원인으로 작은 차이가 점점 커지고 있다는 생각도 드네요.

고등학교는 상당히 많습니다. 특정 시간대에는 특히 더 많은 학생들이 잠을 자기도 합니다. 아르바이트, 학원, 숙제에 지쳐 잠을 자기도 하고 학습 의욕이 낮아 수업에 잠을 자는 학생도 보입니다.

Q. 학습에 대한 무기력은 아이들의 성장에 어떤 영향을 미칠까?

손지선

1학년 때 자유학기제, 자유학년제를 거치고 2학년 1학기 중간고사에서 크게 실망하고 '이번 생애는 틀렸다.'며 포기하고 잠자는 일이 늘어납니다.

강태린

중학교 시험 기간에 찾아온 제자의 첫마디가 '시험 망했어요.' 였어요. 많아진 학습량, 빠른 진도, 초등학교 때에 비해서 교사와의 소통이 어려운 만큼 인정욕구도 커지지만, 그 욕구가 잘 채워지지 않는 경우가 많아요.

왕건환

대입 학생부 전형과 직결되는 고등학교 1학년 1학기 중간고사까지 대부분 열심히 하다가 점점 포기하는 학생이 늘어납니다. 수능 대박을 외치다가 점수가 오르지 않음에 좌절하기도 해요.

고민을 위한 조언

교사들은 학생들이 수업 중에 수면할 때, 자신이 재미없게 가르쳤기 때문이라고 자책하거나, 학생의 태도에 도덕적인 문제가 있다고 생각하여 악감정을 쌓기 쉽습니다. 하지만 모든 학생을 완전히 만족시켜주는 수업은 베테랑 교사에게도 상당히 어렵습니다. 수업 중 수면을 단지 학생의 의지에만 두는 것도 적절하지 않습니다.

기면증 같은 신경 이상일 수도 있고, 밤에는 불면증으로 잠을 잘 수 없다가, 낮에 잠이 쏟아지기도 합니다. 우울증으로 인해 수업 참여가 어려울 수도 있고, 약한 체력이나 누적된 학습 무기력에서 비롯됐을 수도 있습니다. 에너지가 넘치는 초등학교에도 몇 명씩 발생할 수 있으며, 상급 학년으로 갈수록 늘어나 고3 교실쯤 되면 절반 이상이 잠을 자기도 합니다.

그 중에는 과도한 사교육이나 게임 중독 등으로 절대적인 수면량 부족 상태도 있습니다. 게다가 심각한 교권침해 사안의 상당수가 잠자는 학생을 깨우다가 발생합니다. 잠이 깨서 짜증이 나는 상태에서 비몽사몽 할 때 교사가 나무라는 소리를 듣고 인사불성인 상태에서 욕을 하거나 폭력을 휘두르기도 합니다.

따라서 교사는 자신을 보호하면서도 학생을 어떻게 이끌어줄 것인가의 관점으로 접근해야 할 것입니다. 잠자는 행동 자체에만 초점을 두기보다는, 잠자는 원인-질병, 절대적 수면 부족, 가정불화나 학업부진으로 인한 무력감에 대한 고려를 먼저 해야겠습니다.

03

수업이 잘 안 돼서 늘 불만족스러워요.

학습 목표

1. 수업에 대한 학생의 흥미와 참여를 높이는 방법을 설명할 수 있다.
2. 학생들의 다양한 강점을 수업에 활용할 수 있다.

학습 내용

학생 입장에서 수업 바라보기

오늘의 사연

전반적으로 아이들이 수업에 흥미를 못 느끼고 제가 아무리 열심히 설명해도 제대로 듣지 않고 딴짓을 하네요.
수업을 어떻게 개선할 수 있을까요?
보통 연수에 가보면 너무 준비하기 힘든 수업들이 많고 그만큼 효과도 적은 것 같아서 따라하기 막막해요.

Q. 수업개선을 시작하려면 어떻게 해야 할까?

손지선

완전히 새로운 시도보다는 동료의 수업을 자신이 편하게 변형하여 활용하는 방법도 좋습니다! 히 학생의 입장에서 수업을 생각해보면 다른 해답이 보일 수 있어요.
모든 사람이 그렇듯 인정받고 싶은 욕구가 있기 때문에 학생들이 어떤 것들을 좋아하는지 얘기해보고 그런 것들을 활용해 수업과 연관시키는 방법을 찾아보는 것도 추천합니다!

강태린

한꺼번에 잘하려고 욕심내기보다는 자신이 관심 있는 분야부터 집중적으로 개선을 시도해보세요. 초등의 경우에는 본인이 관심 있는 교과 한 가지부터 시작해보는 것도 방법이 될 수 있어요!

왕건환

임용시험 준비하며 생각한 수업과 현장 수업의 수준차가 큽니다. 어려운 수업은 학생들이 듣지 않아요.

학생들을 위해 수업을 개선하려는 노력도 중요하지만 교사를 위한 수업 개선도 중요합니다!

예를 들어, 개선된 수업이 학생들에게 반응이 좋더라도 교사의 컨디션이나 체력에 부담을 줄 정도라면 아무리 좋은 수업이라도 오래 지속할 수 없고 교사도 기운이 빠져버리죠. 행정 격무나 육아로 인한 체력 저하 상태에서도 할 수 있을 만큼 지속 가능한 수업 모형이 필요합니다.

Q. 학생의 강점을 활용한 수업 개선 방법에는 어떤 것이 있을까?

손지선

기존의 수업은 청각 이해력이 발달한 학생에게만 유리해요. 다중지능이론에 따른 학생의 강점(그림, 노래, 동작, 촉각 등)을 발견해 활용해야 합니다.

학생의 관심사나 특성을 교사나 교과의 특성과 연결시키는 방법을 고민해보세요. 기타 연주를 좋아하는 교사, 노래를 좋아하는 학생, 촬영을 좋아하는 학생이 있다면 수업 내용을 노래로 만들고 촬영하여 유튜브에 업로드하고 자존감을 높여줄 수도 있습니다.

강태린

새로운 시도를 할 때에는 학생들의 작은 가능성도 소중하게 생각하는 교사의 태도도 필요해요. '실수해도 괜찮다. 틀려도 괜찮다. 선생님은 너의 가능성을 믿는다.'와 같은 말로 격려해주세요!

고민을 위한 조언

너무 완벽한 수업을 생각하며 높은 이상적인 목표 때문에 오히려 힘들어지는 경우가 있어요. 아이들의 다양한 장점들을 발견하고 그것들을 허용할 수 있는 여유를 가지고 시작해보세요! 우리가 보던 대단한 연수 강사분들도 사실 처음에는 그 작은 변화에서 시작했을 거예요

나의 자존감, 행복과 관련지어 의미 있는 변화를 이끌어 낼 수 있습니다!

Tip!

1. 다양한 지능을 가진 아이들

1) 다중지능이론 : 다중지능 이론에 기초한 수업은 여덟 가지 지능을 창의적으로 결합하여 교수방법을 적용(Armstrong, 1994) 할 수 있으며 지능별 활동과 수업 전략의 예를 들면 다음과 같다.

① 언어적 지능이 발달한 학생
- 강의, 토의(chatting), 단어 게임(word search), 이야기하기 (패러디 이야기 쓰기), 암기하기, 읽기(read aloud), 일지 쓰기 등

② 논리 - 수학적 지능이 발달한 학생
- 퍼즐(crossword puzzle, hangman), 문제 해결, 과학실험, 암산, 숫자 게임, 비판적 사고 등

③ 음악적 지능이 발달한 학생
- 영어 노래하기, 재즈 챈트(jazz chants)하기, 랩 음악 듣기, 악기로 연주하여 녹음하기 등

④ 공간적 지능이 발달한 학생
- 시각 자료 제시, 미술 활동(picture dictionary), 상상 게임 (단어 연상이미지 찾기), 마인드 맵(mind map, graphic organizer), 은유, 시각화(본문 만화그리기)

⑤ 신체 - 운동 감각적 지능이 발달한 학생
- 손놀림 학습(flash game), 마임(speed game), 드라마(role-play), 춤, 스포츠, 촉각 활동 등

⑥ 대인관계적 지능이 발달한 학생
- 짝 활동(role-play), 협동 학습, 지역사회 활동(project work), 사회적 모임, 가상실연 등

⑦ 자기성찰적 지능이 발달한 학생
- 개별화 수업, 자율 연구(web-book, diy textbook 만들기), 학습 과정 선택, 자기주도 학습(커뮤니티운영) 등

⑧ 자연관찰자적 지능이 발달한 학생
- 관찰하기(find the difference), 비교하기(bug finding), 색깔이나 문자의 차이 식별하기 등

2. 활동적인 아이들

"최근의 연구에 따르면, 일반 교사직을 일찍 그만두는 이유가 바로 이 '문제' 학생들 때문이라고 한다. 충분히 이해하고도 남는 일이다.

두 세명은 ADHD, 또 다른 두세 명은 학습장애, 또 다른 애들은 문제 가정 출신. 그런 식이라면."

- 리틀 몬스터(대학교수가 된 ADHD 소년)에서

한 학생이 수업 시간에 15초마다 자세를 바꾸는 아이가 있어 모든 교사들이 당황해했다. 아이 어머니가 학부모총회 때 오셔서 '과잉행동 및 품행장애'로 모 병원의 학습장애 클리닉에 다니며 치료를 받고 있음을 알려주셨다. 당시 그 아이는 약물치료를 겸하고 있었고 3학년쯤 되어서는 외견상 완전히 치료된 것으로 보였다. 이때부터 관심을 갖기 시작하여 학교에 신경정신과 전문의를 모셔 학부모총회 때 특강을 하기도 하고 교사연수도 하였다. 대개 3%에서 6%의 학생, 즉 한 학급당 1-2명의 환자가 존재한다고 봐야 한단다.

미국은 이미 초등학교 1학년 때 ADHD 진단하여 환자로 판명된 아이들에게 양호실에서 약물치료를 하고 있단다. 정신병자 취급하느니 뭐니 문제제기 안 한단다.

이 애들 그냥 놔두니까 마약 중독되고 알콜 중독되어 사회문제 일으키는 아이들로 성장하므로 조기에 치료하는 것이 사회적인 이득이라는 판단 때문이란다. ADHD는 주의력 결핍 과잉행동의 줄임말이다.

그런데 실은 주의력 결핍이라기보다 주의력 조절 장애가 맞다. 아이들이 자기가 좋아하는 일에는 고도의 집중을 하지만, 그 이외의 부분으로 적절히 관심을 배분하지 못하기 때문이다.

- 송형호 외 〈다중지능 기반의 돌봄 치유 학습전략〉 중에서

https://cafe.naver.com/ket21/7283

04

미인정(무단)결석이 너무 많아 유급 위기 입니다.

학습 목표

1. 상습적인 지각의 원인을 설명할 수 있다.
2. 상습적으로 지각하는 학생을 효과적으로 지도할 수 있다.

학습 내용

상습 지각이나 결석 학생 지도하기

오늘의 사연

지각, 결석을 굉장히 많이 해서 더는 학교에 나올 의지가 없는 여학생이 있습니다.
제가 차로 데리러 가기도 하고 상담도 많이 해보는데 그때마다 학교에
잘 오겠다고 약속은 하지만 막상 아침에 늦잠 자면 결석하곤 합니다.
부모님은 이혼하셔서 별거 중이고 아버지와 함께 사는데 아버지 직업이 교대
근무라 불규칙해서 아이를 주기적으로 돌볼 사람이 없어요.
주위에 학교를 안 나가는 친구들도 있어서 학교를 결석하면 주로 그 친구들과
노는 것 같기도 해요. 부모님과도 상담했는데 학생 본인의 의지가 일단 학교를
꼭 와야 한다는 것을 인식하지 못하는 것 같아요.

Q. 상습 지각의 다양한 사례와 이에 대해 어떻게 대처할 수 있을까?

손지선

한 반의 1/3 이상이 지각하기도 해요. 미인정결석으로 인한 유예를 3번 당한 학생이 있었는데 '정말 졸업하고 싶은데 학교 오는 게 너무 힘들다.'라고 하더군요.

학생이 지각할 때 학부모에게 안내 문자를 보내기도 하고 학생들 스스로 만든 학급 규칙을 게시하여 적용하는 방법도 있습니다.

강태린

초등은 상습 지각이 비교적 적은 편이에요. 새로운 학년, 전학 후 부적응과 등교에 대한 스트레스 등 다양한 이유가 있고.

머리를 감지 않은 모습을 친구들에게 보이기 싫다는 등의 핑계로 등교 거부하는 경우도 있어요. 지각 원인에 대한 학부모 상담과 상담실 연계 등 혼내는 것보다 원인을 이해해주고 배려하면 오히려 지각이 줄어들어요.

왕건환

상습 결석 학생을 보며 교사가 유의할 점!

1. 교사 스스로 지나치게 자책하지 않는다.
2. 조바심을 내지 않는다.
3. 감정적으로 학생을 대하지 않는다.

고민을 위한 조언

교사의 지나친 통제는 오히려 역효과를 가져올 수 있어요.
당장 좋아지지 않더라도 조금씩 변화할 수 있도록 격려해주는 것이 필요합니다. 지나친 통제보다 친화적 관계가 만들어지면 학생도 좋은 모습을 보이기 위해 노력하는 모습을 보여줄 거예요. 또한 학생의 결석이나 지각을 도덕적인 문제로 '결석이나 지각을 하면 나쁜 사람이다'라고 생각하는 것보다 '네가 이런 행동을 하면 이런 결과가 생길 거야.'와 같이 교육적 문제로 접근하는 방법도 추천합니다.

* 교육적 접근의 예

1) 출결은 사회에서 요구하는 기본적인 성실 문제임을 인지시키기
2) 유사 사례를 통해 지금의 행동이 미칠 영향에 대해 생각하도록 지도하기
3) 행동에 따르는 책임에 대해 학생 스스로 결정할 수 있게 하기
4) 학생의 행동에서 나타난 학생의 장단점을 파악하여 격려해주기

Tip!

Q. 교무실, 화장실이 아닌 모두가 함께 사용하는 교실을 학급 규칙으로 정하여 벌청소하도록 하는 것은 훈계에 포함되나요?

A. 징벌 목적의 벌청소는 훈계에 포함되지 않습니다.

다만, 자신의 행동과 직접 관련(예: 친구의 음료수를 바닥에 엎지른 경우, 벽에 낙서를 한 경우 등) 되어 청소가 필요한 상황이 발생한 경우에는 훈계 조치로서 청소와 같은 과제를 부여할 수 있습니다. 아울러, 학급 전체 학생에게 역할을 부여하여 실시하는 학급 내 환경 정리 등 학생의 바람직한 행동 변화를 위하여 노력하도록 생활지도 목적의 청소 지시(생활고시 제12조제2항)는 가능합니다.

※ 훈계의 과제 부여(대안행동, 성찰하는 글쓰기, 훼손된 시설·물품에 대한 원상복구)는 단계적으로 실시하는 것이 아니라 생활지도 상황에서 교사가 학생의 교육적 지도를 위해 필요에 따라 선택 또는 병행하여 조치를 취할 수 있음. 단 특정 행위에 대해 벌을 주기 위한 '벌청소(지각한 학생에게 교무실 청소를 시키는 것, 과제를 하지 않은 학생에게 화장실청소를 시키는 것 등)'는 해당되지 않음.

지도요령

- 훈계는 학생의 잘못에 대한 '응징' 또는 '처벌'이 목적이 아니라, 잘못을 수정해주거나 바람직한 행동으로 인도해 주는 것이 중요함
- 평소 사제 간에 신뢰를 형성하여 효과적인 훈계가 될 수 있도록 노력하여야 함
- 감정의 기복에 따라 훈계하거나 일회적인 훈계보다는 학생의 잘못이 수정될 때까지 장기적인 훈계의 계획을 세우는 것이 필요함
- 훈계 시 수치심 주기, 경고와 위협, 회유, 비교, 비난, 평가와 판단을 하지 않도록 유의해야 함
- 대안행동, 성찰하는 글쓰기, 시설·물품에 대한 원상복구 시 교원이 현장에서 학생과 함께하며 지도해야 함

교육부(2023) 교원의 학생생활지도에 관한 고시 해설서.

Tip!

초 · 중등교육법 시행령

[시행 2024. 10. 8.] [대통령령 제34929호, 2024. 10. 8., 일부개정]

□ **제45조(수업일수)** ① 법 제24조 제3항에 따른 학교의 수업일수는 다음 각 호의 기준에 따라 학교의 장이 정한다. 다만, 학교의 장은 천재지변, 연구학교의 운영 또는 제105조에 따른 자율학교의 운영 등 교육과정의 운영상 필요한 경우에는 다음 각 호의 기준의 10분의 1의 범위에서 수업일수를 줄일 수 있으며, 이 경우 다음 학년도 개시 30일 전까지 관할청에 보고하여야 한다. 〈개정 2019. 9. 24.〉

1. 초등학교 · 중학교 · 고등학교 · 고등기술학교 및 특수학교(유치부는 제외한다): 매 학년 190일 이상
2. 공민학교 및 고등공민학교: 매 학년 170일 이상

② 초등학교 · 중학교 · 고등학교 및 특수학교의 장은 제1항제1호의 기준에 따라 수업일수를 정하려면법 제31조 제1항에 따른 학교운영위원회의 심의를 거쳐야 한다. 〈개정 2019. 9. 24., 2022. 3. 22.〉

[전문개정 2011. 10. 25.]

□ **제50조(수료 및 졸업 등)** ① 학교의 장은 학생의 교육과정의 이수정도 등을 평가하여 학생의 각 학년과정의 수료 또는 졸업을 인정한다.

② 학생의 각 학년과정의 수료에 필요한 출석일수는 제45조의 규정에 의한 수업일수의 3분의 2이상으로 한다.

학교생활기록 작성 및 관리지침

[시행 2024. 3. 1.] [교육부훈령 제477호, 2024. 2. 8., 일부개정]

[별표 8] 출결 상황 관리 등

1. **수업일수**

가. 수업일수는 「초 · 중등교육법 시행령」 제45조에 따라 학교장이 정한 학년별 학생이 연간 총 출석해야 할 일수를 말한다.

나. 학적변동(면제 · 유예 · 휴학 · 제적 · 자퇴 · 퇴학 · 전출 등) 당일까지를 수업일수에 산입한다.

다. 학적 변동 전 · 후에 중복 일수가 있는 경우 새로 학적을 부여받은 (재입학 · 재취학 · 편입학 · 전입학 · 복학 등) 일수만 수업일수로 계산한다.

라. 학적을 새로 부여받은 자의 당해 학년 수업일수는 원적교의 당해 학년 수업일수와 합산하되, 중복되는 기간의 수업일수는 제외한다.

마. 재입학 · 전입학 · 복학한 학생의 수업일수는 다른 학생의 수업일수와 같지 않을 수 있으나, 그 수업일수가 당해 학교 당해 학년 수업일수의 3분의 2 미만이 될 경우에는 각 학년 과정의 수료에 필요한 출석일수 부족으로 수료 또는 졸업 인정이 되지 않아 원칙적으로 당해 학년도 재입학 · 전입학 · 복학이 불가능하다.

05

강제전학 온 학생을 우리 반에 배정한대요.

학습 목표

1. 전학생으로 인해 발생할 수 있는 어려움을 말할 수 있다.
2. 전학생의 학교 적응을 효과적으로 도울 수 있다.

학습 내용

강제전학 온 학생 지도하기

오늘의 사연

강제전학 온다는 학생 때문에 학교가 술렁입니다. 이미 학생들 사이에도 소문이 나 있고요. 이전 학교에 지인이 있어서 연락해 봤더니 그 학생 때문에 고생한 선생님이 많다며 절대로 그 학생에게 말 걸지 말고 엮이지도 말랍니다. 그런데 교장 선생님이 저를 따로 부르시더니 '선생님이 아이를 잘 다루시니 이 학생을 맡아주었으면 좋겠습니다'라고 하시네요.

Q. 우리 반에 강제전학 학생이 배정된다면 어떻게 해야 할까?

손지선

우리 반이 어느 정도 안정된 상황에서 불안 요소로 작용할 수도 있어요. 전학생이 합의된 교칙과 학급 규칙을 제대로 이해하고 받아들일 수 있도록 도와야 합니다.

강태린

전학생이 다른 학생들처럼 학급의 일원이 되도록 적응을 돕는 것이 어려운 경우도 있어요. 전학생은 많은 학생들의 호기심과 관심의 대상이 되기 쉽거든요.

왕건환

강제전학 이유를 파악하면 지도에 도움이 될 수도 있지만, 무리하게 강제로 알아내려고 하다가 역효과를 일으킬 수도 있습니다. 강제전학 사유는 교권침해나 학교폭력 가해자인 경우인데 두 가지를 겸할 수도 있습니다.

Q. 전학생을 어떻게 맞이해야 할까?

손지선

롤링페이퍼 써주기를 추천해요. 먼저 우리 반 아이들에게 미리 전학생이 온다는 얘기를 해줍니다. 다음으로 낯선 환경에 처한 전학생의 입장을 이해할 수 있도록 합니다.

그리고 환영의 메시지가 담긴 롤링페이퍼를 써서 전학생에게 전해주는 거죠. 제 경우에는 롤링페이퍼를 받은 학생이 매우 좋아했었고 학부모님께서도 어느 정도 안심을 하며 긍정적인 효과를 받았던 경험이 있습니다. 하지만 이보다 더 중요한 것은 문제를 일으킬 학생이라는 시선을 보내는 대신, 다른 학생들과 공평하게 대해줘야 한다는 것이에요.

강태린

학교 적응 상담 프로그램, 도움 친구 지정도 있어요. 상담 프로그램으로 상담실과 연계하여 학생의 특징이나 전학하는 과정에서의 어려움, 새로운 반에서 어려운 점을 이해하는 데에 많은 도움을 받았습니다. 도움 친구는 전학생이 모르는 것들을 옆에서 알려주는, 학급에서 봉사하는 학생을 한 명 뽑는 방법입니다. 초등학교에서 전학생은 관심의 대상이거든요.

그리고 강제 전학 온 학생의 경우 과거의 적대감과 분노로 새로운 담임에게 공격성을 띨 수 있어요. 이 부분을 담임교사가 인지한다면 학생의 상처를 치유하는 데 도움이 될 수 있습니다.

왕건환

내가 학생을 잠재적 비행 학생으로 바라보고 있지 않은지, 전학생의 가해로부터 기존 학생을 보호해야 한다는 선입견만 품고 있지 않은지 스스로 점검을 해보세요.

학생의 낯선 행동을 100% 개선하는 것은 어렵겠죠. 이 때문에 계속 문제를 일으킬 수도 있고 행정적인 조처를 해야 하기도 하지만, 그 학생의 강점을 찾아주거나 자존감을 회복시켜서 사회 구성원이 될 수만 있어도 선생님의 역할은 충분하지 않을까요? 학생의 적응을 돕는 태도를 취하되, 조금이라도 개선되는 점은 꾸준히 격려해주세요!

Q. 강제전학 학생이나 학부모님을 위해 한마디 한다면?

손지선

To. 학부모님께

'많이 힘드셨겠네요. 최선을 다해 돌보겠습니다. 아이에 대해 알려주신 만큼 담임이 배려해줄 수 있으니 부끄러운 부분이라도 말씀해주시면 다 포용하겠습니다.'

강태린

To. 학생에게

'너희들의 과거는 중요하지 않아. 지금부터 하는 행동으로
너희에 대해 생각할게. 과거로 인한 걱정 때문에
지금의 삶을 낭비하진 않았으면 좋겠어.'

왕건환

To. 학부모님께

'친구들과 사이도 좋아지고 공부도 열심히 하려고 더 노력하고 있네요.
우리 OO가 사회에서 꼭 좋은 어른으로 성장하도록 도와드리고 싶으니,
부모님께서도 함께 도와주세요.'

고민을 위한 조언

강제 전학 온 학생에게 편견을 가지고 잠재적인 사고뭉치로
생각하게 된다면, 학생도 이를 금방 알아채고 상처받아 선생님에 대해
오해를 하는 경우도 있어요. 지나치게 감정적으로 생각하고 있지 않은지,
전학생을 배제하고 기존 학생들의 입장만 고려하고 있지는 않은지,
잘못된 선입견으로 전학생을 바라보고 있지는 않은지 스스로의 태도를
점검하는 것이 필요합니다. 학생에게는 관심, 경청, 이해,
격려의 태도로 대하고, 학부모님께는 이해와 노력하는 모습으로
신뢰 관계를 형성하는 것도 중요합니다!
교사는 극적인 변화를 일으키는 존재보다는,
학생이 성장하는 시간을 함께하며 고민하는 존재니까요.

Tip!

1. 놓치지 않아야 할 점

저는 작년부터 가르치는 아이들 중 경찰서, 법원 자주 가는 아이들이 많습니다. 그 학생들은 성적도 좋지 않고, 참여도가 높지 않지만, 수업 시간에 작은 것이라도 하면 큰 칭찬을 해줍니다. 그 학생들은 이런 작은 것에서 학교 오는 재미를 찾습니다.

그리고 학교에 나오지 않는 이유가, 혹시 같은 학교에 있는
다른 학생들로부터 괴롭힘이나 강요 등이 있는지를 살피셔야 합니다.
낌새가 있다면 학교폭력 관련하여 상담하셔야 합니다.

A2. 이혼 가정 자녀 상담 사례

이혼 후에 자녀와 연락을 거의 끊으셨던 어머니께 담임 선생님으로서 자녀를 돌봐주시길 부탁드리며 문자를 주고받았습니다.

이 과정에서 이혼이라는 가정사에 자칫 잘못 개입하면 커다란 어려움을 겪을 수 있어 상당히 고민하였습니다. 하지만 지푸라기라도 붙잡아야겠다는 심정에 어머니께 문자를 드렸습니다. 다행히 아직도 아이는 어머니에 대한 호감을 갖고 있었고, 그래서 저는 용기를 내었습니다.

교사 : **이가 고등학교 들어와 무척 힘들어 보입니다. 1학년 때가 특히 환경이 바뀌어 힘든데 아버님과는 연락이 안 되고 안타깝습니다.
(이런 식의 문자를 2~3일 간격으로 보냈습니다.)

교사 : **이가 중학 때보다 2.4% 올랐습니다. 격려 부탁드려요^^ 담임 올림

이 아이는 38명 중에 32등으로 입학했습니다. 이런 문자를 보내고 한두 통 전화를 시도했으나 받지 않으시더니 일주일 지나 드디어 어머니께서 학교에 나오시겠답니다.

어머니 : 늘 감사합니다.
제가 할 수 없는 일을 선생님이 도와주셔서 너무 감사합니다.

어머니 : 매일 볼 수는 없지만 자주 통화하고 있어요.
일주일에 두 번 정도는 **이랑 시간 보내고 있어요.

어머니 : **이가 좋아지고 있다고 하니 너무 기쁩니다.
모든 게 선생님 덕분입니다. 정말 감사합니다.

* 유의사항

어머니와 통화하실 때 아버지와의 관계를 개선했으면 좋겠다든지 하는 말은 절대 금물입니다. 그 부분은 교사의 영역이 아닙니다. 저는 오로지 아이를 돕고 싶으니 어머니도 거들어 주시길 애원할 뿐입니다.
이제부터는 아이의 긍정적인 변화에 초점을 맞추고 아무리 사소하더라도 문자를 보냅니다. 그래야 일주일에 한두 번 만나더라도 모자 사이에 나눌 이야깃거리가 생길 테니까요.

초 · 중등교육법 시행령

□ **제31조(학생의 징계 등)** ① 법 제18조 제1항본문의 규정에 의하여 학교의 장은 교육상 필요하다고 인정할 때에는 학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 징계를 할 수 있다. 〈개정 2011. 3. 18.〉
1. 학교내의 봉사
2. 사회봉사
3. 특별교육이수
4. 1회 10일 이내, 연간 30일 이내의 출석정지
5. 퇴학처분

② 학교의 장은 제1항의 규정에 의한 징계를 할 때에는 학생의 인격이 존중되는 교육적인 방법으로 하여야 하며, 그 사유의 경중에 따라 징계의 종류를 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회를 주어야 한다.

③ 학교의 장은 제1항에 따른 징계를 할 때에는 학생의 보호자와 학생의 지도에 관하여 상담을 할 수 있다. 〈신설 2011. 3. 18.〉

⑤ 제1항제5호의 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생외의 자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 행하여야 한다. 〈개정 2011. 3. 18.〉

1. 품행이 불량하여 개전의 가망이 없다고 인정된 자
2. 정당한 이유없이 결석이 잦은 자
3. 기타 학칙에 위반한 자

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률(약칭: 학교폭력예방법)

□ **제17조(가해학생에 대한 조치)** ① 심의위원회는 피해학생의 보호와 가해학생의 선도·교육을 위하여 가해학생에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치(수 개의 조치를 동시에 부과하는 경우를 포함한다)를 할 것을 교육장에게 요청하여야 하며, 각 조치별 적용 기준은 대통령령으로 정한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 가해학생에 대하여는 적용하지 아니한다. 〈개정 2009. 5. 8., 2012. 1. 26., 2012. 3. 21., 2019. 8. 20., 2021. 3. 23., 2023. 10. 24.〉

1. 피해학생에 대한 서면사과
2. 피해학생 및 신고·고발 학생에 대한 접촉, 협박 및 보복행위 (정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)의 금지
3. 학교에서의 봉사
4. 사회봉사
5. 학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료
6. 출석정지
7. 학급교체
8. 전학
9. 퇴학처분

교원의 지위 향상 및교육활동 보호를 위한 특별법(약칭: 교원지위법)

□ **제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등)** ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다. 〈신설 2023. 9. 27.〉

② 지역교권보호위원회는 제1항 및제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 "침해학생"이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다. 〈개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.〉

1. 학교에서의 봉사
2. 사회봉사
3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
4. 출석정지
5. 학급교체
6. 전학
7. 퇴학처분

③ 교육장은 제2항제4호부터 제6호까지의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다. 다만, 제2항제6호에 따른 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행한다. 〈신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.〉

06

이렇게 황당한 사고를 쳤는데 어떻게 대응해야 하죠?

학습 목표

1. 학생의 문제 행동에 대해 교육적으로 해결할 수 있는 방법을 말할 수 있다.
2. 학교에서 발생할 수 있는 다양한 사고 사례와 대처법을 설명할 수 있다.

학습 내용

학생들의 사건 사고를 교육적으로 해결하기

오늘의 사연

카페를 만들어 미술 교과수업에 활용하고 있습니다.
그런데 누군가 똑같은 이름의 카페를 만들어 학생들이
그곳에다가 과제물을 올렸습니다. 학생의 장난으로 추정되는데 그 실력이
보통이 아닌 것 같아요. 어떻게 잡아야 할까요? 어떤 벌을 주어야 할까요?
뭐 하는 학생인지, 사이버 수사대에 신고하면 범인은 찾아주나?
여러 가지 생각이 다 듭니다.
선배님들의 조언을 얻고 싶습니다.

Q. 황당한 사고 상황에서도 교육적 의미를 찾는 방법은?

손지선

잘못된 행동 속에 의미 있는 행동이 발견될 수 있습니다. 수업 카페를 위조해서 만든 학생의 경우 정식으로 수업 카페의 운영자로 임명하고 컴퓨터 활용 과제를 부여할 수 있습니다.

강태린

교사의 작은 배려가 학생들에게 큰 의미로 다가오는 경우가 많습니다.
가능하다면 작은 실수는 덮어주고 공감과 위로를 통해 교사의 포용력을 보여주세요.

왕건환

사고 속에서도 잘한 점을 찾아 격려해주고, 잘못한 부분에 대해서는
일정한 책임을 지게 하면 됩니다.

교사가 사고 경험을 미리 공유하면, 간접경험을 바탕으로 상황 발생 시
지도할 수 있습니다..

Q. 각종 사고에 대해 어떻게 대처해야 할까요?

강태린

[불장난, 부주의로 화재를 일으킨 학생]
학생의 단순한 호기심이 큰 사고로 이어질 수도 있어요. 초등에서도 소화기 사용법을 배우지만, 학생이 화재를 직접 진압하다가 다칠 수 있으니 '불이야'를 외치고 주위에 도움을 요청하거나 119에 신고하도록 지도합니다.

[교실에서 용변을 참지 못한 학생]
학생들의 관심을 다른 곳으로 돌리고, 수치심을 느끼지 않도록 배려해야 합니다. 누군가 자신의 허물을 덮어주고 위로 받은 경험을 한 학생은 남의 허물도 들추지 않고 이해하는 아이로 성장할 거예요.

고민을 위한 조언

학생의 재능을 수업에 기여할 수 있도록 지도하는 것도
하나의 방법이 될 수 있습니다.

재능을 인정해주고 이를 올바르게 발휘할 수 있는 방안을
고민해보는 건 어떨까요?

당황스러운 상황에서 교사가 감정적 대응보다는
교육적 가능성을 발견하려는 태도를 가진다면
해님과 바람 이야기처럼 교사의 진심 어린 칭찬과 코칭이
학생을 변화시킬 수 있습니다.

Tip!

우리 반 제대로 꾸중하기 (손샘의 담임 비기 5)

다시 성장할 수 있는 기회를 제공하라.

(https://cafe.naver.com/ket21/13895)

사실, 학생들이 어려서 있을 수도 있는 일이긴 하지만, 학급 전체가 개입된 사안은 중대한 사안이기 때문에 심각하게, 진지하게 다뤄야 합니다., 문제가 발생한 이후에 어떻게 반의 분위기를 다시 만들어가느냐가 매우 중요합니다. 한 번 잘못했다고, 아이들에게 낙인을 찍어서 계속 상처가 벌어진 상태로 두어서는 안 됩니다. 학생들도 자신의 행동이 누군가를 속상하게 만들고,
상처받게 하는지에 대해 생각해봐야 합니다. 잘못 인정, 사과 및 이후 조치 등을 성실하게 수행했을 경우, 학급은 다시 앞으로 나갈 수 있는 동력이 필요합니다. 그것은 바로 다시 담임교사가 학급에서 보이는 여러 긍정적인 모습들을 칭찬하고 인정하고 격려하는 것입니다. 비록 잘못은 했지만
그를 통해 반성하고 배움이 생겼다면, 우리 반은 앞으로
더욱 발전할 수 있는 가능성이 있는 반이니, 잘못을 뉘우치고 노력하도록
우리 반을 다시 다독이고 격려하는 것이 매우 필요하겠습니다.
병 주고 약 주고 한다고 했던가요? 학급경영은 말 그대로 소꿉장난입니다.

Tip!

화재 발생 시 요령.

1) 불을 발견하면 '불이야'하고 큰소리로 외쳐서 다른 사람에게 알립시다.
2) 화재경보 비상벨을 누릅시다.
3) 엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용합시다.
4) 아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피합시다.
5) 낮은 자세로 안내원의 안내를 따라 대피합시다.
6) 불길 속을 통과할 때에는 물에 적신 담요나 수건 등으로 몸과 얼굴을 감싸주세요.
7) 방문을 열기 전에 문손잡이를 만져보세요. 손잡이를 만져보았을 때 뜨겁지 않으면 문을 조심스럽게 열고 밖으로 나갑시다.
8) 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을 찾읍시다.

소화기 사용법과 화재 신고

1) 소화기를 불이 난 곳으로 옮깁시다.
2) 손잡이 부분의 안전핀을 뽑아 주세요.
3) 바람을 등지고 서서 호스를 불 쪽으로 향하게 합시다.
4) 손잡이를 힘껏, 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌립시다.
5) 소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되, 햇빛이나 습기에 노출되지 않도록 합니다.

*초등학생의 경우 소화기를 사용하지 말고 화재 시 안전한 장소로 대피하여야 합니다.

*중등학생의 경우 학급에서 화재가 발생하여 초기 진화가 가능하다고 판단되는 경우, 소화기를 사용하여 불을 끕니다.

07

학생들은 지지하지만 회장에 부적합한 아이가 출마한대요.

학습 목표

1. 학급 회장 선거 시 유의사항을 설명할 수 있다.
2. 학급 회장의 특성을 반영하여 학급을 운영할 수 있다.

학습 내용

학급 회장의 역할 정립하기

오늘의 사연

폭력적인 성향의 아이가 학생들을 위협하여 회장으로 뽑히고자 하는 경우 어떻게 해야 하나요?
반 아이들에게 인기는 많으나 교칙 등을 지키지 않아 모범이 되지 않는 아이, 사고가 논리적이나 교사나 학교에서 매사 반감을 표현하는 아이, 운동부라서 학교를 자꾸 빠지게 될 텐데 아이들에게 인기 있는 아이가 회장 출마를 하면 담임으로서 어떻게 지도해야 할까요?

Q. 회장 선거를 할 때 무엇을 교육해야 할까?

손지선

회장의 역할이 무엇인지, 친구들을 위해 무엇을 해야 하는지 학급 회장의 역할에 대해 자세하게 설명하고 학생들끼리의 인기투표로 흐르는 것을 예방해야 해요!

강태린

자기가 겪었던 좋았던 회장과 좋지 않았던 회장의 사례를 생각해보는 시간을 가져보세요.'선생님은 용기가 없어서 출마하지 못했는데, 출마하는 용기 자체가 훌륭한 거야'라고 격려하는 것도 중요합니다!

왕건환

입시를 위한 스펙으로 과열 경쟁이 되지 않도록 지도하셔야 합니다. 선출된 후에는 교사의 심부름을 도맡아 하는 학생으로 만들지 않도록 주의가 필요합니다!

Q. 회장 선거 시 유의사항은?

손지선

회장 경력이 있다는 것이 입시에서 유리하게 작용할 수 있기 때문에 과열 경쟁이 되기도 합니다.

스스로의 의지가 아닌 부모님이나 주위 친구들로 인해 억지로 출마하지 않도록 예방이 필요합니다.

강태린

학급회장은 학급의 여러 역할 중 하나일 뿐이죠. 모든 학생이 학급을 위해 저마다 기여해야 해요.

낙선은 필연적이기에 낙선한 학생에게도 격려를 잊지 마시고 낙선한 학생들의 공약 중 의미 있는 내용은 학급 운영에 반영하고, 임원이 아닌 학생들에게도 역할을 배분해 주세요.

왕건환

어떤 교사가 생각하기에 회장에 적합하지 않은 학생도, 다른 관점으로 보면 훌륭한 면이 있을 거예요.

다만 회장 자격을 상실할 만한 명백한 결격사유가 발생하면 교칙에 따라 처리해야 합니다!

고민을 위한 조언

학교는 기본적으로는 학생 자치 조직의 피선거권을 성적이나 징계 사유 등을 이유로 제한해서는 안 되며, 학생 자치 조직의 대표는 학생들의 직접 • 비밀 • 보통 • 평등 선거에 의해 선출될 수 있도록 해야 합니다.

어떤 학생이 회장이 되더라도 교사의 역할에 따라 더 잘할 수도 있고, 못할 수도 있어요. 우려되는 학생이라도 의욕이 있다면 그 의욕을 좋은 방향으로 이끌어줄 수 있는 담임의 역할이 무엇인지 생각해보고 부족한 점이 있다면 그것을 알게 해주고 조정해주세요.

이 과정에서 학생들은 분명 많이 성장할 수 있습니다!

Tip!

서울특별시 학생인권 조례

- **인권조례 폐지와 인권법 제정 등 논란이 많습니다. 하지만 인권조례가 폐지되거나 인권법이 제정되지 않았다 하더라도, 학생회나 학생자치조직의 기본권 침해와 관련하여 각종 민원의 빌미가 생길 수 있습니다. 따라서 학생인권과 관련하여 선거 및 학생회 관련 내용 등을 참고로 알아두시면 좋습니다.**

제6절 자치 및 참여의 권리

□ 제18조(자치활동의 권리) ① 학생은 동아리, 학생회 및 그 밖에 학생자치조직의 구성, 소집, 운영, 활동 등 자치적인 활동을 할 권리를 가진다.

② 학교의 장 및 교직원은 학생자치조직의 구성과 소집 및 운영 등 학생자치활동의 자율과 독립을 보장하고 학생자치활동에 필요한 행·재정적 지원을 하도록 노력하여야 한다.

③ 학교의 장 및 교직원은 성적, 징계기록 등을 이유로 학생자치조직의 구성원 자격을 제한하여서는 아니 되며, 학생자치조직의 대표는 보통, 평등, 직접, 비밀 선거에 의해 선출되어야 한다.

④ 학생자치조직은 다음 각 호의 권리를 가진다.

1. 학생자치활동에 필요한 예산과 공간, 비품을 제공받을 권리
2. 학교운영, 학교규칙 등에 대하여 의견을 개진할 권리
3. 학생자치조직이 주관하는 행사를 자유롭게 개최할 수 있는 권리

⑤ 학생회는 학생 대표 기구로서 다음 각 호의 권리를 가진다.

1. 학생회에서 함께 일할 임원을 선출할 권리
2. 학생총회, 대의원회의를 비롯한 각종 회의를 소집하고 개최할 수 있는 권리
3. 납부금 징수, 성금 모금, 학교생활, 학생복지 등에 관련한 정보를 제공받고 의견을 밝힐 수 있는 권리
4. 학생회 예산안과 결산에 대해 심사·의결할 수 있는 권리

5. 학생에게 중대한 영향을 미치는 사항에 대한 학생회 의결 사항을 학교의 장 및 학교운영위원회에 전달하고 책임 있는 답변을 들을 권리
6. 다른 학교 학생회나 단체들과 연합하여 정보와 경험을 교류하고 활동 내용을 협의할 권리
7. 학생회를 담당할 교사를 추천할 권리

⑥ 학교의 장 및 교직원은 부당하게 학생 자치활동을 금지·제한하여서는 아니 되며, 학생과 교직원의 안전 등을 위하여 일시적인 제한이 필요한 경우에는 제한 사유의 사전 통지, 소명기회의 보장, 학생자치조직의 의견 수렴 등 적법한 절차에 따라 이루어져야 한다.

● 2020년 제21대 국회의원선거부터 선거일 현재 만 18세 이상의 국민(2002.4.16. 이전 출생)이면 유권자가 됩니다.
따라서 학급 선거부터 선거 교육이 더욱 중요해졌다고 하겠습니다.
선거가 공정하게 치러지기 위해서는
민주선거의 4대 원칙이 지켜져야 합니다.

1. 보통선거 - 국민이면 누구나 선거권을 행사할 수 있게 하는 원칙으로서 성별, 인종, 언어, 재산, 사회적 신분 등에 의하여 선거권의 제한을 허용하지 않는 제도를 말하며, 제한선거에 대비되는 개념이다. 다만 독자적인 정치적 판단능력 등을 고려하여 미성년자, 금치산자, 선거범죄자 등의 선거권은 법률로 제한하고 있다.

2. 평등선거 - 각 선거인이 가지는 선거권의 효과가 동등해야 한다는 원칙으로서, 사회적 신분, 교육, 재산 등을 이유로 선거권의 효과에 차등을 두는 제도인 불평등(차등)선거와 구별되는 개념이다. 평등선거의 원칙에는 1인 1표의 원칙(one person, one vote)과 1표의 투표가치가 선거의 결과에 기여하는 정도가 평등하여야 한다는 원칙(one vote, one value)이 있다.

3. 직접선거 - 선거인이 직접 대표자를 선출하여야 한다는 원칙이며, 간접선거·대리선거에 대비되는 개념이다. 유권자가 다른 사람을 통하지 않고 지지할 후보자를 선출함으로써 직접적 신임 관계가 성립하게 되며 대표자는 국민에게 직접 정치적 책임을 지게 된다.

4. 비밀선거 - 선거인이 어느 후보자에게 투표했는지 알 수 없게끔 비밀을 보장한다는 원칙으로서 공개 투표에 대비되는 개념이다. 투표가 공개되는 경우 유권자의 자유로운 의사결정을 방해할 우려가 있기 때문에 대부분의 현대 민주주의 국가에서 비밀선거의 원칙을 채택하고 있으며, 이는 투표권의 행사로 인하여 불이익을 받게 되는 경우를 예방하는 효과가 있다.

(출처: 중앙선거관리위원회 선거연수원 민주주의 선거교실 운영 매뉴얼)

◆ 08 ◆

자기 잘못으로 인해 따돌림을 당할 때 어떻게 행동해야 할까요?

학습 목표

1. 학생 간 심리적 갈등의 양상을 설명할 수 있다.
2. 학생 간 심리적 갈등이 발생했을 때 중재 방법을 말할 수 있다.

학습 내용

학생들 간의 심리적 갈등 해결하기

오늘의 사연

학생 한 명이 교우 관계에서 피해 의식을 가지고
아이들을 대하여 소외를 당하고 있습니다.
아이들이 같이 무리 지어 있기만 해도 '내 욕하지 말라. '고
하고 친구들이 자신과 함께하지 않는다고 생각이 되면,
'너희 나 버린 거야?'라고 말하고 단체대화방에서 다른 친구들을
험담하기도 합니다. 원인은 그 학생이 지금까지 친구가 없었기 때문인 것
같습니다. 더 근본적인 원인은 가정에 있는 듯합니다.

Q. 학생들의 심리적 갈등은 주로 어떻게 발생할까?

손지선

소극적인 학생만 따돌림의 대상이 되는 것은 아닙니다. 공부를 잘하고 인기가 있는데 잘난 체를 한다는 인상을 받는 학생의 경우, 주위 친구들이 인사를 안 받아주거나 말을 안 걸고 무시하는 경우도 생겨요.

강태린

학생들끼리 누구랑 친해지는지가 상당히 민감하므로 주의해서 관찰해야 해요.
버스 좌석과 방 배치 때문에 자신이 배제된다고 괴로워하며 교육 여행을 포기하는 경우도 생기거든요.

왕건환

피해의식으로 근거 없이 따돌림을 주장하는 일은 남학생과 여학생 모두에게 일어날 수 있어요.

Q. 학생들의 심리적 갈등을 예방하려면?

손지선

서로 솔직하게 이야기하며 오해를 풀 수 있는 학급 분위기 조성이 중요합니다. 학생들의 행동을 완전히 이해하기는 어렵더라도, 문제를 예측하고 대응할 수 있지요.

강태린

학년 초에 학부모님들께 자주 발생하는 학생 관계의 문제 양상에 대해 미리 안내하면 사안 발생 시 협조를 얻기 쉽답니다.

왕건환

갈등의 골이 깊어지기 전에 파악하고 중재하면 더 효과적입니다.
학생을 따로 부르는 것부터 오해의 여지를 남길까 조심스럽지만, 신경전 하는 것이 보이면 반드시 지도가 필요해요.

고민을 위한 조언

사전적 의미의 '따돌림' : 밉거나 싫은 사람을 따로 떼어 멀리하다.
사소한 괴롭힘, 학생들이 장난이라고 여기는 행위도
학교폭력이 될 수 있음을 인식할 수 있도록 분명하게 가르쳐야 합니다.
하지만 단순히 싫어하는 친구를 멀리하는 행동은
학교폭력 유형 중 따돌림으로 처벌하기 어렵습니다.
예를 들어 인사를 하지 않고 지나간다든지, 물어봤는데
대답하지 않고 자리를 이탈한다든지 하는 행동 말입니다.
그런데 단지 친구들이 자신을 경계하며 놀아주지 않는다고 느끼는 학생은
큰 고통을 받고, 상대 학생의 작은 행동도 확대해석하여
학교폭력으로 신고하기도 합니다. 건강한 마음을 갖고 생활할 수 있도록
예방교육과 갈등 중재가 최선입니다. 학교폭력 유형 중 따돌림으로 처리되는 사안은, 구체적인 행동과 그것에 대한 증거와 증인, 일관된 진술 등이 있어야 하지만, 사안 처리할 경우 가해자와 피해자가 뒤섞여서 해결이 상당히 어렵습니다. 학교폭력예방법 자체가 신체 학대 등 심각한 괴롭힘으로 인한 사건을 해결하기 위해 생긴 것인데, 경미한 사안까지 법규로 해결하려는 태도의 부작용 때문에 계속 개정 중입니다.

Tip!

학교폭력의 유형 중 '따돌림'에 대하여

학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
〈개정 2009. 5. 8., 2012. 1. 26., 2012. 3. 21.〉

- 1의 2. "따돌림"이란 학교 내외에서 2명 이상의 학생들이 특정인이나 특정집단의 학생들을 대상으로 지속적이거나 반복적으로 신체적 또는 심리적 공격을 가하여 상대방이 고통을 느끼도록 하는 일체의 행위를 말한다.

- 1의 3. "사이버 따돌림"이란 인터넷, 휴대전화 등 정보통신기기를 이용하여 학생들이 특정 학생들을 대상으로 지속적, 반복적으로 심리적 공격을 가하거나, 특정 학생과 관련된 개인정보 또는 허위사실을 유포하여 상대방이 고통을 느끼도록 하는 일체의 행위를 말한다.

학교폭력 사안처리 가이드북에 제시된 사례

- 집단적으로 상대방을 의도적이고, 반복적으로 피하는 행위
- 싫어하는 말로 바보 취급 등 놀리기, 빈정거림, 면박주기, 겁주는 행동, 골탕 먹이기, 비웃기
- 다른 학생들과 어울리지 못하도록 막는 행위

학교폭력 유형별 초기대응요령(예시)따돌림

- 따돌림은 괴롭힘과 함께 이루어지는 경우가 많지만, 대부분의 교사들이 학교폭력으로 인식하지 못하는 경우가 많으므로 특별히 주의를 요한다.

• 2차 피해 주의하기

- 피해학생 의사에 반하여 피해사실이 공개되지 않도록 주의한다.
- 피해사실이 확인되고 난 후 이를 바로 공개하면, 피해학생이 당황하고 교사는 피해학생과 상담을 깊이 있게 하여 피해학생이 필요로 하는 사항을 파악하여 대처한다.

- 가해학생을 바로 불러서 야단치면, 가해학생은 교사에게 일렀다는 명목으로 피해학생을 더욱 심하게 괴롭히고 따돌리는 경우가 많다.
- 반 전체 앞에서 피해 및 가해학생의 이름을 지목하며 따돌림에 대해 훈계하면 피해 및 가해학생 '모두에게' 혹은 '모두가' 낙인이 찍혀 문제해결에 효과적이지 않다.

• 신고를 두려워하는 피해학생 돕기

- 심각한 피해일 경우, 피해학생을 설득하여 신고하도록 독려한다.
만약 따돌림 정도가 심한데 피해학생이 보복이 두려워 사안의 공개나 조치를 반대하면 아래의 이유 등을 예로 들어 피해학생을 설득한다.
(예) 피해를 당했을 때 아무 조치를 취하지 않으면 폭력은 점점 심해지고 지속된다.
- 따돌리는 학생은 자신이 폭력을 행사하는 줄 모르기 때문에 이를 알려주어야 가해행동이 멈춘다.
- 담임교사는 학교폭력 전담기구에 이를 알려 사안을 처리한다.

• 피해 및 가해학생 함께 만나지 않게 하기

- 피해 및 가해학생들을 강제로 한 자리에 불러 모아 화해시키거나 오해를 풀도록 하면 안 된다.
- 학생들끼리 얘기하라고 교사가 자리를 비우는 경우도 있는데 이는 적절치 않다. 따돌린 학생 다수와 따돌림당한 학생 1명이 한 공간에 있게 되면 피해학생은 더욱 심한 공포심과 위압감을 느끼게 된다.
피해 및 가해학생은 교사가 따로 불러 상담을 한다.

• 피해학생 조치

- 피해학생이 정신적 피해를 심하게 입어 학교에 나오지 못하는 경우, 집에서 휴식을 취하거나, 병원 또는 상담센터에서 상담을 받도록 안내한다.
- 학교에 출석하지 못하는 동안 담임교사는 학생의 학습 상황을 수시로 점검하여 학습능력이 뒤쳐지지 않도록 신경을 쓴다.

• 가해학생 조치

- 가해학생은 실제 자신이 무엇을 잘못했는지 모르는 경우가 많다. 그러므로 가해학생의 따돌림 행동이 명확한 학교폭력이라는 것을 인식시킨다.
- 담임교사나 상담교사가 수시로 가해학생을 만나 지속적으로 상담을 한다.

교육부(2024) 학교폭력 사안처리 가이드북

09

선생님께 억울하게 혼난 아이가 계속 마음에 걸려요.

학습 목표

1. 학생 지도과정에서 일어나는 오해를 예방할 수 있다.
2. 교사와 학생들 사이에서 일어나는 오해를 해결할 수 있다.

학습 내용

교사의 오해로 인해 상처받은 아이와의 관계 회복하기

오늘의 사연

학년 초에 동아리를 편성하고 점심시간이었어요. 우유 팩을 정리하고 있던 부반장 아이가 학년 부장 선생님께 불려가서 호되게 혼나고 있었어요. 부장 선생님이 복도에서 뛰면서 장난쳤다고 하는데 아이는 울면서 자기는 아니라고 하는 거예요. 부장 선생님은 거짓말한다고 더 야단치시고, 저희 반에 비슷한 옷을 입고 있던 개구쟁이 아이가 마음에 걸렸지만 부장 선생님이 지도하시는 데 제가 끼어들 수가 없었어요. 게다가 그 아이가 신청했던 동아리가 하필이면 그 선생님이 맡은 반이었어요. 그래도 착하고 성실했던 아이였는데 요즘 너무 풀이 죽어 보이네요. 어쩌면 좋을까요?

Q. 교사와 학생이 서로를 오해하는 경우에는 어떻게 해야 할까?

천경호

바쁜 업무 때문에 학생의 말과 행동을 이해하지 못하는 경우가 많아요.
학생들의 행동을 지적하기만 하고 그 이유를 살펴보지 못하는 것이죠. 감정에 치우쳐 말하기보다, 학생이 선생님의 입장을 이해할 수 있도록 설명해줘야 해요.
반대로 학생들이 먼저 이런 태도를 취한다면 선생님의 실수를 깨닫게 할 수도 있지요.

서영은

학생들에게 교사의 태도에 대한 불만을 이야기할 기회를 주면 학생들도 구체적으로 답하는 경우도 있어요. 학생들의 생각을 이성적으로 말할 수 있는 환경을 제공하고, 이를 통해 변화할 수 있도록 교사 스스로도 노력해야 해요.

왕건환

교사는 타이르며 지도한다고 생각하는데, 학생은 화내며 혼낸다고 생각할 수 있습니다. 교사 스스로 또는 학생들이나 타인을 통해 교사 자신의 상태를 종종 점검해야 합니다.

Q. 오해나 실수에 현명하게 대처하는 학생으로 지도하려면?

천경호

〈공개적으로 비판하기보다는 개별적으로 이유를 묻기〉문제 행동에 공개적인 지적을 계속 받으면 '나는 항상 잘못하는 사람이다.'라는 인식이 굳어집니다. 그래서 잘못이 드러나지 않도록 계속 거짓말을 하게 되죠

〈교사가 먼저 자신의 잘못을 인정하는 용기 보여주기〉사람은 누구나 실수를 하게 됩니다. 교사가 먼저 잘못을 인정한다면 이 경험이 오히려 학생들과 교사가 더 크게 성장하는 데 분명 큰 도움이 될 것입니다!

서영은

〈자기를 믿어주는 사람이 한 명이라도 있다는 인식 심어주기〉
문제행동을 하는 학생을 교사도 믿어 주지 않으면 아무도 믿어 주지 않는다고 느끼게 되고, 그래서 더 개선이 힘들어지게 되죠.

고민을 위한 조언

거짓말하는 것 같은 학생을 발견했을 때,
거짓말을 실토하게 하는 것이 교육인가, 믿어 주는 것이 교육인가.
- 왕건환 선생님의 경험담

초등학교 6학년 때, 교사나 사회에 대한 관점을 모두 바꿔버린 경험이었습니다. 비슷한 옷을 입고 있던 다른 학생이 했던 잘못을, 제가 뒤집어쓴 것이지요. 믿고 따르던 집단인 선생님들께, 억울하게 혼이 난 것이지요. 억울함을 말하니까 거짓말쟁이로 몰려서 더 많이 혼났습니다. 교사들에게 그전까지 억울한 일을 당하면 '내가 나쁜 아이다. 내가 잘못했다.'라고 느끼다가, 자신에 대한 그런 죄책감을 교사 집단 전체에 대한 증오로 바꿔버린 계기였습니다.

증오의 마음은 저를 오랫동안 힘들게 했습니다. 다른 좋은 선생님들이나 사범대학의 선배님들 덕분에 증오의 마음은 점차 가라앉았지만, 직업으로서 교사를 택하자 많은 내적 갈등이 있었습니다. 좋아하는 공부를 하며 살 수 있는 안정된 직장으로 선택한 것이지, 교사에 대한 사명감과 열정이 넘쳐서 선택한 것은 아니었으니까요. 그래도 상처 치유의 계기가 될 것이라는 기대는 있었습니다.

막상 교사가 되고 몇 년이 지나고 보니, 나 또한 그런 교사가 되어가고 있지는 않은지에 대한 자책과 반성이 밀려왔습니다. 천경호 선생님 또한 여러 매체에서 소개한 이야기를 듣고, 이런 경험이 저만의 것이 아니라는 걸 깨닫게 되어 연수 강사로 섭외하였습니다.

영어를 전혀 모르고 중학교에 갔다가 정말 열심히 공부해서 높은 성적을 받았는데, 교사는 부정행위로 여기고 많은 선생님들 앞에서 천경호 학생을 혼내서 깊은 좌절을 주었다는 이야기이지요. 이런 일을 겪을 때, 많은 사람들은 자신이 미워했던 행동을 어느새 닮아버립니다.

하지만 또 많은 사람들은 '자기가 상처받은 것처럼 우리 아이들에게 상처를 주고 싶지는 않다'는 마음가짐으로 살아갑니다. 교사119를 기획한 중요한 이유입니다.

담임으로서 첫 시간에 이런 말을 해줍니다. 거짓말하는 것 같은 학생이 생겼을 때도 마찬가지입니다. '너희가 하는 말은 일단 다 믿어 줄 테니까 거짓말하지 말아라.

무의식 중에 거짓말을 하더라도, 생각났을 때 실토하면 그것에 대해 혼내지 않을게. 사람은 누구나 거짓말할 수 있어. 그렇지만 거짓말하는 사람은 억울한 일을 겪었을 때 도와줄 수 없어.'

거짓말을 실토하도록 하는 건, 경찰이 범죄자를 조사할 때나 할 일입니다. 교사가 할 일은, 어떻게 하면 거짓말하며 살지 않게 할지, 거짓말이 왜 나쁜지를 가르치는 것입니다.

◆ 10 ◆

젊은 교사라고
이런 것까지 해야 하나요?

학습 목표

1. 직무 외 강요가 일어나는 양상을 설명할 수 있다.
2. 자율적인 교직 풍토를 조성할 수 있다.

학습 내용

직무 외 강요에서 벗어나기

오늘의 사연

올해 네 명이 우리 학교 신규로 왔는데 모두 여자예요.
그런데 우리 학교 어떤 부장님이 올해 초부터 지금까지
저희에게 축제 때 춤을 추라고 합니다.
주기적으로 그런 언급을 하고 작년 신규들도 연습해서
춤을 췄다고 합니다.
정말 춤을 추기 싫은데 어떻게 해야 할지요?
다른 선생님들도 다 암묵적으로 동의하는 것 같고 말리지는 않는 분위기예요

Q. 주위에 직무 외 일을 강요당하는 후배 선생님이 있다면?

천경호

학교는 학생을 교육하기 위한 기관이며 그 본질에 지장을 주는 활동은 지양해야 합니다. 강요의 부당함과 당하는 사람의 어려움에 대하여 공개적인 논의를 통한 해결이 필요합니다.부담이 가지 않는 선에서 함께할 순 있으나 참여를 강요하면 안 되겠지요. 무엇보다 평소에 동료의 삶에 관심을 갖고 대화를 나눌 수 있는 조직 풍토가 전제되어야 합니다.

왕건환

직무도 아닌 일을 억지로 할 필요는 없다고 지지해 주세요.
못하면 그럴 만한 사정이 있을 것이라 이해해줘야겠죠? 교직 문화는 학생들에게까지 전이된다는 것을 기억하세요!

서영은

일단, 교직 문화도 사회생활이기 때문에 '선배 선생님들께 잘 보여야 된다.'라는 그런 강박관념을 신규 교사들이 많이 가지고 있어요. 괜히 밉보였다가 혹시 부당한 이익, 불이익을 당하게 되지는 않을까 싶어서 굉장히 부담스러운 학교 현장이 되어 버린 것 같아요.

고민을 위한 조언

신규교사들의 고민을 들어보니 의외로 수업, 학생-학부모와의 관계 못지 않게 큰 것 있었습니다. 학교의 관행이나 동료-선배 교사와의 관계였지요. 학교뿐만 아니라 일반 회사원들 사이에서도 사내 정치나 직장 내 따돌림이 가장 큰 고충이라는 것을 알게 되었습니다.

어쩌면 임용시험 준비를 위해 배웠던 수업 방법이나 학생 상담 못지않게 중요하고 어려운 일이지요. 사회 초년생으로서의 신규교사뿐만 아니라 경력이 많은 교사들도 늘 느끼는 것이지만, 정작 자기 입장만 생각하고, 다른 사람들의 입장까지 헤아리기 참 어렵습니다. 그래서 거의 모든 종교에서의 황금률이, '상대방 입장에서 생각하라'인 것 같습니다.

초등에서는 배구망국론이 나올 정도로 심각한 폐해를 호소하는 일이 많았습니다. 정말 즐기면서 건강과 단합이라는 가치를 지킬 수 있다면 좋은 일이지만, 주객이 전도되어 교육활동에 방해가 된다면 지양해야겠지요. 저 또한 학교에서 사제 간 친선 축구 행사가 있었는데, 젊은 남교사가 적다 보니 부장 선생님 통해서 출전을 강요당한 적이 있습니다. 학생회장이 학생회 임원들에게 축제 때 춤공연 강요하자, 원하지 않는 학생은 하지 않아도 되도록 함께 지도했던 분이었지요. 그래서 '축구 경기 참여 강요랑 학생회 춤공연 강요와 어떤 차이가 있는지요?'라고 여쭙자 이후로는 묻지 않으셨습니다. 이후로 그런 관행도 학교에서 점차 사라지게 됐고요.

◆ 11

저에 대한 험담을 전해 들어서 속상합니다.

학습 목표

1. 타인을 험담하는 학생들의 특징을 설명할 수 있다.
2. 타인을 험담하는 학생들을 발달단계에 맞게 지도할 수 있다.

학습 내용

자신을 험담하는 학생을 올바르게 이끌기

오늘의 사연

남교사입니다. 갑자기 비 오는 날 퇴근하는데 비 맞고 있는 여학생 두 명이 있어서 제 우산을 씌워서 버스정류장까지 함께 가줬어요. 학생이 웃으면서 사양하는데, 걱정되어 정류장까지만 함께 가줬지요.문제는 며칠 후 저랑 친하던 다른 여학생이 저에게 와서 해준 말입니다."선생님, 그런 애들한테 친절하게 그러지 마세요. 급식 먹는데 'OOO이 나한테 우산 씌워 주더라? 지가 멋있는 줄 알아'라고 했어요." 그 말을 들으니 정이 다 떨어지더라고요. 앞으로 학생들 어려운 거 봐도 못 본 척 해야겠어요.

Q. 학생의 험담을 알게 된 상황에서 수치심이 앞선다면 어떻게 해야 할까?

천경호

내가 잘못해서, 나를 싫어해서 그런 게 아니라, 발달과정 상
당연히 이런 행동을 보이는 것이라는 이해가 필요해요. 그럼에도 불구하고
내가 교사로서 아이들을 어떻게 대해야 할지에 초점을 둬야 합니다.

서영은

교사의 지도방식에 개선을 줄 것이면 반성적으로 성찰해야겠지만,
그렇지 않은 일이라면 마음을 비우는 것도 필요해요.

왕건환

교사에게 마음의 여유가 없다면 반드시 해야 하는 부분만 하면 될 것입니다.
도움이 필요한 모든 학생들에게 과도한 친절을 베풀어야 한다는
의무감에서 벗어나세요!

Q. 교사와 학생, 불신의 악순환을 끊으려면?

천경호

청소년기 자아중심성의 특징: 상상적 청중, 즉, 자신이 다른 사람들에게 많은 관심과 주목을 받고 있다고 여깁니다. 남들이 신경 쓰지 않는 일인데도, 자기 방어 목적으로 타인에게 미리 부정적 태도를 보일 수도 있습니다. 진심이 담긴 격려에 사람은 반드시 움직이게 되죠. 분노가 쌓인 학생을 오히려 내 인생에서 가장 중요한 학생으로 만들겠다는 도전이에요! 피그말리온 효과를 신뢰하고 자기 삶으로 실험해야 합니다. 타인의 평가나 타인과의 비교를 기준으로 생각하지 말고, 질문을 통해 자신의 발전을 스스로 판단하고 인식할 수 있는 기회를 줘야 합니다.

고민을 위한 조언

생활기록부에 대한 성찰과 자성예언(피그말리온 효과)

학생생활기록부에서 아마 선생님들이 가장 어려움을 겪고 계신 부분이 "행동특성 및 종합의견" 아닐까 싶다. 일종의 종합평가인 셈이다. 그런데 "이러한 평가가 과연 필요한가"라는 의문이 드는 것도 사실이다. 행동특성은 성격에 따르는 경우가 많다. 그런데 성격이란 옳고 그름이 없다. 다를 뿐이다. 그런데 교사가 행동특성을 "골라서" 기술하게 되다 보면 바람직한 행동특성이나 그 반대의 경우를 생각하게 되지 않을까? ADHD 학생 학부모가 아이가 초등학교 1학년 때 생활기록부에 "명랑, 쾌활하나 주의 산만함," 2학년 때는 "명랑 쾌활하나 수업시간에 주의집중을 요함"이라고 적힌 걸 보고 아연실색했다는 우스개가 있다. 문제는 "명랑, 쾌활, 주의 산만"이란 서술이 사실을 말하는 것이 아니라 의견을 말하는 것이라는 데 있다. 의견이란 것은 매우 주관적일 수밖에 없다. 외향적인 성격으로 활발한 수업을 기대하는 교사에게 앞의 학생은 "매우 적극적이고 참여와 소통, 협력을 잘하는 학생"일 수도 있는 것이다. 이런 선생님에게 내성적인 학생은 "수업시간에 적극성을 요함,"이라는 평가를 받게 될 것이다.

그래도 현실이 이런 항목을 중시하여 폐기하기 어렵다면 어떻게 하면 객관적인 평가가 가능한가이다. 최고의 평가는 사실만을 자세히 기술하는 일이다. 가령 위의 학생이 "발표수업 시간에 항상 발표를 하고, 불편한 일이 있을 때 정확히 자신의 의견을 밝힐 수 있으며 교내 축구대회 때 포워드의 포지션에서 주장을 맡아 학급 팀이 준우승을 하는 데 크게 기여함."이라고 썼다고 하자. 위 서술도 읽는 이의 성격에 따라 달리 해석될 여지가 전혀 없는 것은 아니다. 내성적인 평가자라면 "항상 발표를 해? 나대는 성격이군!" 이라고 생각할 여지가 있기 때문이다. 학생생활기록부의 이러한 서술이 입시사정자료로써 활용되는 것은 그래서 더욱 두려운 일이다.

혹자는 그렇게 자세하게 쓰면 입학사정자료로써 변별력을 잃는다고 말하기도 한다. 그것은 입시경쟁교육을 비판하면서 그 프레임에 갇혀 있는 것이다. 학생생활기록부는 "학생생활을 있는 그대로 기록해 주는 것" 그 이상도 그 이하도 아니다. 가급적 의미 있는 많은 행동을 그때 그때 기록하려고 하는 노력은 그래서 필요하다.

그리고 그 사실을 본인에게 통보해주면 담임교사로부터 자신의 바람직한 변화가 인지되었음을 깨닫게 되어 보람이 있다. 있는 그대로 평가하는 적절한 방법은 과연 있을까? 우선 교사에게 아이들을 관찰하거나 상담할 시간이 절대 부족하고 앞으로도 이 점은 크게 개선될 여지가 없어 보인다. 교사 연수에 가서 의견을 여쭈면 80 퍼센드 이상의 교사들이 해가 갈수록 여유가 없어진다고 말하고 있기 때문이다. 그렇다면 한 학생을 가장 잘 관찰하는 사람은 누구인가? 본인과 학급 친구일 것이다. 그래서 필자는 본인평가와 동료평가 툴을 개발해 실시해왔다. 본인평가란 바람직한 행동덕목 예시를 주고 본인에 해당하는 부분을 고르고 혹은 추가하여 완성된 서술형으로 쓰는 것이다. 90 퍼센트의 아이들은 자신을 가장 잘 기술하여 놀랐다. 10 퍼센트 가량의 아이들은 자신의 현재 모습이 아니라 앞으로 그렇게 되고 싶은 모습을 기술하기도 한다. 자존감이 약하기 때문에 현재의 자신의 모습을 인정하기 어려워하는 모양새다. 망설여졌지만 이 아이들의 표현을 그대로 입력해 주었다. 자성예언이라는 것이 있다. 자성예언이란 자신이 이루려는 것을 말로 만들어 마음속에 되새기면 그대로 이루어진다는 말이다.

출처 : https://cafe.naver.com/ket21/9474

Tip!

주의!

⋮

다. 학교생활기록부의 서술형 항목은 교사가 직접 관찰·평가한 내용을 근거로 입력하며, 학교교육계획에 따라 실시한 교육활동 중 교사 지도하에 학생이 직접 작성한 자료*는 활용할 수 있다.

* '학교교육계획에 따라 실시한 교육활동 중 교사 지도하에 학생이 직접 작성한 자료'로 학생부 기재 시 활용 가능한 자료는 아래 사례로 한정함.
① 동료평가서, ② 자기평가서, ③ 수업산출물(수행평가 결과물 포함),
④ 소감문, ⑤ 독후감

- 사용자는 학생부 내 서술형 항목 입력을 위해 학생·학부모 등에게 상기 ①~⑤의 자료에 해당하지 않는 일체의 자료를 요구하거나 제공받아서는 안 됨.

라. 학생평가 및 평가결과에 근거한 학교생활기록부 기재는 교사의 고유권한으로 학생이나 학부모 등으로부터 학칙 및 관리지침에 반하는 내용을 전달 받아 작성하는 경우 부정청탁에 해당할 수 있다(권익위 청탁금지해석과-2201, '18.11.19.).

※ 학교생활기록부에 허위사실을 기재할 경우
「교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙」을 엄격하게 적용함.
※ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」
- 제5조(부정청탁의 금지) ① 누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 직무를 수행하는 공직자 등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 부정청탁을 해서는 아니 된다.
10. 각급 학교의 입학·성적·수행평가·논문심사·학위수여 등의 업무에 관하여 법령을 위반하여 처리·조작하도록 하는 행위

2024학년도 학교생활기록부 기재요령 PART Ⅲ
학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령 제477호) 해설 및 기재요령
제4조(처리요령) (29쪽)

Tip!

속임약 효과(placebo, 效果)

플라세보를 썼을 때 환자가 진짜 약으로 믿어 좋은 반응이 나타나는 일.

낙인 효과(烙印效果)

과거의 좋지 않은 경력이 현재의 인물 평가에 미치는 부정적인 영향.
또는 한번 나쁜 사람으로 낙인이 찍히면 의식적 · 무의식적으로
그렇게 행동하는 현상.

후광 효과(後光效果)

어떤 대상을 평가할 때에, 그 대상의 어느 한 측면의
특질이 다른 특질들까지도 영향을 미치는 일. 인물을 평가할 때 그 사람의 외모에서 좋은 인상을 받았을 경우 그 사람의 지능이나 성격 등도 좋게 평가하는 일 따위이다. ≒광배 효과 · 헤일로 효과.

자기중심성

내 관점으로만 생각하고 타인의 입장에서 생각해 보지 못함.

상상적 청중

청소년기 인지구조의 변화인 추상적 사고의 출현 때문에 생겨난 타인에 대한 지각의 왜곡현상이다. 이는 청소년이 실제적이거나 가상적인 상황에서 자신에 대해 다른 사람이 어떤 반응을 할 것인지를 예측해 보려는 경향을 말한다. 즉, 항상 누군가가 자신을 지켜 보고 있으며 관심을 가지고 있다고
믿는 경향을 뜻한다. 청소년은 '상상적 청중'을 만들어 내고 자신에 대한 타인의 반응을 예측하려고 노력한다. 다른 사람이 자신을 관심의 초점으로
생각하기 때문에 그들은 청중이고, 실제 상황에서는 자신이 관심의 초점이 아니라는 의미에서 상상적이라는 것이다. 이러한 상상적 청중은 청소년에게 자신의 관점과 타인의 관점 간의 차이를 구분하지 못하게 하여 타인이 자신과 다른 관점을 가질 수 있다는 것을 이해할 수 없게 한다.

12

몇 명을 야단치니 다른 학생들도 수업 활동에 비협조적입니다.

학습 목표

1. 학생들이 수업 참여를 거부하는 이유를 설명할 수 있다.
2. 학생들의 내적 동기를 높여 수업에 참여시키는 방법을 적용할 수 있다.

학습 내용

수업 활동에 효과적으로 참여시키기

오늘의 사연

학생 두세 명을 수업 중에 혼내고 벌점을 주었는데 학생들이 저보다는 그 학생들 편에 서서 점점 대화도 안 되고 수업도 안 되고 있습니다. 게다가 매시간 수업 활동을 하고 있는데 그냥 주입식으로 설명만 해달라고 요구했어요. 어떻게 해야 할까요?

Q. 이 학생들에게는 어떤 문제가 있었을까?

천경호

학생들의 수업 참여 동기를 이끌지 못하는 상황이네요. 교사가 있을 때에만 학생들이 교사가 제시한 권장행동을 하게 됩니다.

서영은

교사가 기대하지 않은 학생들의 수업 변수에 당황하는 경우가 많아요. 지도안에서 예상한 학생의 반응이 나오지 않았다고, 수업에 차질이 생겼다고 생각하지 마세요.

왕건환

자신이 설계한 대로 수업이 진행되지 않는 것에 대한 불안을 느끼는 경우가 있습니다.

교사가 수업을 위해 했던 노력이 학생들에게 거부당했다고 수치심을 느낄 수 있는 것이죠.

Q. 열심히 준비한 수업을 학생들이 따르지 않을 때는 어떻게 해야 할까?

천경호

상벌로 수업 동기를 높이려고 하지 말고 내적 동기를 높여야 합니다. 교과를 배워야 하는 이유를 알려줘야 하는 것이죠.

서영은

학습 목표에 따라 어떤 수업 방법을 쓸지 아이들에게 의견을 물어보는 과정을 통해 학생들의 자율성을 충족시켜 줄 수도 있어요!

왕건환

선생님의 새로운 시도와 도전을 지지하는 학생들도 많을 것이며, 선생님도 내적으로 성장 중임을 잊지 마세요.

Q. 수업 시간과 관계없는 행동을 하는 학생을 어떻게 대처해야 할까?

천경호

학생들이 관심을 보이는 흥미 영역의 내용을 교과로 끌어오는 것이 교사의 능력이라고 생각해요. 교육과정 재구성 및 주제통합 수업을 통해 학생의 관심을 높이고 참여시켜 보세요!

서영은

학생들의 집중력이 낮은 것을 당연하게 여기고, 학생들이 집중할 수 있는 소재를 활용하여 수업 구성을 해보면 어떨까요?

왕건환

학생들에게 딴짓을 한다고 지적하는 것보다 그런 행동과 수업을 연결시켜 동기를 높여주는 고민이 필요해 보입니다. 관계없어 보이는 것 사이에 관계를 지으면 창의성이 높아지거든요!

고민을 위한 조언

교사가 수업 활동을 진행하려 할 때, 한꺼번에 많고 복잡한 절차를 알려주기도 합니다. 이때 학생들마다 작업 기억의 수준이 다르기 때문에 교사의 지시를 다 기억하지 못하고 부분부분만 기억할 수 있지요. 경험한 것을 수 초 동안만 머릿속에 받아들이고 저장하고 인출하는 정신 기능을 작업기억(作業記憶)이라 합니다.

아무리 학생이 교사의 말에 집중했다고 해도, 작업기억에 넘치는 정보는 학생이 제대로 소화할 수 없습니다. 이럴 때 교사는, 학생이 제대로 듣지 않았다고 여기며 학생을 나무랄 수 있어요. 그러면 학생은 학업에 의욕을 잃고, 교사에게 그냥 설명이나 해달라는 태도를 보이기도 합니다. 수업에 참여할 수 있고, 이해할 수 있는 학생으로 만들려면 학생들의 불안 수준을 낮춰줘야 합니다. 그러기 위해서는 학생이 교사로부터 수용 받는다는 느낌을 주는 것이 중요하지요. 학생 작은 실수를 하거나, 주제와 어긋난 이야기를 하더라도 학생 자신이 교사로부터 수용 받고 있다는 신호를 주는 것이 대단히 중요하다는 거죠. 따라서 학생이 뭔가 주의를 끄는 이야기를 하면 그것을 나무라지 않고, 수업과 관련 있는 것 같다면서 수업과 관련성을 생각해보게 하는 것 같은 방식이 효과적입니다.

◆ 13 ◆

과잉 행동하는 학생을 지도하다가 폭행당했어요.

학습 목표

1. 공격적 과잉 행동의 원인을 설명할 수 있다.
2. 친절하면서 단호하게 학생을 지도할 수 있다.

학습 내용

공격적으로 과잉 행동하는 학생 지도하기

오늘의 사연

수업 중에 소리 지르고 돌아다니고 뛰고.
친절하되 단호한 교사가 되라고 배워서 처음에는 친절하게
규칙을 설명했지만 갈수록 수업방해가 더 심해졌어요.
단호하게 지도하니까 제 팔을 깨물고,
주먹으로 때리고 머리카락도 잡아당겼네요.
제가 어떻게 해야 할까요?

Q. 교사의 단호한 원칙과 기준을 어떻게 설명할 수 있을까요?

천경호

저의 경우엔 두 가지 원칙이 있어요. 첫째, '스스로 노력하는 사람이 되자.'학생의 잠재력을 알기 위해서는 학생들이 매시간 수업에 최선을 다해 참여해야 합니다. 그렇기에 수업에 열심히 참여하지 않는 것은 자신을 포기하는 것이고, 그런 학생을 방치하는 것은 교사의 역할을 포기하는 것이라고 생각해요. 따라서 수업 참여를 독려하고 잠재력을 발휘하도록 유도해야 합니다.

둘째, '대화와 타협을 통해 타인과의 갈등을 해결하자'학교를 다니는 근본적인 이유는, 갈등을 대화와 타협을 통해 해결하는 방법을 배우는 것이기 때문입니다.

Q. 단호함으로 지도하기 위해 무엇이 필요한가요?

천경호

학급 규칙이 많으면 학생들이 기억하지 못합니다.
교사가 일관적 태도로 원칙에 의해 지도하고 있음을 인식시켜야 해요.
그래야 교사가 없을 때에도 스스로 동일한 기준으로 생활할 수 있게 됩니다.

서영은

학생들이 수용 가능한 범위에서 규칙과 기준을 설명하고 간결하게 정리하여 실천할 수 있게 도와줘야 합니다. 교사의 행동이 학생들을 위한 것이라는 친절한 설명도 필요해요!

왕건환

교사가 논리적으로 설명한다고 생각해도, 스트레스 상태라면 그 스트레스가 학생에게 전이됩니다. 교사부터 심리적으로 안정된 상태를 유지해야 합니다.

고민을 위한 조언

심리적인 지지와 응원이 필요해요.첫 번째는 마음의 짐을 덜 수 있는 든든한 동료가 필요해요. 솔직하게 대화할 수 있는 동료를 찾고 관계를 이어가며 소통하는 것이 도움이 됩니다.

두 번째는 전문적인 심료치료도 있습니다. 각 교육청마다 주관하고 있는 심리 지원 프로그램이나 지원 센터가 있는데요, 이를 이용하는 것도 방법이 될 수 있어요. 교사는 완벽한 존재가 아니며 누구나 이런 일을 겪을 수 있습니다!

Tip!

ADHD 학생을 위한 18가지 간단한 학교 전략
- 교사와 학부모를 위한 유용한 기술

주의력 결핍 / 과잉 행동 장애(일반적으로 ADHD라고 함)는 어린 시절에 발생하며 주의력, 충동 조절 및 과잉 행동 문제가 특징입니다. NIMH(National Institute of Mental Health)에 따르면 ADHD는 13세에서 18세 사이의 미국 어린이의 약 9%가 문제이며, 소년은 소녀보다 4배 더 위험합니다. ADHD를 가진 어린이의 교사라면 학생들이 배우는 데 도움이 되는 18가지 간단한 전략 목록입니다.

1. 교실 규칙은 명확하고 간결하며 학생과 정기적으로 검토해야 합니다. 학생이 규칙, 기대 또는 기타 지침을 반복하여 이해하도록 하는 것이 도움이 됩니다. 이 규칙은 교실에 눈에 잘 띄도록 게시해야 합니다.
2. ADHD를 가진 학생들은 쉽게 주의가 산만해지기 때문에 학생을 교사 가까이에 앉힙니다. 문, 창문, 또는 연필깎이와 같은 것으로 산만해지지 않도록 하십시오.
3. 학생에게 행동에 대한 즉각적인 피드백이나 결과를 수시로 제공하십시오.

4. 잘 하고 있는 학생을 파악하고 즉시 칭찬해주세요.
   사소하고 방해가 되지 않는 부정적인 행동은 못 본 척 하십시오.

5. 처벌하기 전에 보상과 인센티브를 사용하여 학생에게 동기를 부여하고 학교 분위기를 긍정적인 분위기로 유지하십시오. 학생이 지루하지 않도록 보상을 자주 변경하십시오.

6. 학생이 자주 움직이도록 신체 휴식의 기회를 허용해 주십시오.
   (학습 준비물을 나눠 주거 나 수합하거나 교무실이나 학교 건물의 다른 곳으로 심부름을 하거나 칠판을 지우고 음수대에서 물을 마실 수 있도록 합니다).

7. 실습실에서 어느 정도의 불안을 허용하십시오. 학생이 작업을 계속하는 데 도움이 되 경우, 의자에 앉지 않고 책상 앞에 서서 하는 것도 허용합니다.

8. 수업 규칙이 적힌 시간표를 학생 책상에 테이프로 붙입니다. 하루 동안 여러 번 학생과 함께 일정을 검토하여 일정을 따라가고 각 활동의 전환에 대해 준비시키십시오.

9. 주의 산만, 과도한 소음, 산만 자극, 혼란 등을 제한하십시오. (ADHD를 가진 일부 어린이의 경우 "백색 소음" 또는 부드러운 배경 음악을 듣는 경우, 집중에 도움이 될 수 있습니다).

10. 학생의 총 학습량을 줄입니다. 학습을 더 작은 섹션으로 나누십시오.

11. 간결하게 1단계 또는 2 단계로 지시를 하십시오.
    너무 많은 정보로 과부하가 걸리지 않도록 하십시오.

12. 대화하는 동안 학생의 어깨, 손 또는 팔에 손을 대면 말에 집중할 수 있습니다.

13. 학생이 작은 "쿠시 볼" 또는 바보 퍼티(신축성 장난감) 또는 조작할 수 있는 무언가를 잡을 수 있게 하십시오. 이 작은 자극은 종종 ADHD 아동의 집중력을 유지하는 데 도움이 됩니다.

14. 학교에서 허용하는 경우, 일부 학생들은 껌을 씹어 에너지를 방출하고 집중력을 유지하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.

15. ADHD 학생(전체 학생도)의 정신이 맑고 덜 피곤한 아침 시간에 가장 어려운 과목을 배치하십시오.

16. 부정적인 행동의 결과로 휴식시간을 금지시키지 마십시오.
    (ADHD 어린이는 쉬는 시간동안 발생하는 신체 움직임의 이점을 얻으며 일반적으로 이 운동 후에 더 잘 집중할 수 있습니다).

17. 타이머, 녹음된 시간 신호 또는 구두 신호를 사용하여 학생이 활동에 남은 시간을 표시 하십시오.

18. 학생을 "학생 친구"와 짝을 지어주십시오. 친절하고 성숙한 교실 동료는 학생이 집중이 흐트러졌을 때 알림을 주거나 초점을 다시 맞출 수 있도록 도와줍니다. ADHD를 통해 학생들을 효과적으로 교육하기 위한 전략이 교실에서 더 정기적으로 적용되면 ADHD를 가진 학생뿐만 아니라 전체 학습 환경에 도움이 됩니다.

출처: https://cafe.naver.com/ket21/14133

Tip!

초중등교육법

제20조의2(학교의 장 및 교원의 학생생활지도)

③ 학교의 장과 교원은 교육활동 중 학생의 행위가 학생 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한 경우에는 학생의 행위에 대하여 방어 및 보호를 위한 제지를 할 수 있다. 이 경우 방어 및 보호를 위한 제지의 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 〈신설 2025. 4. 1.〉

④ 제3항에 따른 방어 및 보호를 위한 제지는 위험성의 제거 또는 긴급 상황 종료 시까지 필요한 최소한도에서 사용되어야 하며, 이 경우 학교의 장과 교원은 교직원에게 도움을 요청할 수 있다. 〈신설 2025. 4. 1.〉

⑤ 교원은 제3항에 따른 방어 및 보호를 위한 제지가 있는 경우 학교의 장에게 지체 없이 보고하여야 하며, 학교의 장은 그 사실을 보호자에게 신속히 알려야 한다. 〈신설 2025. 4. 1.〉

● **학생이 법령과 학칙에 위반되는 문제행동을 하거나 자신 또는 타인의 안전을 위협하는 등의 상황에서 구두 제지 및 물리적 제지를 할 수 있음**

※ 물리적 제지는 길을 가로막는 행위처럼 소극적 수준의 행위, 학생의 신체 일부를 붙잡는 행위와 같이 적극적인 행위가 포함되며, 대표적으로 자해, 학교폭력, 안전사고, 교육활동 침해, 특수교육대상자의 문제행동 등 긴급 한 상황에서 인명 보호를 위해 학생에 대한 물리적 제지를 실시할 수 있음

- 교육활동 중 구두 제지는 교사의 전문적 판단에 의해 이루어질 수 있으며 별도의 학교장 보고, 보호자에게 알려야 할 의무는 없음
- 교육활동 중 물리적 제지가 있는 경우 학교의 장에게 즉시 지체 없이 보고해야 하며, 학교의 장은 그 사실을 신속하게 보호자에게 알려야 함

※ '물리적 제지'와 '체벌'은 엄연히 다른 것으로, 체벌은 여전히 엄격히 금지됨. 물리적 제지는 긴급한 상황에서 학교 구성원의 위해를 감소하기 위함이므로, 과거 훈육을 위해 일상적인 상황에서 실시되었던 체벌과 무관함

[제지의 요건]

- 법령과 학칙에 따른 금지된 행동을 하는 학생을 발견한 경우
- 자신 또는 타인의 생명·신체에 위해를 끼치거나 재산에 중대한 손해를 끼칠 우려가 있는 긴급한* 경우

  * 긴급한 상황은 대상 학생이 피해를 끼친 정도나 끼칠 가능성, 흉기나 위험한 물건 소지 및 사용 여부, 기타 현장 상황 등을 고려하여 현장에 있는 교원의 판단에 의하여 결정할 수 있음

<제지 상황 예시>

- 복도 및 계단 난간 등 위험한 장소에 올라가거나 뛰는 경우
- 도구 등을 활용하여 자해를 하는 경우
- 공구(실습실), 화학물품(과학실 등), 흉기 등 위험한 물건을 소지하고 휘두르는 경우
- 인화성 물질과 화기를 이용한 사고가 예상되는 경우
- 마약성 물질 등 위험한 물질을 흡입하는 경우
- 타인에게 정서적·신체적 폭력을 가할 것으로 예상되거나 가하는 경우 등

지도요령

- 구두 제지를 할 경우 감정적이거나 모욕적인 언어를 사용하지 않아야 함
- 구두 제지 시에는 문제 행동에 대해서만 짧고 명료하게 실시하여야 함

※ 제지 시 호루라기, 전자 호루라기 등을 활용할 수 있음

- 당장 피해가 발생하지 않았더라도, 피해를 끼칠 우려가 있다고 판단될 경우에도 선제적으로 제지할 수 있음
- 물리적 제지를 하기 전에 먼저 주위 다른 학생을 정확히 지정하여 교장, 교감, 주변 교실의 교사들을 불러오도록 지시할 수 있음
- 심각한 폭행 및 위협 행위가 발생한 경우 112, 119에 우선적으로 신고할 수 있음
- 물리적으로 신체를 제지할 경우에는 학생의 부상위험을 최소화하는 방식으로 하되, 상황을 고려하여 합리적인 수준으로 사용하여야 함
- 위급한 상황시 교사는 주위 학생이나 교사에게 휴대전화로 동영상 촬영 또는 녹음을 하도록 하여 추후 증빙자료 로 활용할 수 있음

※ 녹화, 녹음한 자료가 다른 곳에 유포되지 않도록 주의 필요

「교원의 학생생활지도에 관한 고시(2023)」 해설서 62쪽

14

정신질환, 장애 학생을 어떻게 대해야 할까요?

학습 목표

1. 정신질환이나 장애에 대한 바람직한 태도를 설명할 수 있다.
2. 정신질환이나 장애를 가진 학생을 지도하는 방법에 대해 말할 수 있다.

학습 내용

정신질환, 장애 학생 지도하기

오늘의 사연

저희 반에 귀신이 보인다고 하는 아이가 있어요.
주위 아이들이 자꾸 자기를 욕한다고 복수하겠다고
험한 말을 해요. 그런데 반 아이들에게 물어보니까
그런 말 한 아이는 없다는 거예요.
제 생각에는 이 아이가 환청을 듣는 것 같은데,
제가 어떻게 해야 할지 모르겠어요.

Q. 정신질환을 가진 학생들은 어떻게 이해해야 할까?

천경호

정신 지체, 정서 장애는 내가 자주 접하지 못한, 나와는 다른 행동패턴을 가진 사람일 뿐입니다. 학생과 교사에게 이해하려는 태도가 필요합니다. 또한 장애를 가진 학생들도 더 잘하고 싶은 욕구가 있습니다. 주위에서 도움을 주는 학생들은 사람에 대한 이해의 폭을 넓히게 되며, 그 과정에서 훨씬 더 성장할 수 있지요.

왕건환

장애로 인해 남들만큼 잘하지 못하는 영역이 있다면, 남들보다 더 뛰어나게 잘할 수 있는 영역도 있을 수 있어요. 이 점을 꼭 기억하세요!

Q. 장애나 정신질환을 가진 학생들을 지도할 때 유의해야 할 점은?

천경호

학부모가 학생의 장애를 자기 책임으로 자책하지 않도록 세심한 배려가 필요합니다. 학부모는 학업성취도를 우선시할 수 있으나, 학업보다는 원만한 사회관계 경험을 쌓는 것이 더 중요하다는 점도 설득해야 합니다.

서영은

약물 치료의 부작용도 알아야 하며, 특수 교사와의 협력이 필요해요.
학생을 지도하면서 학부모님에게도 마음의 상처가 생기지 않도록 배려하는 세심함이 필요합니다.

고민을 위한 조언

초등 저학년에서는 특수학급에서 수업을 받을 수 있는 학생들을 발견하고 학부모에게 적절한 정보를 제공하고 안내하는 일이 종종 생길 수 있습니다.

상급 학년으로 올라가서도, 정신적 어려움으로 인해 치료적 개입이 필요한 학생들을 만날 수 있습니다.

최근 조현병 환자들이 강력범죄를 일으켜 주목을 받았습니다. 유전적 요인과 관련이 있지만 그것만으로 발생하지는 않으며, 사회적, 정서적 요인에 의해 증상이 심해지거나 호전될 수 있습니다. 학생 시기에 증상이 발견된다면 조기에 개입하여 치료하면 효과적입니다.

단지 이상한 아이 취급하고 멀리하거나 엄격하게 훈육하려다가는 적절한 치료 시기를 놓쳐서 더 큰 어려움에 처할 수 있습니다. 이상 징후가 보이면 위클래스 전문상담 교사 등과 상의하여 적절한 치료가 개입될 수 있도록 해야 합니다.

Tip!

● 학교의 장 및 교원의 생활지도만으로 학생의 인성 및 대인관계 문제를 해결하는 데 한계가 있는 사항은 관계기관 인계 또는 외부 전문가의 도움을 받을 수 있도록 하는 것이 바람직함

- 시도교육청 및 교육지원청은 학생의 인성 및 대인관계 문제해결 지원을 위한 지역사회의 자원(관계기관 및 전문가 인력풀)을 적극적으로 발굴하여 학교에 안내하고, 이와 관련한 예산 편성이 이루어질 수 있도록 지원하여야 함

참고

● **Q&A**

Q. 학교의 장 및 교원의 생활지도만으로 학생의 인성 및 대인관계 문제를 해결하는 데 한계가 있는 사항 이란 구체적으로 어떤 것인가요?

A. 학생의 인성 및 대인관계 문제로 발생한 절도, 도박, 폭력행위와 같은 범법 행위, 반사회성 성격장애와 품행장애 등 정신병리적 문제가 있다고 의심되는 경우를 예시로 들 수 있습니다. 범법 행위에 대해서는 수사기관 등에 연계하고, 정신병리적 문제가 의심되는 경우에는 전문가의 검사·상담·치료를 보호자에게 권고하여 적절한 치료를 받도록 하는 것이 필요합니다.

교원의 학생생활지도에 관한 고시 해설서,
2023.10.01. 교육부·이화여자대학교 학교폭력예방연구소, P.45.

◆ 15

선배 교사들과 소통이 잘 안 됩니다. 어떻게 도움을 받아야 하나요?

학습 목표

1. 동료교사와 효과적으로 소통하는 방법을 설명할 수 있다.
2. 동료교사와 효과적으로 소통할 수 있다.

학습 내용

동료 교사와 소통하기

오늘의 사연

선배 교사들과 소통이 잘 안 됩니다. 여러분들은 어떠신가요?
선배들 대하기도 어렵고 아이들과 문제가 생겨도
깊이 고민을 나누기 어렵고….
다들 바쁘셔서 대화를 나누고 싶어도 쉽지가 않아요.

Q. 학교에서의 집단지성 소통 사례가 있다면?

천경호

〈학부모와 교사가 함께 하는 공부 모임〉
교육과 관련된 책을 읽고 인상 깊은 구절을 소개하며 소개한 이유나 관련 경험을 나누는 모임이 있습니다.

교사와 학부모의 입장을 서로 이해하면서 결국 학생들에 대한 이해가 높아지고 효과적이고 효율적인 지도가 가능해졌죠.

서영은

교사 혼자 해결하기 어려운 일은 위원회 등을 통한 해결도 효과적이에요.
다른 교사들에게 부담 주는 것이 아닌, 집단에 의한 합리적인 의사결정이 가능해집니다!

왕건환

〈지도가 어려운 반에서의 수업 공개〉
특정 반의 지도에 어려움을 느끼는 교사들끼리 수업을 공개하기로 합의했었습니다. 수업 공개를 원치 않는 교사가 있으면 해당 수업에는 참관하지 않았죠. 이를 통해 교사의 수업 방식이나 학생들의 특성을 관찰하며 결과를 공유했고 학생 개인들의 새로운 면을 알게 되고 이를 통해 수업의 집중도가 많이 높아졌습니다.

고민을 위한 조언

후배 교사의 입장에서는 선배 교사가 너무 바빠 보여 쉽게 말을 건네지 못하는 경우도 있고 선배 교사의 입장에서는 후배 교사들이 아무것도 모른다는 것 자체를 모르고 있는 경우가 섞여 있는 것 같습니다.

깊은 이야기를 나누려면 평소에 자주 대화를 하는 경험이 필요해요.

하지만 때로는 선배들이 베푸는 호의의 방식이 후배들에게는 부담으로 다가오기도 합니다. 하지만 교육 현장은 많은 교육 주체가 함께 힘을 모아야 하는 공간이기 때문에, 선배 교사와 후배 교사 모두 조금 더 서로를 포용하려는 노력이 필요합니다. 내가 좋아하는 방법이 아니더라도 나를 위하는 방법이라면 조금 더 융통성 있게 받아들이고 '나'의 고민을 먼저 나누고 상대방에게 의견을 물어보세요!

Tip!

교원학습공동체란?

학교 공동체의 행복한 성장을 위하여 공동의 가치와 비전을 가지고 함께 연구·실천·나눔을 하면서 전문성을 신장시켜 나가는 교원들의 자발적·협력적 학습공동체입니다.
교원학습공동체는 전문적 학습공동체(Professional Learning Community, PLC)를 교육청에서 정책적으로 사용하는 용어입니다. '교원' 속에 전문적이라는 말을 함축하고 있다고 볼 수 있습니다.

전문적 학습공동체는 세 단어의 조합입니다. 즉 전문적이란 학생들이 학습을 잘할 수 있도록 교사들이 교육과정을 이해하고 수업을 잘할 수 있는 전문성을 뜻합니다. 학습이란 전문가들이 지식과 기술을 증진시키는 활동이며, 공동체는 공통의 목적을 수행하기 위해 동료들과 상호작용을 하는 모임을 뜻합니다.

교원학습공동체의 목적

교원학습공동체는 교원들이 자발적으로 참여하여 동료들과 함께 학습하고 실천하면서 전문적이고 행복하게 성장하는 것을 목적으로 합니다. 다음은 교원학습공동체가 활발하게 운영되고 있을 때를 상상해 본 모습입니다.

첫째, 참여하는 교원들이 공동으로 연구하고 함께 실천하여 교육과정, 수업·평가, 생활교육을 개선함으로써 학생이 전인적으로 성장할 수 있도록 도와줍니다. 교원학습공동체는 학생의 교육과 관련성이 높은 영역에 집중함으로써 모든 학생의 고른 성장을 위해 기여합니다.

둘째, 교원들이 함께 전문성을 신장하고 학습(연구)의 결과를 잘 축적하여 교사로서 자긍심을 높여 행복한 교원으로 성장합니다. 교원학습공동체는 일회성 혹은 단기적인 활동이 아니라 지속적인 활동이며,
이 과정에서 교원들이 성장함으로써 전문적 교원으로서 정체성을 갖고 교직에 대한 만족도가 높아집니다.

셋째, 동료들과 자율적이고 협력적인 활동을 통해 동료성을 확대하여 민주적으로 소통하는 학교 문화를 실현합니다. 교원학습공동체는

교직 문화에 들어서 있는 개인주의, 보수주의, 현실주의, 형식주의, 업무 중심 문화를 타파하여 학생의 학습(배움) 중심, 교육과정 중심, 소통과 협력, 진정한 교육 중심의 학교를 만드는데 기여합니다.

넷째, 개방과 공유를 통해 함께 성장하는 교육공동체(교원, 학생, 학부모, 지역사회)를 만들어 갑니다. 교원학습공동체의 학습과 실천과정은 학생의 학습, 학부모들의 활동, 지역사회 운동에도 전이되어 학습하는 조직으로서 자기유사성을 갖게 됩니다.

교원학습공동체의 종류

학교 안 교원학습공동체는 학교 안의 교원들이 학년(군), (범)교과, 주제 등을 중심으로 전문적 학습공동체를 구성하여 운영하기 때문에 함께 학습과 실천도 하지만 종종 학교 및 학년의 현안도 처리할 수 있습니다. 그리고 학습한 내용 중 학교 전체의 변화가 필요한 것은 교원 회의 등을 통해 바꿀 수 있도록 제안합니다.

학교 간 교원학습공동체는 여러 학교 교원들이 모여서 학습하는 모임입니다. 학교의 소식을 공유하거나 주제를 중심으로 깊이 탐구하기도 합니다. 때로는 교육청 정책에 대한 모니터링을 하며, 정책을 제안하기도 하는 등 학교 내 교원학습공동체보다 더 큰 활동 범위를 갖습니다.

학교 밖 교원학습공동체는 통상 학교 간 교원학습공동체 범주에 넣기도 하지만 교원이 아닌 주민이나 시민들도 함께 참여하는 모임으로 마을연계학습공동체 등을 비롯하여 다양한 형태가 있을 수 있습니다. 이 교원학습공동체의 예산 지원은 혁신교육지구 사업에서 받을 수 있으며, 때로는 자체 회비로 운영하기도 합니다. 다양한 형태의 학교 밖 교원학습공동체는 지역사회, 마을 공동체, 학부모 사업, 혁신교육, 협동조합 등을 특정한 주제로 각자가 참여하고 있는 공동체의 발전을 꾀하고 있습니다.

• 16

SNS 대화방에 욕설이 난무하고 실제 폭력으로 이어져요.

학습 목표

1. 사이버 폭력의 양상을 설명할 수 있다.
2. 사이버 폭력 사안의 예방과 해결방안을 설명할 수 있다.

학습 내용

사이버 폭력 예방 및 해결하기

오늘의 사연

우리 반의 몇몇 아이들이 주도하여 제가 속해 있는 대화방 외에 자기들끼리만 있는 단톡을 만들었습니다. 그런데 그 단톡에서 자꾸 문제가 생깁니다. 지난 주에도 반에서 싸움 일어나 진상을 확인해 보니 그 전날 단톡에서 말다툼이 실제 싸움으로 이어진 것이었습니다.
반 아이들 전체를 대상으로 조사를 해보았더니, 남학생 몇 명이 욕설이나 부모님의 욕, 성적인 말을 스스럼없이 해서 기분이 나빴다거나 말다툼이 일어나거나 하는 경우가 많았습니다.

Q. 사이버 폭력을 어떻게 예방할 수 있을까요?

김민재

자신의 감정을 표현하는 것이 누군가에게 상처가 될 수도 있다는 것을 알려줘야 합니다. 예를 들어 이성교제 후 헤어졌을 때 'OO가 없어졌으면 좋겠다.' 등 본인의 마음을 그냥 표현했다고 생각한 것이 누군가에게 심각한 상처가 될 수 있다는 것을 충분히 지도해야 합니다.

이은주

생각을 평화적으로 표현하는 방법을 익혀야 합니다. 이미 많은 자료가 개발되어 있으므로 교실 상황에 맞게 변형하여 활용하는 것도 좋은 방법이 되겠네요!

〈돌봄치유교실 사회적 기술 학습지 목록〉https://cafe.naver.com/ket21/13415

〈학교폭력 예방 어울림 프로그램〉http://stopbullying.kedi.re.kr

〈도란도란 학교폭력 예방 홈페이지〉http://www.edunet.net

Q. 사이버 폭력이 발생하면 어떻게 대처해야 하나요?

김민재

증거가 명백히 남기 때문에 무마할 수 없음을 강조합니다. 화해가 잘 안 되거나 심각한 사안일 때 학교폭력 사안 처리 절차에 따라 정식 처리하면 추가 사안이 줄어들 수 있습니다.

이은주

저의 경우, 사실 확인 후 사이버 폭력을 저지른 이유를 묻고, 재발 방지를 위한 약속을 하고, 모임은 교사가 보는 앞에서 전원이 단체' 채팅방을 탈퇴하도록 지도하고 확인했습니다!

아무리 예방 교육해도 사안은 발생할 수 있으므로 교사가 자책하지 않았으면 좋겠네요. 피해 회복과 재발 방지 교육을 명확히 하고, 사안이 심각하거나 피해학생 측이 원하면 학교폭력 사안 처리 절차에 따라야 합니다.

고민을 위한 조언

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률(약칭: 정보통신망법)

□ **제44조의7(불법정보의 유통금지 등)** ① 누구든지 정보통신망을 통하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보를 유통하여서는 아니 된다. 〈개정 2011. 9. 15., 2016. 3. 22., 2018. 6. 12.〉

1. 음란한 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 배포·판매·임대하거나 공공연하게 전시하는 내용의 정보

2. 사람을 비방할 목적으로 공공연하게 사실이나 거짓의 사실을 드러내어 타인의 명예를 훼손하는 내용의 정보

3. 공포심이나 불안감을 유발하는 부호·문언·음향·화상 또는 영상을 반복적으로 상대방에게 도달하도록 하는 내용의 정보

4. 정당한 사유 없이 정보통신시스템, 데이터 또는 프로그램 등을 훼손·멸실·변경·위조하거나 그 운용을 방해하는 내용의 정보

- **인권사이버 수사대 등을 통해 수사 및 형사처벌의 대상이 되며,**
  학생 → 학생 : 학교폭력
  학생/학부모 → 교원 : 교육활동 침해 대상이 될 수 있음.

Tip!

사이버 폭력

속칭 사이버모욕, 사이버명예훼손, 사이버성희롱, 사이버스토킹, 사이버음란물 유통, 대화명 테러, 인증놀이, 게임 강요 등 정보통신기기를 이용하여 괴롭히는 행위

1. **특정인에 대해 모욕적 언사나 욕설 등을 인터넷 게시판, 채팅, 카페 등에 올리는 행위. 특정인에 대한 저격 글이 그 한 형태임**
2. **특정인에 대한 허위 글이나 개인의 사생활에 관한 사실을 인터넷, SNS 등을 통해 불특정 다수에 공개하는 행위**
3. **성적 수치심을 주거나, 위협하는 내용, 조롱하는 글, 그림, 동영상 등을 정보통신망을 통해 유포하는 행위**
4. **공포심이나 불안감을 유발하는 문자, 음향, 영상 등을 휴대폰 등 정보통신망을 통해 반복적으로 보내는 행위**

사이버폭력 피해 징후

1. 불안한 기색으로 정보통신기기를 자주 확인하고 민감하게 반응한다.
2. 단체 채팅방에서 집단에게 혼자만 반복적으로 심리적 공격을 당한다.
3. 용돈을 많이 요구하거나 온라인 기기의 사용요금이 지나치게 많이 나온다.
4. 부모가 자신의 정보통신기기를 만지거나 보는 것을 극도로 싫어하고 민감하게 반응한다.
5. 온라인에 접속한 후, 문자메시지나 메신저를 본 후에 당황하거나 정서적으로 괴로워 보인다.
6. 사이버상에서 이름보다는 비하성 별명이나 욕으로 호칭되거나 야유나 험담이 많이 올라온다.
7. SNS의 상태 글귀나 사진 분위기가 갑자기 우울하거나 부정적으로 바뀐다.
8. 컴퓨터 혹은 정보통신기기를 사용하는 시간이 지나치게 많다.
9. 잘 모르는 사람들이 자녀의 이야기나 소문을 알고 있다.
10. 자녀가 SNS계정을 탈퇴하거나 아이디가 없다.

출처 : 푸른나무재단

교원의 생활지도고시 해설(2023)에 따르면, '반성문'이라는 용어 대신 '(행동) 성찰문'을 쓰도록 하고 있습니다.

Q. 반성문을 쓰도록 하는 것은 인권위 권고를 위반하는 사항인데, 훈계 시 학생들에게 성찰하는 글을 쓰도록 할 수 있나요?

A. 학생에게 강제로 잘못을 시인하게 하는 반성문과는 달리 성찰하는 글쓰기는 자신의 행동과 타인의 기분을 돌아보기 위한 시간과 기회를 갖도록 하는 것입니다. 따라서 학생을 훈계할 때에는 훈계 사유와 관련된 성찰하는 글을 쓰도록 할 수 있습니다.

※ (반성문과 성찰문 차이) 반성문은 어떤 행위에 대한 외부적 판단에 근거하여 학생에게 그 판단을 인정하고 맞추도록 하는 성격이 강한 반면, 성찰문은 학생 내면의 생각이나 감정을 깊이 있게 생각하여 돌아보도록 함으로써 자신의 행동에 대한 개선점을 찾도록 도와주는 것이라 할 수 있음.

생활고시 해설서 81쪽, 성찰하는 글쓰기 행동성찰문

◆ 17 ◆

학생이나 교사가 폭행당하는 장면을 목격한 긴급한 상황에서 어떻게 해야 할까요?

학습 목표

1. 폭행 현장에서의 대처 요령을 설명할 수 있다.
2. 폭행 사안의 처리 방법을 말할 수 있다.

학습 내용

긴급한 폭행 사안 대처하기

오늘의 사연

한 학생이 몹시 흥분하여 어떤 학생은 구타하고 주변에 몇몇 다른 학생들은 구경 중인 긴급한 현장에 있다면 어떻게 대응해야 할까요?

1. 다른 학생에게 말리라고 지시한다.
2. 내가 중간에 끼어서 말린다.
3. 구타를 멈출 때까지 때리지 말라고 소리치고, 112에 신고하여 경찰이 출동할 때까지 현장을 지킨다.

Q. 폭행 현장을 교사가 목격한다면?

이은주

초등의 경우 교사의 개입으로 싸움을 말리는 경우가 많아요. 상황에 따라 싸우는 아이 양 손을 잡고 3, 2, 1 세어 진정시킨 후 어떤 상황이었는지, 무엇 때문에 속상했는지 등을 물어보며 해결방안을 찾을 수 있습니다. 간혹 손목을 잡으면 교사를 발로 차거나 욕설을 할 경우, 교사에게 위협을 가하고 있는 상황을 인식시킨 후 사과하게 하며 진정시킬 수도 있어요.

왕건환

교육활동 보호를 위한 제도적 장치들이 점점 확산하는 중입니다.
그러니 만약 싸움을 말리다가 교사가 다치면 심리치료와 공무상 재해로 인한 보상을 받아야 합니다.

Q. 폭행 사안에 대처하는 교사가 알아야 할 유의사항은?

김민재

민원의 빌미가 될 만한 실수를 저지르지 않도록 주의해야 해요.
폭력이 빈번하게 발생하면 호루라기를 상시 휴대하여 위급할 때 사용할 수도 있습니다.

이은주

평소에 회복 탄력성을 높이는 활동들로 학폭 예방과 학폭으로 인한 마음의 상처를 풀어주는 것도 중요해요. NEIS 행동특성 및 종합의견 관련 누가 기록하면, 민원 대처를 위한 증거로 활용 가능합니다!

왕건환

나를 힘들게 하는 아이'는 '분노 조절에 어려움이 있는 아이'로 생각을 전환하면 마음이 좀더 가벼워져요. 폭행 사건으로 부상자가 생기면 안전공제회 등으로 신속히 연락하여 자문을 구해야 합니다.

고민을 위한 조언

사연에서 제시된 보기 중 교사가 가장 안전한 방법은 '3. 구타를 멈출 때까지 때리지 말라고 소리치고, 112에 신고하여 경찰이 출동할 때까지 현장을 지킨다.'이지만 교사에 대한 책임 회피에 대한 책임과 비난을 피하기 어렵습니다. 대부분의 선생님들께서는 보통 '2. 내가 중간에 끼어서 말린다.'를 선택하실 것 같은데요. 고학년으로 갈수록 교사가 중간에서 말리는 것은 쉽지 않습니다. 잘못하면 말리던 교사가 폭행을 당할 수도 있어요. 이 경우에는 교원치유지원센터에서 도움을 받을 수도 있습니다. 하나 추천해드리는 방법으로 아주 큰 소리가 나는 호루라기를 가지고 다니다가, 지금과 같은 긴급 상황에서 사용하면 큰 소리로 주위가 분산되면서 집중력이 흐트러지고 이때 개입해 말리는 방법도 사용할 수 있어요.

Tip!

학교폭력 발생 시 즉시 조치 (필요 시 긴급조치 포함)

- 필요 시 피해 및 가해 학생 즉시 격리. 가해 학생이 눈빛·표정 등으로 피해 학생에게 영향력 행사 못하도록 조치
- 관련학생 안전조치 (피해학생-보건실 응급처치·119신고·병의원 진료 등, 가해학생-격리·심리적 안정 등)
- 피해학생 및 신고·고발한 학생이 가해학생으로부터 보복행위를 당하지 않도록 조치
- 피해학생의 신체적·정신적 피해를 치유하기 위한 조치 우선 실시
- 성폭력인 경우 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따라 반드시 수사기관에 신고하고, 성폭력 전문상담기관및 병원을 지정하여 정신적·신체적 피해 치유
- 사안처리 초기에 긴급한 필요가 있는 경우, 법률 제16조 제1항 및 제17조 제4항에 따라 긴급 조치 실시 가능

유형별 초기대응 요령(예시)

● 주요 대상별 초기 대응 요령

• 피해학생 조치

- 피해를 당한 학생의 마음을 안정시키고(심호흡, 안정을 유도하는 말 등) 신변안전이 급선무다.
- 가벼운 상처는 학교 보건실에서 1차적으로 치료하고, 상처 정도가 심해 학교 보건실에서 치료할 수 없을 때는, 2차적으로 병원으로 신속히 이송한다.
- 탈골, 기도 막힘, 기타 위급상황이라고 판단된 경우 자리에서 움직이지 않고 119에 도움을 청한다.

• 가해학생 조치

- 상황을 종료시키고 피해학생과 분리한 후, 가해학생을 진정시킨다.
- 피해학생의 상태가 위중하거나 외상이 심한 경우, 가해학생 역시 충격을 받아 예측하지 못하는 돌발행동에 주의를 기울이며 대화를 시도한다.
- 질책이나 지나친 맞장구는 삼가고 중립적으로 가해학생의 입장을 청취한다.

→ 가해학생과 대화가 진행된 경우
가치 판단 없이 가해학생의 입장을 간단히 요약하고, 이후 조사과정에도 협조할 수 있도록 안내한다.

→ 가해학생이 대화를 원치 않는 경우
가해학생의 마음을 존중하고, 이후 조사에는 협조할 수 있도록 안내한다.

• 보호자 조치

- 보호자에게 신속히 연락하고 해당 시점에서 파악된 사안의 내용을 침착하게 전달한다.
- 보호자의 학교 방문이 필요하거나 가능한 경우, 자녀와 만날 장소, 시간을 협의한다.
- 학교 측의 대응 계획을 정확히 안내하고 이후 조사관의 사안조사 과정에 협조를 부탁한다.
- 학생이 귀가했을 때, 심리적 안정을 취할 수 있도록 당부한다.

• 목격학생·주변학생 조치

- 현장 접근 통제 후 목격학생/주변학생의 충격 수준을 파악한다.
  (심하게 불안해하거나 우는 학생이 있는지 조용히 파악)
- 현장에서 폭력에 직·간접적으로 노출되어 힘들어 하는 경우 지도 교사가 있는 안전한 공간에서 휴식, 진정할 수 있도록 안내한다.
- 상황을 정리하여 전달하고, 사안이 잘 처리될 수 있도록 이에 대한 언급을 자제할 것을 당부한다. 특히, 사안에 관련된 학생들에 대한 낙인을 찍어 따돌리는 일이 없도록 주의시킨다.
- 학생들이 동요하거나 의구심을 갖는지 등을 모니터링하고, 필요한 경우 학교의 사안처리 과정을 안내하여 불안 요소를 해소한다.

● 신체폭력

• 교직원의 신속한 응급조치

- 응급상황 발생 시 역할을 분담하여 신속하게 조치한다.
- 사안을 가장 먼저 인지한 교직원은 신속히 학교폭력 전담기구 소속교사에게 이를 알린다.
- 피해학생의 위급상황을 발견한 교직원은 보건교사에게 이를 알리거나 119에 연락하여 도움을 청한다.
- 보건교사 역할 : 119 등 응급의료센터에 연락하여 지시대로 응급조치를 취하며, 관리자와 해당 교사에게 이를 알린다.

- 현장자료 유지 및 보관 : 현장에 있던 모든 증거자료는 섞거나 없애지 말아야 한다. 관련 자료들은 추후 법적, 의료적 분쟁이 있을 시 중요한 근거 자료가 될 수 있으므로 학교에서 응급조치한 내용은 빠짐없이 기록한다.

• 담임교사 또는 교직원

- 보호자 연락 : 피해학생 상태 및 병원 안내
- 병원 이송 시 동승
- 사안조사에 협조

• **학교폭력 전담기구**

- 교감 : 상황 파악, 지시
- 책임교사 : 상황 지시, 주위 학생 안정 및 질서유지 지도, 진행상황 육하원칙에 따라 기록
- 보건교사 : 응급조치, 병원 이송 시 동승, 차량 내에서 요원의 응급처치 도움, 병원에서 피해학생 상태 설명
- 전문상담교사 : 피해학생의 심리적 안정지원 또는 가해학생 대상 초기 상담

• **학교장 등 관리자**

- 전반적인 상황 파악 및 총괄
- 원인 분석 및 재발 방지 주력

● **언어폭력**

- 언어폭력은 상대방의 명예를 훼손하는 구체적인 말을 하거나 인터넷, SNS, 문자메시지 등으로 퍼뜨리는 행위이므로 증거를 확보해 놓는다.

• **교직원의 신속한 응급조치**

- 응급상황 발생 시 역할을 분담하여 신속하게 조치한다.
- 사안을 가장 먼저 인지한 교직원은 신속히 학교폭력 전담기구 소속교사에게 이를 알린다.

• **피해학생 조치**

- 핸드폰 문자로 욕설이나 협박성 문자가 오면 어떠한 응답도 하지 않도록 한다.
- 인터넷 상에서 게시판이나 안티카페 등에서 공개적인 비방 및 욕설의 내용은 그 자체로 저장해두도록 한다.
- 보호자에게 알리고 전문상담교사·전문상담사에게 상담을 받도록 권한다.

• **가해학생 조치**

- 언어폭력을 했는지 사실여부와 이유 등을 확인한다.
- 장난으로 한 욕설이라도 피해학생이 고통받을 수 있음을 인식시킨다.

학교폭력 사안처리 가이드북(2024). 27쪽-28쪽

• 18

학년 초 어수선한 틈에 도난사건이 발생했어요.

학습 목표

1. 도난사건 시 대응 절차를 설명할 수 있다.
2. 도난사건에 효과적으로 대처할 수 있다.

학습 내용

도난사건 대응하기

오늘의 사연

엽자리 선생님께서 작년에도 학교에
도난 사고가 꽤 있었다고 알려 주시네요.
우리 반 아이들 집에 바로 보내지 말고 남겨서
단단히 주의 주라고 조언하시는데요.
사실 CCTV를 못 봐서 범인이 꼭 우리 반에 있다는 확신은 없거든요?
그런데 다른 선생님들이 제가 사건을 인지하고도
대처하지 않는다고 생각하실까 걱정됩니다.

Q. 우리 반에 도난사건이 발생하면?

김민재

김민재교사가 할 일은 교육이지, 수사와 범인 찾기가 아닙니다.
무고한 의심이 발생하지 않도록 지도해주세요. 지속해서 교육하면 도난이 점차 줄어들게 됩니다.

이은주

범인이라도 우선은 부인하고 억울하다고 주장하기 쉬워요.
도난을 저지른 학생에게는 스스로 본인의 잘못을 판단할 수 있도록 지도해야 합니다.
위기의 순간을 배움의 기회로 만드는 것이 교사의 역할이니까요!

왕건환

죄책감과 부정적 자아 개념에 빠지지 않고, 바른 습관을 형성하도록 지도해야 합니다. 이 때 '혼나는 기술'로 자신이 반성하고 있음을 올바로 표현할 수 있도록 지도할 수도 있겠네요!

Q. 도난사건 발생 시 주의해야 할 사항은?

이은주

실수로 물건을 가져갔다면 돌려놓고 사과하도록 지도해야 해요. 가정에서 도벽이 있는 학생은 학부모와 소통하며 지도 방법을 모색하고, 죄책감을 심어주기보다는 바른 습관과 사고를 형성할 수 있도록 지도해주세요.

왕건환

조사 과정의 어려움은 장학사, 교육청 변호사 등에 자문을 요청할 수 있어요.

엄격한 지도와 범인 찾기는 언어폭력, 정서 학대로 오해 받을 수 있음을 명심하세요.

범인을 찾지 못해도 계속 사건을 일으키면 언젠가는 잡힐 것이므로, 교사는 교육적 입장을 유지해야겠습니다!

고민을 위한 조언

사실 도난은 예방이 가장 효과적인 방법입니다. 아래 방법과 같은 노력을 보여주신다면 다른 선생님들에 대한 시선도, 혹시 발생할지도 모르는 문제도 예방할 수 있습니다!

첫째, 소지품 실명제

교실에서 도난 사고가 일어나는데 훔쳐 간 애가 끝까지 자기 물건이라고 우기는 경우가 많아 난감할 경우가 있는데, 자기 물건에 이름을 써두게 되면 낭패를 당하는 경우는 없게 된다. 책의 경우 굵은 유성매직으로 책 모서리에 이름을 쓰도록 한다. 학년 초에 매직 여러 개를 가지고 조회 때 들어가 다 쓰도록 지도한다. "주인을 찾지 못해 버려지는 책이 의외로 많다. 잃어버리고 나서 다른 사람은 도둑으로 만들지 말자."

둘째, 3월에는 다른 반 출입금지

3월 한 달은 다른 반 학생이 우리 반에 쉬는 시간이나 점심시간에 들어올 경우 학급 전원이 주의하도록 권유한다. 교실 앞뒤 유리창에 아래 문구를 붙인다.

> **학급 사정에 의해 무기한 다른 반 학생 출입을 금합니다.**
> **용건이 있으면 입구에서 친구를 불러 주세요. 불편을 드려 죄송합니다.**
> **담임 000**

이거 효과 상당히 크다. 다른 반 애들이 들어와서 적어도 큰 소리로 분위기를 휘젓지는 못한다.

셋째, 담임 보관제

도난 방지를 위해서 "맡겨, 맡겨 모든 걸 다 맡겨! 맡긴 금품에 대한 모든 책임은 담임이 진다. 하지만 맡기지 않은 물건을 잃어버릴 경우 담임에게 와서 "말도 하지마!" 유감이지만 잃어버린 물건 되찾아본 일이 없다는 경험도 알려준다. 휴대폰, mp3 player 등을 가져오는 것을 구태여 말리지는 않으나 단 한 가지 조건이 있다. "잃어버려도 담임에게 절대 신고하지 말 것!" 실제로 저는 맡기지 않은 물건을 잃어버렸다고 와서 찾아 주었으면 하고 말하면 "참 안 되었구나! (속으로는 쌤통이다)"라고 어깨를 으쓱하고 돌려보낸다. 특히 3월 초 아이들이 서로 얼굴을 잘 모를 때가 위험하다. 조회 때마다 액수가 큰 돈(학원비 등)은 선생님에게 맡기도록 한다. 처음에는 맡기라고 해도 잘 안 맡긴다. 새 선생님에 대한 부담도 있을 것이다. 그럴 때는 "오늘은 뭐 맡길 거 없어?"라고 편하게 해 주는 것이 포인트다. 4월쯤 되면 알아서 갖고 나와 맡긴다.

넷째, 우리반 수호천사 경호팀장!

1인 1역 경호팀장이 특별실 이동 시 문단속을 철저히 하도록 한다. 교실 문을 열어 둔 채 나가는 일이 없도록 한다. 담임의 사전 허락 없이, 다른 친구가 교실에 남지 않도록 한다. 학급 내 분실물 있으면 책임진다. 체육시간을 포함하여 이동수업 시간에 [잃어버리면 서글퍼질 모든 물건]을 다용도 주머니(학급비로 문방구에서 구입한다)에 "퐁당퐁당" 넣도록 하고 경호팀장은 이것을 모아 교무실의 선생님 책상 등 약속된 공간에 보관해 두었다가 시간이 끝나면 나누어 주도록 한다.

출처 : 도난 (분실) 사고 예방 및 처리법: 욱하는 성질 죽이기
https://cafe.naver.com/ket21/828

Tip!

경호팀장의 수기

제가 맡은 1인1역 역할은 '경호팀장'입니다.
많은 아이들이 그랬던 것처럼 저 또한 처음 1인 1역을 정할 때 선생님께서 선착순이라고 하셨기 때문에 제일 편하고 쉬운 것을 하려고 제일 먼저 선택했던 게 출석부 담당이었습니다. 왜냐하면 선생님께서 선생님
서명 확인하는 것이 출석부 담당이 하는 일이라고 하셨기 때문입니다.

그런데 확정된 표를 보니 출석부 담당이 경호팀장으로 바뀌어져 있었습니다. 경호팀장은 출석부 담당, 이동수업 때 귀중품 보관, 이동수업 및 방과 후 에어컨, 히터 끄기 담당 환기 담당, 뒷문 잠그기 담당을 합쳐놓은 것이었는데 이 모든 걸 제가 해야 한다고 하니 깜짝 놀라고 당황스러웠던 게 사실입니다. 그러나 그것은 쉽고 편한 일만 하려고 했던 이기적인 저의 모습을 반성할 수 있게 해준 좋은 계기가 되었습니다.

반성은 곧 열심히 하고자 하는 의지와 다짐이 되어 이 일을 더욱 열심히 하게 만들어 주었습니다. 주로 제가 하는 일은 출석부 담당인데 이동수업 하러 갈 때 마지막으로 문 잠그고 나가고, 와서 제일 먼저 와서 교실 문을 열어 놓는 것입니다. 학기 초에는 반 친구들이랑 친해져야 한다는 조바심이 있었는데 1인 1역이 그것을 방해 한다고 생각했습니다.

다른 애들은 다 같이 나가는데 혼자 마지막까지 애들 다 기다렸다가 허겁지겁 문 잠그고 뛰어나가고 제일 먼저 뛰어와야만 했기 때문입니다. 그렇기 때문에 보이지 않는 스트레스도 있었고 이 역할에 불만도 생길 수밖에 없었습니다.

그러나 시간이 가고 같이 기다려 주는 애들도 생기면서 자연스럽게 마지막으로 나가는 시간이 지루하게 느껴지지 않게 되었습니다.

그리고 아이들이 다 나가는 동안 기다리는 시간에 혹시나 준비물을 빠트린 것이 없나 다시 한번 둘러보게 되고 생각하게 되는 좋은 점도 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다.

또한 이동수업이 끝난 후 제일 먼저 뛰어와서 앞문과 뒷문을 열어 놓았을 때 반 친구들을 밖에서 오랫동안 기다리지 않게 했다는 뿌듯함과 만족감이 제 자신을 즐겁게 해주었으며 책임감을 갖게 해주었습니다. 모든 일은 마음먹기 나름인 것 같습니다. 하기 싫다 하기 싫다 했을 땐 정말 하기 싫었는데 마음을 고쳐먹고 보니 보다 많은 일을 기분 좋게 해낼 수 있게 되었습니다.

솔직히 이 역할이 힘 하나 안 들고 너무 재밌고 즐겁기만 하다면 그것은 거짓말일 것입니다. 그러나 '경호팀장'이라는 저의 역할은 조금 어렵긴 하지만 저에게 많이 부족했던 책임감을 갖게 해주었고 남을 생각하고 배려하는 방법을 몸소 느끼게 해주었습니다. 앞으로도 2학년 2학기가 다 끝날 때까지 힘차게 뛰어다니겠습니다!

그리고 교실 앞뒷문에 아래처럼 붙입니다.

반의 귀중품 보관 규칙

1. 잃어버려도 아깝지 않은 물건만 소지
2. 귀중품은 아침에 담임에게 맡긴다.
3. 맡기지 않은 금품은 자기 책임

*교실 안에 cctv가 없고 지문 채취 관행이 없는 우리나라 학교에서는 분실물 되찾기가 불가능에 가까워요.

19

장난이 심해져서 폭력으로 번져요.

학습 목표

1. 장난이 폭력으로 번지는 양상을 설명할 수 있다.
2. 학생이 스스로 감정을 조절하도록 지도할 수 있다.

학습 내용

장난에서 비롯된 폭력 사안 예방하기

오늘의 사연

학생들끼리 다툴 때 교사가 어느 정도 개입을 하는 것이
맞는 건지 판단하기 어려울 때가 많습니다.
예를 들어 저희 반 아이에게 '다른 반 친구가 자꾸 와서
우리 반 친구를 놀리면서 치고 도망가요'라는
이야기를 들었을 때 담임교사로서 어떻게 대처해야 할까요?

Q. 심한 장난과 그에 대한 처리 사례는?

김민재

교실에 못 들어오게 하기, 밀기 같은 장난이 심해져 큰 상해를 입기도 합니다. 고의적 파손에 대한 배상은 행정실에, 학생 치료비는 안전공제회에 문의하여 처리하였습니다.

이은주

별명을 부르며 놀리다가 큰 싸움으로 번진 경우가 있었어요.

가해학생이 '자기는 장난인데 상대 학생이 너무 민감하게 반응한다'고 불평하기에, 입장을 바꿔 생각해보도록 지도했어요.

왕건환

때리고 도망가는 장난을 많이 치는데 상대가 즐거워하지 않으면 폭력이 됩니다. 가해학생 대부분은 정말 장난이라고 생각하더군요.

폭력에 대한 개념 교육과 분노 조절 훈련을 통해 해결했습니다.

Q. 학생들끼리 스스로 문제를 해결하도록 하는 방법은?

왕건환

저는 아래 방법들을 이용하고 있어요.
교사나 교실 상황에 따라 변형해서 사용해보세요!

[행감바]
'상대의 행동 – 나의 감정 – 나의 바람'

예: 네가 날 때리고 도망가서 – 기분이 나빴어.
– 앞으로 그러지 않았으면 좋겠어.

[인사해약]
'인정 – 사과 – 해결하기 – 약속하기'

예: 내가 너를 때리고 도망가서 – 정말 미안해.
– 내가 어떻게 해야 네 마음이 풀릴까?
– 앞으로는 그런 장난을 치지 않을게

고민을 위한 조언

학교는 교육기관으로서 학생에게 일어나는 많은 문제를 1차적으로 교육적으로 해결하기 위해 노력해야 하며, 문제의 정도가 심해서 생활교육으로 해결하기 어려울 때는 사법적인 절차를 따라야 합니다. 모든 문제를 교육적인 방법으로 해결하는 것이 어려운 것처럼 모든 문제를 사법적으로 해결하려는 것도 어렵죠. 문제의 종류와 정도를 보다 정확하게 확인하여 가장 잘 해결할 수 있는 방법을 선택해 적용해야 합니다.

무엇보다 학생이 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 키우는 것이 매우 중요합니다. 이를 위해서 먼저 교사의 문제 해결 능력을 키워야 해요. 교사가 학생에게 해결 방법을 가르치는 것과 함께 교사가 적절한 방법으로 문제를 해결해 내는 것이 중요해요. 모든 문제를 처벌할 것이 아니라, 작은 문제일 때부터 적절하게 풀어가면서 함께 성장해 나가며, 큰 문제일 경우 전문적인 기구에 의해 더욱 적절한 도움을 받을 수 있도록 해야 합니다.

Tip!

학생문제 해결절차

학생이 문제를 해결하는 절차 1단계 <감정 조절하기>는 문제가 생기면 먼저 감정 조절법을 사용하여 학생 스스로 감정을 조절한다.

2단계 <평화 대화법>은 문제가 되는 친구에게 자신의 감정 상태와 바람을 평화적으로 이야기하게 하고, 사과할 것은 사과하도록 한다.

그러고도 해결되지 않는 문제는 3단계 <수호천사>로 넘어가 친구들이 도와주거나 4단계 <도움 요청하기>로 학교에서는 선생님에게, 집에서는 부모님에게 도와달라고 한다.

5단계 <학급 평화회의>는 학급에서 회의를 통해 함께 해결하는 과정이다.

6단계는 부모님, 선생님과 함께 상담을 통해 해결하는 과정이다.

여기까지는 학급과 가정에서 생활교육을 통해 해결하는 과정이다. 많은 문제들이 이 과정에서 풀리고 교육적으로 다뤄짐으로써 학생은 더욱 성장하게 될 것이다. 하지만 이런 과정을 거치고도 해결되지 않는 문제는 7단계에서 학교문제 전담기구를 통해 해결을 요청할 수 있다. 또한 학교 밖에서 문제를 겪거나 목격했다면 117에 신고하여 경찰에 도움을 요청할 수 있다.

학교폭력 문제를 예방하고 해결하는 가장 좋은 방법은 학생이 스스로 해결 능력을 갖는 것이다. 이를 위해서 다음과 같은 문제 해결 기술을 가르친다.

1단계 감정 조절하기

하 호흡법, 확장 시야, 감정자유기법(EFT)과 같은 방법들을 사용하여 분노와 슬픔, 적개심 같은 부정적 감정에 휩싸이지 않고 스스로 조절할 수 있도록 한다.

2단계 평화 대화법

내가 화났다 하더라도 상대를 비난하거나 화내면서 말하는 것이 아니라 평화적으로 상대의 행동과 자신의 감정과 바람을 이야기하는 방법이다.
이때 사과하는 방법과 함께 상대가 받아 주지 않을 때 사용하는 방법들을 배워서 활용하도록 한다.

3단계 수호천사

친구들이 다투고 있을 때 도와주거나, 자신이 다투고 있을 때, 친구들에게 도와달라고 하는 것이다. 학급에 도와주는 친구들이 있다면 문제가 훨씬 적게 일어나며, 더 이상 커지지 않고 잘 해결될 가능성이 높아진다.

4단계 도움 요청

1~3단계에서 학생이 스스로 해결하려 했으나 해결되지 않을 때 4단계 교사, 5단계 학급회의, 6단계 부모, 7단계 학교 전담기구 그리고 특수한 경우에는 경찰의 도움을 받을 수 있다. 이때 중요한 것은 먼저 스스로 해결하기 위해 1~3단계의 방법을 사용해보고 선생님, 부모님, 학급회의를 통해 해결할 것을 권한다.

만약 이런 방법으로도 해결되지 않거나 너무 심한 문제라면 7단계 <학교 전담기구 (가칭)>에 도움을 청할 수 있다. 학교 밖에서 일어난 심한 문제의 경우 경찰에게 도움을 청할 수 있다.

출처 : 『학교폭력으로부터 학교를 구하라』(왕건환 외, 2018), 『학급운영시스템』 (정유진, 2015)

- **학교폭력 예방 및 대응, 학생 간의 갈등 조정 및 관계 개선을 위한 생활지도 가능**
  - 학교폭력 예방 및 대응에 대한 생활지도는 학교폭력 예방을 위하여 학생의 부적절한 행위 및 태도 등을 지도 하는 것, 학생들이 학교폭력에 바르게 대응하도록 지도하는 것, 학교폭력 사안 발생 시 사건을 파악하는 등의 지도 행위를 포함함
  - 학교의 장과 교원은 학생 간의 갈등 상황이 학교폭력에 해당하지 않거나, 학교폭력이라 하더라도 경미하다고 판단되는 경우 학생 간의 갈등 조정 및 관계 개선을 위한 생활지도를 할 수 있음

지도요령

- **학생 간의 갈등이 학교폭력으로 신고·접수된 이후에는 반드시 「학교폭력예방법」에 따른 처리를 하고, 경미한 경우에만 갈등 조정 및 관계 개선 지도를 할 수 있음**
  - 경미한 경우란 「학교폭력예방법」 제13조의2에서 규정한 학교의 장의 자체해결 요건을 충족하는 경우를 말함

<「학교폭력예방법」 제13조의2(학교의 장의 자체해결)>

▶ ① 제13조제2항제4호 및 제5호에도 불구하고 피해학생 및 그 보호자가 심의위원회의 개최를 원하지 아니하는 다음 각 호에 모두 해당하는 경미한 학교폭력의 경우 학교의 장은 학교폭력사건을 자체적으로 해결할 수 있다. 이 경우 학교의 장은 지체 없이 이를 심의위원회에 보고하여야 한다.

1. 2주 이상의 신체적 · 정신적 치료가 필요한 진단서를 발급받지 않은 경우
2. 재산상 피해가 없거나 즉각 복구된 경우
3. 학교폭력이 지속적이지 않은 경우
4. 학교폭력에 대한 신고, 진술, 자료제공 등에 대한 보복행위가 아닌 경우

출처 : 교원의 학생생활지도에 관한 고시 해설서, 2023.10.01. 교육부·이화여자대학교 학교폭력예방연구소, P.45.

◆ 20

격분한 학부모가 찾아와 항의를 하면 어떻게 해야 하나요?

학습 목표

1. 악성 민원의 양상을 설명할 수 있다.
2. 악성 민원에 대한 효과적인 대처법을 말할 수 있다.

학습 내용

학부모의 악성 민원 대응하기

오늘의 사연

제 친구가 기간제 교사로 담임을 하고 있는데요.
그 반 아이가 같은 학교 후배를 때려서 어머니를 불렀답니다.
근데 첫마디가 '제가 선생님이 교사 되게는 못 해도 교사 못 하게는 할 수 있습니다.' 이 말부터 하고 시작하더랍니다.
그러면서 '내가 이 학교에 해주는 게 얼마나 많은데 이런 일 하나 제대로 처리 못 하냐' 이런 식으로 말씀하시고 교사를 우습게 보는 말씀들을 많이 하셨답니다.
작년 담임이 앞으로도 그 어머니랑 부딪힐 일이 많을지도 모른다고 말을 해 줬었는데, 이렇게 상처받은 교사들을 보호해줄 수 있는 방법은 없나요?

Q. 학부모의 거센 민원을 어떻게 이해해야 하는지?

김민재

나를 훼손하기 위한 목적이 아니라, 학부모 스스로 문제 해결이 힘들고 말을 들어줄 사람이 필요하다는 신호라고 생각해요. 공감과 경청 후, 궁극적으로 원하는 것에 대해 학교 측에서 할 수 있는 도움을 주는 과정에서 풀리는 경우가 많아요.

왕건환

중학교에서는 과거에는 학생 및 학부모의 권리가 억눌린 면이 많아,
균형을 찾아가는 과도기의 부작용이라고 생각해요. 기물 파손이나 폭행 등 심각한 침해가 많아지면서 형사 고발이 의무화되는 추세이기도 합니다.

학부모와의 소통에 대해서는 아래 자료를 참고할 수도 있습니다!

https://cafe.naver.com/ket21/12666

고민을 위한 조언

평소에 학부모님들과 소통이 없다면 학부모 입장에서는,
교사의 연락을 뭔가 부탁할 것이 있거나 학생이 실수해서 혼나야 하는 상황이라고 인식하기 쉽습니다.

평소 학부모님과 소통을 하면서 교사에 대한 신뢰를 얻을 수 있는 관계가 형성된다면 학부모의 극단적인 거센 민원을 어느 정도 예방할 수도 있습니다!

만약 학부모의 거센 항의를 받는다면 먼저 이해하고 공감하는 태도를 보이는 것이 중요합니다.

Tip!

잘못된 대화의 예

담임 : 애 때문에 힘들어서 담임 정말 못해 먹겠네요.

오늘은 애가 눈을 똥그랗게 뜨고 덤비잖아요!

학부모 : 아니 선생님은 눈을 동그랗게 뜨지 네모나게 뜨세요?

담임 : 뭐라고요? 아니 애 잘되라고 드린 말씀인데 그러시면

제가 어떻게 애를 지도하겠어요?

학부모 : 아 그러니까 월급 많이 받으시잖아요!

제발 이런 일로 전화 좀 하지 마세요.

도대체 학교가 우리 애에게 해준 일이 뭐 있다고. 바빠서 이만 끊어요.

(찰칵. 뚜우뚜우)

이와 비슷한 경험 없으신가요? 위 대화는 어디부터 꼬인 걸까요?

학부모가 전화상으로나 대면했을 때 구체적인 위협을 고지하면서 협박한다면, 녹취하거나 구체적이고 일관된 진술을 기록하여 형사 고소할 수 있습니다. 녹음 사실을 미리 고지할 필요도 없지요. 하지만 단순한 비협조나 기분 나쁜 발언에 대해서는 처벌을 구하기 어렵고, 공무원의 의무로서 감내하며 끙끙 앓는 것이 현실입니다. 이럴 때는 학부모의 입장에서 경청 및 공감해드리고, 협조를 이끌어 내는 것이 교사의 품격일 텐데, 여간 어려운 것이 아닙니다. 학부모의 감정이 상했다면, 학생이나 학부모 측에서 잘못한 것에 대해서는 회피하면서도, 교사의 사소한 실수에 대해서 트집을 잡아 교육청에 민원을 제기하거나 소송까지 이어지기도 합니다. 민원만 해도 실제 사실에 근거했다면 무고죄로 처벌되지 않으며, 교육청에서 해당 학교로 관련 내용에 대해 보고하게 하거나, 감사가 나올 수도 있습니다.

이런 경우에는 교사가 먼저 침착함을 유지하며 이렇게 말씀 드려야겠습니다. 교권을 학습권의 보루로 믿고 학생, 학부모 등 학교 구성원 모두가 지키려고 힘을 모아야 한다고요.

교권보다 친구들의 학습권을 보호해야 한다는 민주시민 교육, 준법교육의 관점을 가져주시길 당부 드려주세요. 교권이 붕괴되면 수업이 직격탄을 맞아 붕괴되고, 그럼 그 피해는 고스란히 학습의 붕괴로 이어지거든요.

교사의 수업권을 보호하려고 모든 구성원이 노력해야 학생들의 학습권이 지켜질 수 있지 않겠어요?

수업을 방해하는 학생들은 교사에게도 사과하고 책임져야 하지만, 궁극적으로는 동료학생들에게 사과해야 하고 책임을 져야 합니다.

"나의 자유는 다른 사람의 자유 코 앞에서 멈춘다."

- 우리 반 교실에 붙어 있는 벽 구호.

◆ 21

열심히 지도한 건데 폭행죄로 신고 당했어요.

학습 목표

1. 민원 예방을 위한 지도상의 유의점을 설명할 수 있다.
2. 민원 예방 및 해결을 위한 소통 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

신뢰 부족으로 생기는 민원 예방 및 해결하기

오늘의 사연

어머님 한 분이 갑자기 연락해 오셔서 면담 약속을 잡았습니다.
내용을 살펴보니 아이가 잘 모르는 선생님께 폭행을 당했다는 거예요.
급식 먹으려고 줄 서는데 다른 선생님이 와서 멱살을 잡고 목을 조르고
욕을 하면서 때렸다고 합니다. 아이들이 보는 앞에서요.
이런 일을 당해서 너무 속상해하고 있다고 합니다.

Q. 교칙 위반 학생 지도 시 민원 예방을 위한 유의사항은?

왕건환

교사가 차분한 어조로 질문을 통해 학생 잘못을 스스로 인정하게 유도해야 합니다. 큰 소리로 훈계하다가 비속어가 섞이면 폭언이나 욕설에 대한 민원의 원인이 될 수도 있습니다.

옷깃 잡아당기기, 교편 등의 도구로 툭 건드리기 같은 가벼운 신체 접촉도 폭행이나 성추행이 될 수 있습니다.

여러 학생들이 보는 앞에서 훈계하면 부정적 감정을 일으켜 반성 효과가 떨어질 수 있기 때문에 상황에 따라 교사에게 유리한 곳으로 장소를 바꾸어 지도하는 것이 효과적이에요!

Q. 납득하기 어려운 민원을 해결하려면?

김민재

1학년 유익한 수업과 즐거운 학교생활 인식시키기 등 평소 작은 노력이 사건 발생 시 큰 도움이 됩니다!

이은주

지나친 정보 제공은 부정적인 면이 부각되며 역효과가 날 수 있으므로 주의하세요! 교정해야 하는 부정적 행동도 샌드위치 기법(칭찬-교정-칭찬)으로 긍정적인 측면을 부각한 후 지도하는 것이 효과적입니다!

왕건환

학부모와 소통하지 않는 것은 재앙을 준비하는 것!
학부모는 사건 해결의 만능 키도, 방해자도 아니에요.
학생의 성장을 위한 협력 관계입니다!

고민을 위한 조언

정확한 상황을 알지 못하고 학생이 과장해 말한 내용들을 심각하게 받아들이시는 경우가 종종 있습니다. 수습을 위해 학부모님께 사실을 말하고 정리하려고 한다면 상황이 더 심각해질 수 있습니다. 학부님의 감정을 잘 헤아려드리는 것이 먼저입니다. 또한 평소에 신뢰 관계가 형성되어 있다면 이런 상황을 더욱 수월하게 해결할 수도 있습니다.
신뢰 관계는 원활한 의사소통의 필수조건입니다!

Tip!

민원 처리 절차 및 환경 조성

○ 보호자 등은 학교의 정당한 교육활동을 침해하지 않는 범위에서 자신이나 학생의 권리가 교직원에 의해 침해당하였다고 판단하는 경우에 온라인, 유선전화 등을 통해 학교 내 민원대응팀에 민원 제기

○ 민원대응팀은 「민원처리에 관한 법률」에 따라 처리하되, 아래에 해당하는 경우에는 답변을 거부하고 종결 가능

- 교직원 개인의 휴대전화 또는 SNS로 민원을 제기하는 경우
- 교직원의 사생활 등 교육활동과 무관한 민원을 제기하는 경우
- 교직원의 직무 범위 외 사항 및 위법·부당한 사항을 요구하는 경우
- 합리적인 답변에도 불구하고 동일한 내용의 민원을 정당한 사유 없이 3회 이상 지속적·반복적으로 제기하는 경우

○ 학교의 장은 학교 차원에서 해결이 어렵다고 판단하는 경우, 교육지원청 통합민원팀으로 해당 민원 이관

○ 통합민원팀은 민원이 이관된 경우, 「민원 처리에 관한 법률」에 따라 처리하되, 민원에 의해 교육활동 침해가 발생되었다고 판단되는 경우, 「교원지위법」 제28조에 따라 해당 사실을 소속 학교 및 지역교육지원청에 알려야 함

○ 학교의 장은 교육정보시스템, 학교 누리집 또는 별도의 민원 신청 시스템 등을 활용하여 온라인 민원을 접수·관리하거나 학교 내 민원 또는 상담이 가능한 별도 공간을 마련하는 등 원활한 민원 처리를 위한 환경 조성을 위해 노력

○ 학교의 장은 유선 전화에 교직원 보호 통화연결음을 설정하고, 통화 녹음 기능이 적용된 전화기를 구축하기 위해 노력

교육공동체의 권리 및 책임 등

○ 학교의 장의 책무

- 학교의 장은 학교구성원간에 갈등이 발생하지 않도록 예방하여야 하며, 갈등이 발생된 경우, 당사자간 합의 등 원만한 조정 및 해결을 위해 노력해야 함. 다만, 학교 단위에서 갈등해결이 어렵다고 판단되는 경우에는 상급기관에 협조를 요청할 수 있음

- 학교의 장은 학교 민원처리의 책임자로서 민원처리 담당자를 보호하기 위해 노력하여야 하며, 학교 내에 민원대응팀을 구성·운영하여 교사가 직접 민원을 응대하지 않도록 지원하여야 함

- 학교의 장은 원활한 교육활동이 이루어지기 위하여 필요한 절차, 시설, 인력 등 제반 여건을 갖추도록 노력하여야 함

○ 교원의 권리. 권한과 책임

- 「교원의 학생생활지도에 관한 고시」에 따른 생활지도 등 교육적으로 적절한 조치를 취할 수 있는 권한

- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」에 따른 보호조치 등을 요구할 수 있는 권리

- 전문적 역량을 발휘하며 교육활동에 전념할 수 있도록 교육감과 학교의 장에게 근무 여건 및 교육환경 개선을 요구할 수 있는 권리

- 교육활동 및 생활지도에서 있어 외부로부터 부당한 간섭을 받지 않으며, 학교 운영 전반에 관하여 학교의 장에게 의견을 개진할 수 있는 권리

○ 교원의 권리. 권한과 책임

- 교원 개인의 휴대전화 등 공식적 창구 이외의 민원 응대를 거부할 수 있으며, 근무시간 외 및 업무 범위 외의 부당한 간섭 또는 지시를 거부할 수 있는 권리

- 그 밖에 법령 및 학칙 등이 정한 바에 따른 교원의 권리·권한

- 교육활동 수행에 필요한 전문성 및 윤리의식 신장을 위해 지속적으로 노력하여야 하며, 모든 학생의 학습권을 보호하여야 할 책임

- 교육자로서 갖추어야 할 품성과 자질을 향상시키기 위하여 지속적으로 노력하여야 할 책임

- 정치적 중립성을 지키고, 학생이 바른 인성과 윤리의식을 형성할 수 있도록 지도하여야 할 책임

- 교육활동 및 생활지도 등을 통해 학생이 자신의 적성을 계발하고 발달시킬 수 있도록 지원하여야 할 책임

- 학생이 공정하게 수업에 참여할 수 있도록 노력하는 등 학생을 올바르게 가르쳐야 할 책임

- 그 밖에 법령 및 학칙 등이 정한 방법과 절차를 준수해야 할 책임

○ 보호자의 권리와 책임

- 학부모조직을 구성하거나 민주적 절차에 따라 학교교육 활동에 참여하여 학칙 등의 제·개정이나 교육활동에 대해 의견을 개진할 수 있는 권리

- 자녀 또는 아동에 관한 학교 기록을 학교에서 정한 절차를 거쳐 열람을 요청할 수 있는 권리

- 자녀 또는 아동의 학교생활 및 교육계획 등에 관하여 정보를 제공받을 권리

- 자녀 또는 아동이 건강하고 안전한 교육환경에서 교육을 받을 수 있도록 교육감과 학교의 장에게 요청할 수 있는 권리

- 자녀 또는 아동에 대한 문제를 해결하기 위해 원인분석, 대안 모색 등에 대한 상담을 교원이나 학교의 장에게 요청할 수 있는 권리

- 그 밖에 법령 및 학칙 등이 정한 바에 따른 보호자의 권리
- 학교의 교육활동 및 생활지도를 존중하며, 자녀 또는 아동이 학칙 등에 따라 학교생활을 할 수 있도록 협조할 책임
- 교직원과 모든 학생의 권리를 존중하고 이를 침해하는 행위를 하지 않아야 할 책임
- 자녀 또는 아동과의 이해·소통 증진으로 건강한 관계를 형성하여 교육에 대한 공동 책임을 가지고 가정에서 바람직한 인성교육이 이루어지도록 노력하여야 할 책임
- 자녀 또는 아동의 안전한 학교 환경 조성을 위해 학교폭력 예방 및 아동·청소년의 선도·보호 등 학교의 교육활동에 협조하여야 할 책임
- 교육활동의 범위에서 자녀 또는 아동의 교육 등에 대한 교원과 학교의 전문적인 판단을 존중하여야 할 책임
- 그 밖에 법령 및 학칙 등이 정한 방법과 절차를 준수해야 할 책임- 자녀 또는 아동에 대한 문제를 해결하기 위해 원인분석, 대안 모색 등에 대한 상담을 교원이나 학교의 장에게 요청할 수 있는 권리

특이 민원(위법 또는 반복민원) 대응

○ 특이 민원이란?

- 교직원의 직무 범위 외 사항 및 위법·부당한 사항 요구, 지속적·반복적인 유사 민원, 보복성 민원* 등

*지속적·반복적 면담 요구 및 전화, 외부인을 통한 국민청원, 과다한 정보공개청구 등

○ 특이 민원 응대를 위해 유선 또는 면담 시 교직원 보호를 위한 방어 조치 가능

- 유선 폭언 시 즉시 고지 후 녹음 실시, 폭언 등이 지속될 경우에는 통화 곤란 안내 및 법적조치 경고 후 통화 종료
- 교직원이 민원인과 면담이 필요한 경우 학교관리자(교장, 교감, 행정실장)에게 동석 요청이 가능하며, 부득이한 사정이 있지 않다면 학교관리자는 이에 응해야 함

○ 일부 학부모 등의 특이 민원에 의한 교육활동 침해 발생 시 지역교권보호위원회에서 심의 후 제재 조치 가능

- 교원지위법」 제26조에 따라 교육활동 침해행위를 한 보호자 등에 대하여 서면사과 및 재발방지 서약, 특별교육 이수 또는 심리치료 조치를 조치할 수 있으며, 동법 제35조에 따라 특별교육을 받지 아니하거나 심리치료에 참여하지 아니한 보호자 등에게는 300만원 이하의 과태료 부과 조치 가능
- 상해, 폭행, 협박, 명예훼손, 손괴 등 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌 규정에 해당한다고 판단하면 교육청 차원에서 고발 조치

V. 특이민원 응대 요령

전화 특이민원

○ 공통 사항

- 사전에 민원 응대를 위한 충분한 시간 확보
- 개인 휴대전화를 사용하지 않으며, 녹음이 가능한 학교 전화기 또는 업무 전용 전화기 사용
- 폭언 등에 대해서는 단호하게 대응하여 경각심 부여

폭언(욕설, 협박 등)

1단계
〈 진정요청 후 즉시 녹음 〉

◈ **진정 요청 후 즉시 녹음 실시**

☞ 폭언을 계속하시면 정상적인 상담이 어렵습니다. 화가 나시겠지만 마음을 가라앉히시고 차분히 말씀해 주셔야 도움을 드릴 수 있습니다.(녹음 실시)

※ 현장상황을 고려하여 사전고지 후 녹음 가능

‖ (폭언 중지 시) 정상 응대

2단계
〈 통화 종료 〉

◈ **【폭언 등 지속 시】 통화곤란 안내 및 법적조치 경고 후 통화 종료**

☞ 더 이상 상담이 어려울 것 같습니다. 폭언을 계속 하시면 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있습니다.. 통화를 종료하겠습니다.

♣ **(동일 민원인과 재통화시) 민원인이 사과 여지가 있는 경우 정상 응대하고, 폭언을 지속할 경우 통화 종료 후 관리자 연결**

〈 대응요령 〉

☞ **(담당자)** 학부모님, 죄송하지만 관리자를 통해 전화주신 번호로 연락을 취할 수 있도록 하겠습니다. 통화 종료 하겠습니다.

☞ **(관리자)** 안녕하세요. 저는 ○○중학교 교감 ○○○입니다.
(이후 민원인의 불만사항 등을 파악하고 폭언에 대한 경고 조치) 학부모님께서 요청하신 사항에 대해서는 개선할 수 있도록 조치하겠습니다. 다만, 저희 교직원에게 하신 욕설(협박)은 관련 법령에 따라 처벌받을 수 있으니 삼가 주시기 바랍니다.

※ 관리자 응대시에도 폭언을 지속할 경우 1단계부터 적용

3단계
〈상황 보고〉

◈ 【상황 종료 후】 관리자에게 보고, 관리자는 피해교사·교직원 면담 및 상태 판단(휴식 조치 등)

- 담당자는 【참고1】의 특이민원 발생보고서 작성 및 관리자에게 보고
  ※ 상황에 따라 구두보고 후 특이민원 발생보고서 작성
- 특이민원으로 인하여 심적 고충이 클 경우에는 충분한 휴식(병 조퇴, 병가 등)을 취할 수 있도록 함.

4단계
〈학교 대응〉

◈ **사안의 경중을 고려하여 관리자가 법적 조치 관련 협의 등**

- 녹음파일 청취 및 상황파악, 특이민원 발생보고서 검토
- 고소, 고발 등 법적 조치사항 등에 대해 교육지원청 통합민원팀과 협의
- 그 외 필요하다고 판단하는 사항

핵심 대응 요령 지속적인 전화 폭언 시 → 통화 종료 및 후속조치(법적조치 등)를 통한 경각심 부여

〈유의 사항〉

▣ 특이민원 대응 시
① 침착하고, 정중한 민원 응대 유지
② 법령 및 규정에 근거한 원칙에 따른 대응
③ 위법행위 등에 대한 구체적 입증을 위한 증거자료 확보

▣ 민원인이 폭언을 지속하더라도 감정적 맞대응 금지, 조언과 충고 또는 언쟁은 피하고 사실과 법적 근거에 기반하여 응대

【 참고(미국 정부 사례) 】

◇ 특이민원 관련 민원인이 제시한 정보에 대해 건전한 비판의식을 가지고 BIFF* 방법으로 대응

* Brief(짧게), Information(정보위주), Friendly(친근하게), Firm(확고하게)

폭력

1단계
〈진정 및 동료직원 도움 요청, 필요시 녹화 실시 〉

◈ (폭력 발생 징후가 보이거나 임박 시) 진정 요청 후 즉시 관리자에게 도움요청, 필요시 휴대용 보호장비 녹화 실시

☞ 학부모님 차분히 설명해 주십시오

▪ (진정 요청 후) 즉시 관리자에게 도움을 요청

※ 관리자와 교직원이 함께 민원인을 진정시키며 착석유도 및 생수 등 제공(뜨거운 음료, 병에 든 음료 등은 제공 금지)

▪ 필요시 휴대용 보호장비(웨어러블캠)로 녹화를 실시함으로써 민원인에게 사전 경고 등 실시

※ 현장 상황을 고려하여 사전고지 후 녹화 가능

※ 진정되지 않고 폭력 발생이 예상되는 경우 즉시 경찰 신고

2단계
〈민원대응팀 대응〉

◈ (폭력 발생 시) 민원대응팀 업무분장에 따라 신속히 행동

▪ 민원대응팀 역할 수행

※ 비상대응과 동시에 관리자 등이 경고멘트 실시 및 적극 개입하여 추가 피해 방지

〈 민원대응팀 대응요령(예시) 〉

○ (동료1) 관리자 호출 및 경찰 신고

○ (동료2) 피해교사·교직원 상태확인(응급조치), 피해상태를 고려하여 119 신고

○ (관리자) 민원인 제지 및 경고

☞ 학부모님, 방금하신 행동은 형법 제260조에 의한 폭행죄에 해당됩니다. 경찰에 신고하겠습니다.

※ 단호하지만 정중하게 법적 근거를 말하고 경찰신고 등 법적대응 고지

☞ (경찰이 도착할 때까지 관리자가 적극 개입하여 추가 피해 방지) 학부모님, 진정하시고 원하는 사항을 차분히 말씀해 주셔야 도움을 드릴 수 있습니다.

○ (동료 3~4) 관리자 지원

○ (동료5) 녹화 실시 ※ 휴대용 보호장비가 없는 경우 스마트폰 등 활용

3단계
〈상황 보고〉

◈ 【상황 종료 후】 관리자에게 보고, 관리자는 피해교직원 면담 및 상태 판단(휴식 조치 등)

▪ 담당자는 【참고1】의 특이민원 발생보고서 작성 및 관리자에게 보고

※ 상황에 따라 구두보고 후 특이민원 발생보고서 작성

▪ 특이민원으로 인하여 심적 고충이 클 경우에는 충분한 휴식(병조퇴, 병가 등)을 취할 수 있도록 함

4단계
〈학교 대응〉

◈ 사안의 경중을 고려하여 관리자가 법적 조치 관련 협의 등

▪ 녹음파일 청취 및 상황파악, 특이민원 발생보고서 검토

▪ 고소, 고발 등 법적 조치사항 등에 대해 교육지원청 통합민원팀과 협의

▪ 그 외 필요하다고 판단하는 사항

핵심 대응 요령 원대응팀이 신속히 대응하여 민원담당자 분리, 경찰 신고로 피해 최소화

〈유의 사항〉

▣ 폭행 발생 징후가 보이는 경우 관리자에게 즉시 도움을 요청해 피해 발생 사전 예방

▣ 평소 민원대응팀 모의훈련 등을 통해 개인별 역할을 사전 숙지하고, 폭행 발생 시 신속한 민원대응팀 개입을 통해 민원인을 진정·제지 시켜 추가 피해 예방

• 22

중독에 빠진 학생을 어떻게 지도해야 할까요?

학습 목표

1. 학생들이 담배, 도박 등에 중독되는 이유를 이해하고 설명할 수 있다.
2. 중독에 빠진 학생의 지도 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

중독에 빠진 학생 지도하기

오늘의 사연

학교 근처에서 흡연하는 학생들 때문에 학교로 민원 전화가 많이 옵니다. 그런데 저도 퇴근길에 담배 피우는 학생들이 눈에 띄어요. 이럴 때 다들 어떻게 하세요?

Q. 미성년자 흡연을 어떻게 지도해야 할까?

김민재

학교에 가정, 성적 등 중독에 빠진 원인에 대한 이해가 필요합니다. 보건소 금연 클리닉 등에서 체계적인 치료도 가능하니 참고하세요!

이은주

주변 사람을 통해 처음 접하게 되더군요. 무조건 안 된다고 다그치는 것보다 예방과 금연에 대해 지도하면서 스트레스를 해소할 수 있는 다른 바람직한 방법을 알려줘야 해요.

왕건환

학교 급이 중독된 것을 끊는 것은 성인에게도 어려운 문제입니다. 행동 조절과 치료적 관점으로 접근하고, 전담 경찰과 협조하여 구입경로를 차단할 수도 있지요.

Q. 게임/도박 중독에 대해 어떻게 지도해야 할까?

김민재

1학년 중독은 내적 원인이 있고 적절한 방법으로 해소하지 못해 생기게 됩니다. 담배 못지않게 위험하며 도박은 불법이라는 것을 인지할 수 있도록 해야 합니다.

이은주

중독에 빠지는 원인을 살펴봐야 해요. 가정불화와 스트레스 등 도피 목적으로 시작하게 되고, 현실에서 충족시키지 못하는 자존 감을 게임 속에서 충족하는 경우가 많아요. 학생이 현실에서 어떤 문제를 가지고 있는지 관심을 가지고 살펴보세요!

고민을 위한 조언

전자담배가 보급되면서 학생 흡연 피해가 줄어든 것도 같지만, 전자담배 역시 담배로 분류되어 학생들에게 유해성이 있는 만큼 금연보조제로도 사용할 수 없는 담배의 일종입니다. 담배가격 인상 등으로 인해 지역마다 차이가 있지만, 여전히 많은 지역에서는 학생 흡연 단속에 많은 어려움이 있습니다. 초중고등학교는 금연구역이며, 법률상 미성년자라고 해도 과태료 부과 대상이지만 집행에는 어려움이 있습니다.

현행법상 미성년자에게 신분증 확인 없이 술, 담배를 판매하는 업주에 대해서는 처벌하지만, 구입한 미성년자는 형사처벌 대상이 되지 않습니다. 신분증 위조의 경우 등에만 처벌 대상이 됩니다. 교사의 흡연 단속에 대해서도 많은 주의가 필요합니다. 열심히 지도하는 교사가 오히려 인권침해나 생활지도 부적절로 취급되기도 하기 때문입니다. 과거처럼 강제로 소변검사, 일산화탄소 측정기를 사용하기도 어렵고, 사진 촬영도 화장실 등에서는 인권침해 논란이 우려되며, 촬영분을 잘못 관리하여 유포될 경우, 초상권 침해 등으로 법적 책임을 지게 될지 걱정이 됩니다.

보건복지부 금연구역 지정 관리·업무 지침을 참고해볼 수 있겠습니다. 격무에 힘든 선생님들께 무리한 요구로 느껴질 수 있으나, 많은 사람들이 공무원의 의무에 대해 어떤 인식을 갖고 있는지 참고해볼 수 있겠습니다.

Tip!

담배의 정의(담배사업법 제2조제1호)

"담배"라 함은 연초의 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나 빨거나 싶거나 또는 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것을 말함

담배의 종류별 구분(국민건강증진법 시행령 제27조의2)

궐련, 전자담배(액상형, 궐련형, 기타), 파이프담배, 엽궐련(시가), 각련, 씹는 담배, 냄새 맡는 담배, 물담배, 머금는 담배

※ 위에 해당하는 모든 제품들이 담배로써 금연구역에서 흡연 시 금연의무 위반에 해당함

※ 전자식 흡연욕구 저하제는 '담배'에 해당하지는 않으나, 외견상 액상형 전자담배 흡연행위와 유사하여 타인에게 흡연욕구를 자극하는 등 영향을 미치므로 제재 가능하고, 담배가 아님을 흡연자 본인이 입증해야 함

단속방법 예시

1. 위반행위 사진 촬영 및 단속요원 신분 소개

"안녕하십니까. 잠시 실례하겠습니다."

"(공무원증을 제시하며) 저는 ○○구청 ○○○○과에 근무하는 ○○○입니다."

2. 위반사실 및 단속근거(취지) 설명

"선생님께서는 금연구역인 ○○○○에서 흡연을 하셨습니다. 금연구역에서 흡연을 하면 「국민건강증진법」 제34조에 의거 과태료 10만원이 부과됩니다."

"많은 사람이 함께 이용하는 실내체육시설에서의 간접흡연 피해를 방지하여 국민의 건강을 보호하고자 2017년12월3일자로 ○○○ (당구장, 스크린 골프장 등) 등 공중이용 시설은 시설 전체를 금연구역으로 지정·운영하고 있으니 선생님의 협조를 부탁 드립니다."

3. 위반자 인적사항 확인 및 PDA 장비 입력(또는 위반확인서 징구)

"본인확인을 위해 신분증을 제시해 주십시오."

"과태료 부과 사전통지서 발부를 위해 본인 확인이 필요합니다."

※ PDA장비 미사용 시 위반확인서 징구 ⇒ 추후 주소지로 '과태료 처분 통지서 '가 발송됨을 안내

4. 「과태료 부과 사전통지서」 발부 및 의견 제출 등 안내

"위반행위 단속에 대해 의견이 있으시면 의견 제출기간(10일 이상)까지 저희 부서에 의견을 제출할 수 있으며, 의견 제출기간 내에 과태료를 자진 납부하실 경우 20% 감경된 금액으로 납부하실 수 있습니다."

"의견 제출기간까지 의견이 없거나 자진납부를 하지 않을 시에는 「과태료 처분통지서」가 귀하의 댁으로 발송되며 이에 대해 저희 부서에 이의제기 시에는 관할 법원에 통보하여 법원의 재판을 받으실 수 있습니다."

5. 맺는 말 "협조해 주셔서 감사합니다."

6 단속요원의 근무자세

단정한 용모

- 단속요원은 행정의 최일선 현장에서 법을 집행하는 공무원으로서 법 집행의 신뢰성과 실효성을 확보하기 위해 단정한 용모 유지가 가장 중요한 사항임
- 단속요원은 단정한 용모 유지로 공무원으로서의 품위를 갖추어야 하며, 근무 중에는 규정된 제복 또는 모자 등을 반드시 착용
- 단속 활동 시 단속요원 용모와 첫인상에 따라 원활한 단속이 이루어질 수 있는 상황이 될 수 있으므로 자신의 용모에 대해 수시 점검

매너 있는 태도(언어, 말씨)

- 단속 상대방에게 항상 먼저 인사를 하고 위반 사실을 정중히 설명함
- 단속 상대방의 인격을 존중하는 언어를 사용하여 첫인상을 좋게 하여야 함
- 어떠한 상황에서도 자신의 신분은 공직자임을 잊지 않고, 인내와 끈기를 가져야 함

출처 : 금연구역에서의 흡연행위 단속절차
https://cafe.naver.com/ket21/14127

대화 시 첫인상을 좋게 할 수 있는 체크 사항

- 이야기할 때의 표정은 부드러운가?
- 겸허한 말씨를 사용하는가?
- 말과 태도는 일치하는가?
- 상대방의 이야기를 진지하게 듣고 있는가?
- 항상 웃는 얼굴로 대하고 있는가?
- 태도에 공직자로서의 성실함이 보이는가?

23

지쳐서 학교를 떠나고 싶어요.

학습 목표

1. 교사 소진에 대해 설명할 수 있다.
2. 교사 소진을 예방하고 치유할 수 있다.

학습 내용

교사 소진을 예방하고 치유하기

오늘의 사연

수업 때 학생들의 무기력함, 아픈 말을 함부로 던지는 학생들,
일부 학부모님들의 폭언, 지도가 전혀 통하지 않는 학생들.
학생들에게 편지도 써 보고 최대한 진심으로 다가가려 해보며
이것도 또한 저 스스로 성장하는 과정이라고 생각하지만
너무 힘듭니다. 그래서 아침에 출근할 때면,
차라리 어디 다른 곳으로 가고 싶습니다.
매일매일 저에게 무너짐만 안겨주는 학생들과
학부모님들이 너무 힘듭니다.

Q. 위기의 교사를 위해 조언한다면?

이은주

학교에 어려움에 대해 관리자와 소통하면 큰 도움을 받지 못하더라도, 교사가 애쓰고 있음을 알릴 수는 있어요.

교사가 소진되면 양질의 교육을 제공하기 어렵기에, 교사가 살아남는 것이 우선이에요! 교사가 무리하며 가르치지 않더라도, 교사의 평소 인격과 행동 자체에서 학생들은 많은 것을 배워요!

김민재

실패 사례를 공유하는 것이 더 도움이 될 수 있어요. 다양한 서적, 연수 등을 통해 힘을 얻을 수도 있습니다! 신규 임용이나 육아 등 휴직 후 복직은 이미 소진된 상태이거나 학교 적응이 어려우므로 주위의 배려가 필요해요!

Q. 일개미 집단의 합리성에서 배우는 교직 환경은?

왕건환

일개미 집단에서는 20%의 구성원이 80%의 기여하고, 80%의 구성원은 20%의 기여만 한다고 해요.

개미 집단의 80%는 새로운 먹이를 찾거나 먹이를 지키는 등 다른 역할을 맡고 힘든 일을 맡은 20%는 주기적으로 교체되면서 유지되는 선순환 구조입니다.

교사가 주어진 일만 너무 열심히 하면, 학생들이나 교사 본인의 아픔 같이 정작 중요한 요소를 놓치기 쉬워요.

현재 가능한 만큼만 베풀어야 하고 도움을 베풀 여유가 없다면 최소화하고 쉬어야 해요. 교사 소진이 심하면 병가나 휴직을 고려하고, 객관적인 판단과 도움이 필요할 때 교원치유지원센터를 이용해보세요!

고민을 위한 조언

교사의 번아웃과 휴식은 개인의 문제가 아니며 사회적 공감대가 필요합니다.

같은 학교에서 상처를 나누고 서로 의지할 수 있는 동료 교사가 있다면 좋겠지만 그렇지 않다면 학교 간 교원 학습 공동체를 찾아보시는 것도 좋은 방법입니다.

선생님이 아프고 지치면 아이들을 제대로 가르칠 수 없습니다.

조금씩 활성화되고 있는 여러 교사 지원 제도도 추천합니다.

Tip!

교권침해 직통번호 1395 운영

교권침해 직통번호 1395는 교원 및 정당한 교육활동 보호 강화를 위해 교권침해 신고, 심리 상담·법률지원 등을 원스톱으로 지원하는 통합시스템이다.

주요 업무

- 교육활동 침해사안 신고접수 및 피해교원 관할 교육지원청·소속학교 연계
- 시도별 교육활동보호센터 마음건강·법률상담 등 지원 안내 및 담당자 연계
- 교육활동 보호 법령 및 매뉴얼 등 공통 제도 안내
- 특이민원 등 대응 교육지원청 통합민원팀 연계
- 학교 민원 응대 매뉴얼 사항 안내
- 아동학대 신고 대응 교육감 의견 제출 제도 안내 및 담당자 연계
- 시도별 교원보호공제사업 안내
- 기타 교권 보호와 관련된 시도별 지원 제반 사항

교육활동보호센터

역할과 기능

- 교육활동 침해 피해교원에 대한 치유·회복·복귀 지원
- 교육활동 침해 피해 학교 및 교원에 대한 심리 상담·법률 자문
- 교육활동 보호 자료 개발
- 교육활동 보호 예방 연수
- 교육활동 침해 피해교원 외에 교직 스트레스, 심리적 소진 교원의 교육력 회복 지원

주요 운영 내용

- 교육활동 침해 피해교원에 대한 치유·회복·복귀 지원
- 교육활동 침해 예방 사업 운영
  - 업무담당자, 교원, 학생, 학부모 대상 교육활동 보호 연수
  - 상호 존중의 학교문화 조성
  - 의사소통 향상, 대인관계 향상, 교육활동 침해 대처 등 코칭·심리 상담 지원
- 교육활동 관련 법률상담(교권전담변호사 및 법률지원단), 교육활동 침해 사안 법률 상담·지원 및 법률 정보 제공, 법률 상담료 지원 등
- 교육활동 보호 법률 지원단 운영

교원 심리 상담(치유) 지원

- 교육활동 침해 피해교원에 대한 치유·회복·복귀 지원
- 교육활동 침해 교원, 교직 스트레스 교원, 심리적 소진 교원, 학교 부적응 교원 등에 대한 개인 심리 상담 지원 • 교육활동 보호 자료 개발
- 교원 맞춤형 심리검사 온·오프라인 운영
- 치유·회복·복귀·성장에 따른 집단상담 지원
- 교원 힐링 프로그램 지원

※ 각 시·도교육청별 차이가 있을 수 있음

교육부(2024) 개정 교육활동보호 매뉴얼, P. 59, 67

◆ 24 ◆

꾀병으로 수업을 자주 빠지려고 해요.

학습 목표

1. 보건실을 활용하는 방법을 설명할 수 있다.
2. 학교에서 의료적 도움이 필요한 상황에 대처할 수 있다.

학습 내용

의료적 필요에 따라 적절한 대처하기

오늘의 사연1

> 툭하면 배가 아프다며 지각을 하거나 보건실에 가는 학생들이 있어요.
> 너무 자주 가서 꾀병인 것 같아요.
> 어떻게 지도해야 할까요?

오늘의 사연2

> 하필 아이가 다쳤는데, 보건 선생님이 출장을 가셨네요.
> 제가 담임교사로서 어떻게 하면 좋을까요? 좀 도와주세요.

Q. 보건실을 자주 이용하려는 학생에 대한 대처법은?

이재정

꾀병인지 아닌지 가려내는 것은 효과적이지 않으며 때로는 불가능해요.
특정 수업에 부적응하여 자주 찾기도 하는데 마음의 병에서 비롯된 신체적 증상이, 편안히 쉼으로써 회복되는 경우도 있습니다.

그러니 따뜻한 관심과 스트레스를 줄일 수 있는 편안한 공간이나 분위기를 제공해 주세요.

왕건환

출결을 소홀히 처리하는 것은 원칙적으로 성적조작에 해당할 수 있는
중대 사안입니다. 학생들 마음을 치유하고 회복할 수 있는, 전 학교 차원에서의 역할 분담과 협력 및 인프라 구축이 필요합니다.

Q. 알아두면 유용한 학교 보건 상식을 소개한다면?

이재정

1. 보건교사 부재 시 119에서 응급응료상담을 통해 의료상담을 받을 수 있어요.
2. 응급의료포털(https://www.e-gen.or.kr)에서 자동 심장충격기나
   응급 의료 센터 위치 확인이 가능해요!
3. 학생이 구급차로 긴급 이송될 때는 보건교사가 동승합니다. 차량 내에서 요원의 응급처치를 돕고, 병원에서 피해 학생 상태를 설명합니다.
4. '보건실 가서 약 먹고(파스 붙이고) 와' 같은 처방을 암시하는 용어는
   주의가 필요해요. 사고 및 민원 예방을 위해 평소에 실질적인 안전교육을 하고 꼭 근거를 남겨두세요.

고민을 위한 조언

보건 선생님들은 병원에 계셨던 분들이 많아서 뭐든 빨리빨리 완벽하게 하려는 경향이 있는데 학교는 좀 달라요. 맘 편히 하시고 근무하세요. 학생들에게는 무조건 친절. 꾀병도 마음의 병이고. 보건실 침대에 좀 눕혀 준다고 보건실 침대 닳는 것도 아니고 편하게 눕혀 주세요. 저는 보건 선생님은 친절이 제일 중요하다고 생각해요. 가끔 속이는 아이도 있고 보건 선생님 눈에 훤히 보이는데 꾀병하는 아이도 있을 거예요. 다 그럴 수도 있다. 생각하시고 받아주시면 선생님도 편안하고 아이도 편해집니다. 학교 보건실엔 우리가 병원에서 보던 그런 환자는 없어요. 다 환자 같지 않은 환자만 있지요. 잊지 마세요. '그럴 수도 있어.' 하는 마음이 선생님도 살리고 아이도 살립니다. 같은 아이는 없어요. 매년 다르고요. 상황도 매년 변합니다.

저의 최고의 무기는 보건실 침대이니 무조건 눕혀 주고 침대 따뜻이 해주고 관심 가져주고 아픈 거 인정해주면 스스로 일어나서 갑니다. 아이한테 꾀병으로 몇 번 속아줘도 맘 아파하지 마세요. 그게 내 일이거니…. 생각하면 돼요. 그깟 침대가 뭐라고. 그리고 꾀병 환자 잘 걸러내는 게 의료인의 전문성 아니랍니다. 저는 정말 컨설팅 다닐 때 제일 많이 한 말 같아요. 침대에 난방도 미리 켜놓지 않아요. 아이가 들어가면 일부러 그때 들어가서 침대 따뜻하게 해줄게 하면서 아이 보는 앞에서 켜주고 관심 가져주죠. 너무 뜨겁니? 라고 묻기도 하고, 그게 다 전략인데 애들은 엄청 고마워해요.

꾀병 걸러내려 애쓰는 거보다. 아이들 아파서 오면 이름 앞에 형용사 붙여주기. '우리 이쁜 아무개'. 우리 잘생긴 아무개 이렇게요. 우리 이쁜 아무개가 이렇게 아파서 어쩌니…. 연기도 하고 오버도 하고. '전 보건실이 재밌어요 ㅋㅋ' 아이들도 이젠 오버하는 거 다 알면서 재미있어하는 것 같아요.

출처 : 보건실 침대는 만병통치약 - 이재정 선생님
(https://cafe.naver.com/ket21/12878)

Tip!

꾀병도 병 - 송형호 선생님

학생 최고 많이 걸리는 병이 꾀병=화병=우울. 저는 생지부장 시절 생지부 옆에 "묻지마 침실" 만들어 효과 보았어요. 힘들어서 수업 중 난리 치는 애들 다 보내시라 해서 묻지도 따지지도 않고 쉬라고 했어요. 차 한 잔 마시고, 간식도 먹고 컴퓨터로 음악도 듣고, 졸리면 소파 위에 누워서 화 풀릴 때까지 쉬도록. 인천의 OOO 교장 선생님도 '묻지마 쉼터' 운영하셔서 효과 보셨답니다.

영어교과실에도 사물함을 이용해 비밀의 침대를 만들었지요. 화나거나 슬프면 자라고 했어요. 자라고 하면 의외로 의젓해져요. 일반 교실에서는 교실 복도 쪽 중간 기둥 바로 앞자리를 Sleeping zone이라고 비워 둬요. 밤새 게임 뛴 님들 주무시라고요. 그 자리는 앞뒤 창문에서 보이지 않는 사각이니 맘 편히 자라고요. 주로 서든 어택(게임) 중장님(최고급 레벨)이 이용하셨는데 나중에는 안 자더라고요. 자기 마음이 편하니까 다른 시간 골라서 자고. 출입을 통제하면 더 지*하지요.

제가 생활지도부에 있으면서 아이들의 정신 보건을 가장 잘, 가장 먼저 이해할 수 있는 분이 보건 선생님이겠다는 생각이 들더군요. 그 말씀을 보건 선생님도 공감하셨고요. 해서 이듬해에는 학교에 정식으로 건의해 체육부에 소속해 계시던 보건 선생님을 생활지도부로 모셨습니다.

(http://cafe.naver.com/ket21/1592)

이를 계기로 학교 안의 위기 학생 파악도 쉬워졌고 학교폭력 사안 발생 시 초동 조치가 훨씬 쉬워졌습니다. 함께 정서장애연구 학습동아리도 함께 하면서 학생들에게 행복교육도 시켜주시고 교사연수에 이를 발표하시기도 하였지요.

(http://cafe.naver.com/ket21/973)

관심 받고 싶어하는 관종에게 관심 주기!!! 저도 한 마디 "음식은 학교 문을 지나 들어오면 다 맛있어 진다."

그대들은 이 시대의 종합예술가. 내가 있는 자리를 어떻게 만드는가는 거의 주인의 맘인듯^^ 꾀병도 병이라는 말은 제가 만든 말이 아니라 배운 말입니다. 아이들과 수련회 갔을 때 지도사가 "프로그램에 참여하고 싶지 않은 학생은 뒤로 나가 앉아 있으세요. 꾀병도 병입니다. 하고 싶지 않은 데 억지로 하다 보면 사고 날 확률이 높아요."라고 하는 말에 굉장한 충격을 받았었지요. 슬픈 아이들에게 슬퍼할 권리를 보장해주기.

25

거친 남학생 VS 미묘한 여학생의 신경전

학습 목표

1. 성별에 따른 지도상의 유의점을 설명할 수 있다.
2. 남녀 학생의 성향을 고려하여 지도할 수 있다.

학습 내용

남녀 학생의 성향을 고려하여 지도하기

오늘의 사연1

남학생들을 이해하기가 정말 어렵네요.
거친 행동이 폭력인지 장난인지 구별도 안 되고
또 시키면 안 듣고 대들거나 도망가요.
그래서 혼냈더니 또 토라져 버렸네요.
어떻게 달래면 좋을까요? 정말 어려워요.

오늘의 사연2

우리 반 여학생이 크게 두 패로 갈립니다.
얌전하고 조용하며 학교 규칙을 잘 지키는 아이들과
활발하고 조금은 시끄러우며 화장을 많이 하고
자유롭기를 원하는 아이들입니다.
제 앞에서는 모두 귀엽게 말을 잘 듣는데 제가 없을 때는
후자의 아이들이 얌전한 아이들을 조롱한다고 하네요.

오늘의 사연3

선생님들은 학생들에게 화장하지 말아야 하는 이유에 대해서
어떻게 설명해 주시나요? 왜 안 되냐고 물으면 뭐라고 해야 할지 막막하네
요. 주변 선생님들께서는 좋게 타이르기만 하면
오히려 교사를 만만하게 생각할 수도 있다고 하시네요.
저는 다른 선생님들처럼 강하고 카리스마 있게 못 해서 항상 고민이랍니다.

Q. 학생들끼리의 미묘한 신경전을 예방하고 해결하려면?

이재정

집단 대 집단으로 대립할 때에는 질문을 통해 해결 방안을 먼저 모색해보세요. 모험놀이, 협력종합예술, 집단상담 등을 통해 예방하고 관계를 회복할 수 있습니다. 당장은 자존심 때문에 효과를 나타내지 않더라도 내적 변화로 성장할 수 있어요!

안샛별

교사가 직접 진행하기 어려우면 외부 전문가를 섭외하고 동참해보세요.
서로의 다름을 이해하고 존중할 수 있는 경험을 통해 집단 따돌림도 예방할 수 있습니다!

Q. 화장하는 학생은 어떻게 지도할까?

이재정

외모에 대한 비하 발언은 절대 안 됩니다! 화장 여부 자체로 단속하긴 어려워요. 화장의 정도는 상황에 맞게 할 수 있도록 지도하고 화장한다는 것은 그만큼 건강하고 부지런하다는 증거가 될 수도 있어요.

안샛별

수업 중엔 화장하지 않도록 학생들과 합의하고 약속을 지키도록 분위기를 만들어 보세요. 화장을 진하게 해야만 한다는 강박관념을 줄이고, 외모에 대한 자존감을 높여주는 것이 가장 중요합니다!

고민을 위한 조언

모든 연령과 집단에서 성별에 따른 차이나 오해로 인해 많은 어려움을 겪습니다. 특정 성별의 비율이 높은 직장에서는 소수의 성별을 가진 사람들이 가진 어려움도 적지 않습니다. 첨예한 갈등의 원인이 될 수 있기 때문에 관련해 언급하는 것조차 상당히 조심스럽습니다. 하지만 교사들조차도 제대로 알지 못하고, 또한 학생들에게 적절히 교육하지 않아 발생하는 문제들이 너무나 많습니다. 그렇기에 조금씩이라도 논의를 진전해갈 수밖에 없습니다.

우리나라는 가부장적인 사회가 오랫동안 유지되어 왔고, 여성의 권리가 부당하게 억압되거나 침해당하는 일도 많았던 것이 사실입니다. 최근에는 양성평등의 관점에서 여성 인권이 많이 강조되고 있습니다.

이에 따라 남성들이 역차별을 호소하는 경우도 많이 생기고 있습니다. 성에 대해서는 조금만 한쪽으로 기울여 잘못 말해도 상당한 비난을 피하기 어렵습니다. 모두의 요구를 완벽하게 맞춰주기는 어렵습니다. 하지만 왜 이런 차이가 생겨났는지에 대한 이해를 넓히는 것은, 서로를 이해하는 데 조금이라도 도움이 되리라 생각합니다.

인간의 유전자는 수 만 년 동안 크게 변하지 않았는데, 수백~수십 년 사이에 사회가 급속히 변한 것에 기인하여 현대에 많은 문제들이 생긴다는 관점이 있습니다. 예를 들어, 현생인류가 출현한 수만 년에서 수억 년 동안은 고기의 지방 같은 영양소를 구하기가 어려웠습니다. 그런데 최근 몇십 년 동안 식량이 너무 구하기 쉬워져서 성인병 등 갖가지 질병이 생기기 쉬워졌다고 합니다. 몸에서는 귀한 지방이나 콜레스테롤을 어떻게든 많이 흡수하고 저장하려고 하는데 이제는 너무 많아지니, 비만이 되어 혈관이 막히고 혈당조절이 안 되어 각종 질병의 원인이 된다는 것이지요.

남녀의 차이도 그렇습니다. 남녀 차이의 상당 부분은 후천적인 것이지만, 유전적인 부분이 전혀 없다고 할 수도 없습니다. 생명체가 오래 살아남기 위해서는 유전자의 다양성을 확보가 필요했고, 남녀의 구별이 생겨서 유전자 조합을 늘렸고, 각자의 장점을 살리며 생존의 효율을 위해 생물학적으로 역할을 분담해왔다고 합니다. 효과적으로 번식하기 위해 임신하고 양육하는 여성과, 그 여성을 보호하고 먹여 살리기 위해 사냥 능력이나 체력이 좋은 남성의 역할 말입니다. 물론 보통 남자들보다 뛰어난 체력과 전투력을 가진 여성도 있고, 보통 여성보다 양육을 잘하는 남성도 있습니다. 하지만 생물학적으로 여성만 임신이 가능하며, 보통 남성이 평균적으로 여성보다 체격이 크고 물리적인 힘이 강하다는 것은 부정할 수 없을 것입니다. 양성평등의 관점에서 바람직하지 않아 보일 수도 있으니 이런 언급에는 상당한 주의가 필요합니다. 차이를 정당화하고 고착시키려는 것이 아니라, 이런 측면이 있을 수도 있으니, 차이를 인정하고 현재에 맞도록 남녀의 위상을 다시 정립하자는 의도입니다.

아내와 자식을 먹여 살리기 위해 남성은 사냥을 해와야 합니다. 동물을 잡아 죽여서 여성에게 잘 가져다주면 그 자식은 건강하게 살아갈 확률이 더 커졌습니다. 동물에게는 잔인한 일이지만, 동물의 고통에 과하게 공감하지 않고, 잘 잡아 죽여서 가족에게 먹여 주면 좋은 가장이 되었습니다. 반면에 여성은 아이를 잘 양육하기 위해서 남성보다 감정을 파악하고 소통하는 능력이 더 발달했다면 생존 확률이 더 높아졌다고 합니다.

감정에 휩싸인다는 것이 비합리적이라고 부정적으로 취급될 때가 많지만, 그 감정이라는 것도 사실은 꽤 합리적인 면이 있답니다. 예를 들어, 많은 남성은 여성이 꽃을 좋아하는 것을 잘 이해하지 못하는데, 여성은 도리어 그런 남성이 센스가 없다며 잘 이해하지 못합니다. 채집 시절의 여성이 꽃을 보면 좋은 감정으로 잘 기억해 두었다가, 나중에 그 자리를 다시 가고 싶어서 하는 습성이 있었다고 합니다. 그곳에는 열매를 채집할 수 있으니까요. 그런 여성의 가족들이 잘 살아남아 오늘날 우리의 조상이 됩니다. 꽃은 아름답다고 느끼는 것은 생존에 유리한 습성이 원인이라고 볼 수도 있는 것입니다.

서로 때리고 도망가고 추격하고 잡고, 또 상대를 바꿔가면서 달려가는 등, 남학생이 과격한 장난. 너무 예민해서 여 선생님들조차 다루기 힘들다는 여학생들의 섬세한 감성. 결국 이것들은 과거 혹독한 자연환경에서 살아남기에 최적화된 인류의 조상으로부터 물려받은 속성이라고 할 수 있습니다.

최근에 교육부에서 아버지들의 공감능력을 키우기 위한 교육자료에도, 남녀의 진화에 대한 언급에 대한 시비로 인해 문제가 불거진 적이 있습니다. 이렇듯 다루기에 매우 까다로운 주제입니다. 인간의 폭력성이나 성별의 차이에 따른 성 역할 고정을 정당화하려는 논의가 아닙니다. 과거에는 성 역할이 생존에 도움이 되기도 했지만, 오늘날의 환경에서는 해가 되는 일도 많아졌습니다. 왜 이런 남녀의 차이에 대한 습성이 생겼는지에 대해 이해하고, 앞으로는 어떻게 하는 것이 더 좋을지 좀 더 효과적인 방향으로 지도하기 위해 이런 논의가 필요합니다.

즉, 동물적인 생존 습성으로 인한 현상을, 인간적인 사회성으로 유도하기 위한 교육이 중요합니다. 사냥의 욕구를 건전한 스포츠를 통해 해소하게 해주고, 관계의 불안을 줄여주기 위해 협동 놀이나 소통 훈련이 필요한 것이지요.

Tip!

모험놀이

의욕이 없는 아이, 공부를 포기한 아이, 주먹이 앞서는 아이,
학교 가기 싫은 아이 등 위기에 처한 우리 아이들에게 놀이를 하면서 몸을 움직여 행복과 꿈을 찾아주는 활동입니다. 1990년대부터 서울학생교육원에서 미국을 통해 국내에 도입하기 시작하여, 많은 단행본이 출판되고 있고
모험상담교육연구회 등을 통해 연수로 보급되고 있습니다.

협력종합예술

우리 아이들에게 최소 1학기 이상 교육과정 내에서 학급 내 모든 학생들이 뮤지컬, 연극, 영화 같은 종합예술활동에 역할을 분담하여 참여하고 발표하는 학생중심 예술체험교육입니다.

집단상담

집단상담은 8명 내외의 소수의 사람들이 상호작용을 통해 문제를 해결하고 인간적 성장과 성숙을 이루어가는 상담의 한 종류이다. 집단상담의 가장 중요한 포인트는 타인과의 관계를 통해 집단원이 문제해결과 증상 완화를 넘어서서 자기성장의 길을 가도록 돕는 것이라고 볼 수 있는데,

이 때 집단의 리더인 상담자는 해결사 역할보다 집단원간 상호작용이 원활하게 이루어질 수 있는 조력자 역할을 해야 합니다.

◆ 26

피임도구를 불면서 장난을 치네요.

학습 목표

1. 형식적 성교육으로 인한 문제를 설명할 수 있다.
2. 성적 장난에 대한 지도 방안을 제시할 수 있다.

학습 내용

성적인 장난 예방 및 대처하기

오늘의 사연1

저희 반 남학생이 화장실과 교실 내에서 남성용 피임도구에 물을 넣고 장난을 쳤습니다. 이를 본 여학생이 저에게 말해주어 알게 되었는데요. 아, 성교육... 정말 어떻게 해야 할지
걱정이 이만저만이 아닙니다.

오늘의 사연2

아이들끼리 뛰놀다가 손이 성기에 닿았어요.
담임에게 신고하러 왔는데 어떻게 해야 할까요?

오늘의 사연3

아이들끼리 바지나 속옷을 내리거나 성기를 만지는 장난을 쳐요. 그런데 한 남자아이의 속옷이 벗겨진 틈에 여자아이가 그 장면을 목격해서 둘 다 큰 충격에 빠졌어요.

오늘의 사연4

초등학교 남자아이가 여자아이를 껴안고 도망가기 이런 장난을 쳐요. 근데 또 여자아이가 소리 지르거나 '야, 하지 마.' 이런 핀잔을 주기는 하는데 심각하게 느끼는지는 제가 잘 모르겠어요. 이럴 때 제가 어떻게 개입하면 좋을까요?

Q. 학생 간 우발적인 신체접촉으로 불쾌감을 준 경우 대처법은?

이재정

실수인지 의도적인지 물어보면 대부분 실수라고 답하더군요.
성폭력으로 신고할 수 있고, 다른 사람에게 불쾌감을 준다는 것을 교육해야 합니다.
신고는 피해 학생뿐만 아니라 가해 학생의 개선을 위해서도 필요한 절차입니다!

안샛별

교사가 난감해하며 그냥 넘어가지 말고 지체 없이 경고!
성 문제를 대수롭지 않게 넘기지 않도록 사과와 재발 방지 약속이 필요해요.
절차를 통한 적정 수준의 훈계와 벌도 잊지 마세요!

Q. 청소년건강행태조사(2018)에 보고된 청소년의 성 행태는?

왕건환

2018년 청소년 건강행태조사에서 중고생 6만 명을 대상으로 설문한 결과,

①중학교 입학 전 성관계 경험 0.7%
②고3 학생의 성관계 경험률 11.2%
③피임 실천률 59.3%
④여학생의 임신 경험률 0.3%
⑤성관계 경험 청소년의 평균 시작 연령 만 13.6세

이렇듯 실질적인 성교육이 이루어지지 않으면 문제는 계속될 것입니다. 자세한 내용은 아래 경로에서도 확인하실 수 있어요!
[청소년 건강행태조사, 2018] https://www.cdc.go.kr/yhs

고민을 위한 조언

성교육이 부족하여 많은 문제가 발생하고 있습니다. 혼전 성관계와 임신은 집계된 것보다 훨씬 많을 수 있습니다. 잘못된 사용법으로 피임이 실패하기도 하며, 제대로 사용한다고 해도 임신이 될 가능성이 있으므로 이에 대해 충분히 고려해야 할 것입니다. 미성년자가 서로 합의된 상태에서 피임도구를 사용하는 것 자체는 불법이 아니고 성교육의 대상이 될 것입니다. 다만 남에게 성적 불쾌감을 주거나 괴롭힘의 도구로 사용한다면 학교폭력으로 조치할 수 있습니다.

동성이라도 성적인 불쾌감을 느끼는 학생이 있다면 학교폭력 중 성폭력으로 조치해야 합니다. 그 피해의 대상이 교사가 된다면, 교육활동 침해에 의한 징계 및 교사에 대한 보호조치가 가능합니다.

학교폭력 중 성폭력의 예

- 폭행·협박을 하여 성행위를 강제하거나 유사 성행위, 성기에 이물질을 삽입하는 등의 행위
- 상대방에게 폭행과 협박을 하면서 성적 모멸감을 느끼도록 신체적 접촉을 하는 행위
- 성적인 말과 행동을 함으로써 상대방이 성적 굴욕감, 수치감을 느끼도록 하는 행위

성폭력 초기 대응 요령(예시)

- 학교장 및 교직원의 즉시 신고의무
  - 학교장을 비롯해 교직원은 직무상(학생과의 상담 과정, 학교폭력신고 접수 등) 아동·청소년대상 성범죄의 발생 사실을 알게 된 때에는 즉시 수사기관(112, 117)에 신고하여야 한다.

    ※아동·청소년 대상 성범죄란 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 해당하는 죄를 말함.

    ※117 학교폭력 신고센터에 신고할 때에는 신고 의사를 명확하게 밝힘.

    ※학교전담경찰관(SPO)을 통한 '상담'은 신고로 볼 수 없음.
  - 피해학생 측의 의사와는 관계없이 반드시 신고하여야 하므로, 피해학생 측에 신고의무의 당위성을 설명하고, 신고과정에서도 수사기관에 피해학생 측의 의사를 충분히 전달한다.
- 피해학생의 비밀보호 철저
  - 성폭력에 관하여는 피해학생의 프라이버시가 특별히 보호되어야 한다. 따라서 학교장 및 관련 교원을 제외하고는 이와 관련된 사실을 알지 못하도록 철저하게 비밀을 보호하여 2차 피해를 방지한다.

- 피해학생의 조치
  - 증거가 소멸되지 않도록 주의하여 가능한 빨리 의료기관에 이송한다.
  - 피해학생이 정신적 피해를 심하게 입어 학교에 나오지 못하는 경우, 관련 상담센터에서 상담을 받게 한다.
- 가해학생의 조치
  - 학교장의 긴급조치를 통해 피해학생과 분리한다.

교육부(2024) 학교폭력 사안처리 가이드북

27

음담패설에 성행위를 흉내내기까지 합니다.

학습 목표

1. 성희롱 발생을 예방하고, 발생 시 효과적으로 대처할 수 있다.
2. 음란물을 비판적으로 판단할 수 있도록 성인지 감수성을 제고할 수 있다.

학습 내용

성희롱 예방 교육 및 학생의 성희롱에 대처하기

오늘의 사연1

수업시간에 평소에도 자주 저에게 지적당하던 학생이 다른 친구 뒤에 서서 성행위를 묘사하는 듯한 행동을 하더라고요. 너무 당황스러워서 처음에는 '뭐 하는 거야?' 그냥 이렇게 말하고 자리에 앉혔는데 계속 기분이 안 좋아서 '너 아까 뭐한 거야?' 이렇게 다시 물어보니 친구 엉덩이를 때린 거라고 하더라고요. 근데 더 문제는 다른 아이들이 '아, 그럴 수도 있죠.' 이런 반응이더라고요. 그리고서는 또 수업시간 내에 핸드폰으로 음란물을 보고 있더라고요.

오늘의 사연2

아이들끼리 성관계를 연상시키는 단어로 서로 놀리며 웃고 떠들고 있더라고요. 그냥 무심코 넘어가기 너무 불편해요.

Q. 교실 내 성적 장난 발생 시 대처법은?

이재정

특정 학생의 행위에 대하여 전체 학생이 동조하지는 않아요. 분위기상 어쩔 수 없이 동조하거나, 어떻게 반응해야 할지 몰라서 웃을 수도 있지요. 행동이 심각하거나 반복되면 학교 성고충상담원 및 학폭책임교사와 협조하여 사안을 처리해야 합니다.

안샛별

학생의 가해 행동에 대해 기록하고 지도해야 해요. 학생이 신고했을 때 해당 교사가 방관했었다고 하면 교사가 곤란한 상황에 빠질 수 있습니다.

왕건환

학생들 앞에서 자기 과시 목적일 수도 있습니다. 성적인 행동이 아닌 다른 바람직한 방향으로 유도해야 해요!

고민을 위한 조언

어렵고 민감한 주제인 만큼 혼자 해결하는 것보다 주위 교사들과 상의하고 협동하면서 풀어가는 것이 좋습니다. 특히 학교에는 돌아가면서 고충상담원이라는 선생님들이 지정되어 있어요. 그 선생님과 이야기해보고 다 같이 어떻게 대처할 것인가 한번 논의해볼 필요도 있습니다. 또한, 다른 선생님과 상의해서 해당 반에만 특별 성교육을 하는 것도 좋은 방법이 될 수 있습니다!

Tip!

Q1. 성폭력범죄(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1항)와 성희롱(「국가인권위원회법」, 「아동복지법」, 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등법」 등에서 사용)은 어떻게 다른가요?

A. 성폭력범죄는 위법적인 방법으로 상대방의 성적자기결정권을 침해하는 강간, 강제추행, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등을 말하는 것으로 형사처분 대상입니다.

반면, 성희롱은 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위 등을 말하는데, 교육부 "교육활동 침해 행위 고시"에서는 교육활동 중인 교원에게 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위 또한 교육활동 침해행위로 규정하고 있습니다. 그 결과 교사에 대한 성희롱 행위는 교육활동 침해행위로서 규율됩니다. 하지만 형사처분 대상은 아닙니다*.

(*주의: 교사의 아동에 대한 성희롱 행위는 아동복지법상 성적학대 행위로 평가될 수 있고 그러한 경우에는 형사처분 대상이 됩니다)

Q2. 동성 간에도 성희롱이 성립할 수 있나요?

A. 동성 간에도 성적 굴욕감과 혐오감을 느낄 만한 객관적인 행위가 있고, 피해 교원이 성적 굴욕감과 혐오감을 느꼈다면 성희롱이 성립됩니다.

* 성폭력 범죄 사안은 교사에 대한 폭행, 상해처럼 1회 발생 시에도 교권보호위원회를 통해 강제전학, 퇴학(고등학생) 가능함

성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(약칭 : 성폭력 처벌법)

제2조(정의)

① 이 법에서 "성폭력범죄"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 죄를 말한다. 〈개정 2013. 4. 5., 2016. 12. 20.〉

1. 「형법」 제2편제22장 성풍속에 관한 죄 중 제242조(음행매개), 제243조(음화반포 등), 제 244조(음화제조 등) 및 제245조(공연음란)의 죄

2. 「형법」 제2편 제31장 약취(略取), 유인(誘引) 및 인신매매의 죄 중 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제289조, 제290조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제 288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매된 사람을 상해하거나 상해에 이르게 한 경우에 한정한다), 제291조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 약취, 유인, 매매된 사람을 살해하거나 사망에 이르게 한 경우에 한정한다), 제292조[추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제289조의 죄로 약취, 유인, 매매된 사람을 수수(授受) 또는 은닉한 죄, 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 한 제289조의 죄를 범할 목적으로 사람을 모집, 운송, 전달한 경우에 한정한다] 및 제294조(추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제288조의 미수범 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 범한 제289조의 미수범, 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 발생한 제290조 제1항의 미수범 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제288조 또는 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 제289조의 죄를 범하여 발생한 제291조제1항의 미수범 및 제292조

제1항의 미수범 중 추행, 간음 또는 성매매와 성적 착취를 목적으로 약취, 유인, 매매된 사람을 수수, 은닉한 죄의 미수범으로 한정한다)의 죄

3. 「형법」 제2편제32장 강간과 추행의 죄 중 제297조(강간), 제297조의2(유사강간), 제298조(강제추행), 제299조(준강간, 준강제추행), 제300조(미수범), 제301조(강간등 상해 · 치상), 제301조의2(강간등 살인 · 치사), 제302조(미성년자등에 대한 간음), 제303조(업무상 위력등에 의한 간음) 및 제305조(미성년자에 대한 간음, 추행)의 죄

4. 「형법」 제339조(강도강간)의 죄 및 제342조(제339조의 미수범으로 한정한다)의 죄

5. 이 법 제3조(특수강도강간 등)부터 제15조(미수범)까지의 죄

28

학생이 저를 갑자기 껴안고 사랑을 고백했어요

학습 목표

1. 성추행의 양상을 설명할 수 있다.
2. 성추행 사안을 예방하고 대처할 수 있다.

학습 내용

성추행 사안 예방하기

오늘의 사연1

제 수업을 열심히 듣고 자신의 진로와 가까운 과목으로 자주 상담하고 저를 잘 따르는 학생이었어요. 그래서 저한테 평소에 질문도 자주 하고 슬슬 고민 얘기도 하고 해서 교과 교실에서 개인적으로 상담도 해봤습니다. 그러다가 이런 당황스러운 일이 생겼네요. 어떻게 해야 될지 고민이 깊어집니다.

오늘의 사연2

아이들이 교탁으로 질문을 한다며 우르르 몰려와 저를 둘러쌌어요.
질문에 답해 주고 있는데 한 아이가 제 하체를 만지는 게 느껴졌어요.
너무, 너무 기분 나쁜데 대체 어떻게 대처해야 할까요?

Q. 학생이 부담스럽게 관심을 표현해올 때 대처법은?

이재정

갑작스러운 스킨십으로 연인관계가 진전되는 영화나 드라마 등 이성 간, 사제 간에 대한 왜곡된 인식이 생기는 경우도 있습니다. 확실한 동의 없이는 불쾌감을 주며 성추행이 될 수 있음을 평소에 지속적으로 교육해야 합니다.

왕건환

선생님에게 좋은 마음이 많이 있는데 그걸 표현하는 방법이나 관계 맺는 방법에 서투르기 때문에 그럴 수도 있어요. 의사표시를 명확히 하고, 관계 맺음과 호감 표현에 대해 지도해주세요.

고민을 위한 조언

친구처럼 편한 교사는 학생들이 잘 따를 수 있지만 반면에 교사의 권위가 부족해 보이는 것 때문에 문제가 될 수도 있습니다. 맥락과 상관없는 신체접촉 그리고 상대방의 동의가 없는 신체접촉은 올바르지 않다는 것을 꾸준히 교육해야 하고 교사 스스로도 학생들을 대하며 모범을 보여야 합니다. 감정에는 친절하지만 행동에는 단호한 교사가 될 필요가 있어요.

만약 선생님께서 다른 선생님이 이런 상황에 처한 경우를 발견한다면 불편하지는 않으신지 꼭 질문해주세요. "선생님 지금 불편하지 않으세요?" 이 한마디가 불편함을 유발하는 행동을 그치게 할 수 있습니다.

Tip!

여성가족부 성희롱·성폭력 예방지침 표준안

제6조(고충상담창구)

① 성희롱·성폭력 예방을 위한 업무의 처리와 소속 구성원의 성희롱·성폭력 피해 상담, 성희롱·성폭력 사건의 조사 및 처리를 위하여 ○○부서(○○노조, ○○성희롱·성폭력 전문기관)에 성희롱·성폭력 고충상담창구·(이하 "고충상담창구"라 한다) 및 고충상담원을 두고 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 한다.

② ○○○기관은 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력 고충상담원(이하 "고충상담원"이라 한다)을 2인 이상 지정하여야 하며, 남성 및 여성이 반드시 각 1인 이상 포함되도록 구성한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 성희롱·성폭력 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담
2. 성희롱·성폭력 사건에 대한 고충의 접수·조사 및 처리
3. 성희롱·성폭력 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력 고충 처리 절차 및 매뉴얼 마련에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력 예방을 위한 교육·홍보 등 기타 성희롱·성폭력 예방 업무

고충상담창구란?

- "고충상담창구"는 기관 내 성희롱·성폭력 발생 시 이에 대한 상담 요청 또는 신고 접수를 할 수 있는 "통로"를 의미합니다.
  "온라인 상담·신고 창구", "고충상담원" 등 담당자, 외부 전문기관을 통한 "신고센터 운영" 등 다양한 방식의 창구를 운영할 수 있습니다.
  "창구"라는 용어가 "물리적 공간"만을 의미하는 것으로 오해되지 않아야 합니다.
- 고충상담창구를 조직 내외에 적극 알려 이를 인지할 수 있도록 하여야 합니다.
- 고충상담창구에는 고충 접수 및 처리대장, 성희롱·성폭력 고충처리 절차 및 매뉴얼이 작성·비치되어 있어야 합니다.

고충상담원이란?

- 성희롱·성폭력 고충상담창구의 업무를 처리하기 위한 인력입니다.
- 공공기관은 성희롱·성폭력 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 고충처리담당자를 2인 이상 지정하되 남·녀 1인 이상이 포함되도록 구성합니다. 고충처리는 복무담당부서의 소관으로 우선 고려할 수 있으나, 기관의 여건에 따라 복무담당 부서 외 인사 혹은 복무 담당자 (관리자 포함), 노조(직장협의회) 간부 및 노조원, 성희롱 외부 전문가 등을 포함하여 지정할 수 있습니다.

◆ 29

치마 속을 불법촬영을 당해 영상이 유포되었어요.

학습 목표

1. 불법 촬영의 심각성을 설명할 수 있다.
2. 불법 촬영 사안을 예방하고 처리할 수 있다.

학습 내용

학생의 불법 촬영 대응하기

오늘의 사연1

여교사 치마 속을 촬영해 공유한 경우 어떻게 처리해야 최선일까요?
학교에서는 최대한 은폐하려 하고 저를 포함한 피해 교사의 고통은 대수롭지 않게 여기는 분위기입니다.
교장, 교감 선생님의 안일한 대처로 인해 여교사들이 참 힘들어합니다.
제가 부끄러워할 일이 아니라 그 학생들이 부끄러워할 일이라고 생각하기 때문에 제가 직접 나서려 합니다.

오늘의 사연2

전보 이후에도 또 제 동영상 유포 사건과 교장, 교감님들의 덮으려는 압박 때문에 제가 정신적으로 아직도 힘듭니다.
그래서 옮긴 이후에도 더 심해져서 수면제 없이는 잠을 못 잘 정도에 이르렀습니다. 그래서 정말 병가를 쓰고 싶은데, 다만 그 병가의 사유로 정신과를 항목을 기재한다면 그걸로 인한 제 2차 피해 소문이 참 두렵습니다.
소문으로 사람을 판단하는 게 정말 나쁜 거지만 주위 선생님들께서는 이미지 관리를 잘하라고 조언해 주시기 때문에 정신과로 병가를 쓰는 게 참 많이 걱정됩니다.

오늘의 사연3

제 친구가 남자친구와 성관계 동영상을 찍었나 봐요. 제가 우연히 남자친구 핸드폰을 보다가 남학생들끼리 있는 단톡방에 그 동영상이 올라온 걸 알게 됐어요.
다들 그 영상을 본 것 같은데 어떻게 해야 하죠?

Q. 불법촬영 피해를 당하게 되었을 때 대처법은?

이재정

가해 학생의 경우 징계, 형사고발, 전반, 전학 조치가 가능합니다. 또한 보호자를 동반한 특별교육 및 심리치료를 받게 됩니다.

피해 교사는 특별휴가(교권침해 교원 지원 휴가)나 병가를 활용할 수 있고 교원치유지원센터 등을 통한 심리치료 지원이 가능해요. 본인이 원하면 비정기

전보도 가능합니다!

관리자에 의한 은폐 축소는 법으로 금지되어 있습니다. 촬영된 파일이 유포되었다면 경찰에 삭제를 의뢰하고, 학생이 피해를 당하면 경찰에 신고하고 학폭위를 개최해야 합니다. 마지막으로 목격 신고자에 대한 비밀은 철저하게 지켜주셔야 해요.

Q. 우리가 모르는 불법 촬영 성범죄의 실태는?

이재정

1. 몸캠피싱

자신의 나체를 촬영해 전송하도록 유도한 후, 유포 협박으로 금품을 갈취하는 범죄금전 요구를 들어주기 시작하면 그 요구가 점점 심해지므로 초기 단계부터 경찰 사이버수사대에 신고 요망

2. 그루밍 성폭력

가해자가 피해자에게 호감을 얻거나 친밀한 관계를 만들어 심리적으로 지배한 뒤 성폭력을 가하는 범죄를 말합니다. N번방 사건으로 세상에 알려지기 이전부터도, 불법촬영 성범죄가 급증하고 가해 및 피해 학생이 속출하여 예방 교육이 절실했습니다.

피해자가 직접 사안을 처리하기는 어려우므로, 동료들의 도움이 필요하고 피해 회복을 위한 주위의 세심한 배려도 필요해요.

Q. 교원지위법에 명시된 교권 보호 조치는?

왕건환

정확한 명칭은 '교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법'입니다. 교원지위법에서는 치유와 교권 회복에 필요한 조치사항을 아래와 같이 규정하고 있어요.

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

그 밖에도 참고할만한 내용이 많으니 아래 경로에서 자세히 알아보시면 도움이 될 겁니다!

[한국교육개발원 교원치유지원센터]
https://forteacher.kedi.re.kr

고민을 위한 조언

[성범죄]에 해당하는 행위는 '강간, 강제추행, 공연음란, 음화제조·반포, 통신매체를 이용한 음란행위, 카메라 등을 이용한 촬영 등의 행위로 개인의 의사에 반하여 성적 자유권을 침해하거나 성적인 접촉으로 성적 수치심 또는 혐오감을 유발하는 행위를 말합니다. 예시에 소개되는 사례들이 학교에서 빈번하게 발생하는 유형에 해당하며, 최근 교실이나 화장실 등에서 교사의 신체 일부를 불법 촬영하는 범죄행위가 증가하고 있습니다.

이와 같은 행위는 중대한 범죄 행위이며, 특히 불법 촬영물이 제3자에게로 유포되었을 가능성을 염두에 두고 사안 처리 과정에서 증거 확보 및 관리, 보관 등 각별히 신중을 기하여야 합니다. 또한 성범죄의 사안 처리는 피해교원의 성별에 따라 사안 담당자의 성별을 고려하는 것이 좋으며, 피해교원이 2차 3차 피해를 받지 않도록 유의하여야 합니다. 마지막으로 모든 선생님들 위해 근본적으로 아픔을 치유, 공감해주는 조직풍토가 절실합니다.

Tip!

Q. 학생이 휴대 전화를 이용하여 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 교원의 신체부위를 몰래 촬영하였습니다. 그런데 촬영에는 관여하지 않았지만 해당 영상 또는 사진을 받아 돌려 본 학생들도 있습니다. 돌려본 학생들도 형사처분 대상이 되나요?

A. 성적 욕망 또는 수치심을 유발할 수 있는 교사의 신체를 불법 촬영하거나 그 촬영물을 반포 행위는 각 성폭력 처벌법상 성폭력범죄행위(「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제14조1항, 2항)에 해당합니다. 그렇다면 사안의 촬영행위, 반포행위는 모두 교육활동 침해 행위입니다. (교원지위법 제15조제1항제2호) 그런데 반포의 대상이 된 학생은 어떻게 조치될까요? 위 법률에서 반포행위자는 처벌하지만, 반포의 상대방은 처벌하고 있지 않습니다. 이에 비춰 보면, 반포의 대상이 된 학생(소극적으로 촬영물을 받은 학생이나 우연히 보게 된 학생)을 교원에 대한 성폭력범죄행위자로 보아 조치하기는 어려울 것입니다. 그러나 불법촬영물을 적극적으로 요구한 경우에는 다를 수 있습니다. 우리 형법은 타인을 교사하여 죄를 범하게 하면 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌하고 있는데(형법 제31조제1항), 불법촬영물을 적극적으로 요구하는 등 반포행위를 교사하였다고 볼 수 있는 경우에는 반포행위자와 마찬가지로 처벌될 수 있는 것입니다. 이 같은 점에 유의하여, 학생이 불법촬영 사실을 알게 되면 선생님께 바로 알리고 촬영물을 요구하거나 반포행위에 동조하지 않도록 예방 지도가 필요한 부분입니다.

왕건환 외, 2020 교육활동 침해 예방 교육 자료-교원용, 교육부

◆ 30

학생의 임신사실을 알게 되었어요.

학습 목표

1. 원치 않는 임신과 출산이 개인적, 사회적으로 미치는 영향을 설명할 수 있다.
2. 학생들의 눈높이에 맞는 성교육을 실시할 수 있다.

학습 내용

학생의 원치 않은 임신에 대한 예방 교육 혹은 상담하기

오늘의 사연

우리 반 학생 중 남학생이 오늘 저에게 와서 여자 친구가 임신을 했고 이번 주 안에 중절 수술을 받게 되었다고 얘기했습니다. 여자 쪽은 언니가 그 사실을 알고 있고 언니와 함께 이 중절 수술을 받을 계획이라고 합니다. 아직 양쪽 다 부모님은 이 사실을 모르는 상황입니다.

Q. 학생이 임신을 하게 됐을 때 올바른 대처법은?

이재정

학생들의 성 인식과 눈높이가 맞지 않는 성교육으로는 원치 않는 성관계와 임신에 대한 효과적인 예방이 어렵습니다. 학생의 임신 사실을 알게 되면 학생의 동의를 받아서 학부모에게 반드시 알려야 합니다. 학생의 임신은 징계 사유가 될 수 없으며, 원하면 학교 수업을 받을 수 있도록 보장해야 해요.

출산과 인공임신중절 수술 모두 그 자체로 위험하며, 신체·정신적 후유증이 크므로 몸조리와 배려가 필요합니다. 스스로 인공임신중절수술 비용을 마련하다가 금품갈취나 절도 등 부적절한 방법에 빠질 위험도 있다는 것을 참고해주세요!

고민을 위한 조언

학생의 임신 사실은 학부모님께 반드시 알려야 합니다. 하지만 학생의 상황을 파악한 교사가 학부모에게 즉각 알릴 수 있지만 이 경우 학생이 교사를 신뢰하지 못하고 이후 상황에서 겪는 어려움을 교사에게 털어놓고 얘기하지 않게 됩니다. 최대한 빠르게 학부모님께 알리는 것이 옳다고 학생을 설득하고 이를 알리는 것이 좋습니다. 학생이 끝내 동의하지 않는다면, 그래도 보호자와 관리자에게 반드시 알려야 합니다.

또한 너무 안타깝지만 임신 중절 수술을 하게 되더라도 똑같은 일이 반복될 가능성이 높습니다. 이를 예방하기 위해 현실적이고 학생의 눈높이에 맞춰진 성교육이 반드시 필요합니다.

Tip!

Q. 교칙으로 학생의 이성교제를 제한할 수 있는가?

A. 아무리 교육적인 목적이라 해도, 학생들의 친구 관계까지 교사 또는 학교가 규제하는 것은 바람직하지 않습니다. 학생들은 누구나 자기가 원하는 친구와 가까이 지낼 권리가 있습니다. 그 관계를 존중받을 권리도요.

이성 친구든 동성 친구든, 교사가 선입견을 갖고 학생들의 인간관계 형성을 방해하거나 간섭하는 것은 사생활의 자유를 침해하는 행위입니다. 또한 학교에서 연애를 한다는 이유만으로 해당 학생들을 징계하는 것은 부당 징계에 해당될 수 있습니다. 학교규칙을 통해 그 범위를 명확히 할 필요가 있습니다.

Q. 임신한 학생도 일반 학교에 다닐 수 있는가?

A. 임신과 출산으로 인해 학교를 계속 다니기 힘들어진다 하더라도, 학업을 유지할지 어쩔지는 학생 스스로 결정할 사항입니다. 학생과 그 부모의 뜻에 반하는 학교의 자퇴 강요는 분명한 차별 행위입니다. 국가인권 위원회는 2008년 '임신 및 출산을 이유로 자퇴를 강요하거나 퇴학 등의 징계를 내리는 것은 부당한 차별 행위'라고 밝히고, 해당 학생이 계속 공부할 수 있도록 지원하는 방안을 마련하라고 권고했습니다.

학교와 사회는 임신한 학생이 심리적 충격과 혼란을 줄일 수 있도록 보호해야 합니다. 그리고 임신으로 인한 퇴학 처분이 학생의 장래에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 잊어서는 안 됩니다.

출처 : 서울시교육청 학생인권수첩

국가인권위원회 결정례 09진차535

학습권은 아동의 성장과 발달, 인격완성을 위해 필요한 학습을 할 고유의 권리로서 기본권적 인권 중에서도 핵심이다. 임신으로 인해 학업을 중단할 경우 일생을 통해 실업상태나 잠재적인 실업에 놓일 가능성이 높아 장기적인 빈곤 문제를 야기할 수 있다. 학업중단→취업의 어려움→빈곤→아동빈곤의 악순환을 야기할 수 있어 이들의 자립성을 높이고 미래를 위한 기회를 열어주기 위해서라도 적극적으로 교육받을 권리를 보장해야 한다.

청소년 임신이 권장할 일은 아니지만 그렇다고 그 자체로 청소년 학생에게서 교육받을 권리와 건강한 시민이 될 수 있는 기회를 박탈할 충분한 이유 또한 될 수 없다. 따라서 임신을 했다는 이유로 학교가 휴학 또는 자퇴를 종용하고 이로 인해 학생이 자퇴를 결정했다면 이는 학생의 학습권을 침해한 것이다.

극한 직업,
선생님을 부탁해

31

교사의 의미

학습 목표

1. 교사의 의미를 설명할 수 있다.
2. 직업으로서 교사의 역할과 어려움을 알 수 있다.

학습 내용

1. 교사의 의미
2. 직업으로서 교사의 역할과 어려움

[교사의 의미]

- **교사의 의미**

정재석

일단 교직에 대한 사전 정보가 없었어요. 그저 저를 가르쳐 주신 선생님들의 모습만 봤고, 실습도 수업 위주로 했기 때문에 교사의 업무는 수업이 전부인 줄 알았죠. 수업 이후에 행정업무를 해야 한다는 것을 생각하지 못했던 거죠. 그리고 높아진 인권 의식으로 학생 인권이 강화되고, 민주적인 학교를 만들기 위한 학부모 참여가 늘어, 학생들과 학부모의 의견 개진과 문제 제기도 활발해진 것도 원인입니다. 그래서 학교교육에 '수요자 중심 교육'이라는 시장 원리가 적용되어 학교 외부의 영향력이 강해져서 교사가 교육에만 전념할 수 없게 되었습니다.

안미영

저는 사회에서 요구하는 교사의 역할이 점점 확대되고 있다고 생각합니다. 학교에서 학생들에게 지식을 가르치는 것을 넘어 사회성과 인성까지 교사가 책임지고 가르쳐 주기를 원하고 있으니까요.

학부모도 교육의 일면을 담당하는 학교교육의 주체임에도 불구하고, 단지 교육 서비스를 받는 수요자로서만 학교에 많은 역할을 기대하고 요구하기에 교사들이 더욱 어려움을 느끼게 된 것 같습니다.

신건철

저도 교직을 점차 서비스직으로 바라보고, 수요자 입장을 고려하게 만드는 사회적 분위기가 원인이라고 봅니다. 이런 변화 속에 교사 본인이 받았던 교육과 실제로 내가 펼쳐야 하는 교육과의 괴리가 교사를 더 혼란스럽게 합니다.

더불어 과거보다 학부모의 학력이 높아지고, 굳이 학교가 아니라도 지식을 얻을 수 있는 곳이 다변화되다 보니 지식 전달자의 역할이 줄어들어 교사의 역할이 이상과 점점 멀어지고 있다고 봅니다.

이상우

사회가 변화하고, 특히 제도와 법률이 바뀌고, 그에 따라 교육에 대한 인식도 바뀌었습니다. 그리고 '학교 때리기'란 말이 나올 정도로, 사회적으로 크고 작은 사건만 생기면 "학교는 뭐 하고 있었냐?"는 식으로 학교나 교사에게 책임을 묻는 것이 일반화된 것도 원인입니다. 이로 인해 학교와 교사에 대한 신뢰가 떨어지고, 교사의 교육 의지와 사기 또한 떨어지고 있습니다.

왕건환

핵가족화의 진행으로 자녀 주위에 어른이라곤 부모만 존재하는 가정이 많아졌습니다. 급변하는 세상에서 경제적 어려움이나 문화 지체 등의 원인으로 사회와

가정의 상당 부분이 붕괴하고 그 기능을 잃어 가니, 결국 학교에 그 책임이 쏟아지는 상황입니다.

예전의 대가족 제도에서는 집안 어른이나 형제로부터 관계를 맺는 방법이나 갈등을 해결하는 방법 등 기본적인 생활교육을 받고 학교에 입학했는데, 현대사회는 핵가족에 맞벌이 가정이 늘다 보니 기본적인 가정교육조차 기대하기 어려운 경우가 많습니다. 이로 인해 교육에 보육까지, 학교에서 가정의 역할까지 수행해야 해서 가르치고 돌보고 신경 쓸 것이 너무 많아졌습니다.

[직업으로서 교사의 역할과 어려움]

- **직업으로서 교사의 역할과 어려움**

신건철

저는 교사와 상호작용을 제일 많이 하는 학생들이 아닐까 생각합니다. 학생을 교육하고 상담하는 것이 교사의 주 업무이다 보니, 스트레스를 많이 주는 관계도 학생인 것이죠.

쉬는 시간 화장실 갈 때도 잘 갔다 올지, 점심 시간 운동장에서 축구할 때도 다치지는 않을까 걱정되고, 수학여행 가서는 낯선 곳에서 아이들이 어떤 위험에 처하지는 않을까 긴장되고 항시 걱정을 내려놓을 수 없습니다.

또 학생들이 조금 더
잘됐으면 하는 마음에 도와주려다 보니 계속 갈등이 있을 수밖에 없어, 이런 관계로 인한 갈등으로 교사는 어려움을 느낍니다.

이상우

교사가 지쳐 가는 이유 가운데 학부모의 변화도 있습니다. 전 세계적으로 모든 세계 시민의 의식이 변화되고 있지만, 특히 선진국으로 진입한 나라를 보면 자신의 자유와 권리를 실현하려는 욕구가 강해집니다.

요즘에는 SNS로 정보를 빠르게 공유하고, 법률적인 지식도 늘다 보니 교사에게도

본인이 원하는 자유와 권리를 계속 요구하는 것이죠. 이런 학부모의 요구를 교사가 감당하기가 쉽지 않다 보니 어려움을 겪습니다.

왕건환

교육이 아닌 비본질적인 문제로 인해서 본질이 훼손될 만큼 어려운 점이 많다고 하는데, '적은 내부에 있다.'는 말이 있습니다. 동료 교사와 함께 힘을 합쳐서 어려움을 해결해 나가야 하는데, 외부적인 요인으로 쌓인 스트레스가 결국에는 본인 주위로 발산되는 사례들이 점점 늘고 있습니다.

학생이나 학부모로 인한 교육활동 침해가 문제가 되는 상황에 가장 힘이 되어 줄 수 있는 사람은 동료 교사이지만, 반대로 갈등이 생겼을 때 가장 풀기 어려운 관계도 동료 교사와의 관계입니다. 이 관계를 어떻게 잘 풀어나갈 것인가가 우리의 숙제입니다.

안미영

관리자도 어려움을 증폭서키는 존재가 되기도 합니다. 교사는 교사대로 관리자에게 바라는 바가 있고, 관리자도 마찬가지로 교사에게 바라는 바가 있는데, 세대 차, 생각 차, 지위의 차이로 인해 갈등을 겪고 서로 오해하기도 합니다.

서로가 가진 차이를 인정하면 좋은데, 그것이 말처럼 쉽지 않기 때문이죠. 그러다 보니 학교 안에서 소통이 잘 이루어지지 않아 교사들이 힘들어하는 상황도 해결 과제입니다.

정재석

제가 생각하는 교사의 어려움은, 교사가 가진 기본적인 권리가 제대로 지켜지지 않는다는 것입니다.

가장 충격적이었던 것은 학생이 교사에게 욕을 하거나, 학부모가 교사를 폭행한 것을 확인했는데도 학교에서 쉬쉬하고 넘어가는 것이었습니다.

언론을 통해 보도된 것은 사회적 관심으로 어떻게든 문제가 해결되지만, 생각보다 많은 사건이 밖으로 드러나지 않고 안에서 곪아 교사가 상처를 입는 경우가 많아지고 있습니다.

자신도 모르는 사이에 궁지에 몰리고, 권리를 보장받지 못하는 것이 교사를 힘들게 하는 마지막 이유입니다.

32

요즘 아이들의 모습 '신인류의 출현'

학습 목표

1. 달라지고 있는 교사와 학생의 관계를 설명할 수 있다.
2. 학생과 관계 맺기 어려운 이유를 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 달라지고 있는 교사와 학생의 관계
2. 학생과 관계 맺기 어려운 이유

[달라지고 있는 교사와 학생의 관계]

▪ 교사와 학생의 관계 변화

신건철

과거 비해 학생 수가 줄었기에 오히려 학생 한 명 한 명에게 더 많은 신경을 쓰기 때문이 아닐까요? 한 반의 학생 수가 50명이 넘던 시절에는 학생 한 사람의 부적응이나 교사를 힘들게 하는 행동이 겉으로 드러나기 어려웠는데, 절반 이하로 줄어든 지금은 한 학생이 조금만 이상한 행동을 해도 바로 드러나기 때문입니다.

정재석

요즘 학생들은 외동이거나 형제자매가 하나인 경우가 많아서 부모가 애지중지 키웁니다. 그러다 보니 학생이 학교에서 조금만 다쳐도 학부모가 교사에게 책임을 묻기도 합니다. 실과 시간에 프라이팬에 데었다고 경찰에 신고하는 학부모를 본 적도 있고, 아이가 체육 시간에 친구의 배드민턴 라켓에 얼굴을 다쳤을 때 보건실에서 처치할 만한 경미한 사안이었는데도 신속하게 병원으로 이송하지 않았다고 민원을 제기하며 전학을 간 적도 있었습니다.

이상우

예전보다 가정의 교육 기능이 약해진 것도 원인입니다. 과거에는 동네 공터에서 성별 구분 없이 친구들과 부대끼면서 자신의 자유와 책임의 경계를 자연스럽게 터득했는데, 요즘은 학생들의 인간관계가 너무 좁아졌어요.

또 이웃집 친구 부모님이나 동네 어른들이 함께 양육하는 암묵적 마을 공동양육 문화가 있었는데, 요즘은 가족 중심 문화가 중심을 이루다 보니 학생들이 생활 속에서 사회성을 익힐 기회가 줄어들고 있어요. 그리고 학부모도 교사를 스승으로 존중하기보다, 공무원이나 교육 서비스업 종사자로 여기다 보니 교사를 어렵게 생각하는 학생도 적어지고 있고요.

왕건환

과거에는 지식을 전수하는 방법이 학교와 교사가 유일했는데, 요즘은 유튜브나 무료 인터넷 강의, 블로그 등 정보가 넘쳐나는 이유도 있습니다. 더불어 고등학교에서 교사는 9등급 내신 변별을 위해 점수를 깎아야 하는 사람이라면, 학원 교사는 점수 올려 주려고 애쓰는 사람이라서 평가 받는 학생 입장에서는 학교 교사를 신뢰하기 어렵다는 점도 있어요.

안미영

얼굴을 마주 보고 사회적 기술을 익힐 기회가 많이 줄어든 시대의 특성이 학생들의 삶에 영향을 미친 것도 원인입니다. 온라인 게임, 유튜브 등이 만들어 내는 문화 속에서 학생들의 언어와 사고방식이 형성되고 있죠. 또 기기를 통한 대화나 소통에는 익숙하지만, 막상 만나서 이야기를 나누는 것은 서툴거나 어색해하는 경우가 많아요.

한편으로 학부모가 교육자를 존중해 주지 않고 미숙한 언행을 보이는 점도 참 아쉽습니다. 본인 판단으로 부당하다고 생각되면 학생이 옆에 있는데도 교사를 함부로 품평하거나 비난하기도 해요. 그런 이야기를 들은 학생은 교사를 부정적으로 인식하게 되어 학교에서도 배움의 자세를 갖고 선생님을 존중하기보다 더 쉽게 어긋난 행동을 하게 되는 거죠. 그리고 요즘은 너무도 많은 선생님(피아노 선생님, 태권도 선생님, 학습지 선생님 등)들이 있어서 학교 선생님의 비중이 예전만 못한 것도 원인이에요.

33

학년 초 관계 형성 팁

학습 목표

1. 학년 초 교사의 마음가짐이 중요한 이유를 설명할 수 있다.
2. 학년 초 관계 맺기 팁을 알고 실천할 수 있다.
3. 학급경영운영 목표 설정을 통해 관계형성의 방향을 설정할 수 있다.

학습 내용

1. 학년 초 교사의 마음가짐이 중요한 이유
2. 학년 초 관계 맺기 팁
3. 학급경영운영 목표

[학년 초 교사의 마음가짐이 중요한 이유]

▪ 학년 초 교사의 마음가짐

이상우

학생들에게 진실하게 다가가는 것이 가장 중요합니다. 학년 초 우리 반에 문제행동이 심하다고 알려진 학생이 있으면 걱정이 앞서기도 하지만, 교사가 학생을 사랑하고 존중하면 그 마음이 학생에게 전해져 학급 안에 따뜻한 분위기가 형성되고, 균형 있게 성장할 수 있습니다. 그러기 위해서는 학생이 문제행동을 보일 때 어떻게 대처할지 미리 준비하고, 학생의 욕구를 균형 있게 충족할 수 있도록 도와야 합니다.

이런 준비가 되어 있지 않으면 문제 상황을 만났을 때 두려운 마음이 생기고, 문제 해결을 회피하거나 학생과 다투는 등 관계가 나빠지게 됩니다.

그리고 문제 상황을 혼자 해결하려 들기보다 동 학년 교사들과 함께하면 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 학년 초 각 학급에서 학생들과 함께 학생의 자유를 존중하면서도 질서를 유지하는 데 도움이 될 학급 규칙을 만들고, 이를 바탕으로 학년 공통 규칙을 만들어서 함께 지키려고 노력해야 합니다.

신건철

초임 시절에는 학생들과 관계를 형성하는 것보다, 올해 맡은 학생 중 특히 신경 써야 하는 학생이 누구고, 그 학생을 어떻게 관리하고 일 년을 보낼지 고민을 더 많이 했습니다. 학생에게 약한 모습을 보이면 안 되고, 문제행동을 줄이려면 힘으로 눌러야 한다고 생각했죠. 하지만 무조건 누르는 것만이 해결책은 아님을 경험으로 깨닫게 되면서 이제는 먼저 학생들과 관계 맺는 방법을 고민합니다. 대표적인 예로 모든 학생에게 한 번씩 말 걸기, 교사와의 즉문즉답, 학기 초 학급 세우기 활동과 교실 놀이 등을 통해 교사와 학생들이 가까워지고, 학생들끼리도 친해질 기회를 만들려고 노력합니다.

안미영

교사의 심신이 안정적으로 준비되기 위해 필요한 것은 내적 충만함이 아닐까요? 우리 내면이 충만해야 그것이 흘러 넘쳐 학생들에게 선한 영향력을 미칠 수 있습니다. 그래서 제게 충만했으면 하는 것은 바로 '사랑'과 '용기'입니다. 우리 안에 사랑과 용기가 충만할 때 여러 두려움을 넘어설 수 있기 때문입니다. 모든 학생이 귀하고 소중한 존재임을 알고 사랑하는 것, 사랑하겠다는 의지를 갖는 것, 어려운 문제 상황도 물러서지 않고 헤쳐나가겠다는 용기를 갖는 것입니다. 무엇보다 문제 해결을 촉진할 용기를 가지려면 교사가 먼저 충분한 격려와 지지를 받는 것이 중요합니다. 그리고 매 순간 그 충만함이 고갈되지 않도록 자신의 내면을 채워 나가야 합니다. 그래야 힘든 상황이 오더라도 한 걸음씩 앞으로 헤쳐나가려는 의지가 꺾이지 않죠.

정재석

저는 친구들은 물론이고 교사 앞에서도 욕을 하는 학생도 만났는데, 처음에는 무작정 혼을 냈습니다. 그런데 혼을 내도 학생은 변하지 않았습니다. 그 학생과의 문제로 수업하는 게 짜증 나고, '이 아이만 없으면 학교가 참 평화로울 텐데.'라는 생각도 했죠. 하지만 이후 다양한 학생들을 만나고 경험이 쌓이면서 '이런 학생이 있어서 교사가 필요한 것 아닐까?'라는 생각이 들기 시작하더군요. 그러면서 학생들을 대하는 마음이 많이 바뀌었습니다.

얼마 전에는 수업 중에 '병맛'이라고 혼잣말을 하는 학생을 만났습니다. 처음에는 불쾌하고 화가 났지만, 혼을 내서 그만두게 하는 것보다 이 학생을 변화시켜야겠다고 생각했습니다. 그래서 그 학생에게 왜 그런 말을 썼는지 물었더니, 그저 웃긴 그림이 나와서 '병맛'이라고 표현했다길래 불쾌하지만 믿어 준다고 말했습니다. 그 후 그 학생이 유튜버라는 것에 착안하여 수업 시간에 배운 내용을 바탕으로 영화 만들기 수업을 준비했더니 차츰 수업에 집중하기 시작했습니다. 학생을 믿어 주는 것에서 교실의 변화가 시작된 것이죠.

왕건환

환절기인 데다가 긴장 상태가 지속되다 보니 3월을 보내면서 몸살 나지 않는 교사가 드뭅니다. 학생들과 관계를 만들어가는 것뿐만 아니라 업무도 3월에 집중된 것이 많다 보니, 인사이동, 학년, 업무 발표 등이 최대한 빨리 나와서 교사가 조금이라도 일찍 준비할 수 있게 해주는 배려가 필요합니다.

새 학년을 1월부터 준비하면 1류 교사, 2월부터면 2류 교사, 3월부터면 3류 교사라고 합니다. 3월이 되기 전에 조금이라도 더 준비해서 3월을 여유롭게 보낼 수 있으면 좋겠네요. 하지만 가장 중요한 건 건강입니다. 교사가 아프면 학생들을 제대로 돌보기 어려우니까요.

[학년 초 관계 맺기 팁]

정재석

일단 학생들의 이름부터 외우려고 합니다. 전담교사로서 매년 200명 정도의 학생들을 만나다 보니 이름 외우기가 쉽지 않지만, 자신의 이름을 기억하는 선생님을 좋아한다는 것을 알기 때문에 이름은 다 외우려고 노력합니다.

다음으로 학생들이 좋아하는 가수의 음악을 자주 듣고, 체육활동 시 그 노래를 배경음악으로 활용하기도 했습니다. 그리고 학생들이 좋아하는 게임의 이름 정도는 알고 있어야 최소한의 대화가 통하고, 디딤 수업 영상을 유튜브에 올리는 것만으로도 공통 관심사를 공유한다고 생각해서 친해질 수 있었습니다.

마지막으로 '드림이'라는 인형이 들어있는 회복 텐트를 만들어서 수업 중 슬프거나 화가 난 학생, 마음 상한 학생이 감정을 회복할 수 있도록 도와주었습니다. 수업 후에 회복 텐트에 들어간 학생과 대화하면서 학생의 삶을 알게 되었고, 친해질 수 있었습니다.

안미영

저는 점심을 먹으면서나 식사 후 산책하면서 매일 일대일 데이트를 했는데, 그 시간이 관계 형성에 도움이 됐습니다. 쉬는 시간에 학생들의 행동을 관찰하면 특이점이 보였는데, 일대일 데이트 때 대화의 소재가 되어 주었죠.

무엇보다 친해지는 가장 좋은 방법은 학생들이 좋아하는 것에 진심으로 관심을 갖는 것입니다. 학생들과 대화를 나누다 같은 유튜브 채널을 구독한다는 것을 알게 되었는데 정말 좋아하더라고요. 저는 교사와 학생이 개인적인 일상을 공유하고, 놀이나 활동거리를 함께 나누는 시간도 관계 형성에 도움이 된다고 생각합니다. 더불어 선생님마다 견해차가 있겠지만, 필요하다면 하교 후에도 학생과 문자나 카톡을 하기도 합니다. 친밀감을 높이는 데 도움이 되었어요.

이상우

수업 시간이든 쉬는 시간이든 하루에 한 번은 이름을 부르고, 짧게라도 대화를 나누려고 노력합니다. 급식실에서 밥을 먹을 때는 대화를 나누고 싶은 학생 건너편에 앉기도 합니다. 주로 학교생활은 어떤지, 힘든 점은 없는지, 학교나 교사에게 바라는 점은 없는지 등에 관해 대화를 나눠요. 그리고 학생에 대한 긍정적인 기대("넌 앞으로 잘할 수 있을 거야.")를 전하는 것을 잊지 않고요. 그러다 보니 도움이 필요할 때는 제게 찾아오곤 해서 좋은 관계를 형성할 수 있었습니다.

왕건환

학생들이 나누는 대화 내용을 궁금해하고, 또 학생들의 이야기를 경청하면, 학생들은 선생님은 우리 얘기를 들어준다고 인식하게 됩니다. 혹여나 학생의 반응이 이상하다 해도 교사가 부정적으로 반응하기보다는, 알려 줘서 고맙다는 태도를 유지해야 합니다. 이런 과정을 통해 학생들과 긍정적인 신뢰 관계를 쌓으면, 문제가 생겼을 때 교사를 먼저 찾고, 대화를 통해 문제를 해결해나가 긍정적인 변화의 기반을 마련할 수 있습니다.

신건철

어떤 선생님은 학생들과 친해지기 위해 아이들이 즐겨보는 유튜브나 예능을 찾아본다고 하더군요. 교사와 학생들의 나이 차이가 벌어질수록 공감대를 형성하기가 점점 힘들어지기 때문에 그러한 노력이 필요한 것이겠죠. 저는 수업 시간에 한 명 한 명에게 질문을 많이 하는 편입니다. 특히 활동 중심 수업을 할 때 효과적인데, 생각을 시각화하여 나타내는 비주얼씽킹 수업을 할 때는 학생 한 명 한 명의 활동 모습을 보고 "왜 이렇게 그렸니?", "왜 이렇게 생각하니?" 등 질문을 통해 학생들과 생각을 교류할 수 있습니다. 수업 시간에 학생 한 명 한 명에게 관심을 보여주면 아이들이 수업에 더욱 관심을 갖고, 긍정적인 관계 형성에도 도움이 되어 문제 상황 시 해결에도 도움을 줍니다.

34

문제행동을 하는 학생을 돕는 방법

학습 목표

1. 문제 행동의 양상을 유형별로 설명할 수 있다.
2. 문제 행동을 하는 학생을 돕는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 문제 행동의 양상을 유형별로 살펴보고 이해하기
2. 문제 행동을 하는 학생을 돕는 방법 알아보기

[문제 행동을 하는 학생을 돕는 방법 알아보기]

교실에서 학생들은 다양한 방법을 통해 자존감과 소속감을 채워 갑니다. 누군가는 친구를 웃기는 것을 좋아하고, 떠들썩하게 이야기를 나누고, 누구보다 많이 발표하고, 때로는 수업 중 화장실에 가는 방법 등으로 자신을 드러냅니다.

그런데 이 중 긍정적인 행동이 있는 반면에, 지속적으로 소리를 낸다거나 수업이 재미없다고 소리 내 말하는 등 수업을 방해하는 행동도 있습니다. 드라이커스(Rudolf Dreikurs)는 이를 '어긋난 목표 행동'이라고 불렀고, 지나친 관심 끌기, 힘의 오용, 보복, 무관심으로 구분하였습니다.

▪ 지속해서 짜증 나게 할 때

신건철

학년 초 약속을 정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 화장실 가는 것이나 물 마시러 가는 등의 행동은 학생 인권과 관련되어 교사가 무조건 안 된다고 말하기 힘듭니다. 그래서 학년 초 학급약속을 정해서 수업을 방해하지 않는 선에서 스스로 해결할 수 있도록 도와줍니다. 더불어 계속해서 소리를 내는 학생에게는 책을 읽도록 부탁하거나 준비물을 나눠 주도록 부탁하여 다른 것에 신경 쓸 수 있도록 유도하기도 합니다.

정재석

수업을 방해하는 학생에게 "네 행동이 선생님의 수업을 존중하는 거니?"라고 물었는데도 계속해서 같은 물건으로 소음을 만드는 학생이 있다면 절제를 못 하는 경우라서 그 물건을 학생에게서 떨어뜨려 놓습니다. 이 두 단계만 거치면 대부분 해결되지만, 그래도 안 될 때는 쉬는 시간에 왜 그런 행동을 했는지 물어봅니다. 이때 무섭게 몰아붙이면 학생이 적개심을 가질 수 있으므로, 최대한 감정을 배제하고 대화를 시도합니다. 그러면 대부분 자신의 잘못을 시인합니다. 학생의 눈을 똑바로 바라보면서 너를 믿는다고 말해 주면, 다음 시간부터 그런 행동이 점차 줄어듭니다.

이상우

학생이 수업 중 문제를 일으키는 데는 여러 가지 이유가 있지만, 교사가 부적절한 자극을 주는 경우도 있습니다. 특히 학생이 문제를 일으키더라도 모두 앞에서 공개적으로 망신 주는 것은 피해야 합니다. 그리고 이때가 기회라고 생각하여 일장 연설을 하는 것 또한 피해야 합니다.

그렇다고 내버려 두면 점점 더 심해지고, 교사도 학생의 문제행동을 참지 못해 더 크게 폭발하게 되므로, 학생이 수업 중 문제행동을 보일 때는 학생을 존중하면서 신호를 주는 것이 좋습니다. 교사가 문제행동을 알고 있다는 신호를 주고,

그래도 반복하면 I-메시지("네가 ~한 행동을 하니 선생님 마음이 ~해. 좀 조용히 해 줄 수 있겠니?")를 사용하면 좋습니다. 그래도 안 되면 학급평화회의를 열어서 수업 방해 행동을 의제로 삼아, 그 행동으로 인해 학급이 어떤 피해를 입고 있는지 이야기하고, 행동의 원인을 찾아봅니다. 아울러 어떻게 하면 그런 수업 방해 행동을 줄일 수 있을지 협의하고 실천합니다. 이때 해당 학생을 포함하기도 하고, 아니면 그 학생의 동의를 얻어서 잠깐 상담실이나 보건실에 보낸 뒤 진행하기도 했는데 효과가 좋았습니다.

안미영

별도의 시간을 마련해서 문제행동에 관해 충분히 이야기를 나누어 보면 좋겠습니다. 수업에 방해가 되는 행동이라면 바로 중지시키는 것이 교사의 역할이지만, 그렇다고 수업 내내 그 학생의 행동만 주시하고 시간을 허비하는 것도 안 될 일이지요.

그 학생과의 개별적인 문제 해결을 위해 수업 시간 일부를 잠시 할애해도 되는지 반 전체에게 허락을 구한 후 해결하거나, 일단 수업을 진행하고 따로 시간을 내서 해결할 수 있습니다.

학생과 이야기를 나눌 때는 부드럽지만 건조하게 말하고, 함께 약속한 학급 규칙이나 학교 규칙에 대해서는 관철하는 것이 중요합니다. 이때 교사는 학생의 감정을 수용하고 충분히 공감해 주어야 하지만, 과잉 친절을 보이며 학생의 행동에 휘둘리거나 눈치를 보면 안 됩니다. 객관적인 태도로 약속과 원칙을 지키도록 안내하고 관철하는 교사의 행동이 학생에게 안정감을 주고 불안하지 않게 만듭니다. 학생들은 분명하고 일관된 처리와 공정함을 원하므로, 선생님이 믿을 만한 어른으로서 온전한 교사의 역할을 책임 있게 해주기를 바라지요.

왕건환

항상 원칙을 지키되, 교칙에서 정한 선을 넘으면 교칙에 따라 격리와 학생선도위원회(학생생활교육위원회), 더 넘으면 업무방해죄로 가야 합니다. 저는 학생이 자신의 감정을 스스로 다스릴 수 있는 시간을 주는 1-2-3 매직 방식을

선호하는 편입니다. 학생에게 화를 내거나 혼내는 건 좋은 해결책이 아니므로, 직접적인 마찰을 피하면서 문제를 해결할 수 있는 장점이 있기 때문입니다. 학생의 문제행동은 한 번에 완벽히 개선되기는 어려우므로 장기적인 변화로 접근해야 하는데, 수업방해가 심하다면 격리할 수 있는 제도적 뒷받침이 필요하다고 봅니다. 학교에서 최대한 해결할 수 있는 방법을 개발하고 보급하되, 학교에서 도저히 감당하기 어려운 학생들을 위한 특별 교육기관이나 감호 시설이 더욱 확충되어야 합니다.

힘겨루기가 시작될 때

신건철

"선생님 이 부분에서 원래 역사는 이런 것 아닌가요?", "선생님 제가 책에서 본 내용과 다른 것 같아요." 초임 시절에는 이런 말을 들을 때 저한테 싸움을 거는 것 같아서 맞붙어 싸우거나, 인터넷에서 관련 내용을 찾아서 반박해 본 적도 있습니다. 하지만 제 태도는 학생의 경쟁심을 불러일으켜 그 학생은 제 말 중에서 잘못된 것을 찾고, 저는 다시 그 말을 반박하기 위해서 싸우는 바람직하지 않은 상황을 마주하기도 했습니다.

하지만 그간의 경험을 통해 학생과의 힘겨루기는 효과적이지 않다는 것을 배우고 난 후, 교사도 정확하게 알지 못한다는 것을 인정하고,"선생님도 잘 모르는 내용이어서 수업 끝나고 좀 더 알아보고 다음 시간에 대화를 나누는 것이 어떨까?"라고 말하는 편입니다. 맞서 싸우는 것보다 다음 시간에 정확한 답을 주기 위해 같이 공부해 가면서 그 학생과 유대감이 돈독해지기도 했습니다.

이상우

교과서와 다른 역사적 내용을 언급하거나, 제가 잘 모르는 과학 상식을 말하는 학생이 있을 때는 우선 그 학생의 지적인 탐구 자세를 공개적으로 칭찬해 줬습니다. 그리고 역사 같은 경우는 근거하는 문헌, 역사가의 기록, 저자의 해석에 따라 달라질 수 있음을 얘기해 줍니다. 때로는 수업 후 따로 만나서 학생의 지적인 호기심이나 표현하고 싶은 마음을 충족시킬 기회를 주기도 했고요. 간혹 그 학생에게 수업

시간에 다뤄진 내용 중 관심 있는 부분을 3분 말하기나 간단한 PPT로 만들어서 발표할 기회를 주기도 했습니다. 수업 시간에 학생이 교사의 생각이 틀렸다고 말하면 당황스럽지만, 학생의 의견 중 인정할 것은 깨끗하게 인정하고 그 지적인 욕구를 칭찬한다면, 수업 내용을 풍부하게 하는 좋은 에너지로 삼을 수 있습니다.

왕건환

본인이 돋보이기를 원하는 학생은 오히려 자존감이 낮거나, 인정 욕구가 과도하게 높은 경우가 많습니다. 그런 식으로는 관심이나 인정을 받을 수 없다는 점을 인식할 수 있도록 관심을 주지 않고 무시하는 방법도 있고, 수업에 도움이 되는 방법이면 인정받을 수 있다는 점을 알려 줘 긍정적인 방향으로 유도할 수도 있습니다. 다시 말하면 학생의 에너지를 역으로 활용해서 수업에 도움이 되는 방향으로 이끌어 줄 수 있다는 것입니다.

정재석

저는 보통 체육 전담과 영어 전담을 해서 그런지 반항하는 학생을 자주 만나 봤습니다. 체육 시간에는 판정에 대한 불만이 많았는데, 처음에는 교사의 권위에 도전하는 것 같아 씩씩거리는 학생한테 소리를 질렀더니 반항이 더 심해지기도 했죠. 지금 생각해보니 그 순간만큼은 학생들한테 판정 하나가 절실했겠다 싶더라고요. 그래서 앞으로 그런 경우가 생긴다면 그 학생에게 심판을 맡겨서 심판의 고충을 체험케 하고 싶어요.

영어 시간에는 "선생님이 말할 때는 조용히 해야 해요."라고 했더니 한 학생이 "안 해요."라고 말해서 불쾌했던 경험도 있었습니다. 그래서 주의를 주었더니 이번에는 입 모양으로 '안 해요'라고 하길래 매우 화가 났지만, 쉬는 시간에 수업 시간에 지켜야 하는 규칙에 관해서 상담하여 문제를 해결했습니다.

안미영

저는 I-메시지로 "선생님은 네 행동이 꽤 불편해. 그리고 그게 선생님을 싫어하는

것처럼 느껴져. 네가 그런 행동을 자꾸 하게 만드는 무언가가 있니?"라고 솔직한 감정과 마음을 전합니다. 그리고 "지금 당장 말하기 어려우면 나중에 해 볼래?"라고 학생의 현재 감정 상태를 존중해 주면서 스스로 선택할 여지를 줍니다. 학생의 잘못된 행동을 가지고 실랑이하는 것보다, 학생이 해야 할 과제에 집중시키는 것이 낫습니다.

그리고 교사의 감정이 안 좋은데도 괜찮은 척 넘기다 보면, 결국에는 부정적인 감정이 증폭된 말과 행동으로 나타나 감정의 골이 더 깊어질 수 있습니다. 그래서 수업 중 문제 상황을 당장 해결하려고 하기보다, 일단 물러서 진정한 후에 차분하게 입장을 표현하는 것이 좋습니다.

▪ 교사가 상처를 받기 시작할 때

신건철

교사에게 욕을 하거나 신체적으로 위협을 가하는 학생들이 점점 늘고 있는 것이 현실입니다. 저도 수업 시간에 제게 욕하는 학생과 큰소리로 싸웠던 경험이 있습니다. 그 당시에는 이겼다고 생각해서 기분이 좋았는데, 저와 그 아이를 지켜봤을 다른 학생들의 마음은 어땠을지 생각하면 미안하기만 합니다. 그 모습을 바라보는 학생들은 수업에 집중할 수도 없고, 둘 사이의 싸움에 끼어들 수도 없는 상황이죠. 자칫 교사에 대한 신뢰가 떨어질 수도 있는 상황입니다. 만약에 지금의 저라면 "네가 그렇게 말해서 선생님 마음이 안 좋구나. 지금은 수업 시간이니까 쉬는 시간에 이야기하자."라고 말할 것 같습니다. 물론 제 감정을 조절해야 하는 것이 최우선이겠죠.

왕건환

중고등학교 학생들은 교사보다 덩치가 크고, 힘이 세기도 합니다. 전문적인 운동을 한 학생들도 있는데, 가끔 선생님도 자기를 함부로 못한다는 걸 보여주려고 자신의 힘을 과시하는 학생도 있습니다. 일단 교사 자신을 보호하기 위해서 학생을 감정적으로 자극하지 않는 것이 중요합니다. 교사에게 대드는 학생에게 차분히

이성적으로 대하는 게 쉽지 않지만, 감정적으로는 친절하게 대하되, 선을 넘으면 교칙과 법령에 따라서 객관적으로 처리해야 합니다. 학생의 목소리가 커지고 행동이 격해지면 교사 또한 격해지기 쉬운데, 그 과정 중 실수로 나온 몇 마디, 가벼운 접촉만으로도 폭언, 폭행, 성추행으로 민원을 당할 수 있으므로 교칙과 법령을 제대로 알고 교사들이 먼저 조심해야 합니다. 이제 「교원지위법(교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법)」이 강화되어 매년 교육하고 있으니 관련 내용을 숙지해야 합니다.

안미영

한 번은 6학년 남학생이 제게 "어우! 한 주먹도 안 되는데 내가 봐준다."라고 말한 적이 있습니다. 그때 저는 '이건 학생의 문제이지, 내가 문제가 있어서 그러는 것은 아니다.'라고 생각하며, 그 학생의 과제와 제 과제를 분리했습니다. 그렇게 생각하니 마음이 상하거나 화가 나지는 않더라고요. '어떻게 교사인 나한테 저렇게 말할 수 있지? 내가 그렇게 만만한가?'라며 내 존재가 무시당했다고 생각하면서 감정을 조절하지 못하면 문제가 더 악화됩니다. 문제와 존재를 온전히 분리해서 바라보면 감정적으로 휘둘리지 않고, 교사로서의 내 과제에 충실할 수 있게 되지요. 교사의 과제는 학생의 배움과 성장을 돕는 것이지, 자존심을 지키기 위해 버럭대면서 링 위에 올라가는 것은 아니니까요. '저 학생이 저렇게 행동하니 나는 화를 낼 수밖에 없어.'라고 내 행동과 반응을 당연하게 여기거나 아이 탓을 하지 않고, '내 감정과 행동은 내가 선택하고 결정하는 거야.'라고 생각하며 행동의 주도권을 교사에게 가져오는 것이 필요합니다. 그러면 감정적 반응이 아닌, 상황을 개선할 수 있는 행동을 능동적으로 선택할 수 있습니다. 또 학생이 그렇게 행동하게 된 이유가 있을 거라는 여지를 두고 바라보면 좀 더 쉽게 이해와 용서가 되기도 합니다.

이상우

교사와 학생을 모두 보호하기 위해 교사의 감정을 이야기하는 것이 중요합니다. 그리고 백 퍼센트 예측하고 대비할 수는 없겠지만, 교사의 안전을 생각해 학생의 행동 패턴을 파악하여 최악의 상황은 미리 방지하는 준비가 필요합니다. 상황에 맞게

교사가 피하거나 적절히 방어하면서 옆 반 선생님께 도움을 청하고, 관리자에게도 알려야 합니다. 교사 개인이 학생에게 과잉 대응하다가 폭행 시비에 휘말리지 않도록, 무엇보다 자신의 감정을 조절하고 말과 행동에 주의해야겠지요.

정재석

저는 신체적 위협을 당해 본 적은 없는데, 성적 위협을 느낀 적은 있습니다. 어떤 여학생이 자꾸 엉덩이를 때리길래 소리를 지른 적이 있습니다. 이후에 다시 같은 행동을 하진 않았지만, 안타깝게도 그 학생과의 관계는 멀어졌어요. 지금은 차분히 이야기했으면 좋지 않았나 생각해요. 최근에는 선생님이 좋다고 껴안으려는 남학생이 있었는데, 조용히 불러 이런 행동을 해서 불편하다고 말해서 문제를 해결한 적이 있습니다.

▪ 무기력한 학생을 만났을 때

신건철

많은 교사가 무기력한 학생으로 인해 교사 역시 무력감을 느끼고, 문제행동 중 가장 해결하기 힘들다고 말합니다. 모든 것을 도와주기에는 시간이 부족하고, 다른 학생들이 방치될 수도 있어서 어려운 상황이죠. 그렇다고 그냥 내버려 두기에는 그 학생으로 인해 규칙이 존중되지 못하는 상황이 교사를 힘들게 합니다. 그래서 수업 시간에 아무것도 하지 않을 때 "혹시 어려운 것 있니?"라고 묻고, 하나씩 해볼 수 있도록 과제를 줄여 줘 조금이라도 수업에 참여할 수 있도록 도와주려는 노력이 필요합니다. 작은 격려가 학생의 변화를 이끌어 낼 수 있습니다.

안미영

학생마다 나름의 사연이 있다는 것을 인정하고, 용기를 북돋워 주는 것이 교사의 역할입니다. 정말 학습이 어렵고 접근할 엄두가 나지 않아서 무기력한 행동으로 나타날 때는 해당 과제를 작은 단계(baby step)로 쪼개서 학습량과 수준을 맞추어 제시해 줄 필요가 있습니다. 차근차근 작은 성취를 경험하다 보면 점차 좋아집니다.

하지만 반대로 본인이 원하는 대로 살아 보지 못해서 삶의 의욕을 상실하여

무기력한 학생들도 있습니다. 특히 가정에서 부담을 많이 주거나 강압적인 방법으로 훈육하고, 학생의 행동 하나하나를 지적하는 환경에서 자란 학생이 무기력한 모습을 보이는 경우가 꽤 많았습니다. 이 경우는 가정과 소통하여 학생 스스로 자신의 삶을 결정할 수 있도록 선택권을 부여하고, 학생의 욕구와 쉴 권리를 존중하여 자기 삶에 대한 의욕과 자발성이 살아날 수 있도록 도와주어야 합니다.

정재석

제가 만난 무기력한 학생들은 대개 수학 포기자이거나 영어 포기자처럼 학습 부진인 경우가 많았습니다. 지속적인 실패를 경험하면서 자신을 세상에서 쓸모 없는 존재라 생각했고, 장래희망을 물어보면 자신은 꿈이 없으니 그런 건 묻지 말라고 말하기도 했습니다. 그런 학생에게는 자신만의 장점을 찾도록 도와주고 격려해줘야 합니다. 그리고 무리한 학습 과제보다는 수준에 맞는 과제를 내줘야 합니다. 예를 들어, 영어 역할극을 할 때 영어는 조금 못해도 연기력을 칭찬해 주고, 연출을 잘했으면 아이디어를 칭찬해 주는 겁니다. 작은 격려가 학생의 자존감 형성에 큰 도움이 됩니다.

왕건환

건강이 안 좋아서 무기력하다면 보건교사나 학부모와 함께 건강 상담을 받고 관리하도록 애쓸 수 있고, 가정환경이나 심리적 문제가 있다면 상담교사의 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 관심을 갖고 학생의 작은 가능성이나 강점을 발견해서 그것을 실마리로 학생을 격려하고, 수업에 참여하도록 이끌면 큰 효과를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 게임 중독에 빠진 학생에게 교과서 내용을 게임으로 구현케 한다거나, 교사에게 필요한 수업용 영상 편집을 맡기는 거죠. 노래를 좋아하는 학생에게는 수업 내용을 노래로 만들어 보게 하고, 그림을 좋아하는 학생에게는 교과서 내용이나 핵심 개념을 그림으로 그려 오게 하는 등의 방법을 사용하면, 수업이 훨씬 풍요로워지면서 많은 학생이 수업에 참여하도록 도울 수 있습니다.

이상우

교사가 인내심을 갖고 기다려 주는 것도 하나의 방법입니다. 무기력한 학생은 자존감이 낮고, 자신이 하는 것들이 만족스럽지 못해 아예 안 하는 게 최선이라고 생각하고는 무기력한 행동으로 자신을 표현합니다. 그래서 뭔가 하라고 강요하기보다는 따뜻한 말을 건네면서 어느 정도 기다려 주는 것이 좋습니다. 무기력한 학생도 어느 순간 활달한 때가 있는데, 이때 적절한 칭찬과 격려를 해주면 과제 해결의 부담감을 떨치고 조금씩 시도할 수 있습니다. 조급해하지 않고, 학생의 속도에 맞춰 가정과 연계하여 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

35

학교폭력 A to Z

학습 목표

1. 학교폭력의 개념과 절차를 설명할 수 있다.
2. 사례를 통해 학교 폭력 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학교폭력의 개념과 절차 알기
2. 사례를 통해 학교 폭력 문제 해결 방법 알기

[학교폭력의 개념과 절차 알기]

▪ 학교폭력의 범주

학교폭력은 학교 내외에서 학생을 대상으로 발생한 상해, 폭행, 감금, 협박, 약취 · 유인, 명예훼손 · 모욕, 공갈, 강요 · 강제적인 심부름 및 성폭력, 따돌림, 사이버 따돌림, 정보통신망을 이용한 음란 · 폭력, 정보 등에 의하여 신체 · 정신 또는 재산상의 피해를 수반하는 행위를 말합니다. 「학교폭력예방법(학교폭력예방 및 대책에 관한 법률)」 제2조에는 어른이 학생을 대상으로 폭력 행위를 해도 학교폭력에 해당한다고 나와 있습니다. 「형법」에서 정의하는 폭력보다 범위가 더 넓습니다. 예를 들어, 따돌림의 경우도 모욕이나 협박 등 추가적인 잘못이 없으면 「형법」으로는 죄가 안 되지만, 「학교폭력예방법」에 따르면 학교폭력이 됩니다.

▪ 학교폭력 사안 처리 절차

힘의 불균형과 서로 다름을 존중하지 않는 것으로 인해 생길 수 있는 학교폭력을 갑작스럽게 맞닥뜨리면 교사도 당황합니다. 생활지도를 담당하는 부장교사뿐만 아니라 담임교사도 학교폭력이 발생했을 때 어떤 절차로 처리가 이루어지는지 정확히 알고 있어야 합니다. 일반적으로 학교폭력이 신고되면 학교폭력 신고대장에 기록하고, 학교장과 교육청에 보고하고, 보호자에게도 알립니다. 그리고 학교폭력 전담기구에서 역할을 나누어 조사하여 학교폭력의 유무와 정도를 파악하고, 피해학생 보호가 필요할 경우 보호조치를 하고, 폭력의 정도나 재발 위험이 높은 경우는 가해학생에 대한 긴급조치를 취하기도 합니다.

2020년 3월 1일부터는 기존에 있던 학교 안의 학교폭력대책자치위원회가 폐지되고, 교육지원청에 학교폭력대책심의위원회가 신설되었습니다. 대신 학교에는 학교장 자체해결 권한 관계회복 프로그램 운영이 가능해졌습니다.

학교장 자체해결은 2주 이상의 진단서를 발급받지 않고, 재산상의 피해가 없거나 즉시 복구된 경우, 지속적 폭력이 아닌 경우, 보복폭행이 아닌 경우에 피해학생과 학부모가 심의위원회를 열지 않는 것에 동의하고, 이에 대해 전담기구의 협의로 학교장 자체해결을 결정하면 학교 자체적으로 해결이 가능합니다. 그런데 위 조건 중 한 가지라도 어긋나면 해당 사안을 교육지원청의 학교폭력대책심의위원회에 회부하여야 합니다. 학교폭력대책심의위원회에서 피해학생과 가해학생에 대한 조치가 내려지면 학교에서는 이를 이행하고, 만약 관련 학생의 학부모가 이에 불복하면 행정심판을 요구할 수 있습니다.

「학교폭력예방법」에서의 학생이란 「초 · 중등교육법」 제2조에 따른 초등학교 · 중학교 · 고등학교 · 특수학교 및 각종 학교에 소속되어 교육받는 사람입니다. 그래서 피해자가 학생일 때를 기준으로 적용되는 법이고, 학교 밖 청소년이 피해자이면 경찰에 신고해서 성인과 유사한 절차를 통해 보호받을 수 있습니다. 하지만 기본적으로 피해학생과 가해학생에 대한 조치가 학교 내에서 이뤄지는 것이 많아, 재학 중이 아니면 크게 의미가 없는 것이 현실입니다. 그래서 가해자나 피해자가 학생이 아니면 성인처럼 경찰에 신고하는 등의 절차를 밟으면 됩니다. 만약 가해자가 학생이고 학교에서 계속 관리를 해 줘서 개선의 가능성이 크다고 여겨지면, 재판에 가도 수위가 낮아지는 경향이 있습니다.

▪ 학교폭력 사안 발생 시 담임의 역할

정재석

최근에는 피해학생, 가해학생으로 표현하지 않고, '관련 학생'이라는 용어를 씁니다. 무리하게 개입해서 화해를 종용하거나 어느 한 편을 들어서 학부모로부터 역으로 공격받는 경우가 많으니 담임교사는 중립을 지켜야 합니다.
결과적으로 교육지원청 학교폭력대책심의위원회에서 징계 조치가 나올지라도 담임 교사는 관련 학생들의 회복에 집중해야 합니다.

왕건환

학교폭력 사안 처리 가이드북을 참고하고, 생활지도 부장이나
학교폭력 책임교사에게 문의하면 됩니다. 담임교사가 노련하게 관련 학생들을 화해시킬 수 있으면 좋지만, 자칫하면 사건을 은폐하거나 축소한다고 오해받아 커다란 민원이 될 수도 있으니 절차에 따라 진행하는 것이 가장 좋습니다. 긴급한 상황이라면 최우선으로 관련 학생들의 접촉을 막기 위해 떨어뜨려 놓아야 합니다.

이상우

2차 피해를 막기 위해 필요 시 관련 학생들을 분리하는 것도 고려해 봐야 합니다. 그런데 한편으로는 피해학생이 회복하고 주변 사람들의 지지를 얻고, 가해학생도 자신의 행동이 어떤 부정적인 영향을 끼치는지 깨달을 수 있도록 '회복적 서클'로 피해학생의 치유와 가해학생의 교육적 변화를 꾀해 볼 수 있습니다. 원칙적으로 학교폭력 사안으로 다루더라도 회복적 생활교육을 통해서 학교폭력 문제를 해결하는 사례가 점차 증가하고 있으니, 주변에 회복적 서클 운영 경험이 풍부한 교사나 푸른나무 청예단, 회복적 생활교육센터 등의 도움을 받으면 좋습니다.

신건철

저도 이런 사례를 겪어 봤는데, 한 공간에서 생활하는 관련 학생들의 슬픔과

상처를 함께 보듬어 줄 수 없어서 심한 상실감과 좌절감을 느꼈습니다. 그래서 안타깝게도 관련 학생이 모두 우리 반이라면, 피해학생과 가해학생을 구분하지 않고 상담을 통해 관련학생들의 마음을 회복시켜 주고 건설적인 방향으로 나아갈 수 있도록 도와줘야 합니다.

▪ 학교폭력 예방 노하우

안미영

힘을 쓰고 과시하는 학생이나, 교사나 다른 친구들이 자기를 보호하고 챙겨 주기만을 바라는 약하고 의존적인 학생 모두 적절한 지도와 도움이 필요한 학생입니다. 여기서 도움을 준다는 것은 학생이 독립된 주체로 건강하게 설 수 있도록 해주는 것이어야지, 뭐든지 다 챙겨 주고 보살펴 주고 책임져 주는 것을 의미하지 않습니다. 학생이 자신의 기질과 성향을 이해하고, 행동과 감정을 모두에게 유익한 방향으로 선택하고 결정할 수 있도록 도와주고 가르쳐야 합니다. 또한 학생이 있는 그대로의 자신을 사랑하고, 자신의 힘을 타인을 해치는 데 쓰는 것이 아니라 도와주고 기여하는 데 사용할 수 있도록 이끌어 주어야 합니다.

평소 자신의 감정을 헤아리고 타인의 감정도 확인할 수 있는
감정 체크인(출석부)을 활용하여 감정 표현과 공감의 창을 마련하고, 자신의 욕구를 파악하고 표현해 보는 시간을 가지면 좋습니다. 그리고 기분 나빴거나 불편했던 점을 상대방에게 건강하게 표현하는 의사소통법을 배우고 연습해 보는 것도 중요합니다. 마지막으로 학생끼리 사소한 문제가 생겼을 때 교사가 즉각 나서서 재판관 역할을 해주기보다, 당사자들끼리 해결하거나, 교사와 학생들이 함께 해결책을 찾아보면서 문제 상황을 배움의 기회로 삼아야 합니다. 마음이 편안해야 남을 배려할 수 있는 것처럼, 학생 스스로 본인의 감정을 조절하고 건강한 자존감을 지닌다면 문제가 심화되는 것을 막을 수 있습니다.

왕건환

가장 중요한 건 교사가 항상 평온한 마음 상태를 유지하며 비폭력적인 학급

분위기를 만들어가는 것입니다. 학교폭력을 예방한다고 교사가 엄격하게 화를 내고 혼내면 학생들은 스트레스가 쌓이고, 쌓인 스트레스를 주위 친구들에게 풀게 되는 어처구니 없는 결과가 발생할 수 있습니다. 그래서 교사가 항상 친절하고 평온한 마음을 유지하되, 방심하지 않고 학교폭력을 예방하고 있다는 인식을 심어주면 학생들도 조심할 것입니다.

[사례를 통해 학교 폭력 문제 해결 방법 알기]

▪ 집단 따돌림 문제

정재석

신규교사 시절 은따를 당하는 학생이 있었는데, 해결 방법을 몰라서 결국에는 전학을 가 교사로서 자괴감이 들었던 기억이 납니다. 이 문제를 겪고 다시 담임이 되었을 때 집단 따돌림 문제가 발생했습니다. 다섯 명이 친하게 지냈는데, 한 아이의 주도로 이루어진 일이었죠. 지금도 사색이 되어서 도움을 청하던 그 학생의 표정이 기억납니다. 과거의 실패를 되풀이하지 않기 위해 주도한 학생을 따로 불러 적극적으로 개입해서 해결할 수 있었습니다. 상담 과정에서 친구를 따돌린 이유가 단순히 마음이 안 든다는 것이었음을 알고, 주도한 학생에게 "너도 같은 이유로 따돌림을 당하면 마음이 어떨까?"라고 물었더니 자신도 무척 힘들 것 같다고 말하여 문제가 비교적 쉽게 해결됐던 기억이 납니다.

이상우

종종 서로 친하다가 집단 따돌림이 시작되는 예가 있습니다. 친구를 싫어하는 것은 자유지만, 그렇다고 수업 시간 모둠 활동할 때 싫은 티를 과도하게 드러내거나, 다른 친구들에게도 그 친구를 멀리하도록 유도하는 것은 학교폭력이 될 수 있고, 「학교폭력예방법」에 따라 불이익을 당할 수 있다고 안내합니다. 다만 "쟤도 전에 나한테 그랬어요.", "쟤가 눈치도 없고 제멋대로고, 약속도 자주 어겨요." 등 따돌리는 학생이 억울해 하는 경우에는 그 학생의 억울하고 속상한 마음도 공감해 줘서 감정의 앙금이 남아 나중에 복수하지 않고 회복할 수 있도록 도와주면서, 적극적으로 따돌림

당하는 학생을 위로하고 격려해줍니다. 가장 좋은 것은 교사가 적극적으로 판단하고 해결하는 것보다, I-메시지로 서로 허심탄회하게 이야기할 수 있는 자리를 마련하여 학생들이 스스로 문제를 해결할 수 있도록 도와주는 것입니다.

안미영

집단 따돌림 문제는 오랜 시간 누적된 사안인 경우가 많아서 해결이 어렵습니다. 학생들의 삶과 역동을 잘 들여다봐야 보이는 거라 교사가 먼저 학생들과 친밀한 관계를 갖는 것이 중요합니다. 대놓고 잘잘못을 따지거나, 그러면 되겠냐 식의 뻔한 훈육을 하면 오히려 반발감을 느끼고 교사와 멀어질 수 있습니다. 그래서 저는 장기적으로는 협력적이고 긍정적인 학급 문화를 만들려고 노력하면서, 따돌림이 생길 조짐이 보이면 학생 한 명 한 명과 만나는 각개전투를 시도합니다. 학생들과 개인적으로 이야기를 나누다 보면 집단의 행위에 휩쓸리지 않고 더 현명하게 판단하도록 이끌어 줄 수 있어요. 대화 중에 집단 따돌림을 당하는 학생의 입장을 헤아리고 공감할 수 있게 필요한 정보나 그 학생의 감정을 공유합니다. 그리고 싫을 수 있는 마음은 공감해 주되, 만약 내가 그 친구라면 어떨지 생각해 볼 수 있는 시간도 갖습니다. 그리고 어려움을 겪는 학생의 부모님과도 연락해서 학교에서 노력하고 있는 점들을 알리고, 더불어 가정에서도 노력했으면 하는 점들을 제안해서 팀워크를 형성하여 다양한 방향으로 문제를 해결하려고 노력합니다.

◆ 36 ◆

학생선도위(학생생활교육위원회) A to Z

학습 목표

1. 학생선도위원회(학생생활교육위원회)의 개념과 절차를 알 수 있다.
2. 학생선도위원회(학생생활교육위원회)와 관련된 사례별 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학생선도위원회(학생생활교육위원회)의 개념과 절차 알기
2. 학생선도위원회(학생생활교육위원회)와 관련된 사례별 문제 해결 방법 알기

[학생선도위원회(학생생활교육위원회)의 개념과 절차 알기]

▪ 학생 선도(생활) 규정

「초 · 중등교육법」 제18조와 「초 · 중등교육법 시행령」 제31조에 따라 학교의 규정 제 · 개정 절차에 따라 만들어진 규정입니다. 선도 원칙으로 학생의 인격을 존중하고, 처벌보다는 예방에 중점을 두고, 징계는 단계적으로 적용하여 학생 스스로가 반성하고 잘못된 행동을 고칠 수 있도록 기회를 주고, 학칙에 따라 교육적인 방법(훈계, 학부모 상담, 교내 봉사, 사회 봉사, 특별교육, 출석 정지, 고등학교는 퇴학)으로 해야 합니다.

▪ 학생선도위원회(학생생활교육위원회)

외부 위원이 포함된 학교폭력위원회에 비해 교사로 구성되어 있어 위원 구성에 어려움이 적습니다. 학교 규칙, 학생선도위원회(학생생활교육위원회) 규정, 학생 생활 규정 등 3가지 규정을 정비해서 학교폭력 사안을 제외한 선도사항(교사의 정당한 지시에 대한 고의적인 불이행, 수업 방해 행동, 학생으로서 하지 말아야 할 비행 행동)에 해당할 경우에 다루게 됩니다.

[학생선도위원회(학생생활교육위원회)와 관련된 사례별 문제 해결 방법 알기]

▪ 절도

이상우

학생들과 학기 초에 도난 사건에 대한 고민을 미리 하고, 비싼 물건이나 큰돈은 갖고 오지 않기로 약속합니다. 또 친구 함부로 의심하지 않기, 잃어버렸을 때는 함께 찾아주기 위해 노력하기, 잃어버린 친구 위로하기 등 다양한 약속을 합니다. 절도는 보통 학부모에게 필요한 부분의 용돈을 적절히 주도록 안내하면 해결이 되지만, 그 이유가 무엇인지는 다각도로 살피는 것이 필요합니다. 될 수 있는 한 학생이 물건을 훔칠 만한 상황(교사와 학부모의 귀중품 보관에 유의, 교실 잠금장치)을 만들지 말아야 합니다. 만약 그 원인이 애정결핍이라면 가정과 학교에서 충분히 관심을 주고, 소유 개념이 불명확해서 생기는 일이라면 소유 개념에 대해서 가르치고, 필요하다면 교사와 학부모 이외에 외부 기관과 연계하여 상담의 기회를 마련해 주어야 합니다.

정재석

제가 만난 학생은 경제적으로 큰 어려움이 없는 가정이었는데, 아빠가 영어 문장을 외워야 용돈을 주는 것에 스트레스를 받아 상습적으로 친구의 돈을 훔쳐 친구들에게 맛있는 것을 사 주면서 인기를 얻었습니다. 저는 주위 학생의 진술로 도벽이 있다는 것을 알아낸 뒤 그 소식을 학부모에게 안내했는데, 아빠가 학생을 매몰차게 혼냈다는

것을 듣게 됐습니다. 그리고 도벽이 있다는 소식이 친구들에게 퍼져 의기소침하게 지내게 됐는데, 그때 교사로서 충분한 위로를 해주지 못했던 게 아쉬움으로 남습니다. 학생의 잘못된 행동은 짚어 주되, 위로하고 회복할 수 있는 따뜻한 말을 함께 해주었다면 힘을 얻어 좀 더 자신감 있게 생활할 수 있었을 거라는 생각이 듭니다.

안미영

도벽 같은 사안은 그 일로 인해 학생이 낙인 찍히지 않도록 하는 것이 중요합니다. 그래서 범인을 잡아내기 위해 누군가를 의심하고, 잘못을 추궁하는 방식은 썩 바람직하지 않고 예방적이지도 않습니다. 누가 그랬는지 찾아내기보다, 물건을 훔친 학생이 제일 나은 선택을 할 수 있는 분위기를 만들어 주면 가만히 물건을 되돌려 놓기도 합니다. 그리고 앞으로 이런 일이 생기지 않으려면 어떤 노력을 해야 할지, 반 전체가 예방 및 해결책을 나누는 시간을 가지면 좋겠지요.

신건철

저도 교육 여행 가서 비슷한 일이 있었습니다. 초등학생에게 10만 원은 엄청 큰돈인데, 한 학생이 친구의 돈을 훔쳐서 다른 친구들에게 먹을 것을 사 줬다는 첩보를 접하고 부모님과 통화를 통해 사건이 생겼음을 알게 되었습니다. 그 학생이 훔쳤다는 것을 어느 정도 확신했지만, 이미 다른 아이들도 그 학생이 범인이라는 것을 짐작하고 있어서 바로 다그친다면 낙인 찍힐 수도 있는 상황이었습니다. 6학년이 끝나려면 아직 한참 남았고, 같은 중학교로 진학해야 하는 상황에서 그 학생에게 씻을 수 없는 상처가 될 것을 알았기에 숙소 직원이 잃어버린 돈을 찾아왔다고 얼버무리는 어설픈 연기를 통해서 상황을 해결한 적이 있습니다.
돈을 잃어버린 학생이 돈을 찾았다는 안도감에 의심을 거둬들여서 다행이었지, 십년감수하는 상황이었습니다. 교육 여행 일정을 마무리하고 학교로 돌아온 뒤 부모님과 이야기하는 과정에서 학생은 자신의 잘못을 고백했고, 부모님과 그 아이, 저만 아는 사건으로 만들었던 기억이 납니다. 다행히 소문은 퍼지지 않았고, 학생의 회복을 위해 상담교사와 연결하여 마무리하였습니다.

왕건환

교사의 의무는 도난 예방 교육과 재발 방지 교육이지 범인을 잡는 것이 아니므로 너무 조급해할 필요는 없습니다. 실제로 교사에게 피해보상을 요구하기도 어렵고, 범인의 꼬리가 길면 결국 잡히게 되어 있습니다. 오히려 걱정스러운 건 공개적으로 잡혀서 친구들에게 알려지면 지도가 더 어렵다는 점입니다. 게다가 자녀에게 징계가 들어오면, 자녀가 잘못했다는 걸 알면서도 학교와 교사를 공격하는 것이 부모의 도리라는 잘못된 신념으로 악성 민원을 제기하기도 합니다.
그래서 학생을 감정적으로는 지지해 주되 원칙을 지켜 선도 처분하고, 회복을 위한 전문 상담으로 연계해야 합니다. 만약 도벽의 정도가 심할 때 학교가 경찰에 신고하는 것도 좋지만, 피해자 측에서 형사 사건으로 신고하는 것도 방법입니다. 더불어 법원에 통고하는 통고제도 역시 학교가 직접 하는 것보다 민원 방지를 위해 보호자가 통고하는 것도 가능합니다. 도벽이 현실적으로 학교에서 지도 불가능한 수준이라면 방치하는 것도 교사의 의무가 아니니 법원에 맡기는 것도 필요합니다.

그리고 한 가지 팁을 드리면, 다른 사람 돈을 가져갈 때 몰래 가져갔다면
절도라서 학생선도위원회(학생생활교육위원회)에서 다루지만,
강제로 빼앗았다면 갈취로 판단해서 학교폭력대책심의원회에서 해결해야 합니다.
돈을 가져가는 의도가 중요하다는 것이죠. 몰래 가져가서 훔치려는 의도라면
학생선도위원회(학생생활교육위원회), 상대방을 협박해서 강제로 가져가려고 했다면
학교폭력대책심의원회에서 다뤄야 한다는 것, 꼭 기억하세요.

37

학생 개인 상담 팁

학습 목표

1. 학생 상담 시 준비 사항을 설명할 수 있다.
2. 학생 개인 상담 시 유용한 팁을 알고 활용할 수 있다.

학습 내용

1. 학생 개인 상담 시 준비 사항 알기
2. 학생 개인 상담 시 유용한 팁 알기

[학생 개인 상담 시 유용한 팁 알기]

▪ 개인 상담 팁

왕건환

상담에서는 학생을 이해하려는 노력을 충분히 보여주고 공감해 주어야 합니다. 간단한 기술로는 학생의 눈을 마주 보고, 학생의 표정을 따라 하면서 고개를 끄덕이고, 하고 싶은 말을 충분히 들어주면서 학생이 더 할 말이 없을 때 교사가 말을 하는 거죠. 그런데 이런 방법은 교사에게 상당한 심적 소모를 일으키므로, 상담에 앞서 학생이 하고 싶은 말(하고 싶은 말, 혹은 억울한 일 등. 기록하며 지도하면 나중에 증거 서류로 사용 가능함)을 충분히 글로 써 보게 하고, 그 글을 보면서 하나씩 짚으며 이야기 나누는 방법이 더 좋습니다.

신건철

저는 묻지도 따지지도 않고 학생의 잘못을 지적하는 것이라고 봅니다. 보통 문제가 생겼을 때만 개인 상담을 요청하는 일이 많다 보니, 학생들은 교사가 상담을 요청하거나 "잠깐 이야기 좀 할까?"라고만 말해도 "제가 뭘 잘못했나요?"라고 묻곤 합니다. 그런데 교사가 학생을 불러 놓고 일장 훈계를 한다면, 과연 그 말이 귀에 제대로 들어올까요? 그래서 학생과 개인 상담을 꼭 해야 하는 상황이라면, 먼저 문제에 대해 객관적인 사실을 학생과 공유한 뒤, 그 문제에 대해 학생 본인이 생각하는 점, 그로 인해서 어떻게 행동했는지를 잘 듣고 함께 문제를 해결하는 것이 좋습니다.

안미영

아이의 말과 행동으로 단정 짓기, 섣불리 판단하기, 가르치려 들기, 추궁하기, 유도 심문하기 등은 모두 학생을 존중하지 않는 방식입니다. 교사가 어른이고, 학생들보다 경험이 많고, 더 분명한 기준이 있고 옳으니까 이렇게 말하고 가르치는 게 당연하고, 학생은 이를 잘 받아들여야 한다고 여기며 강요하고 밀어붙이면 '답정너'가 될 뿐입니다. 학생의 마음의 문이 닫히면 교사와 소통할 수 없게 됩니다.

정재석

너무 훈계만 하면 안 됩니다. 자신의 잘못을 지적받다 보면 학생은 죄책감을 느끼게 되고, 상담이 빨리 끝나기만 바랄 뿐입니다. 그래서 먼저 학생의 생각을 존중하고 믿어 주는 마음이 필요합니다. 교사가 자신의 말을 경청하고 신뢰하고 있다는 느낌이 들어야 좋은 상담이 될 수 있습니다.

38

새롭게 등장하는 학부모

학습 목표

1. 새롭게 등장하는 학부모의 특징을 설명할 수 있다.
2. 교사와 학부모 간의 관계가 변화한 배경을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 새롭게 등장하는 학부모의 특징
2. 교사와 학부모 간의 관계가 변화한 배경

[새롭게 등장하는 학부모의 특징]

▪ 학부모의 변화

정재석

우선 학부모가 자신의 학창 시절에 촌지를 받거나 체벌했던 교사에 관한 부정적인 기억을 갖고 있어 교사를 신뢰하고 있지 않습니다. 게다가 요즘 학생들은 형제가 하나이거나 외동인 경우가 많아서 학부모의 관심과 기대도 높고요. 내 아이가 학교에서 교사로부터 존중 받길 원하다 보니 학교에서 일어나는 사소한 일로도 민원을 제기하여 교육 전반에 보신주의가 팽배해 있습니다.

왕건환

맞벌이 가정이 늘면서 자녀와 소통할 시간이 줄어들어 문제가 커지고 있습니다.

과거에는 조부모와 부모, 형제가 함께 교육을 담당했는데, 요즘은 어린이집이나 학원에 맡기게 되다 보니 정서적인 교류는 물론이고, 기본적인 양육비와 사교육비 부담이 커져 부모의 정신적 여유가 줄어들고 있어요. 이런 이유로 학생 교육의 책임이 부모가 아니라 학교에 있다는 인식이 늘어, 학교도 부모에게 양육 서비스를 제공해야 하는 기관의 연장선에 놓이게 되었습니다. 그래서 학교에서 문제가 생기면 일차적으로 부모의 교육에 문제가 있는 것이 아니라 학교에서 잘못했다고 따지게 되는 것이지요.

신건철

저는 IT 기술력의 보급도 영향을 미쳤다고 생각합니다. 휴대전화가 없던 시절에는 학부모가 교사와 상담하기 위해서는 학교 내선 전화를 이용하거나, 학교로 직접 찾아오는 것이 최선이었습니다. 그런데 지금은 휴대전화, 문자, 카톡, SNS까지 교사에게 연락할 수 있는 수단이 많아져서, 그만큼 학부모와의 간접적 소통이 늘고 있는 것이 가장 큰 문제입니다. 서로 얼굴을 보지 않고 이루어지는 간접 소통은 때로는 서로의 감정이 온전히 전달되지 않아 오해를 불러일으키기도 하고, 언제든지 쉽게 교사에게 연락이 가능하다 보니 교사가 하루 종일 퇴근하지 못하는 상황도 생깁니다.

또 제 학창 시절에는 학교에서 선생님께 혼이 났다고 집에 가서 이야기하면 부모님께 더 심하게 혼났던 기억이 납니다. 제 어머니라고 불만이 없지 않으셨을 텐데도, 선생님의 판단을 믿으셨기에 그랬을 테지요. 그래서 저는 선생님 말씀을 더 잘 따르려고 노력했습니다. 하지만 요즘 학부모는 과거 본인이 학교에서 당했던 불합리한 문제들이 내 아이에게는 대물림하지 않기를 원하다 보니, 자녀를 대하는 교사의 말과 행동 하나하나에 신경을 세우고 있습니다.

이상우

이웃 나라 일본에서는 학교에 상식을 벗어난 어처구니없는 요구나 행동을 하는 부모를 '몬스터 페어런츠'라고 부릅니다. 사회적으로 얼마나 심각했는지 2008년에는 몬스터 페어런츠를 소재로 한 드라마가 방송될 정도였습니다. 우리나라 역시

학부모의 악성 민원으로 교사가 어려움을 겪고 있습니다. 사안과 관련된 법적 지식으로 무장하고 자신의 요구를 관철하는 것이 우리 사회의 큰 흐름이 되고 있는데, 학부모도 자신들의 요구를 적극적으로 드러내고 있습니다. 변화하는 시대의 흐름이기는 하나, 교사의 교육적 권한을 무시하고 무리하게 요구하는 학부모가 늘고 있다는 점이 우려스럽습니다.

안미영

교사를 바라보는 학부모의 시선이 이전과는 사뭇 달라졌습니다. 높아진 교육 수준에 따라 학교교육에 기대하는 바가 있는데 교사의 교육활동이 탐탁지 않을 수 있습니다. 또 맞벌이 가정이 늘고 학부모의 교육열이 높다 보니 아이들은 방과 후에 다양한 사교육을 접하는데, 학생 돌봄 및 뒷바라지를 학원에 의존하면서 공부는 학원과 집에서 챙길 테니, 학교에서는 친구들과 사회성 기르고 잘 어울려 놀면 된다고 말하는 학부모도 보았습니다.

[교사와 학부모 간의 관계가 변화한 배경]

▪ 교사를 교육자로 인정하지 않는 사회 분위기

정재석

사람은 좋은 것보다는 나쁜 것을 더 잘 기억합니다. 현재 학부모 세대는 학교와 관련하여 좋은 기억보다는 나쁜 기억을 더 많이 갖고 있습니다. 저도 학창 시절을 생각하면 단체 기합이나 체벌을 받던 모습이 가장 먼저 떠오르니까요. 이런 이유로 많은 학부모가 학교와 교사에 대해 긍정적인 인식을 갖고 있지 않습니다. 더불어 고학력 학부모도 많아지면서 지식 전달자로서 교사의 전문성을 인정하지 않기도 하고요.

이상우

물론 교사와 신뢰 관계를 맺고 학생의 발전을 돕는 학부모도 많습니다. 그런데 종종 들리는 악성 민원의 원인을 찾아본다면, 현재 우리 사회가 공공 서비스를 제공하는 기관에 대한 신뢰가 낮다는 거예요. 합리적으로 요구하면 쉽게 해결되지 않고, 오히려 강하게 이야기하거나 큰소리로 요구해야 들어준다는 생각이 형성되어 있어 학부모도 학교에 자신의 요구를 강하게 전달하고 있습니다. 그리고 맞벌이 가정이 늘면서 바빠서 무관심한 학부모와 자녀를 과잉보호하는 학부모로 양분되고 있는 것도 원인입니다. 무관심한 학부모는 아이가 학교에서 뭔가 피해를 보았다고 여기면 평소 관심을 주지 못했던 것에 대한 죄책감으로 강하게 요구하고, 과잉보호하는 학부모는 내가 자녀를 제대로 보호하지 못해서 문제가 생겼다고 생각해 강하게 요구하게 된다는 거죠.

안미영

학부모의 학력이 예전과 달리 고학력이고, 교육 관련 자격증이나 학위를 가진 분도 있다 보니 교사의 교육활동을 전문적으로 생각하지 않기도 합니다. 특히 초등 교사에 대해서는 '초등학교에서 가르치는 내용이 별거 있냐. 나라도 하겠다.'라고 생각하는 경우가 꽤 있어 정말 안타깝더라고요. 참관 수업에 오셔서 '선생님이 여러 학생들과 애쓰시고, 학생들에게 필요한 것은 이런 것이구나.' 하고 생각하며 이해를 하면 좋을 텐데, 자기 관점에서 수업의 수준을 평가하거나 잘못된 점을 집어내기도 합니다.

초등 교육은 통합적 · 융합적인 측면이 강하고, 아이들의 삶과 연결하는 가운데 기본적인 것들을 탄탄히 길러 가는 것이 중요함에도 그러한 점들을 충분히 공감하지 못하죠. 한 교사가 여러 교과목을 맡아 가르친다는 점에서 중등과는 다르고, 아동기 발달 과정을 촉진하는 측면에서 전문가라는 인식이 부족한 것도 아쉬운 점입니다. 그래서 학부모가 시기별 교육목표와 추구하는 방향 등을 이해하고 교사들과 같은 관점을 가질 수 있도록, 교육적인 철학과 내용을 공유하는 것도 교사인 우리가 좀 더 챙겨야 하는 부분이라고 생각합니다.

▪ 지속적으로 교육활동을 방해할 때

안미영

학부모는 자신의 행동이 교육활동을 방해할 수 있다고 생각하지 못하고, 단지 자기 권리를 주장하는 정도라고 생각하는 경향이 강합니다. 그래서 학부모가 선을 넘었다고 판단되었을 경우에는 이러이러한 점이 불편하고, 이 부분은 교육활동을 책임지는 교사로서 존중 받지 못한 듯하여 아쉽다고 분명하고 정중하게 이야기할 필요가 있습니다. 용기가 좀 필요한 일이긴 한데, 학부모가 본인이 한 행동이 정당한 권리 주장이라 생각했을지라도 교사의 말을 듣고 나면 '아, 내가 선생님 또는 상황을 지켜보고 있는 학생, 다른 이들에게 불편함을 끼쳤고, 내 행동이 정당하지 못할 수도 있구나.' 하고 불현듯 깨닫기도 합니다. 자신의 행동을 객관적으로 보게 되어 사과하거나, 좀 더 예의를 갖추려고 노력하는 학부모도 있었습니다.

자녀의 바른 교육을 위해서라면 교사와 교사의 교육관을 존중하는 것이 기본인데, 학부모도 사람인지라 자신의 감정이나 판단이 앞서다 보면 이런 기본을 놓치기도 합니다. 안타깝게도 교사도 과도한 민원이 생겼을 때 자신을 먼저 탓하다 보니, 교사로서 자신이 뭔가 능력이 부족하다고 생각하여 정당한 대처를 못 하기도 합니다. 이런 일로 교사는 상처를 받고, 심한 경우 정신적으로 트라우마를 가져 장기적인 교직생활에 악영향을 미칩니다. 이럴 때는 교사 혼자 감당할 것이 아니라, 옆 반 선생님 그리고 관리자에게 도움을 요청하여 확실하게 대처해야 합니다.

이상우

다른 면으로는 '그 학부모는 왜 그런 행동을 할까?' 하고 이유를 알아보는 것도 중요합니다. 학부모가 정말 바라는 것이 있는데 관철이 안 되니까, 본인 나름의 합리적인 방어이자 정당한 요구라고 생각해서 그렇게 행동하는 것일 수도 있습니다. 그래서'이 정도면 내가 감당하기에는 너무 과하고 심각하다.'는 생각이 들면, 혼자서 끙끙 앓지 말고 주변 동료 교사와 관리자에게 도움을 요청하고, 교육청의 교육활동 보호 변호사의 자문을 받아 어떻게 대응할 수 있는지 좀 더 알아보면 좋겠습니다.

왕건환

이런 일들이 너무나 심각해서 임계점에 다다라 「교원지위법」 강화로 이어졌습니다. 그리고 학부모의 교육활동 방해가 공무집행 방해, 협박죄, 모욕죄, 명예훼손, 폭행, 손괴 등으로까지 일어날 수 있습니다. 법적인 면을 정확하게 알고 증거 수집하는 방법부터 익혀 두면 좀 더 의연하게 대처할 수 있습니다.

정재석

대화로 풀 수 없을 정도로 학부모에 의해 교권이 심각하게 침해 당했을 때는 교권보호위원회를 요청해야 합니다. 행정적으로 교권보호위원회가 왜 필요한지 보험회사에 확인해 보니 교권 보험의 혜택을 받기 위해서는 교권보호위원회를 열었는지 여부가 쟁점이었습니다. 그리고 교권 침해 특별휴가 5일과 공무상 병가 180일을 사용할 수 있습니다. 일반 질병 휴직은 1년, 최대 2년이지만, 공무상 질병 휴직은 3년까지 가능하므로 교권보호위원회를 열어서 교권침해를 인정받았는지가 상당히 중요한 사항이 됩니다.

39

학부모와 관계 형성이 어려운 이유

학습 목표

1. 바라보는 방향이 다른 교사와 학부모의 시선을 설명할 수 있다.
2. 교사와 학부모의 관계 재정립 방안을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학생의 선장을 바라보는 방향이 다른 교사와 학부모
2. 교사와 학부모의 관계 재정립

[교사와 학부모의 관계 재정립]

▪ 교사와 학부모의 관계

이상우

교사마다 다르겠지만, 적어도 꼭 필요할 때 소통은 해야 한다고 봅니다. 예를 들어, 학생이 계속 지각하는데 학부모에게 연락을 안 하거나, 학교에서 친구들에게 계속 피해를 주는데 전화해 봐야 학부모가 싫어할 것 같으니 연락을 안 하면 나중에 더 큰 일이 터져서 쉽게 해결하기 어려워집니다. 그래서 저는 두 달에 한 번 정도는 학부모와 2~3분 정도 통화하거나, 문자 메시지를 보냅니다. 평소에 조금씩 소통해 두면 나중에 힘든 일이 생겨도 비교적 쉽게 풀어낼 수 있고, 교사도 학생에 대한 정보를 얻어서 보다 객관적으로 이해할 수 있어서 생활 지도하는 데 도움이 됩니다.

쉽지 않지만 교사가 학부모를 적절하게 교육할 필요도 있습니다. 학부모는 교육의

주체이기도 하면서, 동시에 교육의 대상입니다. 단, 저도 학부모 상담을 하고 부모 교육을 하면서 배우고 성장하기에, 때로는 학부모가 제 스승이 되기도 합니다. 교사와 학부모는 동반 성장의 관계이자 한 팀인 것이죠.

왕건환

민주사회이므로 학부모가 궁금한 것을 학교에 묻고, 필요한 의견을 개진할 수 있습니다. 다만 그것이 너무 심하다 보니 교육활동에 지장을 줄 정도가 된 것이죠. 그래서 학교 차원에서 민원 전담 창구를 만들어 해결하는 정책적인 뒷받침이 필요하다고 생각합니다. 예를 들어, 호주나 캐나다는 결석 일수 세고, 서류 정리하고, 나이스 입력하는 일은 행정 인력이 전담합니다. 이렇게 서로 불편한 일은 담임교사 말고 행정 인력을 통해 연락하는 것이 학부모 입장에서도 부담이 덜하리라 봅니다.

안미영

학생의 성장을 위한 협력 관계를 만들기 위해 너무 멀지도, 또 너무 가깝지도 않은 관계를 유지하는 것이 필요하다고 생각합니다. 문자나 카톡 등을 활용하여 학생의 긍정적인 면에 대해 피드백하는 등 학생의 생활을 공유하면 서로 도움이 되지요. 자칫 교사와의 소통이 너무 편안해지면 선을 넘어 교사가 지칠 수도 있으니, 연락 가능한 시간이나 횟수 등에 대한 가이드라인을 정해서 미리 학부모에게 인지시키는 것도 필요합니다.

정재석

교사와 학부모는 학생이 필요한 지식과 삶에 필요한 덕목을 갖춘 사람으로 성장할 수 있도록 조력하는, 공동의 목표를 가진 동반자적 관계를 유지해야 합니다. 학생이 성장하기 위해서는 사다리가 필요합니다. 사다리의 왼쪽은 부모, 오른쪽에는 교사가 있고, 부모와 교사를 연결해 주는 것이 학생입니다. 교사는 학교라는 공간에서 학습과 사회적 기술을 가르치는 존재이고, 부모는 가정에서 아이를 보육하며 사회적 기술을 가르치는 존재라는 것을 서로 인정해주고 지지해 줘야 합니다.

◆ 40 ◆

공감으로 시작되는 학부모 관계

학습 목표

1. 학부모와 교사의 공통점을 찾고 공감을 위해 노력할 점을 설명할 수 있다.
2. 학부모를 공감하는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학부모와 교사의 공통점을 찾고 공감을 위해 노력할 점 알아보기
2. 학부모를 공감하는 방법 알기

[학부모를 공감하는 방법 알기]

▪ 학부모와 공감하기

안미영

3월 첫날 제 사진도 작게 하나 넣어서 학생 편에 편지를 보냅니다.
그리고 마인드맵으로 소개한 선생님을 학부모에게도 그대로 소개하고, 그에 대한 부모님 소감을 적어 오는 과제를 내줍니다. 교사에 대한 궁금증이 해소되면 쓸데없는 상상이 줄어들겠지요. 학교생활과 수업 내용을 온라인 커뮤니티를 통해서 공유하며 소통하고, 중요한 사항은 문자로도 재차 안내하고 있습니다. 평소 자주 웃으며 행복한 교실을 만들면, 교사의 긍정 에너지가 학생을 통해 가정으로 전달되면서 교사에 대한 긍정적인 이미지가 생깁니다. 학생의 입에서 "학교생활 즐겁다.",

"선생님이 좋다."는 말이 나오면 학부모는 걱정을 내려놓으니까요. 그래서 학생의 마음을 얻는 게 먼저입니다.

신건철

학생이 아프거나 일정에 변동 사항이 있을 때 학부모가 가장 우려하는 상황은 본인이 정보를 알지 못해 자녀가 소외되거나 문제가 생기는 것입니다.
그래서 학부모의 문의가 있을 때는 제가 아는 것과 모르는 것을 정확하게 구분해서, 모르는 것이라면 정확하게 알아보고 다시 연락 드리려고 노력합니다. 예를 들어, 숙박형 활동 때 몸 상태가 좋지 않은 학생이 있다면 학부모에게 상황을 객관적으로 전달하고, 어떤 조치를 취했고, 다음에 어떻게 처리할지 상세하게 안내합니다. 제가 알고 있는 정보와 알지 못하지만 협의를 통해서 안내할 수 있는 것을 구분하여 정확한 정보를 전달함으로써 신뢰를 쌓는 것이 저만의 노하우입니다.

이상우

저는 온라인 커뮤니티를 통해 학생과 있었던 감동적인 에피소드, 교사의 교육관과 부모 교육 내용 등을 부드럽게 글로 올립니다. 그리고 평소에는 학생이 아플 때 문자 메시지 보내기, 상담 때 따뜻하게 대하기, 학생의 단점은 한 가지만 얘기하고 칭찬은 구체적인 일화로 이야기하기 등의 방법을 사용합니다. 때때로 자녀 사진이 적다고 서운해하면 온라인 커뮤니티에 그 학생의 좋은 모습을 담은 개인 사진을 올리는 서비스도 합니다. 학부모에게 인사 잘하는 것도 중요합니다. 약간 번거로울 수 있지만, 인사만 잘해도 학부모가 교사를 긍정적으로 생각하고 친근해하면서 조금씩 신뢰를 쌓아 갈 수 있습니다.

왕건환

학부모와 연락하게 될 일이 있을 때 한두 마디 덧붙이는 것이 저의 노하우입니다. 예를 들어, 학부모가 "○○이 아파서 지각하게 되었어요."라고 연락해 오면
"병원 다녀온 영수증 같은 증빙서류 갖고 오라고 해주세요."라는 말 앞에

"우리 ○○이 평소에 참 성실한데, 얼마나 힘들었으면 지각까지 할까요."
같은 말을 덧붙입니다. 학생 잘못으로 학생선도위원회(학생생활교육위원회)가 열리게 되었을 때도 "○○이 재주도 많고 착한 면도 많은데 부주의했던 게 쌓여서 학생선도위원회(학생생활교육위원회)가 열리게 되었어요."라고 몇 마디 덧붙입니다. 이런 짧은 한마디가학부모에게는 공감하려는 노력으로 여겨져서, 적어도 담임에 대한 비난은 줄어들어 문제 해결을 원활하게 합니다.

정재석

수업을 충실히 하고, 학생들과의 관계를 잘 유지하며, 학생 간 문제가 발생했을 때 적절하게 개입해서 해결해 주면 학부모와의 관계는 돈독해집니다.
공개수업 때 자녀가 영어 역할극을 제대로 하지 못해서 화가 많이 난 학부모가 있었는데, 전화해서 평소에는 잘하는데 그날따라 못해서 아쉬웠다고 위로해 주었더니 문제가 잘 해결됐던 경험이 있습니다.

41

학부모와 신뢰를 쌓는 방법

학습 목표

1. 학부모와 교사 간 신뢰의 중요성을 설명할 수 있다.
2. 학부모 신뢰를 기반으로 문제 해결 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학부모와 교사 간 신뢰의 중요성
2. 학부모 신뢰를 기반으로 문제 해결 방법

[학부모 신뢰를 기반으로 문제 해결 방법]

- **학부모와 문제해결하기**

왕건환

학급 온라인 커뮤니티를 운영해서 평소 학생들이 즐겁게 참여하는 수업 활동 모습을 전하는 것도 좋은 방법입니다. 또 교사가 학생들을 긍정적으로 바라보고 있다는 것을 지속해서 안내하고, 학생들에게도 그렇게 느낄 수 있도록 대하는 것이 필요합니다.

정재석

저는 학부모와 전화나 문자를 통해서 소통해야 한다고 생각합니다. 예를 들어, 학생이 학급에서 학부모가 알아야 할 특별한 행동을 한다면 최대한 긍정적으로

학부모에게 전달하는 것이 필요합니다. 학부모는 본능적으로 자신과 아이를 동일시하기 때문에, 학부모에게 자녀의 행동을 다짜고짜 이야기하면 본인이 교사에게 야단맞는다는 기분이 들어서 역효과가 날 수도 있습니다. 상담 시간이 부족해서 문자로 남기는 경우도 있지만, 문자 메시지는 감정을 충분히 전달해 주지 못하기 때문에 시간이 충분하다면 전화로 하는 것이 더 좋습니다.

신건철

저는 "○○이 최근에 학교생활이 더 행복해진 것 같아요. 얼마 전에는 저에게 이런 도움을 줘서 얼마나 고마운지 모릅니다."처럼 학생이 학급과 교사를 위해서 어떤 도움을 주고 있는지 먼저 말하고 대화를 시작합니다. 이 한마디로 인해 학부모는 교사가 학생에게 관심이 있고, 학생의 공헌에 감사하고 있다고 생각해 대화를 부드럽게 시작할 수 있습니다. 그리고 "○○이 좀 더 행복한 학교생활을 하려면 부모님께서 저와 함께 이런 노력을 해주셔야 할 것 같습니다. 제가 ○○과 이런 약속을 했는데, 가정에서도 연계될 수 있도록

도와주실 수 있으신가요?"처럼 질문을 통해서 학부모의 동의를 끌어내려고 노력하고 있습니다. 질문은 교사가 학부모를 가르치려 든다는 생각을 미연에 방지케 하고, 학부모가 본인 의지로 교사와 함께한다는 느낌을 줄 수 있어서 더 효과적입니다.

안미영

다양한 소통 창구를 마련하고 활용하면 좋겠지요. 교육 내용, 친구 관계 중재, 생활교육, 교사의 교육철학을 함께 나누고, 학부모의 고충을 함께 공유할 수 있는 간담회 자리나 개인 상담시간을 적극적으로 활용합니다. 이런 자리를 통해서 서로가 학생의 교육을 위해 협력하는 관계라는 것을 재인식하고, 각자의 역할을 확인하는 시간을 갖는 것이지요. 교사와 학부모의 교육철학에 차이가 있을 수 있지만, 분명 겹치는 부분도 있을 것이고, 입장을 공유하는 과정을 거치며 생각의 차이를 좁혀 갈 수도 있습니다. 이렇게 서로에 대한 존중과 이해의 과정을 만든다면 학생 교육에 큰 도움이 될 것입니다. 그리고 학생들의 일상과 학교 안내 사항을 전달할 수 있는

온라인 커뮤니티를 운영하여, 교실 속 상호작용과 배움의 과정들을 지속적으로 나누는 것도 도움이 됩니다.

이상우

학기 초부터 학부모와의 신뢰 형성 종합 계획을 짜 놓으면 좋습니다. 교사의 교육철학과 학생들에 대한 마음을 담은 학기 초 가정 안내장, 학부모 상담 주간 전에 학생의 긍정적인 면을 담은 칭찬 메시지, 학생이 질병으로 지각이나 결석한다는 연락이 왔을 때 쾌유를 비는 메시지 발송 등 언제나 학생을 생각하고, 더불어 학부모와도 소통하려고 노력하는 교사의 마음을 전하면 좋겠죠. 개인적으로 자녀에 대한 걱정이 과한 학부모(학교폭력 피해학생, 지병이 있는 학생, 그 외에 부모가 걱정할 만한 특별한 이유가 있는 학생의 학부모)에게는 조금 더 관심을 기울이는 모습을 보였더니, 제가 관심을 준 것 이상으로 학부모가 저를 신뢰했던 경험이 있습니다. 그래서 학부모가 특히 민감하게 생각하는 부분을 잘 기억했다가, 지속해서 관심을 두고 있는 모습을 보여주는 것만으로도 신뢰 관계를 형성할 수 있습니다.

42

학부모 상담의 실제

학습 목표

1. 학부모 상담 전에 준비해야 할 것을 설명할 수 있다.
2. 학부모 상담 노하우를 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학부모 상담 전에 준비해야 할 것 알아보기
2. 학부모 상담 노하우 알아보기

[학부모 상담 노하우 알아보기]

- **학부모 상담 노하우**

이상우

계절에 맞는 음료를 준비하면 상담 분위기가 부드러워집니다.
더불어 학생이 쓴 글(공책, 노트)과 교우 관계 조사서, 학기 초 제출한 학습 환경 조사서를 준비합니다. 학생이 쓴 글을 보면서 활동 내용과 이때 학생의 속마음이 어땠을지 함께 대화하다 보면 학생을 이해하는 시간을 가질 수 있습니다.

왕건환

먼저 학생의 생활기록부를 살펴보고, 메모해 둔 것들도 다시 확인합니다.
그리고 상담날에는 조회 시간이나 쉬는 시간에 해당 학생을 불러 요즘 학교생활은

어떤지, 고민은 없는지, 부모님께 바라는 것은 있는지 등을 이야기 나눕니다.
그러면 상담 때 대화 소재가 생겨 학부모는 교사가 자녀에게 신경을 많이 쓰고 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.

정재석

저는 학생의 관심 분야와 좋아하는 과목을 알아봅니다. 고학년의 경우에는, 진로 검사지를 준비해 학생의 희망 진로와 흥미, 심리 상태를 상담 자료로 사용합니다. 학부모 중 몇몇은 자녀를 자신이 원하는 모습으로 끼워 맞추는 경향이 있어서, 부모님 비위 맞추느라 가정에서는 티를 내지 않는 학생도 있습니다. 그래서 학생의 심리 상태를 같이 나누면서 서로가 모르는 정보를 공유하며 학생의 성장을 도와주려고 노력합니다.

안미영

먼저 학생에 관해 궁금한 점과 이야기 나눌 만한 자료를 준비합니다. 학기 초라면 학기 초 했던 활동 자료(문장 완성하기, 미술치료 결과물, 공책, 학생의 말과 행동을 적은 관찰 기록, 일대일 데이트 때 나눴던 이야기 등)를 준비합니다. 방문 상담일 때는 되도록 학생 자리에 앉아서 상담을 합니다. 학생 자리에는 학생이 그날 하교 전에 써둔 쪽지가 있고, 포스트잇을 드리면 자녀에게 답장을 남기고 가시기도 하죠. 답장을 받으면 학생들도 매우 좋아합니다. 무엇보다도 중요한 건 부모님을 향한 존경의 마음입니다. 그간의 양육 과정에 관심을 두고 경청하면 학생 교육 방향에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 서로 신뢰감과 친밀감까지 생긴다면 더욱더 행복한 상담이 되고요. 무엇보다 상담 신청을 받을 때, 부모님이 나누고 싶은 내용과 교사가 알고 싶은 내용(어린 시절, 가족관계, 주말에 하는 것, 특이한 성향, 방과 후 스케줄 등)을 적을 수 있는 상담 사전 기록지를 미리 받아두면 순조롭게 상담을 진행할 수 있습니다.

◆ 43

교사힐링

학습 목표

1. 학부모와의 관계에서 긍정적인 경험을 떠올리며 힘을 얻을 수 있다.
2. 학부모의 마음을 공감하여 교사로서 학부모에 대한 균형 있는 시각을 가질 수 있다.
3. 동료교사와 상담사, 정신과 전문의, 현장 전문가 등 다양한 사람과의 만남과 소통을 통해 건강한 심신으로 회복할 수 있다.
4. 교사로서 힘든 상황을 이겨낼 수 있도록 자신을 격려하는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 교사로서 경험한 학부모와의 긍정적인 경험 나누며 교사의 심신상태 회복하기
2. 교사로서 학부모의 입장을 역시사지로 이해하며 힐링하기
3. 교사와 학부모 이외의 다른 사람들을 통해 힐링하기
4. 나 자신이 나를 격려하는 방법 나누기

[교사와 학부모 이외의 다른 사람들을 통해 힐링하기]

■ 교사힐링

안미영

저는 동 학년 선생님 또는 함께 공부하는 선생님들과 감정과 고민, 해결책, 지혜를 많이 나눕니다. 근무하는 학교의 수석 선생님께 교직에 대한 고민, 인생 상담을 의뢰해서 정말 큰 위로와 조언을 얻은 적도 있어요. 제가 학교 일에 너무 지쳐 보이니까 제 이야기 다 쏟아낼 수 있도록 들어주시고, 그냥 꼭 안아주시더라고요. 정말 감사하고 의지가 되어서 펑펑 울었던 기억이 납니다. 그동안 나를 옥죄는 일이 많았고, 스스로를 너무 채근했다는 생각에 자신에게 미안해지더라고요. 이런 점들을 깨닫고 나니 마음이 평안해지고 용기가 생겨 한 걸음 앞으로 나아갈 수 있었습니다. 이런 분들이 주변에 있다는 건 축복입니다.

신건철

저도 교사를 가장 잘 이해하는 것은 역시 같은 교사라고 생각합니다. 그래서 동 학년 선생님들과 많은 정보를 공유하려고 노력하고, 저 또한 그분들의 고민을 경청하고 공감하려고 노력합니다. 또 문제행동을 보이는 학생에 관해서 고민하다 저보다 그 학생을 오래 지켜본 작년 담임교사와 소통하면서 공감과 조언을 얻은 경험도 있습니다. 학생에 대한 전반적인 정보도 얻고, 고민을 공유하면서 더욱 효과적인 방법을 찾아낼 수 있었습니다.

이상우

저는 뜻 맞는 선생님께서 제 얘기를 끝까지 들어 주고 공감해 주어서 답답한 마음이 좀 해소됩니다. 때로는 교내 Wee 클래스 상담사에게 하소연을 늘어놓고, 학부모 마음을 알고 싶을 때 조언을 받기도 합니다. 학부모의 민원에 시달리다 보면 아무래도 감정에 휩쓸려 보아야 할 것을 보지 못하는 경우가 있거든요. 문제 안에서 헤맬 때는 통찰력 있는 늦깎이 교대 동기와 얘기 나눌 때도 있고, 상담 전공한 선생님과 통화하면서 해결하기도 합니다. 더 전문적인 상담이 필요하다면 전문적인

상담사를 통해서 개인 상담이나 집단 상담에 참여하는 것이 효과적이고,
정신과 전문의의 진찰을 받는 것도 가능합니다. 의료 정보는 외부 유출도 되지 않고
교사에게 불이익이 없으므로 권해 드리고 싶습니다.

왕건환

저도 문제를 일으킨 학생을 어떻게 대하는 것이 좋을지 자문받기 위해서
학교 Wee 클래스 상담사에게 상담을 요청했는데, 상담 선생님께 교육적으로도
많이 배우고, 저도 많은 위로를 받았습니다. 학생의 문제가 심각한 경우 학부모와
연계해서 지도할 수밖에 없는데, 이미 학부모도 어려움을 겪고 있을 수도 있습니다.
그리고 학부모가 학교나 담임을 원망하며 공격할 수도 있으므로, 상담 선생님이나
다른 상담사, 기관을 소개해 주거나 연계해 주면 좋습니다.

정재석

저는 교사들의 연대가 중요하다고 생각합니다. 그래서 제가 속해 있는 교원단체
홈페이지에 고민을 올리는 교사가 있으면 제가 아는 부분은 적극적으로 댓글을
답니다. 많은 교사가 학부모의 민원에 어떻게 대응해야 할지 잘 모르는 경우가
많아서, 제가 아는 방법 내에서 해결책을 제시해 주기도 하죠. 저뿐만 아니라 전문가
선생님이 많아서 그 댓글 속에서도 서로 위로받고 새로운 지식을 쌓는 경우가
생깁니다.

44

학교 사회의 변화와 교사의 대처 방안

학습 목표

1. 학교 사회의 변화와 이러한 변화가 교사에게 준 영향을 설명할 수 있다.
2. 학교 사회의 변화에 대응하는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 학교 사회의 변화와 교사에게 주는 영향
2. 학교 사회의 변화에 대응하는 방법

[학교 사회의 변화와 교사에게 주는 영향]

- **학교 사회의 변화가 교사에게 준 영향**

정재석

우리 사회가 학교를 마치 스마트폰인 양 기대하고 있다는 생각이 듭니다. 다양한
기능이 있는 스마트폰처럼 방과후학교, 돌봄교실, 심지어 저학년 3시 하교 정책까지
교육과 조금이라도 관계가 있으면 학교에 투입하여 다 해주기를 바라고 있어요.

방과 후 학교는 학생과 강사 모집 및 반 편성, 강사료 정산, 수금, 지급 같은
업무를 교사가 하고 있습니다. 학급에 담당해야 할 학생들도 있고, 교육과정을
연구해야 할 시간에 방과후학교 업무로 인해 소진되고 있어, 고스란히 학생들에게
피해가 넘어가고 있습니다. 교사는 교육하는 사람이지 보육하는 사람이 아닌데,
돌봄교실과 3시 하교 정책은 학교에서 교육과 보육을 모두 책임지라는 무리한
요구입니다.

안미영

저는 학교 간 격차가 가장 큰 변화라고 생각합니다. 과거에는 학교마다 교육과정 운영이나 업무가 대동소이했는데, 혁신적 가치를 추구하는 학교와 여전히 옛 학교의 모습을 고수하고 있는 학교와의 문화적 온도 차가 정말 큽니다. 그리고 학교에 학부모, 지역사회뿐 아니라 미디어의 영향까지 미치다 보니, 다양한 사람들과의 소통과 조율이 필요해져 어려움과 피로를 느끼는 교사가 늘고 있습니다. 학교의 변화가 학생들의 성장에 도움이 되고 유의미하므로, 교육의 3주체를 생각했을 때는 학부모의 학교 참여나 자치활동이 활성화되는 것도 긍정적인 변화입니다. 중요한 것은 서로 같은 목표를 생각하고, 학교 교사를 교육과정 전문가로 존중해 주면서 소통하고 조율하는 것, 또한 외부의 영향이 자연스럽고 익숙해질 때까지는 학교 구성원의 꾸준한 노력과 혁신학교의 선 도적인 모습 등이 필요하다는 것입니다.

이상우

학교폭력 신고를 하고 절차대로 처리하는 것이 아닐까 합니다.
예전에는 아이들 간 싸움으로 치부하고 화해케 하거나, 심한 경우는 경찰서에 신고하는 게 전부였는데, 지금은 피해학생을 보호하고 가해학생을 선도하기 위해 「학교폭력예방법」을 만들었고, 그에 따라 정해진 대응 절차를 학교가 이행해야 합니다. 그리고 아동 인권 보호를 위해 교사는 아동학대가 의심될 때 부모를 신고해야 하는 경우가 생기고, 반대로 교사가 학부모에게 신고당하기도 합니다.
학생을 대상으로 한 성폭력 문제가 발생하면 교사가 신고해야 하지요. 예전보다 학급운영에 대한 동료 교사의 간섭은 줄었지만, 반대로 교사들의 개인주의적 성향이 증가하여 동료 교사와의 협력적인 분위기는 약화된 점이 안타깝습니다.
하지만 고무적인 것은 일방적인 지시 명령을 강조하던 학교장의 리더십도 최근에는 점차 민주적인 리더십으로 바뀌고 있다는 점입니다. 그리고 초등의 경우 학생선도위원회(학생생활교육위원회)를 열어야 할 정도로 힘들지는 않았는데, 지금은 한 학년에 1~2명 정도는 학생선도위원회(학생생활교육위원회)를 열어야 할 정도로 문제행동과 교사의 정당한 지시에 대한 불이행이 늘고 있어 학생 생활지도 부담 역시 늘었다고 볼 수 있습니다.

왕건환

체벌 금지를 규정하고 있는데, 그냥 옷만 잡아끌어도 멱살을 잡았다, 목을 졸랐다는 상황을 만들어 버리기 때문에 이제 학생들하고 50센티미터 이내로 접근하지 않습니다. 거기다 정서 학대라는 게 또 생겨서 말하다가 목소리가 조금만 커져도 정서 학대 범법자가 됩니다. 학교폭력 담당하는 분들은 이걸 다 겪습니다. 지도 과정에서 윽박지르고 강요해서 강압 조사를 했다고 이의 제기를 당하지요. 그래서 교사들이 굉장히 조심하게 되다 보니 오히려 학생들이 더 보호받지 못하는 상황이 되고 있습니다.

신건철

저는 과거에 비해 적극적으로 학부모나 학생과 소통하려는 움직임이 가장 큰 변화라고 생각합니다. SNS 등 다양한 소통 창구가 생기고 있고, 이를 적극적으로 활용하고 있기 때문입니다. 이런 변화는 수업 내용, 교사의 활동에 대해서 의구심을 갖고 있는 학부모의 의심을 조금이나마 줄일 수 있다는 점에서 긍정적인 변화입니다. 하지만 반대로 소통 창구가 다양해지다 보니 퇴근 후에도 상담이나 민원을 요구하는 경우가 많아졌다는 부정적인 면도 있습니다. 또 교사만의 색깔과 역량이 있음에도 불구하고, 스마트기기를 효과적으로 사용하는 교사와 그렇지 못한 교사를 비교하여 잘 사용하지 않는 교사는 뒤떨어진다고 생각합니다. 스마트기기 특유의 손쉬운 접근 방식으로 인해서 교사의 근무 시간이 존중받지 못하는 일도 심심치 않게 일어나고 있습니다

▪ 학교의 변화가 교사에게 준 영향

정재석

이제 '사랑의 매'로는 학생을 통제할 수 없습니다. 그래서 강압적 방법이 아닌 학생의 인권을 존중하면서 할 수 있는 대안적인 방법을 연구함에 있어, 교사의 노력이 더 많이 필요해졌습니다. 자극에 대한 반응이 빠른 상과 처벌을 버리고 학생의 마음을 어루만져 주면서 천천히 변화하도록 가르치고, 지시가 아닌 도와주는

촉진자의 모습이 더욱 중요해진 것입니다. 그래서 최근에는 다양한 훈육법과 학급운영법을 실천하고 있는 교사들이 많아졌습니다. 자신에게 맞는 방법들을 통해 학생들의 긍정적인 변화를 촉진하는 것이죠.

안미영

일단 교직의 가치가 과거보다 하락하다 보니, 앞으로 내 능력이나 노력과 상관없이 어떤 문제가 생길 수 있다는 생각이 들기도 합니다. 그동안 운이 좋았다는 생각도 들고요. 시대적 격변 가운데 적응 중인 학교는, 이제 교사라는 타이틀이 주는 권위만으로는 배움을 줄 수도, 존경받을 수도, 문제를 해결할 수 없다는 것을 말해주고 있습니다. 학생들의 성장을 촉진하는 역할을 감당해 낼 인적 자원으로서 우리가 새로이 자리매김해야 하는 거죠.

왕건환

좋은 강의 동영상이나 사설 인터넷 강의 사이트가 넘쳐나는 환경에서 지식 전달자로서 교사의 지위는 흔들리고 있습니다. 어떻게 보면 중세 이전 교육에서 인격의 스승 역할이 요즘 교사에게 다시 요구된다고 볼 수 있죠. 단순 지식의 전달보다는, 그 지식을 어떻게 활용할 수 있을지를 가르쳐야 하는 코칭의 개념이 더욱 강조된다는 점에서 교사의 역할을 재조정하는 과정이 필요합니다.

이상우

학교의 변화 중 하나는 갈수록 잡다한 업무가 늘면서 줄어들 기미는 안 보인다는 것입니다. 사회가 복잡하게 변화하니까 교사의 할 일도 많아지는 것은 이해가 가지만, 정작 그로 인해 학생을 교육하고 상담하는 일보다 세세한 행정업무 처리에 더 매달리게 되는 것 같아서 안타깝습니다. 교사를 편하게 하려고 도입한 시스템이 오히려 더욱 많은 업무를 수행토록 만든 것이죠. 어떤 때는 제가 교사인지 공문 처리자인지 헷갈릴 때가 있을 정도니까요. 그래서 학교 업무 정상화를 위해서 차츰 업무를 줄이려는 움직임이 필요합니다.

신건철

저는 학교의 변화로 인해서 수업이 많은 영향을 받았다고 생각합니다.
왕건환선생님이 말씀하신 것처럼 지식 전달 위주의 수업에서 학생들이 스스로 활동하는 학생 활동 중심 수업으로의 변화가 일어난 것이죠. 이제는 지식을 어떻게 기억하느냐가 중요한 것이 아니라, 지식을 어떻게 활용하는지가 더 중요한 사회가 되었습니다. 유튜브 같은 영상을 자주 접하는 요즘 학생들은 수업 시간이 조금이라도 지루하면 금방 질려 하는 경향이 있어, 비주얼씽킹, 프로젝트 수업, 스마트 교육 등 다양한 도구를 이용해서 수업에 재미있게 참여할 수 있도록 교사의 노력이 필요합니다.

[학교 사회의 변화에 대응하는 방법]

- **변화하는 학교 사회에 대처하는 방법**

정재석

사회의 요구를 학교가 모두 수용할 수 없음을 설명해야 합니다.

그리고 많은 사람들이 교사는 누구나 할 수 있는 쉬운 직업으로 생각하는 경향이 있는데, 교사의 고충과 전문성에 대해서도 설명해야 합니다. 그래서 유튜브를 통해 교사가 전문성을 갖추기 위해 끊임없이 노력하고, 학교에서 어떤 고충을 겪고 있는지 이야기하고 싶습니다.

왕건환

언론에서 보여지는 일부 모습만으로 학교를 판단하는 경우가 많다 보니, 학교에 대한 오해가 참 많습니다. 그래서 실제 교사의 삶이 어떠한지 여러 방면에서 입체적으로 조명하고 알려야 합니다.

그리고 이제는 지식을 전달하는 시대가 아니기에, 학생 한 명 한 명 따뜻하게 신경 쓰면서도 미래에 필요한 창의력, 비판적 사고력, 협업 능력, 소통 능력을 키워 줄 수 있는 교사가 되기 위해서는 행정 업무를 대폭 축소해야 하는 게 마땅하지요. 그와

관련하여 사회적 공감대를 불러일으킬 수 있도록, 교사의 모습을 일반인에게도 계속 알려야 하므로 과거의 모습대로는 학교가 유지될 수는 없습니다

이상우

교사 중심의 교육 단체와 교원 노동조합에 가입해서 교육 현장을 어렵게 만드는 비교육적인 관행을 없애고, 현장과 동떨어진 교육정책에 제동을 걸고, 학생이 성장하고 교사가 행복한 교육정책이 수립될 수 있도록 적극적으로 목소리를 내야 합니다. 그리고 교사 동아리와 교육연구회에 참여해서 교사로서 정서적인 지지를 얻고, 전문성을 더욱 신장하기 위해 자신에게 취약한 부분을 보완한다면 교육적 자존감 향상은 물론, 근무하는 학교의 발전에도 기여할 수 있습니다. 더불어 교육과 관련된 법에 대해 깊이 이해하고, 교육 현장 개선과 학생의 전인적인 성장을 위해 법 개정 운동을 벌이는 것도 필요합니다.

안미영

학생들과 소통하고, 서로 존중하려는 노력과 배움이 일어나도록 수업을 구성하고, 재미있고 의미 있는 수업을 위해 끊임없이 고민하고 연구해야 합니다. 그런데 개인의 힘으로는 한계가 있으니 많은 동료와 함께 배우고 나누고 소통하고 연대해야 합니다. 동료 교사와 교류하고, 서로 돕고 의지하며 내공을 쌓다 보면, 교사로서의 정체성이 단단해질 것입니다.

신건철

사회가 변화한다고 학교가 그 변화에 발맞춰 나갈 필요는 없지만, 그렇다고 변화하는 사회에 맞서 싸우는 것 또한 현명하지 않습니다. 그래서 교사는 자신만의 장점을 만들고, 수업 및 학급운영 등에 대한 이론적 근거나 노하우를 바탕으로 나만의 장기 계획을 만들어서 빠른 변화 속에서도 자신만의 교육철학을 갖고 대처해야 합니다

45

신규 교사를 위한 가이드라인

학습 목표

1. 신규교사가 어려움을 겪는 원인을 설명할 수 있다.
2. 신규교사에게 적절한 도움을 줄 수 있다.

학습 내용

1. 신규교사가 어려움을 겪는 원인 알기
2. 신규교사의 적응 돕기

[신규교사가 어려움을 겪는 원인 알기]

- **신규 교사가 어려움을 겪는 이유**

왕건환

임용 시험과 교대 및 사대 교육과정에서 학교에 발령받았을 때 적응할 수 있도록 제대로 준비시키지 않는 것이 가장 큰 원인입니다.

또 안타깝게도 신규교사가 자신의 의견을 적극적으로 피력하지 못한다는 것을 알고 일을 떠넘기는, 현장 교사들이 신규교사를 배려해주지 않는 모습도 있습니다. 그런데 현직 교사들 탓만 할 수 없는 것이, 신규교사에게 친절히 알려 주려다가 선배가 참견하는 것으로 인식해 갈등이 생겨 오히려 상처받는 경우도 있기 때문입니다.

정재석

신규교사를 가르치는 공식적인 제도가 학교에 없어서 적응이 어려운 것 같습니다. 싱가포르에는 두 종류의 수석 교사가 있는데, MT(Master Teacher)는 동서남북으로 나누어진 학교군의 교사에게 장학하고, ST(Senior Teacher)는 학교 단위에 있는 신규교사와 현직 교사를 상대로 교수 · 학습 상담이나 지원을 합니다. ST는 교원 5명당 1명꼴이며, 학교별로 교사의 40퍼센트까지 배정할 수 있어서 신규교사를 지원하기에 매우 적절한 제도입니다.

기업도 인턴십 과정이 있고 연수를 해주는데, 유독 신규교사에 대한 지원이 부족해서 스스로 생존해야 하는 모습이 너무 안타깝습니다.

신건철

신규교사를 너무 능력자로 여기지 않나 생각합니다. 최근에 초임 첫해에는 교과 담당을 주도록 권유하는 내용의 공문이 내려온 것으로 알고 있는데, 몇 년 전만 해도 발령 첫해부터 고학년 담임교사를 맡는 경우가 많았습니다. 많은 것이 새롭고 어려운 신규 교사에 대한 배려가 없었던 것이죠. 교대 및 사대 교육과정에 학교 현실이 반영되지 않다 보니, 신규교사는 학교에 대한 지식을 거의 배우지 못하고 발령을 받습니다. 우스갯소리로 어차피 학교에 가서 다시 배워야 한다는 이야기까지 있을 정도니까요.

이상우

교육 현장은 십 년 전보다 엄청나게 달라졌는데, 교대 교육과정은 예전과 거의 차이가 없습니다. 거기다 지금은 고경력 교사들도 늘어나는 업무에 치여 예전보다 여유가 많이 줄어들다 보니, 신규교사에 대해 신경 쓰기가 어려워지고 있습니다.

그리고 교사 문화가 수평적인 면이 강해 가르쳐 주는 것을 간섭으로 느낄 수도 있어서, 학교 차원에서 신규교사를 지원하는 것보다는 교대 및 사대 교육과정이나 교육청 차원에서 접근하는 것이 더 효과적입니다.

안미영

신규교사에게 친절한 가이드라인이 없는 것이 가장 큰 원인입니다. 선배들도 다들 맨땅에서 적응한 케이스라 굳이 나서서 무슨 도움을 줄 필요가 없다고 생각하는 거죠. 교직이 수평적이고 독립적이다 보니 자기 몫은 알아서 해야 한다고 생각하고, 지나친 참견을 삼가는 경향도 있지만, 실은 공동체적 방치일 수도 있습니다. 그리고 물어보면 알려 줄 수 있겠지만, 선배들도 친절하게 배려를 받으며 시작한 경험치가 없어서인지 굳이 먼저 챙겨 줄 이유를 못 찾기도 하고요. 제가 신규교사였을 때, 어떤 선배 교사는 "요즘 신규교사는 우리 때보다 잘 배워서 온다."라고 하면서 얼마나 잘하나 보자고 말씀하시기도 했습니다.

또 시대적인 차이도 존재하는 듯합니다. 자란 시대도 다르고, 삶의 방식도 달라서 지적하면 '꼰대'가 될까 봐 말을 아끼고, 서로 소통하려는 시도를 안 하기도 합니다. 사례를 하나 들자면, 한 신규교사 반 아이가 방과 후에 가방을 운동장에 두고 갔는데, 그게 분실물로 교무실에 들어온 겁니다. 그래서 누구 것인지 확인해서 담임교사에게 전화를 걸어 알려 주었는데, 그 신규교사는 알았다면서 찾으러 오지 않았습니다. 나중에 알고 보니 학생 부모님께 연락해 교무실에 가방이 있으니 가져가라고 했다더라고요. 본인 반 아이 것이니까 가지러 올 거라고 예상했던 경력 교사들은 그 행동이 이해되지 않아 다들 고개를 저었고, 그 신규교사는 왜 자기를 탐탁지 않아 하는지 이해가 안 간다고 하는 상황이었죠. 나에게 당연한 게 다른 누군가에게는 당연하지 않을 수 있다는 것을 인정하기가 참 쉽지 않습니다.

[신규교사의 적응 돕기]

- **신규교사가 적응하기 위한 도울 수 있는 방법**

왕건환

어떤 어려움을 겪고 있을 때, 어디에서 어떤 도움을 받을 수 있는지 최소한의 정보라도 필수적으로 갖고 있어야 합니다.

정재석

학교마다 멘토 교사가 있어야 한다고 생각합니다.

신규교사를 바로 모든 일을 할 수 있는 완전체로 보면 안 되고, 공식적인 멘토 교사제를 마련해 신규교사를 멘토링할 수 있는 체제가 구축되었으면 좋겠습니다.

안미영

우리도 모두 그런 과정을 겪어 왔으니, 공감과 지지의 마음으로 신규교사를 향해 응원의 액션을 보여주면 어떨까요? 숱한 조언보다 한 권의 책, 시원한 음료 한 잔 건네며 애쓰고 있다고 손 내밀어 주는 거지요.

관계가 형성되면 언제든지 도움을 요청해 볼 수 있으니까요. 그런 선배가 되어 든든히 곁에 있어 주는 것, 또 그런 관계를 함께 만들어가는 것이 필요합니다.

이상우

교대와 사범대 교육과정의 실질적인 개선과 교육지원청에서 줄 수 있는 실질적인 도움, 그리고 선배 및 동료 교사의 노력이 함께해야 합니다. 그리고 신규교사는 너무 크게 부담 갖지 말고, 학교에 있는 것만으로도 충분히 애쓰고 있다는 점을 알고 계셨으면 좋겠습니다.

46

전입 학교 적응

학습 목표

1. 전입 교사가 겪는 어려움을 설명할 수 있다.
2. 새로운 학교에 적응할 수 있다.

학습 내용

1. 전입 교사가 겪은 어려움 살펴보기
2. 새로운 학교에 적응하기

[전입 교사가 겪은 어려움 살펴보기]

- **전입교사의 어려움**

왕건환

누구나 새로운 환경에 적응하는 것이 힘듭니다. 그 학교의 관습이나 규칙에는 나름 많은 이유나 그동안의 사정이 있을텐데, 누구 하나 그걸 친절하게 설명해 주지 않습니다. 그러다 보니 관행적 부조리가 새로 온 사람 눈에는 더 잘 보이기 마련인데, 나선다고 눈치받기 싫으니까 잠자코 있다가 동화되곤 하지요.

정말 나쁜 건, 전입 교사에게 기피 업무를 몰아주는 겁니다. 새 학교 적응조차 힘든 교사가 여러모로 힘들어지면 결국 학생들에게 그 피해가 갈 텐데 배려가 없는 거죠.

정재석

저는 유대감과 관련된 문제가 가장 큰 것 같습니다. 예를 들어, 익숙했던 환경과 친했던 선생님들과 깊은 유대감을 맺고 있었는데, 전입해 온 학교에서는 다시 맺어야 하거든요.

신건철

저는 학교마다 행정실 주무관, 실무사의 업무 경계가 다르기 때문이라고 생각합니다.

그래서 교사는 새 학교의 업무 문화에 적응하면서, 다른 사람들의 업무분장도 함께 알아야 하는 이중고에 시달릴 수 있습니다.

이상우

전입한 학교의 인사 자문 규정 내 포상 기준안에"인화에 저해하는 자는 포상을 제외한다."라는 규정이 있었습니다. 그 말이 마치 옳은 말 내지는 기존의 관행과 다른 말을 한 교사는 포상에서 제외한다는 의미로 받아들여졌어요.

교사가 품위 의무 위반이라든가 징계를 받아서 포상이 제한된다면 모르겠지만, 인화를 저해해서 포상을 제외한다니. 너무 자의적이고 옛날 방식이라는 생각이 들었습니다. 기존에 있던 교사 중 그 조항으로 인해 피해 본 분이 없어서 부당함에 관해 말할 때 미안했던 기억이 납니다.

안미영

전입 오기 전 학교의 문화와 방식에 익숙해져 있어서 그렇다고 생각합니다.

아마 새로운 학교에서도 어느 정도 지내다 보면 결국 그 학교의 문화와 방식에 익숙해져 버리게 되지요. 이것을 다른 시각에서 본다면, 즉 새로 온 전입 교사의 눈으로 그 학교 낯설게 보기를 한다면, 그 학교가 고치거나 변화를 줘야 할 부분을

찾는 기회가 되기도 합니다.

무엇이든 익숙해지면 고쳐야 할 불합리한 것도 알아차리지 못하고 살아갈 수 있거든요.

[새로운 학교에 적응하기]

- **새로운 학교에 적응하는 노하우**

이상우

전입 1년차는 생존에 가깝죠. 5년 경력이 쌓일 때까지는 다양한 교육적 실험과 도전이 필요합니다. 교사 중심 교육 단체와 교사 노동조합 가입은 빠를수록 좋고, 학교 안에서와 외부 교사 모임에서 멘토 교사를 두고 조언을 받는 것도 도움이 됩니다.

신건철

저는 맡은 업무를 열심히 하려고 노력하고, 좋은 관계를 얻기 위해 일부러 교무실, 행정실에 들러서 인사하기도 합니다. 인간관계의 시작은 만남이고, 같은 말이라도 말하는 사람의 표정이 어떤지에 따라서 잘 해결되는 경우를 많이 봐서, 좋은 일이든 나쁜 일이든 직접 만나서 해결하려고 합니다. 그리고 특히 보안관님들께 자주 찾아가는 편입니다. 현재 근무하고 있는 학교의 보안관님 두 분은 모두 경찰관 출신이라 아이들을 관찰할 때도 굉장히 예리한 편입니다. 그래서 제가 보기 어려운 교문 밖 아이들의 행동에 대해 들을 수 있어서 학생 생활지도에 참고할 수 있었습니다.

안미영

새로운 만남에서 가장 중요한 것은 인사 잘하기가. 아닐까요? 서로 익숙해지려면 보는 분마다 열심히 인사하는 게 제일 좋은 것 같습니다. 그리고 저는 선생님들 얼굴 익히려고 학교 앨범을 구해 계속 보았습니다. 이전에 근무했던 학교는 친목회에서

선생님들의 사진을 수집해서 파일로 만들어 3월 초에 모두에게 공유해 주셨던 기억이 납니다. 빠르게 공동체의 일원이 되라고 신입교사 배려 차원에서 만들어 주셨죠.

또 한 가지 적응 노하우라면, 기회가 되면 개인적인 일대일 대화를 시도해 봅니다. 군중 사이에서는 서로를 알아 가기 어려운데, 잠깐이라도 일대일 대화를 나누면 서로에 대해 좀 더 알게 되고, 존중할 수 있게 됩니다. 또 전입 학교 낯설게 보기가 가능할 때 이야기해야 개선해야 할 지점에 대해 공유가 되고, 조금이라도 변화를 일으킬 수 있으니, 마음의 어려움을 무릅쓰고 필요한 부분은 제안하기도 합니다.

왕건환

새 학교에 가면 그 학교의 관행적인 부조리나 계속 내려오는 악폐습 같은 것이 잘 보입니다. 그런데 그걸 함부로 말하는 순간 주변 사람들이 벽을 쌓고 경계할 수도 있어요. 그래서 무언가 부조리한 게 있으면 일단 잘 기록해 두고, 왜 이렇게 되었는지 사람들로 부터 경청하고 배우는 자세로 1~2년 정도 보낸 뒤 사람들과의 신뢰가 형성되면 조금씩 개선해 나가는 노력을 합니다

정재석

저는 학교에 근무하는 분들의 성함을 기억하려고 노력합니다. 성함을 알고 있으면 대화가 더 자연스럽게 진행되더라고요. 그리고 영양 선생님께는 음식과 건강에 관해 질문하고, 보건 선생님께는 인바디 검사에 관한 이야기를 나누고, 상담 선생님하고는 아이들과 관련된 이야기를 나누는 등 선생님마다 그 관심사에 맞게 질문하려고 노력합니다. 그리고 학급 단체 사진을 들고 다니면서 동 학년 선생님과 그 반 아이들에 관해서 이야기하면 대화가 잘 이어지는 경우가 많습니다

◆ 47 ◆

동료 교사와의 갈등 회복 A to Z

학습 목표

1. 동료 교사 간 갈등의 원인을 설명할 수 있다.
2. 동료 교사 간 갈등을 해결할 수 있다.

학습 내용

1. 동료 교사 간 갈등의 원인 알기
2. 동료 교사 간 갈등 헤결하기

[동료 교사 간 갈등의 원인 알기]

- **동료 교사 간 갈의 원인**

정재석

저는 건강하지 않은 권력 구조가 갈등을 조장한다고 생각합니다. 몇몇 관리자가 여론을 형성하여 자신의 의견을 관철하고 학교 정책에 반영하기 위해 교사들 사이의 갈등을 조장하거나, 지위나 명예, 승진 등을 이용해서 갈등을 증폭시키는 경우도 있어 우려스러웠습니다. 특히 관리자가 수직적 관계를 세울 때 동조하는 교사가 있어, 수평적 관계를 원하는 교사들과 관리자를 옹호하는 교사들 사이에 갈등이 생기기도 합니다.

신건철

저는 누군가에게는 쉽다고 생각하는 업무나 생활지도가 다른 사람에게는 힘든 일이 될 수 있다는 다름을 이해하지 못하는 것이 원인이라고 봅니다. 업무 난이도는 업무를 하는 사람이나 당시의 상황에 따라서 달라질 수 있고, 같은 학년이라도 학급 구성원에 따라서 생활지도 난이도가 천차만별이기 때문입니다. 그런데 이런 차이를 인정하지 않고, 내 기준으로 상대방을 평가하는 경우 갈등이 생깁니다.

이상우

허브 코헨(Herb Cohen)의 『협상의 법칙』에서 말하길, 서로 경험이 다르기 때문에 어떤 조직에서도 근본적으로 부딪힐 수밖에 없다고 합니다. 예를 들면, 학교폭력 대책을 학교에서 공식적으로 처리하는 것이 좋다고 생각하는 사람과 그렇지 않은 사람이 있는 것처럼, 이런 결정은 대부분 본인의 개인 경험이나 주변 영향으로 이뤄집니다. 두 번째, 법에 대한 지식의 차이도 있습니다. 법적으로 대응했을 때 성공했던 경험과 실패했던 경험, 아니면 반대인 경우도 결과적으로 본인 경험에 따라서 판단이 다른 경우가 많았습니다.

그리고 담임교사로서, 또 관리자로서, 심지어는 교육청의 상담사나 장학사처럼 위치에 따른 입장 차이로 인해 다른 결정을 내리기도 합니다. 그래서 경험, 지식, 입장과 역할의 차이로 인해 많은 갈등이 생기고 있습니다.

안미영

시대와 사회가 변화하면서 교직 생활이 과거와 많이 달라졌기 때문이라고 봐요. 즉 경력 차이가 곧 라이프스타일의 차이고, 그것은 또 가치관의 차이로 연결됩니다. 예를 들어, 육아에 집중해야 하는 시기의 여교사에게 나이 많은 여교사나 여교장이 "나는 더 힘든 조건에서 일하면서도 아이를 키웠는데, 지금 육아 시간 다 써 가며 어떻게 일을 하느냐."처럼 공감보다는 오히려 불편한 소리를 하며 세대 갈등을 유발하기도 합니다. 그런 말을 듣는 입장에서는, 나름 버겁게 살아가고 있는데 존중받지 못하는 것 같아 더 이상 말을 섞고 싶지 않아집니다.

또 요즘은 남교사도 육아에 많아 동참하다 보니 남교사가 예전만큼 학교 일에 충성하거나 적극적으로 나서지 않기도 합니다. 그런 점에 대해 아쉬움을 토로하는 여교사들도 있더라고요. 개개인이 추구하는 가치가 예전과 많이 달라진 상황에서, 너희는 왜 그러냐며 자기 기준으로 타인을 판단한다면 당연히 갈등이 생긴다고 봅니다.

왕건환

학교 갈등의 큰 원인은 행정업무입니다. 하기 싫은 업무를 안 맡으려고 눈치 보거나, 싫은 사람과 같은 부서나 같은 학년에 배치되지 않으려 해서 본인을 확실히 챙겨 줄 것 같은 중심인물(?)인 부장교사 중심으로 파벌이 형성되기도 합니다. 업무 스타일이나 미묘한 성향 등이 안 맞는 사람도 있음을 인정하고, 서로 장단점을 보완하며 지내야 할 텐데 참 안타깝습니다.

◆ 48

동료 교사와 관계 맺기

학습 목표

1. 동료 교사와의 관계가 중요한 이유를 설명할 수 있다.
2. 동료 교사와의 협력을 증진할 수 있다.

학습 내용

1. 동료 교사 관계의 중요성 알기
2. 동료 교사와의 협력 증진하기

[동료 교사 관계의 중요성 알기]

▪ 동료교사와 관계 맺는 방법

안미영

친해지면 속내도 이해하게 되고, 그의 독특한 모습이나 행동도 용납할 수 있는 여유도 생깁니다. 또 협력하는 동료가 되기 위해서라도 어느 정도 친밀한 관계는 필요합니다. 어떤 관계든 자주 보고, 함께 시간을 보내고, 이야기를 나누다 보면 없던 정도 생기고, 안 예쁜 얼굴도 예뻐 보이고 그렇지 않나요? 같은 고민으로 머리를 맞대고, 학생들을 잘 가르치기 위해 교육과정도 함께 재구성하고, 생활교육 고민도 함께 나누면 서로를 이해하고 돕기에 좋습니다.

왕건환

친밀감을 표현하는 말도 조심스러운 게, 예쁘다는 말을 싫어하는 분도 있고 혹은 성희롱으로 여기는 분도 있어서, 나는 호의적으로 말했는데 상대방이 기분 나쁘게 느낄 수 있다는 점을 염두에 두어야 합니다. 그래서 어떤 인간관계든 천천히 다가가야 하는 것 같습니다. 교사는 학생에게 사회적 기술을 가르쳐야 하는 입장이다 보니, 교사부터도 사회적 기술을 잘 익혀 가는 게 중요합니다.

정재석

저는 같이 업무를 하면서 친해집니다. 그중에서도 핵심은 억울한 일이나 어려움을 겪는 동료 교사의 상황에 공감하고 위로해 주는 겁니다. 조언보다는 "나도 완벽하지 않고, 선생님도 완벽하지도 않고, 모두가 그렇다. 누구나 이런 일 당할 수 있다."고 서로 독려하다 보면 어려운 일이 있을 때 더 친해지는 것 같습니다.

신건철

교직의 가장 큰 장점이 서로에게 존댓말을 쓰는 문화라고 생각합니다.
퇴직하기 직전의 선생님께서도 초임교사인 제게 항상 존댓말을 해 주셨거든요.
그 배려가 지금도 마음에 남아, 저도 모든 선생님께 항상 존댓말을 하고 있습니다.
경력에 상관없이 모두 나와 똑같은 교사이므로 존중이 필요합니다.

이상우

학생과 교사 사이에 "그리워해야 제자고, 찾아와야 스승이다."라는 말이 있습니다.
마찬가지로 동료 교사도 서로 보고 싶은 마음이 관계의 시작이 아닐까 합니다.
그래서 저는 옆 반도 자주 찾아가서 "선생님, 요즘 어떠세요?" 하고 안부를 묻고,
때로는 제 고민을 털어놓기도 하고, 감사했던 부분을 나누면서 "언제든 제가
도울 부분은 말씀해주세요."라고 말하면 분위기가 따뜻해지는 것을 느낍니다.

[동료 교사와의 협력 증진하기]

▪ 동학년 협력 생활지도

이상우

동 학년 협력 생활지도는 동 학년 선생님이 모여 생활 규칙을 정하고, 문제 해결 방법을 고민하는 것입니다. 어떤 교사는 "우리 반 학생은 내 앞에서 혼내야지, 다른 반에 데리고 가서 혼내는 건 안 된다."라 하고, 다른 교사는 "내가 참관인도 아니고 우리 학생을 데리고 가서 지도하는 것은 좋지만 나를 부르진 않았으면 좋겠다."라고 합니다. 경력 차이, 전입 교사와 기존 교사 등 서로 상황이 다르므로, 학년 초에 어떤 부분을 중요하게 생각하는지, 학급 간 다툼이 있을 때 어떻게 하면 좋을지 미리 협의합니다. 그러면 많은 갈등을 줄일 수 있습니다.

대표적으로 초등 고학년은 화장실은 쉬는 시간에만 가게 하는지, 교실에서 놀게 하는지, 아니면 복도에 못 다니게 할 것인지 같은 가치가 충돌하는 사안이 있습니다. 쉬는 시간에 학생의 자유를 무조건 제한하는 것은 「학생인권조례」에도 위반되고, 인권 침해의 우려가 있다는 것에 동의하여 "쉬는 시간에는 놀게 하더라도 너무 뛰어다니는 학생은 자리에 앉아서 휴식하도록 안내하자."처럼 학년 규칙을 함께 만들어 문제를 해결했습니다. 그리고 학생의 문제행동으로 생활지도가 필요할 때는 서로 협의하여 최소한의 규칙을 함께 공유하고, 세부적인 사항은 반 재량으로 맡겼습니다. 하지만 '어떤 반은 너무 엄하다.', '어떤 반은 너무 풀어놓는다.'는 불평이 나올 수 있으므로, 친절하고 단호한 교사의 노하우를 공유해 함께 생활지도를 하니 갈등이 줄어들어 원활한 학년 운영이 가능했습니다.

안미영

동 학년 교사들은 처음으로 함께하는 경우가 대부분이지만, 학생들은 그 동안 함께 진급해 오면서 네트워크가 잘 형성되어 있어서 생각지도 못한 사건을 일으키기도 합니다.

그래서 여러 반이 얽힌 사건을 해결할 때는 동 학년이 협력하지 않으면 문제 해결이 매우 어렵습니다.

동 학년 협력 생활지도가 실효성을 발휘하기 위해서는, 동 학년 연구실에 학년 전체 학생 사진을 공유해서 학생들의 관계와 어떤 문제를 갖고 있는지, 왜 이렇게 반 편성이 됐는지 등을 살피면서 함께 논의하면 갈등을 줄여 갈 수 있습니다.

또한, 학생들이 의미 있는 학생자치를 통해 자율성과 주인의식을 키울 수 있도록, 주도적으로 해결했으면 좋을 만한 문제를 안건으로 올려 함께 다루면 의미 있는 결과를 이끌어 낼 수 있습니다.

예를 들어, 학년 복도에 게시판을 만들어 학생들과 교사가 해결하고 싶은 안건을 적은 뒤, 월 1회 정도 강당이나 큰 교실에 모여 함께 문제를 해결하는 시간을 갖습니다. 다른 반 출입 문제, 욕설, 화장, 이성 교제 등 학생들이 문제 해결의 주체가 되어 함께 판단하고 결정하는 과정에서 민주적 절차와 책임을 배울 수 있고, 반마다 규정이 달라서 생길법한 갈등도 줄일 수 있게 됩니다.

왕건환

초등은 담임교사가 차지하는 수업 시수의 비중이 압도적인 데 비해, 중등은 과목제다 보니 각 반 수업을 담당하는 교사의 지도 원칙과 학급 규칙이 다르면 학생들이 혼란스러울 수 있어 교사 간 협력이 매우 중요합니다.

그리고 수업 시간에 매일 자는 학생은 왜 자는 건지 정보를 교류하지 않으면 모든 교사가 그 이유를 알기 어렵습니다. 그래서 학생들의 생활과 밀접한 정보를 교류하여 효과적으로 지도할 수 있고, 학생 문제행동의 원인과 훈육 방법을 공유하여 동학년 협력 생활지도에 좋은 효과를 봤습니다.

◆ 49 ◆

예스맨에서 벗어나기

학습 목표

1. 보직교사와 비보직교사의 갈등을 이해하고 조정할 수 있다.
2. 학교 업무를 효율적으로 개선할 수 있다.

학습 내용

1. 보직교사와 비보직교사의 갈등을 이해하고 조정하기
2. 학교 업무를 효율적으로 개선하기

[학교 업무를 효율적으로 개선하기]

▪ 학교 업무를 효율적으로 개선하기

정재석

우선 자신의 성격과 맞는 업무인지 살펴봐야 합니다. 반복 사무를 싫어하는 교사라면 방과후학교 업무는 힘들 수 있습니다. 그리고 자신의 재능도 살펴봐야 합니다. 영어를 잘하는 교사에게 영어 관련 업무는 자신의 능력을 발휘할 기회가 되겠죠.

또 효율성을 생각한다면 작년에 했던 업무를 다시 하는 것도 좋습니다. 반대로 작년 업무가 잘 안 맞았다면 바꾸는 것도 좋은 선택입니다.

무엇보다 교사 간에 업무 분배에 대해서 충분한 논의가 선행되어야 하고, 각자의 역량에 적합한 업무를 맡는 지혜도 필요합니다.

신건철

저는 평소에 다양한 업무를 맡고 있는 선생님들께 이것저것 물어보는 편입니다.

그러면 제 성격에 맞는 업무를 선택하는 데 도움이 되더라고요. 그리고 업무를 맡는다면 전임자가 처리했던 문서들을 시간 순서대로 확인해서 파일을 업무 순서대로 정리해 놓습니다. 이렇게 절차를 숙지해 놓으면 때를 놓치지 않고 업무를 처리할 수 있어서 효과적이었습니다.

이 방식은 후임자에게 인수인계할 때 장황하게 설명할 필요 없이 폴더만 넘겨주면 되어서 훨씬 효율적이었습니다.

이상우

저는 업무의 성격이 중요하다고 생각합니다.

일의 성격을 잘 파악하고, 다른 사람에게 의견을 물어봐야 할 것과 업무 담당자 재량권으로 해야 할 것을 구분해야 자신이 책임지지 못하는 일을 벌이지 않게 됩니다.

전임자의 업무 처리 방식을 들어보는 시간이 있다면 더욱 좋습니다. 그리고 규정을 잘 알면 좋습니다. 학교폭력 사안 조사 보고서를 교육청에 송부할 때, 항상 직인을 찍고 담당자 사인을 해서 보냈는데, 생각해보면 전자문서 결재선에 저와 관리자의 전자서명과 전자관인이 있으므로 굳이 할 필요가 없다는 것을 알게 되었습니다.

규정을 알면 업무를 간소화할 수 있고 갈등과 고생이 줄어듭니다.

왕건환

어쩔 수 없이 해야 하는 행정업무라면 불필요한 업무를 효율적으로 만들어야 합니다.

저는 동아리를 편성하고, 나이스에 이수 시간을 등록하는 클릭만 엄청나게 하는 업무를 한 적 있었는데, 컴퓨터를 잘하는 학생에게 부탁했더니 매크로 프로그램으로 순식간에 해결하는 것을 보고 감탄했었죠. 그래서 주위 선생님들께 공유했더니 굉장히 좋아하셨던 기억이 납니다.

안미영

저는 매년 반복되는 업무와 창의적인 역량이 요구되는 업무를 구분해야 한다고 생각합니다. 매년 반복되거나 단순 수합이나 통계 등의 업무는 전년도 것을 참고하거나, 실무사와 협력하여 처리하면 되지만, 학생들의 교육활동과 밀접한 업무라면 학생의 실태나 구성원의 필요에 따라 변화시켜야 하므로 그때그때 상황에 맞춰서 일을 진행해야 합니다.

특히 여러 학교 구성원과 함께 상의해서 풀어 가야 할 사안은 절차에 맞춰 처리하는 것이 중요합니다. 모두의 의견이 존중되고 반영될 수 있도록 충분히 토의하고, 최선의 방책을 찾고 합의는 과정을 거칠 때 모두가 그 일에 협력할 의지가 생기기 때문입니다.

하지만 교육의 본질을 생각하며 학생 교육활동에 전념하는 것이 교사의 역할이자 진짜 업무이므로, 수업에 쓸 에너지를 소진시키는 관련성 없고 무의미한 업무는 줄이거나 없애는 과감함도 필요합니다.

■ 과도하게 업무가 몰렸을 때 대처법

이상우

해결이 쉽지 않은 일이므로, 처음부터 업무가 몰리지 않도록 업무를 맡기 전에 규정을 손보는 것이 필요합니다.

학교마다 인사권은 관리자가 갖고 있지만, 인사자문위원회를 통해 협의가 이루어진 사안은 관리자가 완전히 무시할 수 없습니다. 예를 들어, '6학년은 본인이 원하지 않으면 신규교사가 하지 않는다.'라는 규정을 통해 신규교사가 발령받자마자 6학년을 맡는 불상사를 없앴고, 업무 배정도 협의를 통해서 7~80퍼센트가 정해진 경우도 있었습니다.

그래서 인사자문위원회 규정과 그에 따라 교사가 어느 정도 함께 업무를 조정한다면, "왜 나한테만 이렇게 많이 몰렸지?"라고 생각하는 불만이나 갈등이 줄어들 수 있습니다.

안미영

저도 부장 및 업무지원팀을 하겠다고 했는데, 원치 않게 제가 선택하지 않은 일까지 덤으로 맡게 된 적이 있습니다.

그래도 첫 일주일 동안은 수업을 들어가지 않아서 할 만했는데, 나중에는 수업 준비할 시간도 부족하고, 촉박한 보고 기한과 소통과 조율이 필요한 연구, 혁신부장 업무를 맡다 보니 정말 힘들었습니다. 이러다가 어느 쪽은 구멍이 날 수밖에 없겠다는 생각이 들었고, 충분히 여유를 가지고 다루어야 할 일들을 쫓기듯 급하게 처리하다 보니 제대로 진행하지 못해서 생기는 스트레스가 어마어마했습니다.

그때 용기 있게 이 부분은 내가 다 감당하기 어렵다고 요청했어야 했는데 그러지를 못했습니다. 2학기 때 교장선생님이 바뀌면서 제 업무 중 방과후학교 업무를 전담 선생님과 직접 처리하겠다고 가져가셨는데 훨씬 가뿐해지더라고요.

만약 본인이 맡은 업무가 과중해서 학교 생활을 하는 데 어려움이 있고, 학생을 가르치는 데 무리가 된다면 업무 조정을 요청해야 합니다. 업무가 배정된 후에도 분명 다른 형태로 조율할 방안이 있으니 일단 자신의 의견을 말하고 협의하는 것이 필요합니다.

정재석

저는 업무가 발표되기 전에 관리자에게 물어봅니다.

관리자가 나를 인정해준다고 생각해 업무를 거절하기 어려울 때도 있는데, 거절할 수 있는 용기를 갖고 스스로를 냉철하게 판단해야 합니다. 실제 업무를 받고 난 뒤에 번복하면 내 업무가 다른 동료 교사에게 넘어가 원망을 피할 수 없기 때문입니다.

그래서 업무 조율 과정에서 '이렇게 큰 업무가 있는데 할 수 있겠냐?'고 물어보거든, 자신과 동료를 위해 처음부터 신중하게 판단했으면 좋겠습니다. 업무의 홍수에서 살아남기 위해서는 힘든 일에 NO라고 말할 수 있는 용기가 필요합니다.

50

교장, 불편하고 어려운 존재?!

학습 목표

1. 바람직한 관리자의 역할을 설명할 수 있다.
2. 관리자와의 관계가 어려운 이유를 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 바람직한 관리자의 역할 알기
2. 관리자와의 관계가 어려운 이유 이해하기

[바람직한 관리자의 역할 알기]

▪ 본보기가 되었던 관리자

첫 번째 사연은 업무를 처리할 때 "선생님 생각대로 하세요. 그런데 이 부분은 이렇게 하는 게 어떨까요? 한 번 확인해 보세요." 하고 교사의 생각을 존중하고 믿어 주지만, 안 되는 것은 그 한계를 정확히 말해준 교장선생님에 대한 사연입니다.

학생 교육에 도움이 되지 않는 업무는 과감하게 줄이고, 중복되는 업무나 문서가 있다면 정리하고, 추가된 것만 보고하도록 해서 행정업무가 간소화되었다고 합니다. 그리고 결정이 필요한 일이 있을 때 교감선생님이나 교장선생님을 찾아가면 교사가 나아가야 할 방향을 알려 주었습니다.

특히 예산 사용에 관한 내용은 관리자의 생각이 많이 반영될 수밖에 없는데, 이때 결정을 회피하는 것이 아니라 "이렇게 해보는 건 어때요?"라고 제안을 해주어 업무

추진에 대한 부담이 줄고 좋았다고 합니다.

두 번째 사연은 교장 승진제에 관해 연구하는 선생님의 사연입니다. 주당 8시간 수업을 하고 있는 교감선생님이었는데, 본인이 교사라는 정체성을 갖고, 교감을 단순히 보직으로 생각하고 있다는 점이 매우 인상적이었습니다. 물론 그 학교는 교감·교장 선출보직제라는 영

향도 있었겠지만, 본인은 교사이기 때문에 수업하는 것이 너무나도 당연하다고 생각하는 모습에 많은 생각이 들었습니다. 더불어 누구에게도 권위적이지 않도록 자신의 행동을 늘 경계하는 모습도 새로운 관리자 상이라는 생각이 들었습니다.

세 번째 사연은 학부모의 악성 민원을 막아 주던 교장선생님과 학교폭력 업무 때문에 힘들어할 때 걱정해 주시면서 병가를 낼 수 있게 배려해 준 교감선생님에 대한 이야기입니다. 학부모 민원이 들어왔을 때, 교사의 일방적인 사과를 요구하지 않고, 교사와 상의하면서 문제를 해결하기 위해 노력하였다고 합니다.

네 번째 사연은 방과후학교, 학부모회, 공모 사업 등의 실무를 직접 담당하고, 교사의 업무 진행을 적극적으로 도와주는 교장선생님에 관한 사연입니다. 이분은 교사와 함께 공부하기 위해 연구회와 전문적학습공동체를 꾸리며 교사의 성장에 큰 도움을 주었다고 합니다.

다섯 번째 사연의 교장선생님은 항상 교사를 먼저 생각해 주는 분이었다고 합니다. 교사 휴게실 같은 복지 인프라를 구축하고, 교사는 많은 경험을 가져야 발전하는 거라며 출강, 파견, 채점 등을 적극적으로 권장해 주었습니다. 관리자가 교사를 믿어 주고 격려하는 것이 얼마나 중요한지 알 수 있는 사례인 것 같습니다.

[관리자와의 관계가 어려운 이유 이해하기]

▪ 관리자와의 관계가 어려운 이유 이해하기

이상우

관리자가 교사일 때, 본보기가 될 만한 관리자를 만나 본 경험이 거의 없기 때문입니다. 또 교사가 관리자와 업무를 협의하는 과정에서 자신의 의견을 피력하고 이해시키는 과정을 어려워하는 경우도 많고요.

교사가 본인의 업무에 대해서 전문적인 식견을 갖고 의견을 당당하게 표현하면 좋은데, 잘 모르고 부족하다고 생각하다 보니 관리자의 의견에 동조하는 면이 있어 관리자의 변화가 어려운 점도 있습니다.

왕건환

교사가 관리자를 본능적으로 두려워하는 이유는, 초중등교육법에 따라 각 교육기관의 책임자로 최종 확인하고, 승인 및 결재하는 것에 근원이 있다고 봅니다. 권한이 강하다 보니 제도적으로 교사에게 두려움을 준다고 생각합니다.

정재석

교장과 교감의 권한이 강한 것은 맞습니다. 저는 장학사를 거쳐 승진한 학교장이 “선생님들이 저와 급이 같은 줄 아시나 봐요?”라고 이야기했다는 일화를 들은 적이 있습니다.

학교장은 교사보다 지위가 더 높다는 자의식을 갖고 있어, 마치 직장 상사와 부하직원의 개념이 적용되어 태생적으로 관계가 불편할 수밖에 없습니다.

안미영

교직 문화 안에 수직적인 요소가 많다는 것에 동의합니다.
그런데 관리자로 승진하기 위해서는 학교 업무를 도맡아 하면서 헌신적으로 일해야 합니다. 그들의 헌신으로 학교가 돌아간다는 점은 인정해야지요.

관리자 입장에서 보면 본인의 노력으로 승진했다는 생각이 있고, 다른 교사들도 업무를 열심히 했으면 하는 기대감과 그간의 노력에 대한 보상 심리를 보이기도 합니다.

신건철

저는 부장을 맡고 업무 추진을 위해 대화하는 과정에서 관리자의 고민을 좀 더 이해하게 되었습니다. 무엇이 쉽고 어려운지를 떠나, 서로의 관점과 고민의 종류가 다르다는 것을 알게 됐습니다.

또 이분들도 똑같은 직장인이고, 많은 업무로 인해 책임이 막중하며, 교사들의 다양한 요구를 지원해 줄 방법을 고민하고 있다는 것을 알게 됐죠. 교사와 관리자가 협력하고 상생하면서 학교를 이끌어 가기 위해서는 서로가 조금씩 다가가서 편안한 존재가 되려는 노력이 필요합니다.

• 51

교장의 법적 책임과 역할 바로 알기

학습 목표

1. 관리자의 법적 책임과 역할을 설명할 수 있다.
2. 관리자 리더십의 패러다임 전환에 관해 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 관리자의 법적 책임과 역할
2. 관리자 리더십의 패러다임 전환

[관리자의 법적 책임과 역할]

▪ 관리자의 법적 책임과 역할

관리자의 행정적 권한은 「초·중등교육법」 제20조에 나타나 있습니다.

제20조(교직원의 임무)

① 교장은 교무를 총괄하고, 소속 교직원을 지도·감독하며, 학생을 교육한다.

② 교감은 교장을 보좌하여 교무를 관리하고 학생을 교육하며, 교장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 교장의 직무를 대행한다. 다만, 교감이 없는 학교에서는 교장이 미리 지명한 교사(수석교사를 포함한다)가 교장의 직무를 대행한다.

③ 수석교사는 교사의 교수·연구 활동을 지원하며, 학생을 교육한다.

④ 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육한다.

⑤ 행정직원 등 직원은 법령에서 정하는 바에 따라 학교의 행정사무와 그 밖의

사무를 담당한다.

학교장은 학교 업무를 조정하고 전체적인 관리를 맡고, 소속 교직원에 대한 지도·감독과 학생을 교육할 임무가 있습니다. 「초·중등교육법」의 법령에 '학교장'으로 시작하는 문장이 매우 많다는 것은 학교장이 학교에서 매우 강력한 권한과 최종 결재권을 갖고 있다는 것을 의미합니다. 그리고 교감은 법적으로 교무 관리와 학생 관리가 주 업무이고, 학교장 부재 시 학교장의 업무를 대행하는 역할을 합니다. 그래서 학교 업무를 관리하는 차원에서 각종 소위원회에서 , , 교감이 위원장인 경우가 많습니다.

[관리자 리더십의 패러다임 전환]

▪ 위임전결을 통한 교육활동의 자율성과 책임의 공유

안미영

저는 교육활동 관련해서는 이미 교사가 많은 부분을 책임지도록 되어 있으니, 교사가 책임지고 운영하는 사항에 대해 불필요한 결재 절차를 간소화하여 교사의 자유권을 보장하는 것이 선행되어야 합니다. 최근 지역마다, 단위학교마다 다소 차이는 있지만, 교사의 자율성을 보장한다는 측면에서 위임전결이 늘어나고 권한이 분산되는 것은 관리자의 역할을 통제에서 지원으로 전환하는 계기가 될 수 있습니다. 업무와 각 학급을 책임지는 교사가 본인의 책임 내에서 자유롭게 일하고 창의적인 방식을 실천할 수 있도록, 자신이 근무하는 학교의 위임전결 형태를 살펴보고, 변경이 필요해 보이면 적절한 위임 방식을 제안해 보면 좋겠습니다.

이상우

저는 위임전결과 더불어 결재 횟수가 또한 중요하다고 봅니다. 학교 업무는 통상적으로 3월 말이나 4월 초까지 일 년간의 계획과 예산안을 담아 연간 계획을 마련해 놓으니, 특별하게 변동된 것이 없다면 계획을 거반으로 업무를 추진하면 됩니다. 업무 중에 협의를 통해 변경사항이 생기면 다시 결재를 받지만, 계획의 변동이 없다면 굳이 다시 받을 필요가 없다는 거예요.

그런데 수업하느라 바쁜 교사에게 "왜 이거 결재 안 했냐?" 하고 행사마다 계획을 다시 세워 결재하도록 종용하는 분이 있다면, 교사에게 큰 부담으로 다가오고 부당한 처사가 됩니다.

그래서 가능한 결재 횟수를 줄일 수 있도록, 연초에 세운 전체적인 계획을 기반으로 업무를 추진하는 것이 필요합니다.

정재석

제가 근무하는 학교는 30만 원 미만의 물품을 살 때는 교감선생님까지,
30만 원 이상이면 교장선생님까지 올립니다.

크게 비싸지 않고 일상적인 물품까지 결재 과정을 복잡하게 하는 것은 효율적인 업무 처리를 방해합니다.

그래서 중요한 사항은 교장선생님까지 결재하고, 중요도가 낮다고 생각되는 것은 위임전결하는 것이 학교 업무 처리를 효율적으로 만들어 줍니다.

왕건환

학교장이 결재하는 것의 유래도 일제 강점기 시절 일본인 교장의 주 역할인 '혹시 한국인 교사가 몰래 독립사상 같은 것을 가르치지 않을까?',
'돈을 빼돌리지 않나?' 하고 감시하는 것이었다는 점을 기억해야 합니다.
그래서 일거수일투족을 다 확인하고 감시했는데, 지금은 그럴 이유가 없는데도 그 불합리함이 지금까지 이어지고 있는 거죠.

업무의 중요도에 따라 위임전결을 하면
교장선생님의 잡무를 줄여 교사의 교육활동을 지원하는 데 더 신경 쓰고,
교사는 결재 기다리는 시간을 아껴 본연의 업무에 집중할 수 있는 환경을 만들어 업무 정상화를 꾀해 볼 수 있습니다.

학교의 주인은 누구?

안미영

학생들에게 "학교의 주인은 누구일까?" 하고 물어본 적이 있는데,
학생들은 "교장선생님 아니에요?"라고 말했습니다. 학생 눈에도 학교의 의사결정 과정에 교장선생님의 권한이 큰 것이 보여서 그렇게 말하지 않았을까 생각합니다. 민주적인 결정권을 가진 학교가 되어, 교사와 관리자, 행정 직원이 학생들을 위해서 존재한다는 것을 느끼게 해주는 문화가 조성된다면,
학생 스스로 학교의 주인이라는 인식이 시작될 것입니다.

정재석

저는 총괄권과 최종 결재권에 주목해야 한다고 봅니다. 교사의 승진에 가장 큰 영향을 미치는 것이 학교장의 근무 평가권이고, 인사와 표창, 복무, 연가, 병가 등 모든 분야에서 최종 결재권자가 학교장이다 보니 학생과 교사, 학부모에게 학교의 주인은 교장선생님이라는 인식을 만드는 것 같습니다.

이상우

학교의 존재 목적이 학생의 성장과 배움이라는 것을 인식하지 못하는 것이 가장 큰 원인입니다. 더불어 교육 주체인 교사와 학생, 학부모가 학교의 대소사를 결정해 본 경험이 적어 학생 스스로 선택의 주체라고 생각하기보다 통제의 대상으로 인식하기도 합니다. 그래서 교무회의와 학부모회의, 전교학생회의에서 결정한 것이 존중받는 학교 문화가 만들어져야 학생이 학교의 주인으로 우뚝 설 수 있습니다.

신건철

기본적으로 많은 부분에서 학교장의 허락을 받아야 하는 것이 그 원인인 것 같습니다. 예를 들어, 현장 체험학습을 추진하는 교사의 생각과 학교장의 생각이 다른 경우, 교사가 생각하는 교육의 목적이 있더라도 원활한 업무 처리를 위해

결재 권한이 있는 학교장의 뜻대로 수정해야 하는 경우가 많기 때문입니다.

왕건환

학교를 말단 기관으로 생각하는, 사회 전체에 뿌리내린 관료제에서 원인을 찾아볼 수 있습니다. 왕조 국가에서 백성은 국가의 소유물이라는 뿌리 깊은 의식이 근대화된 지금까지도 남아있는 거죠.

학교 철학과 관리자 철학의 상관관계

정재석

학교는 이제 학교장의 교육철학에서 벗어나야 한다고 생각합니다. 교육의 3주체인 학생, 교사, 학부모가 머리를 맞대어 학교의 교육철학을 세우고, 함께 학교를 민주적으로 운영하는 게 필요합니다.

왕건환

시대의 흐름이 협업으로 전환되고 있습니다. 슈퍼히어로 영화를 보더라도 예전에는 슈퍼맨, 배트맨 등 영웅 하나가 세계를 구했으나, 요즘은 '어벤져스'처럼 팀으로 움직이거나 많은 시민의 힘으로 정의를 세우는 것을 봐도 시대가 원하는 리더십의 변화를 느낄 수 있습니다.

학교 또한 매우 뛰어난 학교장 한 사람의 힘이 아니라, 우수한 교사들과 교육 수요자인 학생, 학부모의 의견과 호응을 받아 운영해야 효과가 높고, 그 방향이 바람직합니다. 물론 총량이 정해져 있는 입시 실적 등이 다른 학교와 상충되는 경우, 국가 전체 교육의 이익에 따라 운영되어야 하는 것은 어쩔 수 없겠죠.

안미영

학교장 한 명이 갖고 있는 교육철학을 그 학교의 철학으로 치환할 수는 없다고 봅니다. 학교장이 개인적인 교육철학과 가치관을 몸소 실천하면서 영향을 줄 수는

있지만, 타인에게 강요하거나 강제할 수는 없는 것이죠.

학교의 교육철학은 학교 구성원이 함께 고민하여 세워야 하고, 그렇게 세웠을 때 구성원이 더 자발적이고 협력적으로 학교 공동체를 꾸릴 수 있습니다. 함께 뜻을 모아 철학을 공유하는 과정이 그래서 정말 중요하고 의미 있는 거죠.

신건철

초등학교는 교실의 독립성이 강하다 보니 교사의 교육 철학에 따라 다양한 교육이 이루어지는 경우가 많습니다. 사람마다 잘하는 것과 좋아하는 것이 다른데, 학교장이 자신만의 교육철학을 모두에게 강요한다면 교사는 교육활동을 원활하게 이어 나가기 어렵습니다. 그래서 학교장의 교육철학은 큰 그림을 제시하고, 교사가 자신의 교육철학을 자유롭게 펼칠 수 있도록 지원해 주는 것이 필요합니다.

52

교장도 이 일이 처음이라 - 다가가기

학습 목표

1. 관리자의 책임과 역할의 어려움을 설명할 수 있다.
2. 관리자에게 다가가는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 관리자의 책임과 역할의 어려움
2. 관리자에게 다가가는 방법

[관리자의 책임과 역할의 어려움]

▪ 관리자의 책임과 역할의 어려움

정재석

학교장은 전교생과 모든 교직원에 대해 일정 부분을 책임져야 합니다. 또 교사 때는 경험하지 못한 행정실과의 관계도 신경 써야 해서 전체적인 시각으로 학교를 바라보는 능력을 길러야 한다고 생각합니다.

왕건환

학교를 상대로 손해배상청구를 할 때 합의 대상이 학교장인 경우가 많습니다. 교사

개인에게 구상권을 청구하지 않는 경우 그 대상이 학교장이 되어 버려서 수백만 원의 합의금을 학교장이 개인적으로 내는 경우도 적지 않다고 들었습니다. 본인의 잘못이 아니라도 학교장이라는 이유로 법적 소송의 대상자가 되고, 합의금을 내기도 한다는 점에서 참으로 어려운 자리라는 생각도 해 봅니다.

신건철

얼마 전 학교에서 몇몇 학생이 식중독을 호소하는 일이 있어 학교가 발칵 뒤집혔습니다. 역학 조사를 해보니 한 학생이 어린이집에 다니는 동생에게서 옮아 온 것이 원인이 되어 같이 급식을 먹은 학년에 집중적으로 발병한 것으로 드러났습니다. 만약 학교 급식 문제로 인해서 일어난 일이었다면, 급식의 최종 책임자인 학교장이 징계를 받는다는 것을 듣고, 책임이라는 것이 제가 생각했던 것보다 힘들다는 것을 느꼈습니다.

안미영

함께 근무했던 분인데 학교장으로 발령받은 후 잠을 못 주무셨다는 이야기를 들었습니다. 학교 전체에 대한 막중한 책임감이 두려움으로 다가오고, 무슨 일이 생기면 잘 대처할 수 있을까 염려된다고 하셨어요. 각종 민원과 학교 안전 등 교사일 때와는 다른 프레임으로 학교 상황이 보인다는 어려운 마음을 들려주셨죠. 또 '교사들이 나를 어떻게 생각할까?', '학부모는 나를 어떻게 바라보고 평가할까?' 등의 생각에 눈치가 보이기도 하고, 본인의 주관대로 업무를 추진하면 독재한다는 말을 들을까 봐 염려되기도 하고요. 어떻게 보면 학교장으로서 잘해야 한다는 압박도 크지 않나 생각합니다.

이상우

저는 그 동안 여덟 명의 학교장을 만났습니다. 그런데 확실히 첫 발령을 받은 학교장은 불안과 걱정이 많았습니다. 아무래도 부담감이 크고, 사건 사고가 생겼을 때 교사 개인에게 책임을 묻는 시스템에도 문제가 있으니까요. 학교에 문제가 생겼을 때

함께 고민하고 결정하여 책임지는 시스템을 구축할 필요가 있습니다.

관리자의 어려움

안미영

학급 안에만 있을 때와 학교 전체를 바라보게 될 때는 분명 관점의 차이가 있게 마련이죠. 그래서 그 위치에서 그 역할을 해보지 않은 사람은 섣불리 판단하고 말할 수 없다고 봅니다. 무엇보다도 학교장이 되면 인간관계가 넓어진다는 것이 일반교사와 비교해 가장 큰 차이점입니다. 학급 담임은 주로 학생, 학부모와 소통하고, 동료 교사와 가까이 지내면 되지만, 학교장이 되면 교사뿐만 아니라 행정직, 공무직 등의 학교 구성원을 비롯해서 다양한 학부모 및 지역 사회 일원과도 잦은 소통을 해야 하고, 또 학교 전체를 대변하고 책임 지면서 업무를 처리해야 합니다. 다양한 구성원의 마음을 얻고 협조를 얻어야 진행되는 일들도 많아 나름의 어려움이 크다고 봅니다. 그래서 학교장 입장에서 협력하지 않고, 눈치 보고, 소극적으로 저항하며 대충 일하는 구성원을 어떻게 대하고 이끌어야 할지 모르겠다고 고민을 토로하는 분도 많습니다.

이상우

결재나 책임 등 학교장이 맡은 일은 사실 너무 많습니다. 그리고 학교폭력 업무를 진행하다 보면 '이 사안은 학교장이 감당하기 어렵겠다.'는 생각이 들 정도 교사가 실수한 사안도 분명 있습니다. 결과적으로 교사의 잘못이나 중대한 과실은 숨기고, 관리자가 이유 없이 본인을 질책했다고 생각하는 경우도 있었습니다. 서로의 입장과 관점이 다르다 보니 교사가 잘 못 보는 부분이 있다는 점도 인정할 필요가 있습니다.

신건철

저도 부장이 되기 전에는 관리자와 많은 대화를 한 적이 없어서, 관리자가 바라보는 학교에 대해서 크게 고민한 적도 없었습니다. 그런데 업무부장이 되어 관리자와 자주 대화를 하면서, 우리의 생각보다 다양한 면을 고민하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 학교 음수대의 구조 개편이나 주차장 담장을 넘어오는 학생을 막는

방법 등 일반교사라면 생각하기 어려운 것에 집중하고, 문제를 해결해나가는 모습이 보였던 것이죠.

예를 들어, 교문이 하나이다 보니 학생의 등교 동선과 교사의 차량 출근 동선이 겹치면서 불안한 상황이 많이 연출되어 교문의 구조를 개선하고 쪽문을 개방하는 등 다양한 해결 방법을 시도했고, 강당 위에 있는 주민 도서관을 이용하기 위해 주민들이 학교 정문을 이용하다 보니 외부인의 접근에 취약했던 것을 주차장 쪽 쪽문을 사용하면서 외부인과 학교를 차단하려 시도하는 등 일반교사가 신경 쓰기 어려운 부분을 하나씩 변경해 나갔습니다. 자리가 사람을 만든다고, 그 자리에 가게 되면 그 나름의 시야와 식견을 갖게 된다고 생각합니다.

정재석

일단 학교장의 일을 일반교사가 잘 모르기 때문에 결재만 하는 역할로 생각하는 관점이 있습니다. 그래서 일부 학교장은 자신은 수많은 의사결정을 내리고, 학교 시설을 살펴보고, 수많은 공문을 일일이 확인하느라 바쁜데, 교장을 바쁘지 않다고 생각하는 시선이 불편하다고 하는 분도 있습니다.

반면에 학교 일에 전혀 관심 두지 않고 결재도 일괄결재를 하는 분이 있는 것도 사실이고요. 「초 · 중등교육법」에 학교장이 하는 일이 구체적으로 명시되어 있지 않다 보니 학교장의 역할을 개인의 역량과 신념에 과도하게 기대지 않도록, 학교장의 역할을 시행령에 구체적으로 명시하는 것이 필요합니다.

53

교장과 교사들의 엇박자
- 이해하기

학습 목표

1. 관리자와 교사 간 엇박자가 일어나는 이유를 설명할 수 있다.
2. 엇박자에서 벗어나는 방법을 설명할 수 있다.
3. 서로를 이해하는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 관리자와 교사 간 엇박자가 일어나는 이유
2. 엇박자에서 벗어나는 방법
3. 서로를 이해하려면?

[서로를 이해하려면?]

- **교사와 관리자가 서로를 이해하는 방법**

왕건환

경청과 공감이 제일 중요하지 않을까요?

안미영

저는 진심이 통할 수 있도록 대화를 좀 더 늘리는 것과, 각자의 자리에서 애쓰고 책임지고 있다는 것을 믿어 주는 것이 필요하다고 생각합니다.

정재석

저는 관리자와 교사가 서로를 동료라고 인식할 필요가 있다고 봅니다. 다른 일을 하고 있지만 우리는 동료라는 인식 아래, 서로의 다름을 인정하고 힘든 부분은 돕는다면 관리자와 교사도 충분히 좋은 관계가 될 수 있습니다.

이상우

교권 상담을 할 때는 관리자의 문제로만 생각했는데, 나중에 보면 관계의 갈등인 경우가 많았습니다. 상대에 대한 판단을 유보하고, 진심으로 다가가려는 마음이 관계의 실마리가 될 수 있습니다.

신건철

저는 먼저 질문해 줬으면 좋겠습니다. 교사는 관리자의 질문이 본인의 뜻대로 관철시키기 위해 하는 통과의례적인 것이라고 생각해서 어려워합니다. 그래서 답이 정해져 있는 질문이 아니라, 교사의 의견을 묻는 질문을 해주었으면 좋겠습니다. 예를 들면, 현재 가장 필요한 것은 무엇이고, 다음 활동을 위해 필요한 도움이 무엇인지 등이 되겠죠. 그리고 교사의 의견과 본인의 의견을 합쳐 합리적인 해결책을 찾기 위해 노력하는 것이 필요합니다.

◆ 54 ◆

교장과 교사들의 한 그림
- 소통하기

학습 목표

1. 관리자와 교사 간 공감하고 소통하는 방법을 설명할 수 있다.
2. 수평적 대화가 이루어지기 위해 노력해야 할 점을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 관리자와 교사 간 공감하고 소통하는 방법 알기
2. 수평적 대화가 이루어지기 위해 노력해야 할 점 알기

[관리자와 교사 간 공감하고 소통하는 방법 알기]

▪ 관리자와 교사 간 공감하고 소통하는 방법

정재석

저는 문제 해결에 집중해야 한다고 생각합니다. 교사와 관리자의 대립이 감정 문제로 이어지는 경우가 많은데, 교사는 관리자를 존중하고, 관리자는 자신의 권위를 내려놓고 문제에 초점을 맞추어 함께 해결하려는 노력이 필요합니다.

왕건환

문제가 발생하지 않게 하려고 제한하다 보면 오히려 갈등이 증폭될 수가 있습니다. 어떤 조직이든 문제는 생길 수 있으므로, 문제가 생겼다면 전전긍긍하지 말고 그냥 해결하면 됩니다. 우리가 정말 조심해야 하는 4대 비위만 조심하면 다른 문제는 충분히 해결할 수 있습니다.

신건철

중요한 것은 서로의 실수를 이해하고 인정해주는 것입니다. 실수의 원인은 두 가지가 있는데, 하나는 몰라서 하는 실수이고, 다른 하나는 정말 '아차!' 하는 실수거든요. 몰라서 하는 실수는 정확하게 알려 주면 되고, 두 번째는 누구에게나 일어날 수 있는 일이므로 "이 부분을 고쳐 놨어요."라고 안내하고 넘어가 주면 됩니다. 서로의 실수를 받아들여 주는 마음 하나만으로도 관리자와 교사는 배려받았다는 감정을 가질 수 있습니다.

안미영

완벽한 사람도 없고, 완벽한 학교도 없습니다. 잘잘못을 따지지 말고, 문제 해결에 초점을 맞추다 보면 자연스럽게 소통이 원활해집니다. 또 관리자의 경험을 존중하며 배울 점을 찾고, 그가 미처 보지 못한 부분을 알려 준다면 원활한 소통이 가능해집니다. 해결 방법을 찾기 위해 진솔한 대화를 나누다 보면 같은 그림을 그려 나갈 수 있을 것입니다.

이상우

사실 요즘 관리자는 매우 힘이 듭니다. 학부모 민원도 많고, 학생들도 여러 가지 문제를 일으키고, 교사들도 제 목소리를 내는 일이 늘고 있거든요. 그런데 이런 어려움은 관리자만 겪는 건 아닙니다.

학교에 어떤 교육목표를 달성해야겠다고 다짐하는 부분도 중요합니다만, 함께하는

교사들이 어떤 어려움을 겪고 있는지 들어보고 이해하려는 노력, 어떻게 도울 수 있는지 알아보려는 노력도 있었으면 좋겠습니다. 그리고 관리자는 교육 경력이 거의 30~35년 되는 분들인지라 수많은 노하우를 갖고 있을 텐데, 그런 것들을 교사들에게 나눠 준다면 학교교육을 원활케 하는 데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 학생 상담이나 학부모 상담에도 어느 정도 참여해 주면 더 좋고요.

[수평적 대화가 이루어지기 위해 노력해야 할 점 알기]

▪ 수평적 대화의 중요성

정재석

관리자마다 민주적인 학교에 대한 기준이 다릅니다. 교사가 요구하는 정수기나 컬러프린터 등 필요한 물품은 잘 처리해 주지만, 업무 처리 과정에서 독단적인 의사결정을 보이면서 본인을 민주적인 교장이라고 생각하는 분도 있습니다. 이런 경우 주위에서 알려 주지 않으면 본인은 눈치채기가 매우 어렵죠. 그래서 평소 의사결정 과정에서 어떤 문장을 자주 사용하는지 스스로 점검해야 합니다. 부단한 자기 검열을 통해 힘을 함께 나누는 것이 필요합니다.

왕건환

관리자나 교사 모두 다 잘하기는 어렵습니다. 그래서 서로 부족한 부분을 채워가는 과정에서 역할을 잘 조율하는 사람이 훌륭한 리더입니다. 뛰어난 리더는 구성원을 적재적소에 배치하고, 각자의 능력을 발휘할 수 있도록 조율해야 합니다.

안미영

교사는 관리자가 스스로 권위를 내려놓고 우리를 존중해 주면 좋겠다는 생각을 합니다. 하지만 상대가 바뀌기만 바란다면 능동적인 발전을 이루어 낼 수 없습니다. 교사부터 '나는 경험이 부족해. 그래서 의견을 말할 수 없어.' 하고 위축되기보다, '누가 나한테 어떻게 대하든 소신껏 당당하게 말해야겠다.'라고

마음먹는 것이 중요합니다. 이것이 수평적 대화의 핵심입니다. 본인이 스스로 상대방과 동등하다는 생각을 먼저 해야 합니다.

역할과 경험치는 서로 다를지라도 인격적으로 동등하고, 학생을 교육한다는 같은 목표를 향해 걸어가는 동료로서 '나는 내 몫의 생각을 전할 거야.'라는 마음으로 대화하면 좋겠습니다. 이런 교사가 한 명, 한 명 늘어날 때 민주적인 문화를 가진 학교가 될 수 있습니다. 오히려 본인의 의지는 분명히 말하지 않으면서 학교는 관리자 뜻대로만 된다고 불평하는 분은 교사의 책임을 회피하는 것입니다.

나만의 소신과 의지를 가지고 대화할 용기를 얻는 데 교원 단체의 역할이 컸습니다. 교사 노조나 교원 단체 활동을 통해 정보를 공유하고,생각을 정리할 수 있었고, 의사를 당당히 표현하는 것이 교육을 위하고 교육 현장을 개선해 가는 길임을 알게 되었습니다.

▪ 입장 바꿔 생각하기

이상우

저는 학생들에게 "얘들아, 무슨 일이 생기면 언제든지 선생님한테 와!"라고 말하지만, 사실 학생도 교사도 선뜻 다가가기 쉽지 않습니다. 그런데 조금씩 얼굴을 맞대고 대화하다 보면 익숙하고 편해져서 이후에는 마음을 나누기가 쉽습니다.
예를 들어, 교장선생님이 메신저로 좋은 시를 보내주었다면 '바쁜데 웬 시야.'라고 생각하기보다, "교장선생님, 보내주신 시 덕분에 오늘 좀 힘이 나네요."처럼 소통하고, 종종 학생과 관련된 대화를 나누면 나중에 학생지도나 문제행동처럼 무거운 주제로 대화할 수도 있습니다. 그런데 대화 중 서로의 생각이 달라 평행선을 그리면, 한발 물러서 생각할 시간을 갖는 것도 좋은 소통의 방법입니다.

왕건환

관리자도 지역사회, 다른 학교, 교육청, 교육부의 관계를 고려하다 보면, 모든 교사의 의견을 다 받아들이기 어렵습니다. 그래서 교사가 관련된 내용을 충분히 숙지해야 원활한 대화가 가능합니다. 교사가 정리된 의견을 전달하고, 관리자가

판단하기에 '이 교사의 의견이 맞다.'고 생각하면 더 합리적인 의사결정이 가능합니다. 교사와 관리자 모두의 노력이 있어야 합리적인 조직이 될 수 있습니다.

안미영

관리자가 자신의 기준으로 교사에게 지시하거나 희생을 요구할 때가 있습니다. 특히 학생을 위해서라는 명분으로 교사의 권리를 제한하는 경우가 종종 있는데, 권리가 침해되었음을 이해하도록 교육청에 질의하거나 관련 공문이나 문서를 찾아보고 확실히 한 뒤, 예의 바르게 의견을 말할 필요가 있습니다. 원활한 대화를 위해서는 무엇보다 본인이 원하는 바를 확실하게 정리하고, '누가 그러더라'가 아닌, 자신의 의견으로 분명하게 말해야 오해를 사지 않습니다.

신건철

저는 제가 원하는 바를 전부 관철하기보다, 포기할 것은 포기하고, 얻을 것은 얻는다는 생각으로 대화합니다. 그리고 관리자가 민감하게 생각하는 부분이나 의문점을 가진 부분이 있다면 적극적으로 법령이나 정부기관 유권해석을 받아서 제시하기도 합니다.

정재석

저는 교육부나 교육청의 담당자에게 전화해서 충분히 상담하고 판단한 다음에 교육부와 교육청의 견해를 전합니다. 제 요구가 모두 관철되기 힘들다는 것을 알기에, 중간 지점에서 타협을 보는 편입니다.

55

구성원이 함께 만들어가는 리더십

학습 목표

1. 공유리더십의 개념을 이해하고 학교 생활에 적용할 점을 설명할 수 있다.
2. 구성원 각자의 리더십을 성장시키는 서로의 역할을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 공유리더십의 개념을 이해하고 학교 생활에 적용할 점 알기
2. 구성원 각자의 리더십을 성장시키는 서로의 역할 알기

[공유리더십의 개념을 이해하고 학교 생활에 적용할 점 알기]

▪ 공유 리더십

공유 리더십은 조직의 구성원이 서로를 이끌도록 리더십의 책임을 공유하는 리더십 유형입니다. 리더의 중요성을 인정하면서도 교사의 자발성과 집단적인 리더십 발휘가 조화되어야 학교의 변화와 성공이 가능하다는 관점에서 볼 때, 최근에 관심이 높아지고 있는 개념입니다. 사례 연구를 통해서도 소수 몇몇에게 집중된 리더십보다 공유 리더십이 조직의 성과에 훨씬 긍정적인 영향을 주었다는 연구도 있습니다.

▪ 공유 리더십이 잘 발휘되려면

안미영

한 사람의 강한 리더십보다 각 상황에 필요한 전문적 지식을 가진 사람이 그

분야에서 리더십을 발휘하는 것이 바람직하다는 연구 결과가 있습니다. 학교에서도 본인이 맡은 분야에서 리더로서의 역할을 수행할 수 있는 공유 리더십이 정착해야 한다고 봅니다. 공유 리더십이 학교에 뿌리내리려면 구성원 간 힘의 불균형이 없어져야 하고, 교사 개인의 책무성과 자발성이 담보되어야 합니다.
저는 혁신학교에 근무하면서 리더십이 특정 자리에만 요구되는 것이 아니고, 혁신의 가치를 실현하는 사람이라면 누구나 혁신학교의 리더라는 생각을 하게 되었습니다.

정재석

현재 학교의 리더십 형태라면 업무를 교사가 처리하지만, 최종 책임은 학교장이 지는 것입니다. 그런데 공유 리더십은 자신의 영역을 기획 · 운영하고 본인이 책임지는 것입니다. 수평적 리더십과 공유 리더십이 비슷한 개념처럼 보이지만 책임과 권한 부분에서 차이가 있습니다. 그런데 현재 법적인 테두리 안에서는 공유 리더십을 실현하기가 어렵습니다. 예를 들어, 「초 · 중등교육법」에서 학교장의 총괄권을 인정하다 보니 전라북도 교육청 「학교자치조례」에서 교무회의를 심의기구로 지정할 수밖에 없었습니다. 상위법에서 인정하고 있는 사항을 조례에서 뒤집을 수 없는 법적 모순이 일어난 거죠. 그럼에도 공유 리더십을 추구하는 학교장이 교무회의에 의결권을 준다고 해도 상위법에 어긋나 버리면 학교장 책임이 막중해지다 보니 아무리 좋은 의견이라도 쉽게 받아들이기 어렵다는 것입니다. 그래서 현 교육법과 교장제 아래에서는 공유 리더십이 발휘되기 어렵다고 생각합니다.

신건철

법적인 문제로 완벽한 공유 리더십 정착이 어렵기 때문에, 법의 테두리 안에서 현실적인 공유 리더십을 추구하는 것도 좋은 방법입니다. 학예회를 예로 들면, 예전에는 학교장의 의견에 따라 학예회 형태가 결정되는 경우가 많았습니다. 그런데 최근에는 각 학년부장과 업무담당자 간 협의로 운영 방식을 결정하는 경우가 많아졌습니다. 제가 근무하는 학교만 하더라도, 교무회의를 통해 기존에 학년별로

하던 학예회를 각 학년 1반끼리 함께 참여하는 학년별 학예회로 구성을 변경했습니다. 각 학년의 의사를 충분히 반영하여 행사를 진행하다 보니 모두가 만족하는 학예회가 될 수 있었습니다.

이상우

서번트 리더십, 수평적 리더십에서 이제는 공유 리더십을 논하고 있는데,
이 부분에서 관리자의 불안을 이해할 필요가 있습니다. '공유한다면 내 권한을 내려놓아야 되는 건가?' '이게 잘못되면 어떻게 하지?' 등의 생각이 들 수 있습니다. 학교폭력 업무를 할 때 가장 안타까운 것이 어느 지역은 절차만 강조하고,
어느 지역은 절차보다 중재나 화해 쪽으로 해결하려는 경향이 있는데, 사실은 둘 다 정답은 아니거든요. 원칙은 절차를 따르되, 어느 정도 융통성을 갖고 학생을 보호하고 회복할 수 있는 지원이 필요한데, 분위기가 관리자 개인의 성향에 따라서 달라지는 위험성이 있습니다. 그래서 학교 구성원이 특정 분야에 전문성을 가지고 규정을 협의한다면 충분히 가능하다고 봅니다.

왕건환

현대사회가 복잡하고 다양해지면서 리더에게 너무 많은 역량을 요구하고 있습니다. 그러다 보니 과부하가 걸리기도 합니다. 복잡하고 창의성이 필요한 업무의 다양성을 극대화하기 위해서는 사람 하나하나가 자신의 개성, 역할, 특징, 장점 등을
발휘할 수 있게 하는 기반이 바로 공유 리더십이라고 생각합니다. 공동 목표를 향해 각자의 장점과 특성을 살려 조화롭게 융합하는 것이 바로 학교장의 역할입니다. 업무를 효과적으로 분배하고, 서로 조화를 이룰 수 있도록 확인하고
지원하는 게 조직이 발전할 수 있는 동력이 되리라고 봅니다.

[구성원 각자의 리더십을 성장시키는 서로의 역할 알기]

▪ 공유 리더십의 정착을 위한 교사의 노력

왕건환

교사에게 책임과 권한을 주는 것은 좋은데, 그 사람이 잘할 수 있을 정도의 적정 수준의 권한을 나눠야 하고, 한 사람의 역량을 넘어서는 일이라면 여러 교사에게 분배할 수 있는 체제가 선행되어야 합니다.

정재석

건강한 조직을 위해서는 개인이 조직의 발전에 기여할 수 있는 기회가 필요합니다. 싱가포르는 학교의 리더 양성 과정에 승진 점수가 아니라, 전문적인 리더십 트레이닝 과정을 통해 리더 본연의 역할을 수행할 수 있는 구조를 마련해 놨습니다. 이렇게 전문적인 리더십 트레이닝을 받은 교사가 하나씩 늘다 보면, 학교 구성원 모두가 각자의 영역에서 리더가 되어 공유 리더십을 완성할 수 있을 것입니다.

안미영

업무도 중요하지만, 교사의 본분은 학생들을 가르치는 것이므로 교육과 관련된 리더십도 중요합니다. 사실 학생을 교육하는 교사는 이미 각자의 리더십을 발휘하고 있으며, 이에 더해서 학교 구성원에게 '나는 어떤 영역에서 전문성을 가지고 선생님들과 나누고 싶어.'라는 생각으로 자신의 역량을 펼치면 좋겠습니다. 예를 들어, 업무적인 면에서 리더십을 발휘하는 교사도 있고, 그림책과 관련된 정보와 활용 노하우를 가진 연구 리더십을 발휘하는 교사도 있습니다. 따라서 각자의 자리에서 잘할 수 있는 것을 찾고, 함께 나누면서 상호작용해 나가며 개인과 공동체가 함께 성장하는 것이 바로 공유 리더십이라고 생각합니다.

정재석

제가 방문했던 한 초등학교는 교감선생님이 대부분의 행정업무를 처리하고, 교사는 먹거리 연구부, 놀이 연구부, 수업놀이 연구부, 생활지도 연구부같이 업무분장을 교사의 본질인 교육에 맞췄더군요. 행정에 치중된 업무분장보다 수업과 교육연구에 관한 나눔으로도 충분히 리더십을 공유할 수 있다는 것을 알게 되었습니다.

안미영

그와 같은 리더십을 우리 학교가 만들어가면 좋겠다는 생각이 든다면,
이런 내용을 안건으로 제시해서 공론화해 볼 필요도 있을 것 같습니다.
업무 영역 중심으로 일을 구분 짓지 말고, 학생들을 가르치고 연구하는 쪽에 초점을 맞춰서 우리의 리더십을 세우고 역할을 잡아 보자고 제안해서 바꿔 나간다면,
저는 이 사례가 많은 학교에 적용될 수 있다고 봅니다.

이상우

교사가 학생 교육을 고민하고, 각자의 영역에서 리더십을 발휘하기 위해서는 서로 소통할 수 있는 분위기가 필요합니다. 수업과 생활지도, 학부모 상담 등 교사에게 도움이 되는 정보를 함께 나누고, 어려운 문제를 함께 해결하는 분위기가 먼저 만들어져야 리더십을 공유하고 나눌 수 있는 학교 문화를 만들 수 있습니다

▪ 리더십을 성장시키는 서로의 역할

정재석

저는 관리자의 포용력이 필요하다고 생각합니다. 일반적으로 학교장의 교육철학을 관철하기 편하도록 생각이 잘 맞는 교사를 부장으로 임명하는 경우가 많은데,
제가 아는 한 교장선생님은 다양한 의견을 수용하기 위해 생각이 다른 사람들을 보직교사로 임명했습니다. 그래서 다양한 의견이 나오는 살아 있는 부장 회의를 경험해 봤습니다. 나와 다른 의견을 가지고 있지만, 그 사람을 받아들일 수 있는

포용력을 갖기란 정말 어렵습니다. 눈치 보지 않고 자신의 의견을 말할 수 있는 분위기를 만들기 위해 권위적인 모습을 지양하는 과정에 수평적 리더십이 형성된다면, 그 기반 위에 공유 리더십이 정착할 수 있습니다.

안미영

관리자 리더십 성장에 교사의 몫도 있습니다. 관리자도 자신의 역할을 원만하게 수행하고 리더십을 키우기 위해서는 교사의 도움이 필요합니다. 학생 교육과 업무에 관해서 소통하고, 개선할 점을 제안하면서 서로의 생각을 나누다 보면, 관리자의 생각이 유연해져 자연스럽게 공유 리더십으로 이어질 수 있습니다. 그래서 교사가 각자의 몫을 감당했을 때, 관리자도 과도한 책임감이나 스트레스에서 벗어나 교사를 효과적으로 지원할 수 있습니다.

이상우

실패에 대한 두려움이 큰 관리자는 업무의 성패에 민감해서 실패의 책임을 교사에게 전가하거나 책임자를 비난하기도 합니다. 이럴 때 관리자가 누구나 실패할 수 있음을 받아들이고, 교사가 자유롭게 의견을 제시하고 업무를 추진하는 시도 자체를 격려한다면, 실패를 통해서도 리더십을 기르는 기회를 만들 수 있습니다. 이런 분위기가 형성되어 있지 않으면, 과도한 업무 폭탄이 두려워 교사 본인의 장점을 숨기는 경우가 많습니다. 교사의 의견에 "그래, 한번 해보자."라고 받아들이고, 교사의 의지를 존중하며 업무를 처리하고, 다양한 교사의 역량으로 학생의 성장을 도와주는 공유 리더십이 정착된다면 학교는 더욱 풍성해질 것입니다.

56

교원 복무

학습 목표

1. 교원 복무 규정에 대해 설명할 수 있다.
2. 사례별 활용 가능한 교원 복무 규정을 파악할 수 있다.

학습 내용

1. 교원 복무규정 알기
2. 교원 복무 사례

[교원 복무 사례]

▪ 주간 대학원과 야간 대학원

배움을 위해 대학원에 진학하는 교사가 많은데, 복무를 어떻게 할지 고민일 때가 많습니다. 기본적으로 주간 대학원은 조퇴를 사용하고, 야간 대학원은 여비 부지급 출장을 사용합니다. 그런데 주간 대학원이지만 교사의 편의를 위해 야간에 수업을 진행하다 보니 주간 대학원을 야간 대학원으로 오해하기도 합니다. 그래서 대학원의 성격을 정확하게 파악한 뒤 대학원 진학을 결정해야 합니다.

유튜브 겸직

최근 유튜브를 운영하는 교사가 늘고 있어, 교육부에서도 유튜브 겸직과 관련된 복무 지침을 공문으로 보내기도 했습니다. 기본적으로 수입이 발생하면 겸직이며, 학교장은 내용이 교육적인지, 또 교직원의 품위 사항은 없는지 판단 후 승인할 수 있습니다.

57

교사의 휴직

학습 목표

1. 휴직의 종류를 파악할 수 있다.
2. 사례별 적절한 휴직을 파악하고 활용할 수 있다..

학습 내용

1. 휴직의 종류
2. 휴직의 사례

[휴직의 종류]

직권 휴직

「국가공무원법」 제71조 제1항에 따르면 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 임용권자는 본인의 의사에도 불구하고 휴직을 명해야 한다고 적혀 있습니다. 직권 휴직은 다음과 같은 상황에 이뤄질 수 있습니다.

1. 신체·정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때는 질병 휴직
2. 「병역법」에 따른 병역 복무를 마치기 위하여 징집 또는 소집된 때는 병역 휴직
3. 천재지변이나 전시·사변, 그 밖의 사유로 생사(生死) 또는 소재(所在)가 불명확하게 된 때

4. 그 밖에 법률의 규정에 따른 의무를 수행하기 위하여 직무를 이탈하게 된 때는 행방불명

5. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제7조에 따라 노동조합 전임자로 종사하게 된 때 다음은 「교육공무원법」 제44조 제1항 및 제45조를 적용받는 교육 공무원의 휴직 시 봉급 지급 및 승급 기간 산입 여부와 관련된 사항입니다.

[표 6-3] 교육공무원의 휴직 시 봉급 지급 및 승급 기간

종류	질병 휴직	병역 휴직	행방불명	법정의무수행	노조전임 휴직
근거	제1호	제2호	제3호	제4호	제11호
요건	신체·정신상의 장애로 장기요양을 요할 때	병역복무를 필하기 위해 징·소집되었을 때	천재지변, 전시·사변이나 기타의 사유로 생사 또는 소재가 불분명하게 된 때	기타 법률의 규정에 의한 의무를 수행하기 위해 직무를 이탈하게 된 때	「교원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제5조에 의해 노동조합에서 전임자로 종사하게 된 때
기간	1년 이내 (1년 범위에서 연장가능)	복무 기간	3월 이내	복무 기간	전임 기간
봉급지급	·1년 이하 봉급 7할 지급 ·1~2년 봉급 5할 지급	미지급	미지급	미지급	미지급
수당 등	수당 규정의 의하여 지급	미지급	미지급	미지급	미지급
승급기간산입	미산입	복직일에 휴직기간 산입	미산입	복직일에 휴직기간 산입	복직일에 휴직기간 산입

※ 공무상 질병 또는 부상 휴직의 경우 승급 제한을 하지 않으며, 봉급도 전액 지급됨.

청원 휴직

「국가공무원법」 제71조 제2항에 따르면 임용권자는 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하면 휴직을 명할 수 있습니다. 다만, 제4호의 경우에는 대통령령으로 정하는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다고 적혀 있습니다. 즉, 청원 휴직은 교사의 요구에 의해서 휴직이 이뤄진다는 면에서 직권 휴직과 다르다고 볼 수 있습니다. 청원 휴직은 직권 휴직에 비해서 종류가 많습니다.

1. 국외 유학을 하게 된 때는 유학 휴직

2. 국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가 기관 또는 대통령령으로 정하는 민간기업, 그 밖의 기관에 임시로 채용될 때는 고용 휴직

3. 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 공무원이 임신 또는 출산하게 된 때는 육아 휴직

4. 중앙인사관장기관의 장이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때는 연수 휴직

5. 사고나 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함한다), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 간호하기 위하여 필요한 때는 가사 휴직. 다만, 조부모나 손자녀의 간호를 위하여 휴직할 수 있는 경우는 본인 외에는 간호할 수 있는 사람이 없는 등 국회 규칙, 대법원 규칙, 헌법재판소 규칙, 중앙선거관리위원회 규칙 또는 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 경우로 한정.

6. 외국에서 근무·유학 또는 연수하게 되는 배우자를 동반하게 된때는 해외 동반 휴직

7. 재직 기간이 10년 이상인 교원의 자기개발을 위한 자율연수휴직(자기개발휴직)

8. 이외의 휴직
   - 불임·난임휴직 : 일반적으로 1년 이내(필요시 1년 연장 가능)
   - 입양 휴직 : 입양자녀 1명에 대하여 6개월 이내

[표 6-4] 청원휴직의 종류와 비교

종류	유학 휴직	고용 휴직	육아 휴직
근거	제5호	제6호	제7호
요건	학위 취득을 목적으로 해외 유학을 하거나 외국에서 1년 이상 연구 또는 연수하게 된 때	국제기구, 외국 기관, 국내외의 대학·연구기관, 다른 국가 기관 재외 교육 기관 또는 대통령령으로 정하는 인간 단체에 임시 고용된 때	자녀(만8세이하 또는 초등학교 2학년 이하)를 양육하기 위해 필요하거나 여자 교육공무원이 임신 또는 출산하게 된 때
기간	3년 이내 (학위 취득의 경우 3년 범위에서 연장 가능)	고용 기간	자녀 1명에 대하여 3년 이내, 분할사용가능
봉급지급	5할 지급	미지급	미지급
수당 등	·공통수당 : 5할 지급 ·기타수당 : 미지급	미지급	육아휴직 시작일~3개월 : 월봉급액의 100% 금액 (상한:250만원, 하한:70만원) ·4~6개월 : 월봉급액의 100% 금액 (상한:200만원, 하한:70만원) ·7개월 이후 : 월봉급액의 80%금액 (상한:160만원, 하한:70만원)
승급기간산입	복직일에 휴직기간 산입	복직일에 휴직기간 산입 (비상근으로 근무한 경력은 5할만 산입)	복직일에 휴직기간 산입 (첫째 및 둘째 1년 이내, 셋째 이상 휴직 전기간)

종류	국내연수휴직	가족돌봄휴직	동반 휴직	자율연수휴직
근거	제8호	제9호	제10호	제12호
요건	교육부장관 또는 교육감이 지정하는 연구기 관이나 교육기관 등에서 연 수하게 된 때	사고나 질병 등으로 장기간 요양이 필요한 조부모, 부모(배우자의 부모를 포함), 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌보기 위하여 필요한 경우	배우자가 국외근무를 하거나 제5호에 해당되는 경우	「공무원연금법」 제25조에 따른 재직기간 10년 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학습 · 연구 등을 하게 된 경우
기간	3년 이내	1년 이내 (재직 기간 중 총 3년 이내)	3년 이내 (3년 범위에서 연장 가능)	1년 이내
봉급지급	미지급	미지급	미지급	미지급
수당 등	미지급	미지급	미지급	미지급
승급기간산입	승급제한 (학위취득 시 승급인정)	미지급	미지급	미지급

58

교사의 월급 파헤치기

학습 목표

1. 교사가 받는 월급 내용을 설명할 수 있다.
2. 교사가 받는 월급의 수준을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 교사가 받는 월급의 내용 알아보기
2. 교사의 월급 수준 알아보기

[교사가 받는 월급의 내용 알아보기]

- **교사 월급 명세 내역**

기본 급여

호봉에 따라 본봉이 지급됩니다.

정액 급식비

모든 교원에게 동일하게 지급되는 급식비입니다.

교직 수당

교직의 특수성과 경제적 처우 개선을 위해서 1980년대부터 도입되었고,

교사 · 교감 · 교장 · 장학사 · 장학관에게 지급됩니다.

가족 수당

배우자 수당은 4만 원씩 지급되며, 자녀에 경우, 첫째 자녀는 5만원, 둘째 자녀는 8만원, 셋째 자녀 이후에는 개인당 12만 원씩 지급됩니다. 배우자와 자녀를 제외한 부양가족이 있는 경우 1인당 2만 원의 가족 수당이 지급됩니다.
하지만 부부 교사의 경우 가족 수당을 한 명만 받을 수 있습니다.
부모님이나 배우자의 부모님은 실제로 주민등록표상 함께 있어야 하고, 해당 공무원의 주소 또는 거소에서 생계를 같이해야 가족 수당을 받을 수 있습니다.

정근 수당

정근 수당은 공무원에게 업무 수행의 노고에 대한 보상과 권장을 위한 취지에서 지급되는 것으로, 근무 연수에 따라 매년 1월과 7월에 지급됩니다.

교원 연구비

교원연구비는 유치원 및 초·중·고등학교 교원 등의 전문성 향상과 교육활동 지원을 위해 지급되는 수당입니다. 교육부 훈령과 시·도교육청의 관련 규정·예산편성 지침에 따라 운영되며, 지급대상과 단가는 일정한 기준에 따라 정해지되 시·도교육청별 세부 운영에는 차이가 있을 수 있습니다.

직급 보조비

직급보조비는 공무원의 직급 및 직무 책임에 따라 지급되는 실비 변상적 수당으로, 「공무원수당 등에 관한 규정」 별표 11의3 기준에 따라 직급별로 차등 지급됩니다. 매년 규정 개정을 통해 지급액이 조정될 수 있는 변동 구조를 가집니다.

교원 중에서는 보직 관리자인 교장, 교감 및 교육전문직원(장학관, 장학사 등)이 지급 대상이며, 이들은 교직수당과 직급보조비를 병행하여 지급받는데요. 단, 병설유치원 겸임 등 추가 직무를 수행하는 경우에는 관련 규정에 따라 별도의 겸임수당 등이 지급될 수 있습니다.

• 59

교권 보호

학습 목표

1. 교권의 개념을 설명할 수 있다.
2. 교권침해의 사례와 유형을 설명할 수 있다.
3. 교권침해를 예방하고 교권침해에 대응하는 방법을 설명할 수 있다.

학습 내용

1. 교권침해의 사례와 유형
2. 교권침해 예방과 대응방법
3. 교권보호 관련 법령 설명(교권지위법, 직장 내 괴롭힘 금지법)

[교권침해 예방과 대응방법]

▪ 교원지위법과 교권보호위원회

교원지위법

기존법에는 실제 교권을 침해당해도 관련 조치의 강제성이 없었습니다. 그런데 법이 개정되면서 1호 교내 봉사부터 7호 퇴학까지 조치할 수 있도록 시행령에 포함되었습니다. 그리고 학생이 특별교육 또는 심리치료를 받지 않는 학부모에게 과태료 300만 원을 부과할 수 있고, 교권 침해 사안을 학교 차원에서 은폐하고 관리자의 평가에 반영하지 않도록 법을 개정했습니다.

교권보호위원회

교권보호위원회는 교권 침해를 당했을 때 교육활동을 보호하는 기본적인 기구입니다. 교육활동 심의 기준 마련, 예방 대책 수립, 교육활동 침해 학생 선도 조치, 교원의 교육활동 관련 분쟁 조정과 교육활동 관련된 문제를 조정합니다. 그리고 재적 의원의 4분의 1 이상이 요청하거나 교원의 교육활동 침해 사실 신고 및 보고의 경우, 그 밖에 위원장이 필요하다고 인정하는 경우에 교권보호위원회를 요청할 수 있고, 개최 여부에 따라서 공무상 병가, 공무상 질병 휴직 등 교권 보호의 혜택을 받을 수도 있습니다. 일반 병가는 60일이지만 공무상 병가는 180일이고, 질병 휴직이 월급의 7할 정도를 보전을 받는다면 공무상 질병 휴직은 최대 3년까지 백퍼센트를 받을 수 있습니다.

그렇지만 공무상 병가나 공무상 질병 휴직을 인정받으려면 공무원 연금공단에서 요양 승인을 받아야 하는데 절차가 매우 까다롭습니다. 이때 교권보호위원회 여부가 승인에 도움을 줄 수 있고, 교권 관련 보험에서는 교권보호위원회 개최 여부에 따라 보험료를 지급하는 경우도 많습니다.

교권보호위원회는 교사를 보호할 수 있을까

일반적으로 교사는 관리자나 학부모와의 갈등을 피하고자 그냥 참고 넘기거나 자기 스스로 해결하려는 경향이 있습니다. 하지만 교권 침해를 받은 후 정신적으로 힘들 때는 이성적으로 문제를 해결하기 어렵습니다. 최근 법 개정과 맞물려 교권보호위원회를 열어 달라고 요청하는 교사가 늘고, 관리자도 적극적으로 나서고 있습니다. 교권보호위원회를 적극적으로 활용하여 실효성 있는 결과를 거두고 나면, 교권과 학생 인권이 균형을 이룰 수 있습니다. 따라서 교권보호위원회가 본연의 역할을 수행하기 위해서는 관리자와 교사의 인식이 변화되어야 합니다.

직장 내 괴롭힘 금지법

2019년 7월 16일부터 시행된 「직장 내 괴롭힘 금지법」이 최근에 이슈입니다. 일반적으로 교사는 근로자라고 생각하지 않기 때문에 이 법에 적용되지 않는다고

생각합니다. 하지만 대법원 1996. 4. 23. 94다446 판결 판례를 보면, "공무원도 임금을 목적으로 근로를 제공하는 「근로기준법」 제14조 소정의 근로자이므로, 「공무원연금법」, 「공무원 보수 규정」, 「공무원 수당 규정」 등에 특별한 규정이 없는 경우에는 공무원에 대하여도 성질에 반하지아니하는 한 원칙적으로 「근로기준법」이 적용되므로, 국가의 부당한 면직 처분으로 인하여 공무원이 그 의사에 반하여 근로를 제공할 수 없는 경우 공무원의 최저생활을 보장할 필요성은 사기업의 근로자와 동일하므로 「근로기준법」 제38조는 공무원에게도 적용된다."고 판결하였습니다. 즉 「공무원법」이 우선이지만, 「공무원법」에 명시된 사항이 없으면 민사소송 시 「근로기준법」을 적용할 수 있다는 것이죠. 따라서 교사도 「직장 내 괴롭힘 금지법」에 적용될 수 있습니다. 일반적으로 직장 내 괴롭힘이 접수되면 고용노동부가 판단하지만, 공무원은 고용노동부에 조사 권한이 없습니다. 그래서 국공립 교사는 교육부 갑질신고센터에 신고할 수 있고, 사립 교사는 교원이므로 교육부 갑질신고센터와 고용노동부에도 신고할 수 있습니다.
「직장 내 괴롭힘 금지법」이 형사 사항은 아니지만, 교사도 정신적·물리적 피해를 봤다면 민사소송의 근거가 될 수 있고 교육청에서 조사할 수 있습니다.

갑질신고센터

교사가 부당하게 '갑질'을 당했다고 판단하면 교육부 갑질신고센터에 신고하면 됩니다. 갑질신고센터는 익명으로 신고하기 때문에 신고자가 그 결과를 알 수는 없고, 신고된 내용은 시·도 교육청에서 사안조사를 한 후 심각하면 갑질 피해자에 대한 피해자 보호 조치를 하고, 갑질 가해자에게는 행정 처분을 내립니다. 교권보호위원회 개최를 거부하거나, 직장 내에서 관리자와 겪을 수 있는 어려움이 있을 때 혼자 속만 썩이며 학생 교육에까지 영향을 미치기도 했는데, 교사의 고충을 해결해 주기 위해서 갑질신고센터가 생긴 것이죠. 관리자와의 갈등은 기본적으로 학교에서 해결하려고 노력해야 하지만, 학교 차원에서 해결이 안 된다면 교육청이나 교육부에 질의하거나, 교원 단체의 도움을 받을 수 있습니다. 그리고 교육청마다 있는 교권이나 학교폭력 전담 전문 변호사를 통해 조언도 받을 수 있는데, 법적인 해석이 다를 수 있으니 다양한 창구에서 질의할 필요가 있습니다

60

교사가 나아갈 길

학습 목표

1. 교사에게 중요한 가치가 무엇인지 살펴보고, 자신이 생각하는 교사의 가치를 설명할 수 있다.
2. 학교의 교육 공동체 구성원과의 교감과 자기성찰을 통해 교사 자신도 공감을 받을 수 있다.

학습 내용

1. 교사에게 중요한 가치가 무엇인지 살펴보기
2. 학생, 학부모, 동료 교사, 관리자, 교사의 권리 등 5가지 영역에 대한 따뜻한 공감 나누기

[교사에게 중요한 가치가 무엇인지 살펴보기]

▪ 교사에게 중요한 가치

이상우

수업과 생활교육도 정말 중요하지만, 가장 중요한 것은 더불어 살아가는 것을 함께 배우고, 살아가면서 행복하게 학교 공동체를 만드는 것입니다. 그래서 학교폭력이라든가 학부모 상담, 교권, 학생 생활기록 등에 관련해서 전문성을 발휘해서 학교와 학교 안팎에서 선생님들을 돕는 역할을 하고 싶습니다.

안미영

교사는 학생을 가르치면서 함께 성장할 수 있어 정말 행복한 직업인 것 같아요. 사람은 완벽하지 않고 부족하므로 어제보다 나은 내가 되기 위해 서로 보완하고 채워주기 위해 노력했으면 좋겠어요. 함께 저희 반 애칭으로 쓰는 가치인 꿈, 빛, 사랑 이런 것들로 채워간다면 정말 아름답지 않을까요?

신건철

학교라는 공간이 학생에게 따뜻한 곳에 되었으면 좋겠다고 생각합니다. 그래서 학생에게 학교가 따뜻한 공간이 되기 위해, 교실에서 소속감을 찾을 수 있도록 도와주는 것이 중요한 가치라고 생각합니다.

정재석

교사의 본질인 생활지도, 수업 연구, 상담을 통해 배움을 주는 교사가 되고 싶습니다. 그리고 사회적 기술, 공동체 의식, 협동을 통해 수평적 관계이며 민주적인 교실을 만들어 보고 싶습니다. 그래서 학생들에 지혜를 나눌 뿐만 아니라, 사회적 기술을 배울 수 있는 교사가 되고 싶어요.

왕건환

저는 동료 교사를 도와주기 위해 노력하는 과정에서 제가 더 많이 성장하였고, 학창 시절 받았던 상처를 많이 치유했던 경험을 살려, 동료들이 저와 비슷한 어려움을 겪지 않도록 도와주는 것이 제가 추구하는 가치입니다.

▪ 교권 공감

IMF 이후에 사회적 불안이 심화되면서 성적이 좋은 학생들이 교대나 사범대에 많이 진학했고, 임용고시 등 경쟁에서 살아남은 사람들이 교사가 되었습니다. 성적이 높고 능력이 좋은 선생님들이다 보니 학습을 따라오지 못하는 학생이나 어긋난

행동을 하는 학생을 이해 못할 때가 많습니다. 그래서 학생의 마음에 공감하기 위해 교사도 사회적기술을 훈련하고 성장을 위해 노력해야 한다는 생각이 듭니다. 또한 학교와 교육을 변화시키고 싶은 의지를 가진 많은 교사들이 관리자와 잘잘못을 따지는 경우가 많은데, 무엇보다 서로의 생각이 다름을 인정하고 공감하며 나아가는 교직 사회가 되길 바랍니다.

정재석

지금 우리 교육은 위기라 여겨지고 있으며, 많은 교사들이 위기 속에서 아픔을 겪고 있습니다. 하지만 한편으로 위기는 곧 기회이므로 집단지성으로 극복할 수 있다고 생각합니다. 학교 현장의 교사가 우리 교육의 희망이라는 것을 기억하고, 서로 연대해서 이 위기를 극복했으면 좋겠습니다.

안미영

기쁨은 나누면 배가 되고, 슬픔은 나누면 반이 된다고 하죠. 교사의 고충도 함께 나누다 보면 지혜롭게 극복할 수 있을 거라고 믿습니다. 더 나은 교육 현장이 되기 위해서 서로 격려하며 나아간다면 정말 멋지게 성장할 수 있을 겁니다.

왕건환

저 자신에게 하는 말이면서 선생님들께 드리는 말씀입니다. 지금까지 충분히 잘해 오셨고, 앞으로 갈 길이 머니 천천히 함께 갑시다.

이상우

교사는 대한민국 최고의 지성집단입니다. 함께하면 못할 게 없습니다. 무엇보다 몸과 마음의 건강을 지키고, 좋은 동료들과 연대를 맺고, 학생들 앞에 당당히 섰으면 좋겠습니다.

신건철

힘들 때는 주위를 둘러보고, 자신에게 오늘도 고생 많았다고 격려해 주세요. 우리 삶에서 가장 중요한 건 바로 자신입니다.

극한직업, 선생님을 부탁해.